

٢٠٠٧
٢٩

دكتور
مجدى محمود محب حافظ
المحامى
أستاذ محاضر بجامعة القاهرة

موسوعة الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض

وفقاً لأحدث التعديلات فى قانون العقوبات
وفى القوانين الجنائية الخاصة
فى ضوء الفقه وأحكام القضاء فى مائة عام

الجزء الثانى
المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية الهامة
فى قضايا الآداب العامة

❖ التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة ❖ القبض والدفع
المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة ❖ الاستيقاف ❖ الحالات التى تجيز
القبض فى جرائم الآداب العامة ❖ الاجراءات التالية للضبط فى جرائم
الآداب العامة ❖ محضر الضبط ❖ التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم
الآداب العامة ❖ التفتيش الادارى والوقائى ❖ دخول الأماكن ❖ تفتيش
الأشخاص ❖ تفتيش المساكن ❖ اذن التفتيش ❖ ضبط المراسلات البريدية
ومراقبة الاتصالات التليفونية والدفع المتعلقة بهما فى جرائم الآداب العامة

٢٠٠٧

دار العدالة

٣٩٥٥٢٧١ - ٣٩١١٦١٣٥ / ٠٢ تليفون
٨٥ شارع محمد فريد - الدور (٥) - عابدين - القاهرة
E - mail Dar_ El adalh2006 @ yahoo. Com

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

٢٨٨ - تمهيد :

إن قانون الإجراءات الجنائية في دولة ما هو المرآة التي تعكس قدر الحريات المتاحة في هذا البلد ، فلا ريب أن للمجتمع مصلحة في ألا يفلت مجرم واحد من العقاب ، ولا ريب أيضاً في أن للفرد مصلحة في ألا يدان برئء واحد ظلماً وعدواناً ، ولا شك أن التشريع الأمثل هو الذي يوفق بين هاتين الضرورتين^(١).

كما تعتبر العدالة الجنائية دائماً مرآة كل عدالة اجتماعية وسياسية ، ولذلك فإن التشريع الجنائي كان دائماً السياج الفعلي لحريات الأفراد ، فحيثما استقامت موازين هذه العدالة فقد استقامت في نفس الوقت دعائم الحياة الكريمة شاهدة بعدل الحاكمين وطمانينة المحكومين ، لذا تعنى الشرائع الإجرائية دائماً بوضع الضمانات الكافية للوصول بالدعوى الجنائية الى نهايتها المنشودة بقصد تحقيق العدالة مهما كان الطريق اليها شاقاً وعراً ، وكراهية الإبتعاد عنها مهما كان الطريق اليه سهلاً هيناً .

ولذلك فقد استقر في الشرائع كافة أن حرية الشخص ينبغي أن تحاط بسياس متين ، وأن المساس بها لا يجوز إلا في نطاق معين ولهدف واحد هو اظهار وجه الحق في الدعوى ، عندما تكون الشبهات قد اتجهت فيها بالفعل نحو انسان معين وضع نفسه طواعية واختياراً موضوع الريب

(١) انظر

STEFANI (Gaston) & LEVASSUR (Georges) & BOULOC
(Bernard) : Procédure penal . Paris , Dalloz , 1980 , No . 2 ,
P . 2 .

..... (تمهيد وتقسيم)

والشكوك ، فأصبح لا مندوحة من هذا المساس بالقدر اللازم فحسب لتبين وجه الحقيقة فيها ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا روعيت بكل دقة ضمانات التشريع وقيوده ، وإلا بطل الإجراء ، وبطل بالتالي كل أثر مترتب عليه ، وعلى ذلك نصت صراحة المادة ٣٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية .

ولاريب أن إجراء القبض هو أخطر ما يمس حق الانسان في الحرية وهى من أقدم حقوقه الطبيعية فإن مست فلا يكون هذا المساس إلا بالقدر اللازم للوصول الى الغرض من إجراء يتخذ في سبيل المصلحة العامة .

كما أن إجراء التفتيش يتضمن في جوهره اعتداء على حق الانسان في الاحتفاظ بسره وحرمة مسكنه ، ولا شك أن هذا الإجراء ينطوى على قدر من الإكراه ، إذ هو تعرض قانوني لحرمة المتهم الشخصية ولحرمة مسكنه سواء قبل هذا الإجراء أو لم يقبله .

ويعد القبض والتفتيش من أهم إجراءات التحقيق بمعناه الضيق ، لذلك فإن السلطة المختصة أصلاً بإجرائهما هى سلطة التحقيق لا سلطة جمع الاستدلالات ، وقد سمح قانون الإجراءات الجنائية لسلطة الضبط القضائي بإجرائهما من تلقاء نفسها - دون ما رجوع الى النيابة العامة - فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ، وتعتبر بالمقارنة مع غالبية التشريعات الأجنبية بعيدة المدى واسعة النطاق ^(٢) ، وكثيراً ما يتكشف

(٢) وعلى سبيل المثال فقد قصر المشرع الفرنسى حق مأمور الضبط القضائي فى القبض على المتهم بغير إذن سلطات التحقيق على حالة التلبس وحدها كقاعدة عامة .

أنظر

GARRAUD (René) : " Traité théorique et pratique d'Instruction Criminelle et de procédure pénale ". Paris , Sirey , T. 3, 1912 , No . 924 , p . 229 .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

القبض أو التفتيش عن أخطر أدلة الاتهام ، سواء أوقعها صحيحين أو باطلين ، لذا قد يتوقف مصير الدعوى الى حد كبير على الدفع ببطلانها أو ببطلان أيهما .

وإذا كان من واجب سلطات الضبط القضائي أن تتحرز في تنفيذ إجراءات القبض والتفتيش في الجرائم عامة ، فإنه أخرى بها أن تراعى ذلك في جرائم الآداب العامة ، بهدف حماية البرئ من تهمة ظالمة أو عقوبة لا يستحقها .

كما يعتبر ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات الهاتفية من أكثر الإجراءات مساساً بالحرية الشخصية ، ولذلك فقد أحاط المشرع هذه الإجراءات بسياج من الضمانات بهدف عدم استخدامها من جانب سلطة الضبط القضائي للتنكيل بالمتهمين أو الضغط عليهم للحصول على اعترافاتهم في قضايا الآداب .

ولذلك فإن قواعد التلبس والقبض والتفتيش وضبط المراسلات ومراقبة الإتصالات الهاتفية في جرائم الآداب العامة لها أهمية خاصة إذ أنه قلما تخلو قضية من القضايا من دفع بالبطلان فيها.

٢٨٩ - تقسيم :

وترتيباً على ما تقدم فإننا سوف نعالج هذا الموضوع على النحو التالي :

الباب الأول : التلبس والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة .

الباب الثاني ، القبض والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة .

.....(تمهيد وتقسيم).....

الباب الثالث : التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة .

الباب الرابع : ضبط المراسلات ومراقبة الإتصالات التليفونية والدفع
المتعلقة بهما فى جرائم الآداب العامة .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الباب الأول

التلبس والدفع المتعلقة به

في جرائم الآداب العامة

٢٩٠ - تمهيد :

خول المشرع لمأمور الضبط القضائي سلطات واسعة عند ضبط الجريمة في حالة تلبس ، إذ تستحسن عندئذ المبادرة الى جمع أدلتها قبل أن تضيع بددا أو تنال منها يد العبث والتضليل من جهة ، ولضعف احتمال الخطأ في الإتهام أو التسرع من جهة أخرى .

٢٩١ - تقسيم :

سوف نتناول موضوع التلبس في جرائم الآداب العامة من خلال أربعة فصول على النحو التالي :

الفصل الأول : حالات التلبس .

الفصل الثاني : شروط صحة التلبس في جرائم الآداب العامة .

الفصل الثالث : آثار التلبس بجريمة آداب عامة .

الفصل الرابع : الدفع بعدم توافر حالة التلبس .

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

الفصل الأول حالات التلبس

٢٩٢ - نص قانونى :

تنص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهنة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك " (١) .

(١) نص قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى رقم ٥٧ - ١٤٤٦ الصادر فى ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٥٨ فى المادة ٥٣ منه على حالات التلبس ، وهى تماثل الحالات المنصوص عليها فى القانون المصرى ، وإن كان قد استبدل بعبارة " بوقت قريب " عبارة بوقت قريب جداً ، كما أضاف ما يعرف " بالجرائم الشبيهة بالتلبس بها " ، وهى تلك التى تقع داخل المنزل ويطلب صاحب المنزل معاينتها .
انظر

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

٢٩٣ - تعريف التلبس وخصائصه :

سنتناول فيما يلى تعريف التلبس ثم نتناول بيان خصائصه .

٢٩٤ - (أولاً) تعريف التلبس :

يعرف بعض الفقهاء التلبس بأنه حالة تقارب زمنى بين وقوع الجريمة ولحظة اكتشافها ^(٢)، بينما يعرفه البعض الآخر بأنه حالة تتعلق بإكتشافها لا بأركانها القانونية، وتعتمد إما على مشاهدتها وقت ارتكابها أو بعده بوقت يسير ^(٣).

٢٩٥ - (ثانياً) خصائص التلبس :

(أ) - أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها ^(٤)؛

فهو وصف ينطبق على الجريمة دون فاعلها ^(٥)، فقد تشاهد الجريمة دون أن يشاهد فاعلها .

Roger (MERLE) & VITU (André) : " Traite de droit Criminel - procedure penale " . Paris , Cujas , 1979 , 3^e éd , No . 1075 , P . 323 .

(٢) انظر الأستاذ توفيق الشاوى : فقه الإجراءات الجنائية . القاهرة ، ج ١ ، الطبعة الثانية ،

دار الكتاب العربى ، ١٩٥٤ ، بند ٢٣٢ ، ص ٢٨٨ ؛ الدكتور عمر سعيد رمضان : قانون

الإجراءات الجنائية . القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ ، ج ، رقم ١٧٥ ص ٢٩٣ .

(٣) انظر الدكتور احمد فتحى سرور : الوسيط فى قانون الاجراء الجنائية ، القاهرة ، الجزء

الأول والثانى ، دار النهضة العربية ، ١٩٨٠ ، بند ٣٢٤ ص ٥٨٩ ومابعدها .

(٤) انظر نقض ٩ يونيه سنة ١٩٥٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٩ رقم ١٦٢ ص ٦٣٨ .

(٥) انظر نقض ٥ نوفمبر سنة ١٩٧٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٣ رقم ٢٥٣ ص

١١٢١ .

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

(ب) - أن التلبس نوعان ،

الأول حقيقى ، ويقع بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها ببرهنة قصيرة .

والثانى اعتبارى ، ويقع حيث لا تشاهد الجريمة وإنما تشاهد آثارها ، وهى تلك التى بينتها المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

٢٩٦ - ضرورة الاختصاصات الاستثنائية لسلطة الضبط القضائى فى حالة التلبس :

تكون أدلة الجريمة فى حالة التلبس واضحة وناطقة بدلائلها ، ولذلك فقد أثر المشرع الخروج على القاعدة الأصولية التى تقضى بحصر أعمال التحقيق الابتدائى فى يد السلطة القضائية ، وخول للمأمورى الضبط القضائى القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائى حتى ييسر لهم فحص أدلة الجريمة وتحقيقها على الفور^(٦) .

٢٩٧ - حصر حالات التلبس :

مفاد نص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن حالات التلبس خمس وهى :

٢٩٨ - (أولاً) مشاهدة الجريمة حال ارتكابها :

وتتحقق هذه الحالة بأن تكون المشاهدة قد وقعت فى لحظة ارتكاب

(٦) انظر

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

الجريمة وقبل الإنتهاء منها ، ويكفى أن تتحقق المشاهدة فى أية مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة حتى ولو كانت المرحلة النهائية ، وتعتبر هذه الحالة أظهر حالات التلبس بالجريمة^(٧).

وينصرف قصد الشارع بلفظ " المشاهدة " الى الرؤية البصرية أو الى أى حاسة من الحواس الأخرى التى يدرك بها الشاهد وقوع الجريمة ، ولذلك فإنه يستوى أن يكون الشاهد قد أدرك الجريمة إما بحاسة البصر أم بحاسة الشم أم بحاسة السمع^(٨).

وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأن مشاهدة الضابط للمتهم يقف على باب الكشك وسماعه أصوات ارتكاب الفحشاء تنبعث من داخله كاف لقيام حالة التلبس التى تتيح لرجل الضبط القضائى دخول المحل إذ أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، ويكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتل شكاً^(٩).

ولا يلزم لتوافر هذه الحالة من حالات التلبس أن يؤدى التحقيق الى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها^(١٠) ، كما لا يلزم أن تكون متوافرة الأركان ، بل يكفى توافر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .

(٧) أنظر الدكتور فوزية عبد الستار : شرح قانون الاجراءات الجنائية . القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٨٦ ، بند ٢٦٦ ص ٢٩٧ .

(٨) بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه .

انظر نقض ٤ أكتوبر سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٧ رقم ١٦٨ ص ٩١١ .

(٩) أنظر نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٨٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣١ رقم ٥٨ ص ٣٠١ .

(١٠) نقض ١٦ أكتوبر سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ١٥٧ ص ٨١٥ .

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

٢٩٩ - (ثانياً) مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهنة

يسيرة ،

تتحقق هذه الصورة بمشاهدة نتيجة الجريمة أو آثار هذه النتيجة ، وقد تطلب المشرع أن تكون معاينة الجريمة بعد ارتكابها ببرهنة يسيرة^(١١) ، ومعنى ذلك ألا يكون قد انقضى غير " وقت يسير " بين ارتكاب الجريمة ومعاينتها ، ولم يحدد المشرع الضابط فى تقدير " الوقت اليسير " ، ومن ثم فإن أمر تقديره يكون موكلأ الى قاضى الموضوع^(١٢) .

٣٠٠ - (ثالثاً) تتبع الجانى بالصياح من قبل المجنى عليه أو

العامة ،

وتتحقق هذه الصورة بأن يجهر فرد أو مجموعة من الافراد بأنه يتابع شخصاً سواء بجسمه وهو يصيح ، أو بصوته وهو مكانه على أنه مرتكب الجريمة ، ويشترط أن يقع ذلك بعد وقوع الجريمة مباشرة ، ولا يشترط أن يكون الصياح بصوت عال ومرتفع وإنما يكفى الصوت المسموع أو الإشارة بالأيدى .

٣٠١ - (رابعاً) مشاهدة الجانى بعد وقوع الجريمة بوقت

قريب حاملاً أشياء يستدل منها على أنه فاعل لها أو شريك فيها :

(١١) وذلك خلافاً لما ذهب اليه القضاء الفرنسى من امكان بقاء حالة التلبس قائمة لمدة ٢٤

ساعة .

أنظر

Juriclassur Periodiqu (Semaine Juridique) , 1964 . 2 .

135 .

(١٢) انظر نقض ١٠ ديسمبر سنة ١٩٧٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٩ رقم ١٨٩ ص

٩١٠ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

ويشترط لتحقيق هذه الصورة أن يكون ضبط الجاني قد تم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب ، وأن يكون حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى ، ويشترط أن تكون هناك صلة بين وجود هذه الأشياء مع المتهم وبين وقوع الجريمة .

٣٠٢ - (خامساً) مشاهدة الجاني عقب وقوع الجريمة بوقت قريب وبه آثار أو علامات يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها :

ومن ذلك حدوث آثار بجسم المتهم أو ملابسه ، كالخدوش أو الجروح التي يحتمل أن تكون نتيجة ارتكابه الجريمة .

٣٠٣ - الطبيعة القانونية لحالات التلبس :

نظراً لأن حالات التلبس تخول مأمور الضبط القضائي سلطات استثنائية لضبط أدلة الجريمة ، لذلك فإن هذه الصورة قد وردت في القانون على سبيل الحصر لا المثال ، فلا يجوز القياس عليها ، كما يلزم أن تكون مستنتجة على سبيل الجزم والتثبت ، لا عن طريق الظن أو التخمين (١٣) .

وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأن من المقرر أنه لا خسر العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيئها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمه شوهدت فى حالة التلبس المبينة بطريقة الحصر

(١٣) انظر نقض ١٩ مارس سنة ١٩٨٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣٧ رقم ٧٨ ص ٤٢٨ .

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

بالمادة ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كانت المتهمه من المدونات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن ادراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون^(١٤).

(١٤) انظر نقض ١٩ مارس سنة ١٩٨٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣٧ رقم ٧٨ ص

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية في جرائم الآداب)

الفصل الثانى

شروط صحة التلبس فى جرائم الآداب العامة

٣٠٤ - تمهيد :

لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يستخدم سلطاته الناشئة عن حالة التلبس إلا إذا توافر شرطان :
أولاً : أن يكون مأمور الضبط القضائى قد عاين حالة التلبس بنفسه .

ثانياً : أن يكون اكتشاف التلبس قد تم بطريق مشروع .

وسوف نتناول فيما يلى هذين الشرطين بشئ من التفصيل :

٣٠٥ - (أولاً) مشاهدة التلبس بمعرفة مأمور الضبط
القضائى :

تتفق غالبية الفقه ، والقضاء فى مصر على أنه ينبغى أن يشاهد

..... (التلبس والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة).....

مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بنفسه^(١)، ومعنى ذلك أنه لا يكفي علمه بتوافر حالة التلبس رواية عن الغير، ويبرر هذا الشرط حرص الشارع على الضبط والتحديد، فقد تكون الرواية كاذبة، فتصير الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي غير مستندة إلى أساس من القانون^(٢).

بيد أن جانباً من الفقه يرى أن اشتراط محكمة النقض مشاهدة مأمور الضبط القضائي للجريمة متلبساً بها لا يتسق والنصوص التشريعية^(٣)، فيؤخذ عليه ما يأتي :

أ - أن نص المادة ٣٠ إجراءات جنائية لا يتطلب هذا الشرط، كذلك لم تكن توجيه المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات الأهلى، فإن قيل بأن في وجوده ضمان لحرية المتهمين لكان الرد على هذا أن تحديد صور

(١) انظر الدكتور توفيق الشاوي : المرجع السابق، ص ٢٩٤ : الدكتور محمود محمود مصطفى : شرح قانون الاجراءات الجنائية . القاهرة ، الطبعة العاشرة ، ١٩٧٠ ، ص ٢٣٦ : الدكتور محمود نجيب حسنى : شرح قانون الاجراءات الجنائية . القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٨٢ ، بند ٥٩٣ ، ص ٥٥٦ .

(٢) انظر نقض ٢٧ مايو سنة ١٩٣٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٣٨١ ص ٤٨٣ : نقض ٢٣ مايو سنة ١٩٣٨ ج ٤ رقم ٢٢٦ ص ٢٣٧ : نقض ١٥ نوفمبر سنة ١٩٤٣ ج ٦ رقم ٣٥٧ = ص ٣٣٣ : نقض ٩ ابريل سنة ١٩٦٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٣ رقم ٨٠ ص ٣٢٢ : نقض ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٦٣ س ١٤ رقم ١٨٤ ص ١٠١١ .

(٣) انظر الأستاذ على زكى العربى : المبادئ الأساسية للاجراءات الجنائية - شرح قانون الاجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ الصادر بتاريخ ٣ سبتمبر سنة ١٩٥٠ . القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥١ ، ج ١ ، بند ٤٨٢ ، ص ٢٤٨ : الدكتور رمسيس بهنام : الاجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً . الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ١٩٨٤ ، بند ١٥٩ ، ص ٤٧٥ .

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

التلبس على سبيل الحصر فيه الكفاية لتحقيق ذلك الغرض .

ب - يدل واقع الحياة العملية على أن صور التلبس التي عدتها المادة ٣٠ إجراءات جنائية لا يحصل أن يشاهدها مأمور الضبط القضائي ، إذ الغالب أن يتلقى نبأ التلبس عن طريق مشاهدة الغير ، وليس من المقبول مطلقاً أن يعدد المشرع صور التلبس ثم يهدر إعمالها في الحياة الواقعية ، بل المقبول أنه افترض أن تحصل المشاهدة من غير مأمور الضبط القضائي ثم يتلقى خبراً عنها ممن شاهدها .

ج - أوجبت المادة ٣١ إجراءات جنائية على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ، فهي إذن تفترض أن مأمور الضبط القضائي في محل عمله ثم تلقى خبر التلبس ممن شاهده وعليه عندئذ أن ينتقل إلى مكان الجريمة .

د - تنص المادة ٣٧ إجراءات جنائية على أن " لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه " ، ولم تسقط أثر التلبس بعد هذا ، أي أنها تركته لأحكام التلبس العامة ، فهي تفترض صراحة أن مأمور الضبط القضائي لم يشاهد حالة التلبس^(٤) .

بينما يرى جانب آخر من الفقه أن الإنتقادات سالفه الذكر ليست في محلها ، إذ أن الجريمة التي لم تخلف أثراً يتصور ضبطها في

(٤) أنظر الدكتور حسن صادق المرصفاوي : أصول الإجراءات الجنائية . الاسكندرية ، منشأة

المعارف ، ١٩٧٧ ، بند ١٢٤ ، ص ٢٦٧ وما بعدها .

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

حالة تلبس إذا شاهد مأمور الضبط القضائى تحقق عناصر النشاط الاجرامى فيها ، أما إذا عاين شخص عادى حالة التلبس فما يقرره القانون هو جواز أن يتعرض هذا الشخص للمجرم المتلبس ويقتاده الى رجل السلطة العامة ، وعلى مأمور الضبط القضائى أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ، فإن عاين بعد انتقاله إحدى حالات التلبس جاز له أن يتخذ الإجراءات التى يخولها القانون اياها ، أما إذا لم يعاين شيئاً بعد ذلك فعليه أن يبلغ النيابة العامة لتباشر التحقيق بنفسها أو تنديه لبعض إجراءاته^(٥).

٣٠٦ - (ثانياً) اكتشاف التلبس بطريق مشروع :

إن العبرة فى مشروعية أو عدم مشروعية وسيلة الكشف عن حالة التلبس هى بمطابقتها للقانون ، فإذا كان السلوك مخالفاً للقانون وما يقضى به فى هذا الشأن كان الاجراء باطلاً ، وبالتالي لا يترتب أى اثر قانونى^(٦) ، فلا يجوز إثبات التلبس بناء على أعمال غير مشروعة ، أو تنطوى على افتئات على حقوق الأفراد دون سند من القانون .

فإذا كان سلوك رجل السلطة العامة الذى كشف حالة التلبس جريمة فى حد ذاته ، كما لو باشر مأمور الضبط القضائى قبضاً وتفتيشاً فى غير الاحوال التى يرخص فيها القانون بذلك فإن هذا الاجراء يعتبر باطلاً

(٥) انظر الدكتور رؤوف عبيد : مبادئ الاجراءات الجنائية فى القانون المصرى . القاهرة ، الطبعة الحادية عشرة ، ١٩٧٦ ، ص ٣٤٦ .

(٦) انظر الاستاذ على زكى العربى : المرجع السابق ، ج ١ ، بند ٨٤٣ ، ص ٢٤٩ : الدكتور محمود محمود مصطفى : المرجع السابق ، بند ١٧٩ ، ص ٢٣٣ : الدكتور توفيق الشاوى : المرجع السابق ، بند ٢٣٨ ، ص ٢٩٣ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

لمخالفته لأحكام القانون^(٧).

وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأنه شاهد مأمور الضبط باب مسكن المتهمه الكائن في حي المومسات بعد الغاء الدعارة مفتوحاً وأمامه جمهور من الناس فلما دخل المنزل شاهد في إحدى غرفه رجلاً يواقع امرأة في حالة تلبس فلا يجوز في هذا القول الإستناد الى المادة ٤٧ اجراءات لأنه له يكن من الممكن معرفة حالة التلبس بالجريمة^(٨).

كما يعتبر سلوك مأمور الضبط القضائي غير مشروع إذا باشر عملاً قانونياً ولكن تخلفت بعض شروط صحته ، كما لو انتدب لتفتيش مسكن غير المتهم ولم يحصل وكيل النيابة المختص على اذن من القاضي الجزئي بذلك^(٩)، أو إذا دخل مأمور الضبط القضائي محلاً عاماً لمراقبة تنفيذ القانون واستطال عمله الى مكان يعتبر سكناً ، أو في غير أوقات العمل المأذون فيها بدخول المحل^(١٠).

وكذلك يعتبر لجوء مأمور الضبط القضائي لوسيلة تتنافى مع الاخلاق والآداب العامة سلوكاً غير مشروع يترتب عليه بطلان الاجراء سواء كان قبضاً أو تفتيشاً ، واهدار الدليل المستمد منه ، وعلى سبيل المثال فإذا أبلغ مأمور ضبط قضائي مختص بوقوع جريمة إتجار في مواد مخدرة في مكان مغلق ثم نظر مأمور الضبط من خلال ثقب الباب لإثبات التلبس فإن ذلك يعتبر بمثابة انتهاك لحرمة المكان ، ولا يعتد بالدليل المستمد من

(٧) انظر نقض ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٧ مجموعة احكام محكمة النقض س ٨ رقم ٢٠٥ ص ٧٦٥ .

(٨) انظر نقض ٧ ديسمبر سنة ١٩٥٥ مجموعة احكام محكمة النقض س ٦ رقم ٤٢ .

(٩) انظر نقض ٢٠ مايو ١٩٥٧ مجموعة احكام محكمة النقض س ٨ رقم ١٤٤ ص ٥٢٤ .

(١٠) انظر نقض ٩ فبراير سنة ١٩٧٠ مجموعة احكام محكمة النقض س ٢١ رقم ٦٤ ص ٢٦٠ .

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

الإجراء الباطل سواء كان قبضاً أو تفتيشاً ، بيد أنه إذا كان النظر من ثقب الباب قد تم بموافقة صاحب الصفة فى المكان فإن هذا الرضاء يضى المشروعية على عمل مأمور الضبط القضائى ويؤدى الى الاعتداد بالدليل المستمد من حالة التلبس^(١١).

كما أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى اللجوء الى التحريض لإرتكاب جريمة لضبط مرتكبها فى حالة تلبس ، وذلك لأن هذا المسلك من جانبه يشكل أكثر حالات عدم المشروعية انتهاكاً ، فعمل رجل الشرطة يجب أن يقتصر على منع الجريمة ، فإن أخفق فى ذلك فعليه عبء ضبطها ، وليس له فى سبيل ذلك أن يحرض على ارتكابها^(١٢) ، وليس هناك ثمة أهمية للبائع الذى دفع مأمور الضبط القضائى الى التحريض ، فلا يحول نبل البائع دون عدم مشروعية التحريض الذى لجأ اليه مأمور الضبط القضائى بهدف ضبط الجريمة .

بيد أن التحايل على اكتشاف الجريمة عن طريق تكليف أحد المرشدين بدخول مسكن يتم فيه ممارسة أفعال الدعارة أو لعب القمار وضبط الجناه أثناء ممارسة هذه الأفعال لا يعتبر تحريضاً على ارتكاب الجريمة ، وقد قضت محكمة النقض بتأييد ذلك بقولها " أنه مما يدخل

(١١) بيد أنه إذا كان من الجائز الدخول فى المكان العام فإنه يجوز من باب أولى النظر من ثقب بابه للاطلاع على مايجرى فيه ، فإذا نظر مأمور الضبط القضائى من ثقب باب المكان العام فعائين جريمة ترتكب فى داخله تحقق التلبس بذلك .

أنظر نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٤٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٣١٠ ص ٤١٥ .

(١٢) أنظر

Jurisclassur Periodiqu (Semaine Juridique) , 1964 .

2 . 135 .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية في جرائم الآداب)

فى اختصاص مامورى الضبطية القضائية ان يتخذوا ما يلزم من الاحتياطات لإكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولهم فى سبيل ذلك التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم " (١٣) ، فمسايرة رجال الضبط للجنة بقصد ضبط جريمة لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً على ارتكابها مادامت ارادة هؤلاء تبقى حرة (١٤) .

(١٣) أنظر نقض ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٤٣ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٢٨٣ ص ٣٧٢ .

(١٤) أنظر نقض ٢٤ فبراير سنة ١٩٨٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣١ رقم ٥٢ ص ٩٢ :

نقض ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٥ س ٣٦ رقم ٥٢ ص ٣٠٦ .

الفصل الثالث آثار التلبس بجريمة آداب عامة

٣٠٧ - تمهيد :

إذا توافرت إحدى حالات التلبس المنصوص عليها فى المادة ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية ، وتوافرت فى الوقت نفسه شروط صحتها ، فقد رتب المشرع على ذلك آثاراً من حيث سلطات مأمورى الضبط القضائى .

وهذه الآثار المترتبة على توافر التلبس منها ما هو متعلق بسلطة مأمور الضبط القضائى فى الاستدلال ، ومنها ما هو متعلق بسلطته فى إجراء بعض اجراءات التحقيق كالقبض والتفتيش .

ونظراً لأننا سنخصص الباب الثانى لموضوع القبض ، والباب الثالث لموضوع التفتيش ، لذلك فإننا سنقصر كلامنا فى هذا الفصل على سلطات الاستدلال فى حالة التلبس بالجريمة .

٣٠٨ - سلطات الاستدلال المترتبة على التلبس :

تنص المادة ٣١ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ، ويعاين الآثار المادية للجريمة ، ويحافظ عليها ويثبت

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية في جرائم الآداب)

حالة الأماكن والأشخاص ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال كل من كان حاضراً ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله " ، أما المادة ٣٢ إجراءات جنائية فإنها تنص على أنه " لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة " .

٣٠٩ - (أولاً) الانتقال الى مكان الواقعة وإثبات الحالة :

إن الهدف من ذلك هو معاينة الآثار المادية للجريمة ، والمحافظة على هذه الآثار ، ولا يترتب على عدم الانتقال أى بطلان ، وللمتهم أن يستفيد من النقص الذى قد يسفر عنه والذى كانت المعاينة مثلاً يحتمل أن تكمله ، ويتربط على عدم الانتقال مسئولية مأمور الضبط إدارياً . والمقصود بانتقال مأمور الضبط القضائي الى محل الحادث فوراً هو المبادرة الى هنا المكان بمجرد ابلاغه بصرف النظر عن الوقت الذى يمضى بين وقوع الجريمة ووصوله ، فما دام قد أثبت انتقاله على هذا النحو صحت جميع الاجراءات التى يتخذها ويخولها له القانون في حالة التلبس^(١) .

كما أوجب الشارع على النيابة العامة أن تنتقل فوراً الى محل الواقعة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها ، ومعنى ذلك أنه لا تلتزم بذلك إذا أخطرت بجنحة متلبس بها ، وإنما يكون الانتقال متردداً لمحض تقديرها .
وجدير بالذكر أن الانتقال الى مكان الواقعة والتحفظ عليه هو

(١) انظر نقض ١٧ أكتوبر سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ص ١٣٠ .

..... (التلبس والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة).....

واجب مفروض على مأمور الضبط حتى في الأحوال العادية ، بيد أن المشرع نص عليه صراحة بصدد التلبس بجناية أو جنحة بغية التركيز على أهمية القيام بهذا الاجراء في حالات التلبس حتى لا تضيع الآثار المتعلقة بالجريمة .

٣١٠ - (ثانياً) جمع الإيضاحات ،

ويتم ذلك عن طريق الزام المتهم والشهود الموجودين بمحل الواقعة بعدم مبارحة هذا المكان ، وهو في حقيقة الأمر صورة من صور الاستيقاف أو الأمر بعدم التحرك ، والهدف منه جمع الايضاحات عن أدلة الجريمة وهذه السلطة مقصورة فقط على الفترة اللازمة لتحرير المحضر^(٢) ، فإذا تم الانتهاء من تحرير المحضر وجب صرف الحاضرين ، اللهم إذا صدر أمر بالقبض عليهم في الحالات المقررة لذلك قانوناً .

كما يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ، فإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعاهم الى الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً ، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي .

(٢) انظر نقض ٤ ديسمبر سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ١٩٧ ص

الفصل الرابع الدفع بانتفاء حالة التلبس

٣١١ - أهمية الدفع بانتفاء حالة التلبس :

يرتب القانون على قيام حالة التلبس نوعاً من الخروج على القواعد العامة للتحقيق ، من حيث أنه يجيز لمأمورى الضبط القضائى القيام بإجراءات تدخل فى نطاق إجراءات التحقيق الابتدائى . والعلة فى ذلك أن الجريمة عندما تكون متلبساً بها فإن صالح العدالة يقتضى الاسراع فى ضبط فاعليها وجمع أدلتها قبل أن تضيع معالم الحقيقة نتيجة التريث باللجوء إلى الإجراءات العادية ، فضلاً عن أن خشية الخطأ تكاد تكون متعدمة مادامت الجريمة لا زالت تشد الاحساس ومادام الدليل عليها ينبض بالحياة .

ونظراً لأن مباشرة مأمور الضبط لإجراءات التحقيق إنما يكون من قبيل الاستثناء ، لذلك فقد حصر المشرع حالات التلبس التى تخوله مباشرة هذه الإجراءات بحيث لا تكون إلا بصدد حالة من تلك الحالات وبالشروط التى استلزمها المشرع .

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

٣١٢ - الأساس القانونى للدفع بانتفاء حالة التلبس :

يستند الدفع بانتفاء حالة التلبس إلى المادة ٣٣٣ إجراءات جنائية والتي تنص على أنه " فى غير الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه .

أما فى مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة .

وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه " .

٣١٣ - نوع البطلان المتعلق بانتفاء حالة التلبس :

إن البطلان المتعلق بانتفاء حالة التلبس هو بطلان نسبى وذلك حسبما استقر عليه الوضع فى تشريعنا الاجرائى وقضائنا السائد ، وهو امر مستفاد من نص المادة ٣٣٣ إجراءات جنائية السالف إيراد نصها .

٣١٤ - خصائص البطلان المتعلق بانتفاء حالة التلبس :

أولاً- أن القاضى لا يملك الحكم به من تلقاء من نفسه فلا بد أن يدفع به صاحب الشأن حتى يتمكن القاضى من الحكم به .

ثانياً- أن هذا البطلان يصححه التنازل متى صدر صحيحاً ، وحرراً من صاحب المصلحة فيه .

ثالثاً- أن يكون لمن يدفع به مصلحة مباشرة فى الدعوى . ومناطق

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

المصلحة هو في توافر شرطين مجتمعين :

أ - أن يكون الاجراء المدفوع ببطلانه قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .

ب - أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول بصفة أساسية على هذا الدليل ولو ضمن باقى أدلة الدعوى الصحيحة .

فإذا انتفى أى من الشرطين فقد انتفت المصلحة فى الدفع ببطلان الإجراء حتى إذا وقع باطلاً بالفعل .

٣١٥ - شروط إبداء الدفع بإنتفاء حالة التلبس :

يعتبر الدفع بإنتفاء حالة التلبس من الدفع الجوهري الذى تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض له قبولاً أو رفضاً .

ويجب أن يتوافر فى هذا الدفع الشروط الآتية :

أولاً - أن يثار الدفع بالفعل فى أوراق الدعوى .

ثانياً - أن يصر عليه مقدمه :

وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولها " إن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجرم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية " .

ثالثاً - يجب أن يكون الدفع بالبطلان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى .

.....(التلبس والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة).....

رابعاً - يجب ألا يتنازل المدافع عن دفاعه صراحة أو ضمناً .

خامساً - يجب أن يثار الدفع قبل إقفال باب المرافقة .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

تطبيقات من أحكام النقض

على التلبس والدفع المتعلقة به

في جرائم الآداب العامة

١ - إن حالات التلبس واردة في القانون على سبيل الحصر . ويجب ، لكي يخول في هذه الحالات لرجال الضبطية القضائية حق التحقيق و ما يستلزمه من قبض و تفتيش ، في الحدود التي رسمها القانون ، أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجاني و هو في إحدى الحالات المذكورة . أما إذا كان غيره هو الذي شاهد حالة التلبس ، فيجب أن يكون مأمور الضبطية قد إنتقل إلى محل الواقعة عقب ارتكابها ببرهنة يسيرة و عاين آثارها و معالم وقوعها .

(نقض ٢٣ مايو سنة ١٩٣٨ طعن

رقم ١٥٥٢ س ٨ قضائية "قديم")

٢ - إن القانون قد ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل البيان و التمثيل ، فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب . و إذن فلا يجوز لرجال الضبطية القضائية - ما دام ملتهم لم يكن في إحدى حالات التلبس المذكورة - إجراء التفتيش إستثناءً إلى أن حائته أقرب ما تكون إلى حالة التلبس الإعتباري .

(نقض ٢٠ يونية سنة ١٩٣٨ طعن

رقم ١٥٢٧ س ٨ قضائية "قديم")

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

٣ - إن المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات قد نصت - كما جاء فى صيغتها العربية - على أن " مشاهدة الجانى متلبساً بالجناية هى رؤية حال ارتكابها أو عنقب ارتكابها ببرهنة يسيرة ... الخ " . وهذا النص يقابله فى النص بالفرنسية :

LLY a flagrant delit , quand le fait . incrimine se eommet ou vient de se commettre ... etc. "

وترجمة ذلك حرفياً هى : " تكون الجريمة متلبساً بها متى كان الفعل الإجرامى لا يزال يرتكب أو كان قد ارتكب منذ برهنة يسيرة " . و يلاحظ على النص العربى أنه يتكلم عن مشاهدة الجانى متلبساً بالجريمة فى حين أن المقصود هو وجود الجريمة فى حالة تلبس . أى إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، لا شخص مرتكبها ، كما هو المستفاد من نص المادة ٤١ من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى الذى هو مصدر المادة ٨ المذكورة ، وكما هو ظاهر من النص الفرنسى لهذه المادة ، وهو ما إستقر عليه القضاء ، والحالة الأولى التى تشير إليها هذه المادة هى التى يفاجأ فيها الجانى حال ارتكاب الجريمة فيؤخذ فى إبان الفعل **sur le fait** وهو يقارف إثمه ونار الجريمة مستعرة **dans le chaleur de l'action** والشارع يعتبر مضاجأة الجانى وهو يرتكب جريمته دليلاً قوياً على إجرامه ، ولذلك فقد أباح لمأمور الضبطية القضائية القبض عليه وتفتيشه بدون حاجة إلى إذن النيابة " المادتان ١٥ و ١٨ تحقيق " . بل لقد أجاز لأى فرد من الأفراد أن يقبض عليه ويحضره أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه إلى أحد رجال الضبط " المادة ٥ " . والمفاجأة أغلب ما تكون من طريق الرؤية . وهذا - على ما يظهر - هو ما حدا على إستعمال كلمة "

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

رؤية " فى النسخة العربية . لكن الرؤية ليست شرطاً فى كشف حالة التلبس ، بل يكفى أن يكون الضابط أو الشاهد قد حضر ارتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه سواء أكان ذلك من طريق البصر أو السمع أو الشم . على أنه ينبغى أن تتحرر المحاكم فلا تقر القبض أو التفتيش الذى يحصل على اعتبار أن المتهم فى حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذى أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة لا تحتل الشك .

(نقض ١٦ أكتوبر سنة ١٩٤٤ طعن

رقم ١٤٨٤ س ٦٥ قضائية "قديم")

٤ - يكفى لقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولما كان الثابت من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده فى هذا الصدد من عناصر صحيحة ولها أصلها الثابت فى الأوراق وكان تقدير الظروف التى تلبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التى انتهت إليها ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد بدعوى انتفاء دواعى الريبة لأن ذلك لا يعدو ان يكون جديلاً موضوعياً فيما انتهى إليه تقدير المحكمة فى هذا النصوص .

(نقض ٥ مارس سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٤ رقم ٣٣ ص ١٤٠)

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

٥ - خولت المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة فى حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذى شاهده مع المتهم فى حالة تلبس كى يسلمه بدوره الى مأمور الضبط القضائى ، ولما كان الثابت أن رجال المباحث لم يقبضوا على الطاعن أو يفتشوه بل اقتادوا السيارة بحالتها - وهى جسم الجريمة - كما اقتادوا الطاعن وزميله إلى قسم الشرطة حيث قاموا بإبلاغ الضابط بأمرها وهو مالا يعدو فى صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض ماذى يقتضيه واجبههم نحو المحافظة على جسم الجريمة بالنظر إلى ما انتهى إليه الحكم من وجودها فى حالة تلبس كشفت عنها مراقبتهم المشروعة ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون فى غير محله .

(نقض ٥ مارس سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٤ رقم ٣٣ ص ١٤٠)

٦ - الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكةا ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن - الذى تنصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه - أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها .

(نقض ٥ مارس سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٤ رقم ٣٣ ص ١٤٠)

٧ - الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ، ورتب أحكامه ، ومن شواهد أنه

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

أعتبر التلبس بالجريمة وفقاً لنص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التي تنبئ عن ارتكاب المتهم جريمته بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام هذه الحالة أو عدم قيامها ، وكذلك الحال إذا ما بنى الإجراء على اختصاص انعقدت له بحسب المظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته ، فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص ، وإن تراخى كشفه ، من ذلك ما نصت عليه المواد ١٦٣ ، ٣٦٢ ، ٣٨٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حصله ان الأخذ بالمظاهر لا يوجب بطلان العمل الاجرائى الذى يتم على حكمة ، تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن تفتيش المتهم لعله صدوره من نيابة الأحداث حين لم يكن حدثاً ، دون أن يلتفت إلى أن هذا الإذن قد صدر أخذاً بما ورد فى محضر التحرى من أن المتهم حدث ، الأمر الذى أيده هو نفسه ولم تنكشف حقيقته إلا بإجراء لاحق على صدور الإذن حين عرض على الطبيب الشرعى ، فإن الإذن يكون صحيحاً ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .

(نقض ٥ ديسمبر سنة ١٩٦٦ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ١٧ رقم ٢٢٣ ص ١١٨٢)

٨ - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ولما كان مفاد ما أثبتته الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وإيراد لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءات الضبط والتفتيش أنه قام بما

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

قام به التزاماً بواجبه فى إتخاذ مايلزم من الاحتياط للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبها ، وهو مايدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى إذ علم من أحد مرشديه أن الطاعن يدير كشكاً ملحقاً به حجرة للأعمال المنافية للآداب وأن هناك امرأة تمارس الدعارة مع أحد الرجال لحظة الإبلاغ فأسرع على رأس قوة إلى محل الطاعن حيث وجده واقفاً بالقرب من بابه وسمع أصواتاً مخلة بالآداب تصدر من داخله فاقتحمه حيث وجد المتهم الثانية فى حالة جماع كامل مع أحد الرجال ، فإن هذا الذى ساقه الحكم إنما يسوغ به إطرار الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، بقيام حالة التلبس التى يكفى لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة ، إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم يقف على باب الكشك وسماع أصوات ارتكاب الفحشاء تنبعث من داخله كاف لقيام حالة التلبس التى تبيح لرجل الضبط القضائى دخول المحل إذ أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى أن يكون شاهداً قد حضر ارتكابها نفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقنيه لاتحمل شكاً ، وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ أن لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه .

(نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٨٠ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٣١ رقم ٥٨ ص ٣٠١)

٩ - من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

يُضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعه التى أوردها الحكم ليس فيه مايدل على أن المتهمه شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كانت المتهمه من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياذ على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق لاينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على إرتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ماوقع على الطاعنه هو قبض صريح ليس له مايببره ولاسند له فى القانون ، ذلك بأن المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ لاتجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ماأورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنه ببطلان إجراءات القبض لايتفق مع صحيح القانون ولايؤدى إلى مارتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجية عن تقدير ادلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعنه ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

(نقض ٩ يونية سنة ١٩٨٠ مجموعة أحكام)

..... (التلبس والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة).....

محكمة النقض س ٣١ رقم ١٤٢ ص ٧٣٧)

١٠ - من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها ، وأن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس مادام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على ان الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية ولا يصح الاستناد في القانون بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة إلى أنها من المعروفات لدى الشرطة بالاعتقاد على ممارسة الدعارة وإلى ما قرره حائزاً الشقة التي ضبطت فيها . ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق وأخبار حائزها مأمور الضبط القضائي انها قدمت إليه لممارسة الدعارة وأنها اعتادت ذلك ، كل هذا لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينية ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ، ذلك بأن المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطرحة دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى مارتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن استبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره وتقدير ادلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعنة على هذا

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الأساس ، ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهت إليه المحكمة . مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

(نقض ٨ أكتوبر سنة ١٩٨٤ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٣٥ رقم ١٣٩ ص ٦٣٢)

١١ - لما كانت المادة ٤١ / ١ من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون " ، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد ، قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود ، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معروف قانوناً ، أو بإذن من السلطة القضائية المختصة ، وكان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى ، صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه ، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب إلزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، يستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور .

ولما كانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ قد أجازتأ لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بالجريمة ، فإن لم يكن حاضراً ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة ٤٦ من القانون ، تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، فإذا جاز القبض على الشخص ، جاز تفتيشه ، وإن لم يجز القبض عليه ، لم يجز تفتيشه ، وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه ، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

(نقض ٩ نوفمبر سنة ١٩٨٣ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٣٤ رقم ١٨٦ ص ٩٣٤)

١٢ - إن المادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجاز لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور اصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الأداّب)

ومن المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته وان يجرى تفتيشه بغير اذن من النيابة العامة ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس امراً موكولاً إلى محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط ان تكون الاسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها .

ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد مايعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه .

ولما كان القبض والتفتيش الذي وقع على الطاعن دون استصدار امر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ودون ان تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه بها ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولاسند له من القانون واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ماأورده تبريراً لأطراح الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لايتفق وصحيح القانون ولايؤدي الى ما رآه عليه فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبته عن الانظار فيما يكون في الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الاجراء الباطل الذي عول عليه مما يقتضى ان يكون مع النقض الاحالة .

(نقض ٥ فبراير سنة ١٩٨٥ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٣٦ رقم ٣٣ ص ٢٠٩)

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

١٣ - من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، وإذا كان الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما وتفتيشهما قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح واصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعة غير سديد .

(نقض ٣ أبريل سنة ١٩٨٥ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٣٦ رقم ٨٨ ص ٥٢٤)

١٤ - لما كان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كانت المتهمة من المدونات لدى الشرطة بالاعتياذ على ممارسة الدعارة ذلك ان مجرد دخولها احدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعة هو قبض صريح ليس له مبرره ولا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة ٣٤ من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ لاتجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

(نقض ١٩ مارس سنة ١٩٨٦ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٣٧ رقم ٨٧ ص ٤٢٨)

١٥ - من المقرر أن الفقرة الأولى من نص المادة ٤١ من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع . ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون . وكان مؤدى هذا النص ، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً أو بإذن من جهة قضائية مختصة .

(نقض ١٩ نوفمبر سنة ١٩٩٧ طعن

رقم ٨٩١٥ س ٦٥ قضائية)

١٦ - من المقرر من قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه - ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً - أن أو متهماً يقر على نفسه ، ما دام هو لم يشهدتها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

(نقض ١٩ نوفمبر سنة ١٩٩٧ طعن

رقم ٨٩١٥ س ٦٥ قضائية)

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

١٧ - من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لأشخص مرتكبها وأنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون مظاهرتنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها الى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً الى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على اسباب سائفة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على مادفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل الى جدل موضوعى لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(نقض ٧ مارس سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ٤١٢١ س ٦٦ قضائية)

١٨ - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين (فيديو وتلفزيون وأفلام منافية للآداب) لايمكن أن يتصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما اذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش جريمة قائمة فى احدى حالات التلبس .

(نقض ١٩ مايو سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ١١١٠ س ٦٨ قضائية)

١٩ - ما كان الحكم قد عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان اعتراف الطاعنه بمحضر الضبط وأطرحه بقوله .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين لما كان الثابت

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

من محضر الضبط أن قاطن الشقة محل الضبط قد سمح بمحض إرادته لضابط الواقعة بالدخول إلى الشقة وضبط ما بها فإنه يعد من قبيل القبض الصحيح ولا يترتب عليه بطلان نتيجة انتهاك حرمة المسكن التي كفلها الدستور ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان التلبس حالة تلازم جريمة ذاتها لاشخص مرتكبها ، ولا يكفي لقيامه تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير ما دام هو لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ عن وقوعها . وكان مجرد دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط القضائي بطريقة يقينية ارتكاب جريمة الاعتداء على ممارسة الدعارة ، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضاً صحيحاً يكون غير متفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى مارتبه عليه من استناد إلى الاعتراف الذي تولد عن هذا القبض . لما كان ذلك فإن الحكم يكون فوق خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال ، ولا يغنى عن ذلك ما عول عليه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعويل على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنة إلى المحكوم عليها الأخر التي كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية ولم تطعن في الحكم وذلك الاتصال الوجه النقض بها ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

(نقض ١٣ يولية سنة ١٩٩٨ طعن

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

رقم ٢٤٠٠٥ س ٦٣ قضائية)

٢٠ - لما كان من المقرر أنه لا تثير على مأمور الضبط القضائي مرسومهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو تخذوا فى سبيل ذلك التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ، يأمن جانبهم ، فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبينها .

(نقض ٨ أكتوبر سنة ١٩٩٨ طعن

رقم ٢٠٨٩٩ س ٦٦ قضائية)

٢١ - من المقرر أن المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان المواطنين ، قد أجازت لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه .

(نقض ٧ ديسمبر سنة ١٩٩٨ طعن

رقم ٢٦١٣٦ س ٦٦ قضائية)

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

٢٢ - لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وفق الوقائع المعروضة عليها . بغير معقب ، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لاشخص مرتكبها .

(نقض ٧ ديسمبر سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ٢٦١٣٦ س ٦٦ قضائية)

٢٣ - أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرض على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء من أجل ذلك نص الدستور فى المادة ٤١ منه على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهو مصونة لا تمس . وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع . ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة . وذلك وفقاً لأحكام القانون . كما نص الدستور أيضاً فى المادة ٤٢ منه على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقييد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم

..... (التلبس والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه ، وهو ذات ما أورده المادة ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية .

(نقض ١٥ ديسمبر سنة ١٩٩٨ طعن

رقم ١٨٧٥٣ س ٦٥ قضائية)

٢٤ - من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى تركل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وفق الوقائع المعروضة عليها . بغير معقب ، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها الحكم .

(نقض ٢١ ديسمبر سنة ١٩٩٨ طعن

رقم ١٣١٤ س ٦٠ قضائية)

.... (المشكلات الإجرامية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الباب الثانى
القبض والدفع المتعلقة به
فى جرائم الآداب العامة

٣١٦ - تقسيم :

سوف نتناول موضوع القبض فى جرائم الآداب العامة من خلال أربعة
فصول على النحو التالى :

الفصل الأول : الإستيقاف .

الفصل الثانى : الحالات التى تجيز القبض فى جرائم الآداب العامة.

الفصل الثالث : الإجراءات التالية للضبط فى جرائم الآداب العامة.

الفصل الرابع : الدفع ببطلان القبض فى جرائم الآداب العامة.

٣١٧ - نص قانونى :

تنص المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لمأمور الضبط
القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها

..... (القبض والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة).....

بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه " (١).

٣١٨ - تعريف القبض :

القبض هو سلب حرية شخص لمدة قصيرة ، بإحتجازه في المكان الذي يعده القانون لذلك (٢).

ونظراً لأن القبض إجراء ماس بالحرية الشخصية ، لذلك فقد نصت المادة ٤١ من الدستور المصري لسنة ١٩٧١ على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون " .

كما تنص المادة ٤٢ / ١ من الدستور المصري على أن " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقييد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز إيذاءه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون " .

ونظراً لأن القبض إجراء من إجراءات التحقيق فإن المشرع قد أناط بسلطة التحقيق الأمر به في الحالات المنصوص عليها قانوناً ، وأجاز لمأمور

(١) المادة ٣٤ معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم ٣٩

الصادر في ١٩٧٢/٩/٢٨ .

(٢) عرفت محكمة النقض القبض في قولها " القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لإتخاذ بعض الإجراءات ضده " .
انظر نقض ١٦ مايو سنة ١٩٦٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٧ رقم ١١٠ ص ٦١٣ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

الضبط القضائى القبض على المتهم فى حالة الجريمة المتلبس بها لما تقتضيه من السرعة ولبعد مظنة الخطأ ، فالجريمة واقعة وأدلتها ظاهرة .

٣١٩ - التمييز بين القبض والحبس الاحتياطى :

يتفق كل من القبض والحبس الاحتياطى فى أنهما من إجراءات التحقيق ، وليس من أعمال الاستدلال ، كما أنهما يسلبان حرية الإنسان من أجل جريمة ارتكبت .

ويتميز القبض عن الحبس الاحتياطى فى أن الاول مدته قصيرة ، كما وأنه يمكن أن يصدر عن سلطة التحقيق أو مأمور الضبط القضائى ، بينما يمتد الحبس الاحتياطى لمدة أطول نسبياً عن القبض كما أنه لا يصدر إلا عن سلطة التحقيق بعد إجراء استجواب مع المتهم .

٣٢٠ - تقسيم :

سوف نتناول موضوع القبض فى جرائم الآداب العامة من خلال أربعة فصول على النحو التالى :

الفصل الأول : الإستيقاف .

الفصل الثانى : الحالات التى تجيز القبض فى جرائم الآداب العامة .

الفصل الثالث : الاجراءات التالية للضبط فى جرائم الآداب العامة .

الفصل الرابع : الدفع ببطلان القبض فى جرائم الآداب العامة .

..... (القبض والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة).....

الفصل الأول الإستيقاف

٣٢١ - تعريف الإستيقاف :

يعرف البعض الإستيقاف بأنه عبارة عن مجرد إيقاف عابر السبيل لسؤاله مثلاً عن اسمه وعنوانه ووجهته ، وهو أمر مباح لرجال الحفظ عند الشك في أمر عابر سبيل ^(٣).

أما محكمة النقض قد عرفت الإستيقاف بأنه " موقف يضع فيه الشخص نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره " ^(٤).

٣٢٢ - طبيعة الإستيقاف :

إن الإستيقاف ليس قبضاً ، إذ أنه ليس سلباً للحرية ، وإنما مجرد تعطيل لحركة شخص من أجل التحري عن حقيقة شخصيته ووجهته ، وذلك لفحص الشكوك التي تحيط به ، فإما أن تزول فيترك لحال سبيله ،

(٣) انظر الدكتور رؤوف عبيد : المرجع السابق ، ص ٣١٤ .

(٤) انظر نقض ٢٥ يناير سنة ١٩٧٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣٠ رقم ٣٠ ص ٥٩ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الأداّب)

وأما أن تقوى فتتحوّل الى أمانة أو دليل ، فيتخذ الاجراء الذى يقتضيه ذلك .

ويتعين لصحة الإستيقاف أن تتوافر مظاهر تبرره ، والفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه هو لقاضى الموضوع^(٥).

٣٢٣ - التمييز بين القبض والإستيقاف :

(أ) - يعتبر القبض من اجراءات التحقيق ، بينما يعتبر الإستيقاف من أعمال الاستدلال .

(ب) - لا يجوز إجراء القبض إلا بمعرفة رجال الضبط القضائى ، بينما يجوز إجراء الإستيقاف بمعرفة رجال السلطة العامة ، ومن باب أولى بمعرفة رجال الضبط القضائى .

(ج) - يشترط لإجراء القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائى إما توافر حالة التلبس ، أو توافر دلائل كافية على اتهام شخص بإرتكاب جريمة ، بينما لا يلزم فى الإستيقاف سوى مجرد توافر الريبة والشك .

(د) - إن القبض يجيز تفتيش المتهم ، بينما الإستيقاف لا يجيز ذلك .

٣٢٤ - نطاق الإستيقاف :

لا يخول الإستيقاف - كما قدمنا - سوى أعمال تحرّفحسب ، فهو يخول سؤال الشخص المريب عن اسمه ووجهته ومطالبتة بإبراز بطاقتة

(٥) انظر نقض ١٨ مارس سنة ١٩٦٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩ رقم ٦٠ .

..... (القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

الشخصية^(٦)، ولا يخول الإستيقاف القبض على الشخص المريب أو تفتيشه إلا إذا ترتب على الإستيقاف اكتشاف جريمة متلبس بها^(٧).

وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأنه لما كان مفاد ما أورده الحكم أن مأمور الضبط القضائى ضابط الشرطة قد استوقف الطاعنة والمتهمة الأخرى لإستكناه حقيقة أمرهما بعد أن توافرت مبررات الإستيقاف ، وأنهما اقربتا له اثر استيقافهما بأنهما مارسا الدعارة نظير أجر بإحدى شقق المنزل وأيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار ، فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً فى القانون ، ولا محل لما تثيره الطاعنة من منازعة فى تصوير الواقعة وكيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد اطمأنت - فى نطاق سلطتها التقديرية - إلى ما أثبتته الضابط فى محضره فى هذا الشأن^(٨).

ويثور التساؤل عما يستطيع رجل السلطة العامة اتخاذه بالنسبة الى من ثارت شبهته فيه واستوقفه ولم يستطيع أن يستجلى حقيقة أمره . فقد ذهبت محكمة النقض فى بادئ الأمر الى أنه يعد قبضاً لا استيقافاً إمساك المخبر بالمتهم عقب نزوله من القطار واقتياده على هذه الحال الى مركز البوليس لأنه ينطوى على تعطيل حريته الشخصية^(٩).

بيد أن محكمة النقض عادت وقضت بأنه " متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعن وضع نفسه باختياره موضع الريبة بفتحه أحد

(٦) انظر نقض ٩ يونية سنة ١٩٧٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٥ رقم ١٢١ ص ٥٦٨.

(٧) وإن كان من الجائز تفتيشه تفتيشاً وقائياً فحسب .

انظر نقض ١٠ فبراير سنة ١٩٧٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٥ رقم ٢٦ ص ١١١ .

(٨) انظر نقض ٢١ يناير سنة ١٩٧٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٥ رقم ١١ ص ٤٨ .

(٩) انظر نقض ٢٠ يناير سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١٦ ص ٦٠ .

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الدوايب الموضوعة بفناء محطة القاهرة بعد أن تعددت الشكاوى من سرقة المتعلقات من هذه الدوايب مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره وكانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت أثر هذا الإستيقاف بإلقاء الطاعن لفافة المخدر المضبوطة عن طواعية واختيار ، فقد حق لرجل الضبط القضائي أن يفحصه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قبض رجل الشرطة المكيين عليه قبل القاء لفافة المخدر على خلاف ما أورده الحكم لا يغير من الأمر شيئاً إذ طالما أن مبررات الإستيقاف قد توافرت فقد حق لرجل الشرطة اقتياده الى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك فى صحيح القانون قبضاً^(١٠) .

وقد نصت المادة ٥٠ من قانون الأحوال المدنية الجديد رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ على أنه^(١١) " يجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (٤٨) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها الى مندوبى السلطات العامة فوراً كلما طلب اليه ذلك للإطلاع عليها ، ولا يجوز لمندوبى السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها "^(١٢) .

(١٠) أنظر نقض ٢٥ مارس سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٤ رقم ٤٤ ص ٢١٠ .

(١١) كانت المادة ٥٢ من القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ فى شأن الاحوال المدنية " الملغى " تجيز لرجل السلطة العامة استيقاف أى شخص يزيد سنة عن ستة عشر عاماً فى الطريق ليطلع على بطاقته الشخصية حتى يمكن التحقق من عدم التلاعب فيها ومراقبتها .

(١٢) تنص المادة ٤٨ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية الجديد على أنه " يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاماً من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائره وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن " .

.....(القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

ولاشك أن الإستيقاف فى هذه الحالة محدود بالغرض الذى أجاز من أجله ، فلا يصح أن يتجاوز . وإذا ترتب على هذا الإستيقاف ظهور جريمة متلبس بها ، كان ذلك صحيحاً ورتب كافة السلطات التى يجوز اتخاذها فى هذه الحالة^(١٣) .

(١٣) أنظر نقض ٦ فبراير سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ٢٦ ص ١٧٠ ؛
نقض ٣ يونيو سنة ١٩٦٣ س ١٤ رقم ٩٢ ص ٤٧٢ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

تطبيقات من أحكام النقص

على الإستيقاف

١ - إن ما قارفه المخبران على الصورة التى أوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والإمساك به واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس ، عمل ينطوى على تعطيل لحرية الشخصية ، فهو القبض بمعناه القانونى والذى لم تجزه المادة "٣٤" من قانون الإجراءات الا لرجل الضبط القضائى وبالشروط المنصوص عليهما فيها ، واذ كان رجلا البوليس الملكى اللذان قاما بالقبض على المتهم ليسا من رجال الضبطية القضائية ، وكانت القوانين الجنائية لاتعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهه والمتشردين ولم يكن المتهم منهم ، فما قاله الحكم بأن ما وقع على المتهم ليس قبضاً وإنما هو مجرد إستيقاف لا يكون صحيحاً فى القانون ولايؤدى إلى تبرير القبض على المتهم ، ويكون هذا القبض قد وقع باطلاً .

(نقض ٢٠ يناير سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام)

محكمة النقص س ١٠ رقم ١٦ ص ٦٠)

٢ - لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الد ع ببطلان القبض وماتلاه من إجراءات فى قوله ... إن القاعدة أنه متى كان المتهم قد وضع نفسه موضعاً محوطاً بالشبهات والريب فهذا يبيح لرجل الضبطية القضائية الذى شاهده فى هذا الوضع أن يستوقفه ليعرف أمره ويكشف عن الوضع الذى وضع نفسه فيه طواعية واختياراً والملاحظ ان وكيل مكتب الآداب بالجيزه كان فى طريقه إلى مسكن المتهم لتنفيذ أمر صادر له من

..... (القبض والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة).....

النيابة العامة ولتفتيش مسكن المتهم وصاحب الدفع المقيم بشارع وذلك لضبط مايدار بداخله من أعمال منافية للآداب طبقاً للقانون ١٠ لسنة ١٩٦١ وكان ذلك بعد تحريات ثبت منها أن المتهم المذكور يقدم زوجته فوزية وبعض النسوة الساقطات للشبان الذين يترددون على منزله لارتكاب لفحشاء كما أن بعض الشبان يترددون على منزله لاصطحاب النسوة الساقطات اللاتي يقوم بتسهيل دعارتهم وذلك لارتكاب الفحشاء نظير أجر يتقاضاه ، فإذا ما إنتقل الى المنزل لتنفيذ امر النيابة سالف البيان وقد سبقه تحريات أثبتت ماسلف ذكره فإن مشاهدة المتهم برفقة زوجته هذه ورجلين غريبين عنهما وامرأة أخرى ورجل آخر فإن من شأن ذلك أن يثير الشكوك والريب في نفسه بشأن وجهة هؤلاء جميعاً سيما وأن في هذه العصبية وعلى رأسها المتهم الأول شبان غريباء ليس من سبب ظاهر لمرافقتهم اللهم إلا للأسباب التي أيدتها التحريات وهي اقتياد هؤلاء النسوة إلى حيث يرتكبون معهن الفحشاء ولذلك فلا غرابة إذا استوقفهم الضابط وناقشهم الحساب فأدلو باعترافاتهم تفصيلاً يؤيد صحة الواقعة حسب البيان المتقدم، . لما كان ماتقدم وكان تقدير المظاهر التي أحاطت بالمتهمين في صورة الدعوى وكفاية الدلائل المستمدة منها والتي تسوغ لرجل الضبط القضائي تعرضه لهم واستيقافه إياهم ، هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع مراقبة منها لسلامة الإجراء الذي باشره مأمور الضبط القضائي بالبناء عليها وكان ماأورده الحكم - إقراراً لهذه التصرفات - بالاستناد الى ذات المبررات صحيحاً في القانون على تقدير أن المتهمين ضالعين في الجريمة التي كان رجل الضبط القضائي بسبيل ضبطها .

(نقض ٢ ديسمبر سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

محكمة النقض س ١٤ رقم ١٥٨ ص ٨٧٣)

٣ - وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله أنها تتحصل فيما أثبتته المقدم محمد سعيد دويدار في محضره المؤرخ ١٢ يناير ١٩٦١ من أنه علم من مصدر سرى أن المتهمّة الأولى (الطاعنة) تقوم بتسهيل الدعارة لبعض النسوة وتقديمهن للرجال لارتكاب الفحشاء معهن نظير مال ، وأنه قام بمراقبتها حوالى الأسبوع فاتضح له أنها تصطحب معها بعض النسوة داخل سيارات الأجرة وتقوم بتوزيعهن على مساكن خاصة بدائرة العجوزة ، وبتاريخ تحرير المحضر شاهد المتهمّة الأولى تحضر صحبة المتهمّة الثانية إلى العمارة ٦ شارع سالم سالم وتركتها فى السيارة وصعدت إلى العمارة ثم نزلت بعد عشر دقائق واستقلت السيارة الأجرة فتبعتها بسيارة المكتب حتى وقفت السيارة أمام العمارة رقم ٧ شارع عبد العظيم راشد ونزلت المتهمتان ثم دخلتا الشقة رقم ٧ وبعد حوالى ثلاث ساعة خرجت المتهمتان ومعهما شعبان الهامى الأشقر ويسؤاله شفويّاً قرر له أن المتهمّة الأولى أحضرت المتهمّة الثانية لارتكاب الفحشاء معها وأنه وافق على ذلك نظير خمسة جنيّات للمتهمّة الثانية وجنيّتين للمتهمّة الأولى على أن يدفعها بعد توجيههما لقضاء السهرة فى أحد الملاهى والعودة للمسكن لارتكاب العملية الجنسية مع المتهمّة الثانية . ويسؤال المتهمّة الثانية شفويّاً اعترفت بما ذكره الشاهد وأضافت أنها 'نعرفت إلى المتهمّة الأولى بعد أن سعت الأخيرة إلى التودد إليها والتعراء بها وعرضت عليها تقديمها للرجال فقبلت . ويسؤال شعبان الهامى الأشقر بمحضر جمع الاستدالات ردّ ما ذكره شفويّاً لمحضر المحضر وأضاف أن المتهمّة الأولى سبق أن أحضرت له إحدى الفتيات لارتكاب الفحشاء معها مقابل نقود وقررت المتهمّة الثانية أن المتهمّة الأولى رافقتها إلى أحد السكان بعمارة سالم سالم

..... (القبض والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة).....

فلما لم تجده اخذتها الى شارع عبد العظيم راشد وصعدا إلى مسكن شعبان الهامى الاشقر واتفقت معه المتهمة الاولى على النحو سالف الذكر وأضافت ان المتهمة الأولى سبق أن قدمتها لبعض الرجال لارتكاب الفحشاء معها مقابل نقود أكثر من مرة . أما المتهمة الأولى فقررت أنها تؤجر شقتين بشارع سالم سالم وأنها علمت أن أحد السكان ترك مفاتيح شقته مع البواب فتوجهت لاستلام الشقة ولم تجد الساكن وعلمت أنه له قريباً بشارع عبد العظيم راشد فرجحت أن يكون لديه واصطحبت المتهمة الثانية معها وتوجهها لمقابلته فلم يجدها ونزل معها شعبان الهامى لتوصيلهما لباب المنزل وأنكرت التهمة المستندة اليها ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض على الطاعنة ورد عليه بقوله : «ومن حيث أنه عن الدفع ببطلان القبض فإن هذا الدفع لا أساس له من القانون إذ أنه متى كان المتهم قد وضع نفسه موضعاً محوطاً بالشبهات والريب فهذا يبيح لرجل الضبطية القضائية الذى شاهده على هذا الوضع ان يستوقفه ليعرف حقيقة أمره ويكشف عن الوضع الذى وضع هو نفسه فيه طواعية واختيار وأنه متى كانت المتهمتان قد وضعتا نفسيهما موضع الريبه والشبهات بصعودهما إلى مسكن شعبان الهامى الأمر الذى يعزز التحريات السابقة التى قام بها محرر المحضر فإن هذا يخوله استيقافهما والاستعلام من شعبان الهامى عن ماهية الأمر وأن ما أدلى به الأخير والمتهمة الثانية فى هذا الشأن يكون حالة تلبس تبيح لمحرر المحضر القبض على المتهمتين ، وهذا الذى قاله الحكم سديد فى القانون ذلك أن الطاعنة قد وضعت نفسها موضع الشبهات والريب بصعودها مع المتهمة الثانية الى مسكن شعبان الهامى ثم نزول هذا الأخير معها فمن حق الضابط الذى يعلم من تحرياته السابقة أن الطاعنة تقوم بتسهيل الدعارة لبعض النسوة وتقديمنهن للرجال لارتكاب الفحشاء معهن

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

أن يستوقفهم لئيتحرى أمرهم ويكشف عن الوضع الذى وضعت الطاعنة نفسها فيه طواعية واختياراً فإذا ما ذكر له شعبان الهامى أن الطاعنة أحضرت له المتهمة الثانية لارتكاب الفحشاء معها واعترفت له المتهمة الثانية بذلك فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض على الطاعنة .

(نقض ٢٤ فبراير سنة ١٩٦٤ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٥ رقم ٣٢ ص ١٥٣)

٤ - الاستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية .

(نقض ٢٥ مارس سنة ١٩٦٨ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٩ رقم ٧١ ص ٣٧١)

٥ - وحيث إن الحكم الابتدائى المأخوذ لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى أن الطاعنة (المتهمة الثانية فى الدعوى) وأخرى اعتادت ممارسة الدعارة مقابل أجر وأنهما فى يوم الضبط توجهتا إلى شقة معينة بإحدى العمارات حيث مارستا الفحشاء مع قائدنى تلك الشقة نظير مبلغ معلوم ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على تلك الصورة فى حقهما أدلة مستمدة مما أورده بمحضر الضبط ومن اعتراف المتهمين بهذا المحضر واعتراف المتهمة الأخرى فى تحقيق النيابة العامة ، وجاء فيما استقاه الحكم من محضر الضبط أن تحريرات ضابط الشرطة دلت على أن بعض

.....(القبض والدفع المنعلة به في جرائم الآداب العامة).....

النسوة الساقطات يترددن على المنزل المشار إله لممارسة الدعارة مع شاغلي الشقق المفروشة به ، وأنه في يوم الضبط شاهد الضابط المتهمين تدخلان إحدى الشقق وتخرجان بعد ساعة ونصف ولما استوقفهما أقرتا له بأنهما مارستا الفحشاء مع قاطن الشقة المذكورة لقاء مبلغ معين وقد أقرساكن تلك الشقة بذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ماوضع الشخص نفسه طواعية واختيار في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته ، ولما كان مفاد ماأورده الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي - ضابط الشرطة - قد استوقف الطاعنة والمتهمة الأخرى لاستكنانه حقيقة امرهما - بعد أن توافرت مبررات الاستيقاف - وأنهما أقرتا له أثر استيقافهما بأنهما مارستا الدعارة نظير أجر باحدى شقق المنزل وأيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار ، فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً في القانون . ولماحل لما تثيره الطاعنة من منازعة في تصوير الواقعة وكيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد أطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى ما أثبتته الضابط في محضره في هذا الشأن ومن ثم فإن دفاع الطاعنة في صدد ما سلف لا يعدو في حقيقته أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلزم محكمة الموضوع بالرد عليها إذ أن في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها في الإدانة ما يفيد إطراحها لها ، ولا يجوز معاودة الجدل في ذلك لدى محكمة النقض .

(نقض ٢١ يناير سنة ١٩٧٤ مجموعة أحكام)

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

محكمة النقض س ٢٥ رقم ١١ ص ٤٨)

٦ - الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و هو أمر مباح لرجال السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً في موضع الريب والظن و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية . والفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه . و إذا توافرت مبررات الإستيقاف حق لرجل الشرطة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لإستيضاحه و التحري عن حقيقته أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً - و إذا كان ذلك - و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط إذ سأل الطاعن للتحري عن حقيقته أمره إعترف بأن له سوابق مما يوفر لدى الضابط دلائل كافية على كونه من المشتبه في أمرهم - و هو ما أقرته محكمة الموضوع في منطلق سائغ - و يجيز له القبض عليه و تفتيشه وفقاً للمادتين ٣٤ و ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه . هذا فضلاً عن أن التفتيش في حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه لما كان ما تقدم فإن مجادلة الطاعن في صحة ضبطه و تفتيشه على غير أساس .

(نقض ١٠ فبراير سنة ١٩٧٤ طعن)

..... (القبض والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة).....

رقم ٤٥ س ٤٤ قضائية)

٧ - متى كان الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه إشتباه تبرره الظروف ، وكانت المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطي المجنى عليه وزميله قد شاهدا المطعون ضده سائراً بالطريق في ساعة متأخرة من الليل ، فإسترابا في أمره و طلبا إليه تقديم بطاقته الشخصية لإستكناه أمره ، فإن هذا يعد إستيقافاً لا قبضاً ، وإذا توافرت مبررات الإستيقاف وعجز المطعون ضده عن تقديم بطاقته الشخصية بما يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين ٥٢ ، ٦٠ من القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن الأحوال المدنية ، فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً إقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لإستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره ، فإذا ما أمسكا بملابسة لإقتياده إلى نقطة الشرطة فإن قيامهما بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني ، بل مجرد تعرض مادي فحسب .

(نقض ٩ يونية سنة ١٩٧٤ طعن)

رقم ٥٧٢ س ٤٤ قضائية)

٨ - لما كان الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه إشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقة المتهم على أثر فراره لإستكشاف أمره هي إستيقاف وكان الفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الأداب)

قاضيه بغير معقب ، ما دام لإستنتاجه وجه يسوغه و كان ما إستخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة فيه ، هو أحد الإحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه ، و كان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصبح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيه و ما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله .

(نقض ٢٧ مايو سنة ١٩٨١ طعن)

رقم ٦٩ س ٥١ قضائية)

٩ - لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يمينا ويساراً بين المحلات ، فليس فى ذلك ما يدعو إلى الإشتباه فى امره و إستيقافه لأن ما اتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، و بالتالى فإن إستيقافه و إصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس و ينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم و ما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة لأن ما بنى على الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل ، و لما كان ذلك ، و كان المتهم قد أنكر الإتهام المسند إليه فى جميع مراحل التحقيق و بجلسة المحاكمة ، و جاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل بدين المتهم فيما أسند إليه . لما كان ذلك ، و كان الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرر عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و كان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لإستنتاجه وجه يسوغه ، و كان ما أوردته المحكمة فى قيام بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها ببطلان

.....(القبض والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة).....

القبض لعدم توافر الظروف المبررة لإستيقاف المطعون ضده وإقتياده إلى قسم الشرطة كافياً وسائغاً فيما إنتهت إليه .

(نقض ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٨٧ طعن

رقم ٣١٠٠ س ٥٧ قضائية)

١٠ - إن حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم - ردأ على الدفع - وقد تحققت إثر إستيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهي عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هي نتيجة لهذا الإستيقاف مستمدة منه ، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلاً فإنه ينبئ عليه عدم التعويل في الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل إنكشف نتيجة القبض الباطل . ولما كان الفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الإتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب .

(نقض ٧ أبريل سنة ١٩٨٨ طعن

رقم ٤٢٧٠ س ٥٧ قضائية)

١١ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للإستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس وهو ما لا يصلح ردأ على هذا الدفع لأن حالة التلبس - كما سلف بيانه - عنصر جديد لاحق على الإستيقاف ، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً في الرد عليه ،

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى الإستيقاف السابق على حالة التلبس وأن تقول كلمتها فى صحته أو عدم صحته ، لتسويغ القبض عليه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال .

(نقض ٧ أبريل سنة ١٩٨٨ طعن)

رقم ٤٢٧٠ س ٥٧ قضائية)

١٢ - للإستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء و هى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه وإختياراً فى موضع الشبهات و الريب وأن ينبىء هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية إستيقاف الضابط للطاعن لمجرد إشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل إستيقافه و ما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما إنتفتت المظاهر التى تبرر الإستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل و لا يعتد بما أسفر عنه من دليل و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال مما يوجب نقضه و الإحالة .

(نقض ١٢ أبريل سنة ١٩٩٠ طعن)

رقم ٢٣٣٨٠ س ٥٩ قضائية)

١٣ - من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه

.....(القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٢٤ من قانون الاجراءات الجنائية كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .

(نقض ٢٤ يناير سنة ١٩٩٥ طعن)

رقم ١١٠١١ س ٦٣ قضائية)

١٤ - لما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكانت المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة فى الجرائم الملبس بها ، إذ لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطيين السريين شاهدوا المتهم يتنقل على رصيف محطة السكة الحديد من مكان إلى آخر أكثر من مرة دون مبرر فاسترابا فى أمره وطلبوا منه تقديم بطاقته الشخصية لإستكناه أمره فتظاهر بإبرازها وحاول الفرار فأمسكا به فإن هذا يعد استيقافاً لا قبضاً ، وإذ توافرت مبررات الاستيقاف وثبت أن الطاعن لا يحمل بطاقته الشخصية فإن هذا يوفر فى حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين ٥٢ ، ٦٠ من القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً اقتياده إلى مأمور الضبط القضائى لاستيضاحه والتحرى

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

عن حقيقة أمره ، فإذا ما أمسكا به لاقتياده إلى مأمور الضبط القضائي فإن قيامهما بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب .

(نقض ٢١ أبريل سنة ١٩٩٦ طعن)

رقم ١٠١٠٩ س ٦٤ قضائية)

١٥ - إذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافة والقبض عليه وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله : وتلتفت المحكمة عن ذلك الدفع إذ الثابت لها من أقوال ضابطى الواقعة التى تطمئن إليها أنه ما أن شاهدهما المتهم على تلك المسافة القريبة فى مواجهته حتى بدت عليه امارات الارتباك وتردد فى سيره واضطراب فى حركته بتلفته يميناً ويساراً فى ذلك الوقت المتأخر من الليل الأمر الذى يرتب قيام حالة من الريبة فى شأنه تشكلها تلك الظروف مجتمعة بما يبرر استيقافة لإستيضاح أمره ، ويبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن استيقاف ضابطى الواقعة للطاعن كان أثناء سيره - نهاراً - فى الساعة الواحدة والنصف مساءً لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أياً كان نوعه من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب . غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب . وإذ كان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه استند - من بين ما اسند اليه - الى توافر ظرف الليل فى القول بقيام المبرر للاستيقاف ورفض دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق ، فإنه يكون

.....(القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

معيباً بالخطأ فى الإسناد ، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو تفتنت إليه ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمايم متساندة - لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

(نقض ١٠ نوفمبر سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ٤٨٠٢٢ س ٥٩ قضائية)

١٦ - من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مراكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طوعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام الاستنتاج ما يسوغه .

(نقض ٢١ ديسمبر سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ١٣١٤ س ٦٠ قضائية)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الفصل الثانى
الحالات التى تجيز القبض فى
جرائم الآداب العامة

٣٢٥ - تمهيد :

لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم أو التدر بضمطه وأحضاره إلا فى ثلاث حالات هى :

أولاً : حالة التلبس .

ثانياً : حالة الأمر بالقبض على المتهم الغائب الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بإرتكاب جريمة ضبطت فى حالة تلبس :

ثالثاً : حالة طلب القبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى جريمة معينة فى غير حالة التلبس .

وسوف نتناول فيما يلى كل حالة من هذه الحالات بالشرح والتحليل .

٣٢٦ - (أولاً) القبض على المتهم فى حالة التلبس :

..... (القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

وذلك إعمالاً لنص المادة ٣٤ إجراءات جنائية إذا كانت الجريمة المتلبس بها جنائية أو جنحة عقوبتها تزيد على ثلاثة أشهر، وكانت توجد دلائل كافية على اتهام المتهم .

والشروط التى تطلبها الشارع لتحويل مأمور الضبط القضائى سلطة القبض على المتهم فى هذه الحالة تنحصر فيما يلى :

(أ) أن تكون الجريمة موضوع التلبس جنائية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .

(ب) أن توجد دلائل كافية على اتهام المتهم .

(ج) أن يكون المتهم حاضراً .

ولا يقصد بالحضور مجرد المثل المادى أمام مأمور الضبط القضائى ، وإنما يمتد هذا المعنى ليشمل المتهم الذى يمكن القبض عليه فوراً ودون انتظار أيا كان مكان تواجدده .

وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأنه لو أراد الشارع الحضور الذى يمثل فيه الحاضر أمام رجال الضبط القضائى لما كان متيسراً لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التى فرضها القانون عليهم من المبادرة الى القبض على المتهم الذى توافرت دلائل على اتهامه وهو الامر المراد أصلاً من خطاب الشارع لمأمورى الضبط القضائى فى المادة ٣٤ المذكورة^(١) .

٣٢٧ - (ثانياً) المتهم الغائب الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بإرتكاب جريمة ضبطت فى حالة تلبس " الأمر بالضبط

(١) انظر نقض ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٥٩ مجموعة احكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١٩١ ص ٩٣٠ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

والاحضار " :

تنص الفقرة الاولى من المادة ٣٥ إجراءات جنائية على أنه " إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، ويذكر ذلك في المحضر " .

والشروط التي تطلبها الشارع لتحويل مأمور الضبط القضائي سلطة الأمر بالضبط والإحضار هي :

(أ) أن تكون الجريمة موضوع التلبس جنائية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .

(ب) أن توجد دلائل كافية على اتهام المتهم .

(ج) ألا يكون المتهم حاضراً .

وينفذ أمر الضبط والاحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة ، ولا يلزم أن يكون تكليف مأمور الضبط القضائي أحد رجال السلطة العامة بضبط المتهم وإحضاره مكتوباً ، بل يكفي التكليف الشفهي طالما قد أثبت بالمحضر^(٢) .

ولم يحدد المشرع في المادة ٣٥ إجراءات جنائية المدة اللازمة لتنفيذ الأمر خلالها ، ولذلك فقد وجب تطبيق القواعد الخاصة بالأمر بالضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة ، وهي أنه لا يجوز تنفيذه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره دون تنفيذ ، ويسقط الأمر بمضي هذه المدة ، ويتعين إصدار أمر جديد (م ١٣٩ إجراءات

(٢) انظر نقض ٢٤ نوفمبر ١٩٦٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٠ رقم ٢٧٠ ص ١٣٠ .

..... (القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

جناثية) (٣).

٣٢٨ - (ثالثاً) طلب القبض على المتهم :

وذلك إعمالاً لنص المادة ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، وتفترض هذه الحالة أن مأمور الضبط القضائي لا يجوز له أن يقبض على المتهم بنفسه ، وإلا ما احتاج الى طلب الامر بالضبط .

ويشترط لصحة صدور الأمر بالقبض فى غير أحوال التلبس بناء على طلب مأمور الضبط القضائي :

(أ) أن يصدر الأمر من النيابة المختصة قانوناً .

(ب) أن تكون الجريمة المسندة الى المتهم إما جنائية ، أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف .

(ج) أن توجد دلائل كافية على الاتهام .

وتقدير توافر الأدلة الكافية موكل لمأمور الضبط القضائي ، وتراقبه فى تقديره النيابة العامة ومحكمة الموضوع (٤) .

٣٢٩ - جواز اتخاذ الإجراءات التحفظية قبل صدور أمر

القبض :

أجازت المادة ٣٥ إجراءات جنائية لمأمورى الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة لحين صدور الامر بالقبض من النيابة

(٣) إذ لا يعقل أن يكون الأمر الذى يصدره مأمور الضبط القضائي أطول أجلاً من الأمر الذى يصدر من سلطة التحقيق .

(٤) انظر نقض ٤ ابريل سنة ١٩٥٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٦ رقم ٢٣٩ ص ٧٣٥ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

العامه .

ولا تخرج الاجراءات التحفظية عن إطار سلطات الاستدلال التي أجاز المشرع استخدامها لرجال الضبط القضائي بهدف منع المتهم من الهروب والمحافظة على أدلة الجريمة ، وهى وان تضمنت قيداً على حرية المتهم ، إلا أنها لا يجب أن تصل لدرجة القبض ، وتنفذ هذه الاجراءات إما بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو أحد المحضرين .

٣٣٠ - الدلائل الكافية (Indices Suffisants) :

ويقصد بها العلامات المستفادة من ظواهر الحال ، دون ضرورة التعمق فى تحصيلها وتقليب وجوه الرأى فيها ، وهى لاترقى الى مرتبة الأدلة^(٥).

وتبرز أهمية الدلائل الكافية فى أنها تخول لمأمور الضبط القضائي سلطة القبض على المتهم وفقاً لما سبق سرده ، ويرجع تقدير هذه الدلائل لمأمور الضبط القضائي عند استعماله الحق ، ويجب أن تؤدى عقلا فى اعتقاده الى صحة الاتهام^(٦) ، فلا يجوز القبض بناء على البلاغ وحده أو لمجرد الاشتباه^(٧) . وإذا انتهت محكمة الموضوع الى أن الدلائل غير كافية للقبض على المتهم تعين عليها أن تلتفت عن الدليل المستمد من كل اجراء لاحق للقبض ومايسفر عنه كالتفتيش ، فإنه متى حصل أثرقبض باطل يكون باطلاً ولا يؤخذ بنتيجته كدليل فى الادانة^(٨).

(٥) انظر

Roger (MERLE) & VITU (André) : Op . Cit . , No . 676 , P . 537 .

(٦) انظر نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٦٧ مجموعة أحكام محكمة النقض ١٨ رقم ١١١ .

(٧) انظر نقض ٢٠ ابريل سنة ١٩٤٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ٣٨٥ .

(٨) انظر نقض ٣ يونيو سنة ١٩٤١ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ٢٧٢ .

..... (القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

الفصل الثالث

الإجراءات التالية للضبط فى جرائم المخدرات

٣٣١ - تقسيم :

تولت المادة ٥٣ وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية تحديد سلطات مأمورى الضبط القضائى على الأشياء المتعلقة بالجريمة .

وسوف نتناول هذا الموضوع على النحو التالى :

المبحث الأول : محضر الضبط .

المبحث الثانى : إجراءات تحرير الأشياء المضبوطة .

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

المبحث الأول
محضر الضبط

٣٣٢ - المعيار في الأشياء التي يجوز ضبطها :

بينت المادتان ٥٥ ، ٩١ إجراءات جنائية الأشياء التي يجوز ضبطها وهي " الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة ، أو مانتج عنها ، أو ما وقعت عليه ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة " . وظاهر أن ماورد بالنص سالف الذكر لم يأت على سبيل الحصر ، إذ أن عبارة " كل ما يفيد في كشف الحقيقة " تعنى أنه يجوز للقائم بالتفتيش ضبط كل ما من شأنه أن يتصل بالجرمة أو يفيد في الوقوف عليها ^(١) .

(١) وقد نصت المادتان ٥٥، ٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على ضبط كل ما يفيد الحقيقة ، دون تعداد طبيعة هذه الأشياء .

انظر

HELIE (F .) : " Traité de instruction criminelle " .
Paris . 2^e èd , 1866 - 1867 , T . 4 , No . 1815 , P . 407 .

..... (القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

والمعيار فى تحديد الأشياء التى يجوز ضبطها ، هو الصلة بين الشئ والجريمة ، بقدر ما تجعل هذه الصلة الشئ مفيداً فى كشف الحقيقة فى شأن الجريمة ، ويستوى بعد ذلك أن يكون الشئ المضبوط مؤدياً إلى الإدانة أو البراءة^(٢).

٣٣٣ - تحرير محضر ضبط الواقعة :

تنص المادة ٥٥ / ٢ إجراءات جنائية على أن " تعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع " .

وإعمالاً للنص سالف الذكر فإنه يتعين على مأمور الضبط القضائي فور ضبط المتهم أو ضبط الأشياء فى أية حالة من الحالات أن يقوم بتحرير محضر ضبط بالواقعة يضمه اسم مأمور الضبط القضائي وصفته وتاريخ ووقت تحريره .

هذا الواجب عام على مأمور الضبط القضائي أثر كل ضبط يجريه من ذاته أو بناء على ندب من سلطة التحقيق^(٣).

كما يجب أن يتضمن المحضر البيانات الرئيسية التى تفيد كيفية حصول الضبط سواء من حيث تحديد الوقت الذى تم فيه ، أو السند القانوني للضبط سواء كان نتيجة لحالة تلبس بالجريمة ، أو بإذن من النيابة العامة ، مع تحديد الأشخاص الذين قاموا بعملية القبض

(٢) انظر

ROUX (J - A) : " Cours de droit criminel francais " .
Paris , 2^e èd , 1927 , T . 2 , P . 314 .

(٣) انظر نقض ١٢ أكتوبر ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١٦٦ ص ٧٨ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

والتفتيش وصفة كل منهم ودوره فى عملية الضبط ، كما يتعين أن يثبت مأمور الضبط القضائى بند القيام للمأمورية وبند العودة منها .

بيد أنه يلاحظ أن القانون لم يرتب البطلان على عدم مراعاة تلك الأحكام سواء منها ما تعلق بتحريض المضبوطات أو عرضها على المتهم ، أو أفراد محضر للتفتيش لتدوين عملية التفتيش وما عسى أن يبديه المتهم من الملاحظات على الأشياء المضبوطة ، مما يجعل الأمر فى تقدير كفايتها الإقناعية وسلامة الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط راجع الى محكمة الموضوع .

وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأنه إذا كان يجب على من يقوم بإجراء التفتيش فى التحقيقات الجنائية أن يحرر محضراً يبين فيه المكان أو الشخص الذى حصل تفتيشه واليوم والساعة اللذين حصل فيهما التفتيش إلا أن ذلك انما وضع لحسن سير الاعمال وتنظيم الاجراءات ولا يترتب على مخالفته البطلان ويكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة اليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه ^(٤) .

(٤) انظر نقض ٢ فبراير سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٤ رقم ١٩ ص ٨٨ ؛

نقض ٥ يناير سنة ١٩٦٣ س ١٤ رقم ٣٣ ص ١٤٨ .

..... (القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

تطبيقات من أحكام النقص

على محضر الضبط

١ - إن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحدة عن صحة مادون بمحاضره ومادام هو قد وقع عليها فذلك إقرار منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر فى اعتبار أنها محررة فى حضرته وتحت بصره .

(نقص ١٣ مارس سنة ١٩٣٩ طعن)

(رقم ٦٤٩ سنة ٩ قضائية)

٢ - عمل محضر مستقل للتفتيش - لا وجوب - إثبات حصوله فى محضر التحقيق - كاف .

إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص ، فيكفى أن يكون قد اثبت حصوله فى محضر التحقيق .

(نقص ١٩ مايو سنة ١٩٤١ مجموعة القواعد)

(القانونية ج ٥ رقم ٢٦٥ ص ٥٢١)

٣ - تفتيش - مخبر - كتابته محضر التفتيش الذى أجراه البوليس - متى لا يكون له تأثير فى سلامة الحكم ؟

إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذى أجراه مأمور الضبطية القضائية لا تأثير له فى سلامة الحكم القاضى بأدائه المتهم ، مادام المتهم

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

لا يدعى أن المحضر انفرد بتحرير المحضر ولم يكتبه إلا بناء على أملاء
مأمور الضبطية القضائية وتحت إشرافه .

(نقض ٢١ يونيو سنة ١٩٤٣ مجموعة القواعد

القانونية ج ٦ رقم ٢٢٥ ص ٣٠١)

٤ - تحرير محضر ميب في المكان أو الشخص الذي حصل تفتيشه
واليوم والساعة اللذين حصل فيهما التفتيش - وجوب ذلك - لا تثريب في
عدم القيام به - يكفي أن تقتنع المحكمة بأن التفتيش حصل وأنه أسفر عما
قيل أنه حصل منه .

أنه وإن كان يجب على من يقوم بإجراء التفتيش في التحقيقات
الجنائية أن يحرر محضراً يبين فيه المكان أو الشخص الذي حصل تفتيشه
واليوم والساعة اللذين حصل فيهما التفتيش إلا أن ذلك إنما وضع لحسن
سير الأعمال وتنظيم الإجراءات ولا يترتب على مخالفته البطلان ويكفي
أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها في الدعوى بأن التفتيش أجرى
وأنه أسفر عما قيل أنه حصل منه .

(نقض ٢١ يونيو سنة ١٩٤٣ مجموعة القواعد

القانونية ج ٦ رقم ٢٢٢ ص ٢٩٤)

٥ - إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقق قد ترك المخدر
المضبوط أياما وأجرى وزنه في غيبته ، فلم تحفل المحكمة بما دفع به من
ذلك لتحققها من أن المخدر الذي وقع عليه الضبط هو الذي كان محل
التهمة ، فتحققها من ذلك يتضمن بذاته الرد على هذا الدفاع .

..... (القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

(نقض ٢ فبراير سنة ١٩٤٨ مجموعة القواعد

القانونية ج ٧ رقم ٥٢٦ ص ٤٨٦)

٦ - تحقيق - مأمور الضبطية القضائية - تحريره محضراً
بمايجريه فى الدعوى من إجراءات قبل حضور عضو النيابة - واجب
لتنظيم العمل - عدم تحريره محضر بذلك - لا يستوجب البطلان .

إن كان القانون يوجب أن يحرر مأمور الضبطية القضائية محضراً
بكل مايجريه فى الدعوى من إجراءات قبل حضور عضو النيابة إلا أن
إيجابه ذلك ليس إلا لغرض تنظيم العمل وحسن سيره ، فلا بطلان إذا لم
يحرر محضر .

(نقض ١٨ أبريل سنة ١٩٤٩ مجموعة القواعد

القانونية ج ٧ رقم ٨٧٤ ص ٨٣٨)

٧ - تحقيق - مأمور الضبط القضائية - لا يجب أن يحضر معه
كاتب وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات .

إن القانون على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضى التحقيق لم
يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع
الاستدلالات المنوط به - كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدى
ذلك أن مأمور الضبط القضائية هو المسئول وحده عن صحة مادون
بمحضره ، ومادام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن
كان قد حرر المحضر بيده أو استعان فى تحريره بغيره .

(نقض ٣ مارس سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

محكمة النقض س ٣ رقم ٢٨٣ ص ٧٥٨)

٨ - تفتيش - تنفيذه - إغفال تحرير محضر بإجراءات التفتيش -
لا بطلان م ١٥٥ . ج .

الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق
المادة ٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، هو تدوين ماعسى أن يبيده المتهم
من ملاحظات على الأشياء المضبوطة . ولم يرتب الشارع البطلان على
إغفال تحرير هذا المحضر .

(نقض ١٠ يونية سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٨ رقم ١٧٣ ص ٦٣٣)

٩ - لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذى أجراه
بتحرير محضر بذلك إذ أن أفراد محضر بالتفتيش ليس بلأزم لصحته
ولا يترتب على فرض حصوله - البطلان وإذ أفصح الحكم فى مدوناته عن
كيفية اتمام إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور على المضبوطات كما
سلف البيان - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

(نقض ١٩ فبراير سنة ١٩٨٤ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٣٥ رقم ٣٤ ص ١٦٨)

١٠ - الأصل فى الإجراءات الصحة ويجوز فى حالة الضرورة ندب
غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق ، و خلو محضر
التحقيق من بيان الظروف التى دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص
لا ينفى قيام الضرورة إلى ندب غيره وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة

..... (القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق على هذا الإجراء ، وكان الطاعن لا يدعى أن ما ورد فى محضر التحقيق يخالف الحقيقة ، وكان منعه بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعة حلف أمين الشرطة المنتدب اليمين غير سائغ ذلك أن تحرير هذا المحضر يقتضى وجود كاتب لتدوينه و الفرض أن هذا الكاتب غير موجود للعذر الذى دعا إلى ندب غيره و صلاحية أمين الشرطة ككاتب لن تلحقه إلا بعد حلف اليمين ، و من ثم فإن الإشارة اللاحقة لواقعة 'الحلف فى محضر التحقيق - وهو ما يقربه الطاعن - هى السبيل لإثبات حصول هذا الإجراء .

(نقض ١٠ نوفمبر سنة ١٩٨١ طعن)

رقم ١٣٩٤ س ٥١ قضائية)

١١ - لما كان ما أثاره الطاعن نعيًا على الحكم و ما شاب إجراء تحرير محضر ضبط الواقعة من تعيب فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات التى جرت فى المرحلة السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض .

(نقض ١٢ نوفمبر سنة ١٩٨٩ طعن)

رقم ٣٥١٢ س ٥٨ قضائية)

١٢ - لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يترشئنا تزوير تاريخ وساعة تحرير محضر التحريات أو تاريخ وساعة إجراء القبض، وكان هذان المحضران إجراءين سابقين على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر تزويرهما لأول

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.

(نقض ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٩٤ طعن)

رقم ١٩٧٢٤ س ٦١ قضائية)

١٣ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثار الطاعن من عدم تحرير محضر الضبط بخط شاهد الإثبات وأن التوقيع الوارد به ليس توقيع ورد عليه بقوله: "وحيث أنه عما أثاره الدفاع مع المتهم من أن محضر الضبط ليس محرراً بخط يد الرائد..... وأن التوقيع الوارد عليه ليس توقيع له لأنه (فرمة) فمردود بأن القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدى ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يهم بالتالي إن كان قد حررها بقلم مباشرة أو بواسطة الاستعانة بألة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبارها محررة في حضرته تحت بصره ومحرر محضر الضبط الرائد..... لم يدع أن محضر الضبط دون به ما لم يجريه أو يباشره من إجراءات ضبط وتفتيش بل ورد في أقواله بالتحقيقات حرفياً كل ما جاء في هذا المحضر الأمر الذي يضحى معه كل ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص متعين الالتفات عنه سيما وأن عدم تحرير مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى قبل حضور النيابة العامة من إجراءات التفتيش والقبض وجمع الاستدلالات لا يوجب بطلان وإنما هو لتنظيم العمل وحسن سيره". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع

.....(القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

لتقدير المحكمة، وكانت المحكمة فى حدود هذه السلطة التقديرية قد اطرحت الطعن بالتزوير محضر الضبط بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال شاهدى الإثبات بالتحقيقات وتقرير العمل الكيماوى ولم يتساند إلى محضر الضبط فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.

(نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٩٧ طعن

رقم ٨٩٠ س ٦٥ قضائية)

١٤ - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الأذن أو الاختصاص الوظيفى لمصدره ، وكان الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه عدم اختصاص مصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً أو محلياً ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

(نقض ٢ سبتمبر سنة ١٩٩٧ طعن

رقم ١١٠٧٥ س ٦٥ قضائية)

.... (المشكلات الإجرائية والمدفوع الجوهري في جرائم الآداب)

المبحث الثاني
إجراءات وزن وتحريز المواد المضبوطة
في جرائم الآداب العامة

٣٣٤ - عرض الأشياء المضبوطة على المتهم :

أوجب المشرع في المادة ٥٥ / ٢ إجراءات جنائية عرض الأشياء المضبوطة سواء كانت مواد مخدرة أو أدوات تستخدم في تعاطي المواد المخدرة أو ملابس على المتهم للتعرف عليها ، وطلب ابداء ملاحظاته عليها ، ويذكر ذلك في المحضر .

والغرض من هذا الاجراء اتاحة الفرصة للمتهم ، للتعرف على الأشياء المضبوطة وإبداء ما يعن له بشأنها . وإذا كان المتهم غير حاضرا فتعرض هذه الأشياء على من ينوب عن المتهم أثناء إجراء الضبط . ويتم ذلك عادة بعرض المضبوطات ويسأل عن صلته بكل شيء من ذلك ، وسند وتاريخ حيازته لهذه الأشياء وأوجه استعماله له ، على أن يناقش في شأن

..... (القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

وجود هذه الأشياء بالمكان الذى عثر عليه فيه .

٣٣٥ - تحريز المضبوطات :

يجب تحريز المضبوطات التى عثر عليها لدى كل متهم فى حرز مستقل ، ويتبع هذا الاجراء إذا كانت المضبوطات متعددة سواء كانت مواد مخدرة أو موازين أو أدوات قطع كل منها فى حرز مستقل ، ثم يقوم مأمور الضبط بإغلاق الحرز ، وربطه كلما أمكن ذلك ، والختم عليه ، وعلى أن يدون على شريط داخل الختم تاريخ المحضر الخاص بضبط هذه الأشياء ، ويشار إلى موضوع الضبط .

ومن المنطقى أنه قد لا تتوافر لدى جهات التحقيق امكانية تحريز المضبوطات فى مكان الضبط ، ولذلك فإنه تجرى العادة على جرد المضبوطات فى مكان الضبط ، ثم توضع فى حقيبة مغلقة أو ماشابه ذلك ، حتى يتم تحريزها بصفة نهائية فى مقر جهة التحقيق .

٣٣٦ - فض الأختام بعد دعوة المتهم أو وكيله :

يتعين عدم فض الأختام الموضوعة على أحراز المضبوطات التى عثر عليها نتيجة الضبط إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .

ويرجع ذلك إلى خشية الشارع من التقول على جهات الضبط والتحقيق أو غيرهما باستبدال الزحراز نتيجة خطأ أو تعمد ، ولا يلزم حضور المتهم ومحاميه معاً . بل يكفى أحدهما حال عملية فض الاختام .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

تطبيقات من أحكام النقض

على إجراءات وزن وتحريز المواد المضبوطة

في جرائم الآداب العامة

١ - من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما بل ترك الأمر في ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، وأن الأحرار المضبوطة لم تصل إليها يد العبث .

(نقض ٦ أكتوبر سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٢٠ رقم ص ١٠٢٢)

٢ - إستقر قضاء محكمة النقض على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة ٥٢ و ما بعدها من قانون الإجراءات من إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان و ترك الأمر في ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحرار المضبوطة لم يصل إليها العبث . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان إجراءات التحريز في غيبته مردود ما دام أنه لم يزعم أن عبثاً لحق بالأحرار ، و لا تثار على المحكمة إن هي إلتفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أن ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .

(نقض ٦ ديسمبر سنة ١٩٧١ طعن

..... (القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

رقم ١٠٠١ س ٤١ قضائية)

٣ - لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمآمور الضبط القضائى والمرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع . وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إطمأنت إلى أن المواد التى ضبطت مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت إلى النيابة العامة و تم تحليلها و وثقت بسلامة إجراءات التحريز فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

(نقض ١١ يونية سنة ١٩٧٩ طعن)

رقم ٢٨٩ س ٤٩ قضائية)

٤ - لما كان الحكم المطعون فيه فى معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد " أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة عليها خاتم يقرأ وأن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يرتب البطلان على إجراءات التحريز كما أنه لا يكشف بذاته عن أن بدأ قد عبث به " ولما كانت إجراءات التحريز إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أى بطلان وترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، وكان ما قاله الحكم سائفاً وصحيحاً فى القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وطالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

صحيحة وسائغة إقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في تقديرها .

(نقض ٢٠ مارس سنة ١٩٨٨ طعن)

رقم ٤٤٦١ س ٥٧ قضائية)

٥ - لما كان ذلك ، وكان تعيب الطاعن لإجراءات الإستدلال وإجراءات التحقيق هو دفع ببطالان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة ، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن أثار هذا الدفع أمام محكمة الجنايات ، فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطالاناً .

(نقض ٧ فبراير سنة ١٩٩١ طعن)

رقم ١٣٤ سنة ٦٠ قضائية)

٦ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن بطالان إجراءات التحريز وأطرحه في قوله " وحيث إنه عن قبالة الدفاع بالعبث بالاحراز فإنه لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وإم يرتب القانون على مخالفتها بطالاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، ولما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية لا بطالان على مخالفتها ولم

..... (القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى والمرجع فى سلامة الإجراءات لمحكمة الموضوع، ولما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن تماماً إلى سلامة إجراءات التحريز التى تمت من مأمور الضبط القضائى وهى بذاتها ما تم عرضه على النيابة العامة ومن ثم تلقت عن قالة الدفاع فى هذا الخصوص خاصة وقد اثبت مأمور الضبط أن الحرز قد ختم بعدة أختام ولم يذكر عددها وإنما وصف غلافها فى حين أن النيابة ذكرت عددها بعد التأكد من سلامتها وكلها أمور لا تثير الشك لدى المحكمة لاقتناعها بسلامة إجراءات التحريز" وهو منه رد سائغ يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد.

(نقض ٢ فبراير سنة ١٩٩٤ طعن)

(رقم ٣٤٧٣ س ٦٢ قضائية)

٧ - من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلان ما، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الاحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث. وإذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة وإطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرانه فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

(نقض ٣١ يولية سنة ١٩٩٧ طعن)

(رقم ١٠٩٦٧ س ٦٥ قضائية)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

٨ - لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تهوينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحرار المضبوطة لم تصل إليها يد العبث ، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرانه في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(نقض ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ٢١٦٥٤ س ٦٦ قضائية)

..... (القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

الفصل الرابع الدفع ببطلان القبض فى جرائم الآداب العامة

٣٣٧ - أهمية الدفع ببطلان القبض :

يعتبر الدفع ببطلان القبض من الدفع الشائعة فى مجال الدعوى الجنائية ، إذ يترتب على قبوله إبطال الاجراء وما يترتب عليه من اثر خطير هو انهيار الدليل المستمد منه ، مع أنه غالباً ما يؤدي إلى ضبط جسم الجريمة نفسه ، وذلك فى أغلب قضايا احراز المخدرات .

لذلك فإن الدفع ببطلان القبض وما أسفر عنه من دليل ، أو ما أدى إليه من توافر التلبس بما يخول لأمورى الضبط القضائى من سلطات واسعة من أكثر الدفع التى تثار فى العمل طالما كان هذا القبض قد جرى بصورة مخالفة للقانون ، سواء بالنسبة للقواعد الموضوعية التى تحدد الأحوال التى يجوز فيها القبض ، أم بالنسبة للقواعد الشكلية التى تنظم مباشرة كيفية تنفيذ القبض كإجراء من إجراءات التحقيق .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

٣٣٨ - الأساس القانونى للدفع ببطلان القبض :

يستند الدفع ببطلان القبض إلى المادة ٣٣٣ إجراءات جنائية والتي تنص على أنه " فى غير الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنىح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه .

أما فى مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحاً ، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة .

وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه " .

٣٣٩ - نوع البطلان المتعلقة بإجراء القبض :

إن بطلان القبض هو بطلان نسبى وذلك حسبما استقر عليه الوضع فى تشريعنا الاجرائى وقضائنا السائد ، وهو أمر مستفاد من نص المادة ٣٣٣ إجراءات جنائية السالف إيراد نصها .

٣٤٠ - خصائص البطلان المتعلق بإجراء القبض :

أولاً - أن القاضى لا يملك الحكم به من تلقاء سن نفسه فلا بد أن يدفع به صاحب الشأن حتى يتمكن القاضى من الحكم به .

ثانياً - أن هذا البطلان يصححه التنازل متى صدر صحيحاً ، وجرأ من صاحب المصلحة فيه .

ثالثاً - أن يكون لمن يدفع به مصلحة مباشرة فى الدعوى ، ومناطق

..... (القبض والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة).....

المصلحة هو فى توافر شرطين مجتمعين :

أولهما ، أن يكون الاجراء المدفوع ببطلانه قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .

ثانيهما ، أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول بصفة أساسية على هذا الدليل ولو ضمن باقى أدلة الدعوى الصحيحة .

فإذا انتفى أى من الشرطين فقد انتفت المصلحة فى الدفع ببطلان الاجراء حتى إذا وقع باطلاً بالفعل .

٣٤١ - شروط إبداء الدفع ببطلان القبض :

يعتبر الدفع ببطلان إجراء القبض من الدفع الجوهري الذى تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض له قبولاً أو رفضاً .

ويجب أن يتوافر فى هذا الدفع الشروط الآتية :

أولاً - أن يثار الدفع بالفعل فى أوراق الدعوى .

ثانياً - أن يصر عليه مقدمه :

وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولها " أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية " .

ثالثاً - يجب أن يكون الدفع بالبطلان ظاهراً التعلق بموضوع الدعوى .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

رابعاً - يجب ألا يتنازل المدافع عن دفاعه صراحة أو ضمناً.

خامساً - يجب أن يثار الدفع قبل اقضال باب المرافقة .

الباب الأول
التفتيش والدفع المتعلقة به
فى جرائم الآداب العامة

٣٤٢ - تمهيد :

تقتضى حرمة الحياة الخاصة للإنسان أن يكون له الحق فى إضفاء السرية على مظاهر هذه الحياة وآثارها ، والأصل أنه لا يجوز أن يترتب على سلطة الدولة فى العقاب المساس بهذا الحق من السرية من أجل جمع أدلة الجريمة أو نسبتها إلى المتهم^(١) ، بيد أن المشرع أثار التوفيق بين سلطة الدولة فى العقاب ، وحق المتهم فى السرية ، فأجاز المساس بها عن طريق التفتيش . ولذلك فإنه قد أخضع هذا الإجراء لضمانات معينة تتمثل إما فى شخص القائم به ، أو فى الشروط الشكلية أو الموضوعية

(١) انظر

Roger (MERLE) & VITU (André) : Op . Cit . , No . 927 , P . 177 .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

التي يتعين توافرها في هذا الإجراء^(٢).

٣٤٣ - تعريف التفتيش :

هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف الى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة^(٣)، ولذلك فإن التفتيش يعتبر عمل من أعمال السلطة القضائية لاحق للتحقيق أو معاصر له ، لا سابق له .

٣٤٤ - محل التفتيش :

قد يكون محل التفتيش ذات الشخص أو مسكنه أو أى مكان آخر^(٤)، وقد أضفى المشرع حمايته على هذا المحل باعتباره مكنوناً لسر الفرد ، ولذلك فإن المشرع لم يستهدف رعاية الشخص كجسم معين ، ولا المسكن كبناء خاص ، وإنما السر الذي يحمله فقط^(٥).

(٢) انظر الدكتور مامون محمد سلامة : المرجع السابق ، ص ٢٤٤ .

(٣) انظر الدكتور محمود محمود مصطفى : المرجع السابق ، بند ٢٠٦ .

(٤) يستخدم النظام الأنجلو أمريكى مصطلح واحد للدلالة على تفتيش المسكن والشخص وهو (Search) ، بينما نجد أن النظام الفرنسى يفاير في المصطلح المستخدم في تفتيش الأشخاص عنه بالنسبة لتفتيش المسكن ، فهو في تفتيش الأشخاص يستخدم مصطلح (fouille à crops) أو (fouille corporelle) اما في حالة تفتيش المسكن فإنه يستخدم مصطلح (Perquisition) كما يستعمل مصطلح آخر في حالة دخول المنزل لغرض آخر غير التفتيش هو (Visit domiciliaire) .
انظر الدكتور هلالى عبد الله احمد : تفتيش نظم الحاسب الآلى وضمانات المتهم المعلوماتى . القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٩٧ ، ص ٤٧ (الهامش) .

(٥) انظر

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

٣٤٥ - تقسيم :

سوف نعالج موضوع التفتيش فى جرائم الآداب على النحو التالى :

الفصل الأول : التفتيش الإدارى والوقائى .

الفصل الثانى : دخول الأماكن .

الفصل الثالث : تفتيش الأشخاص .

الفصل الرابع : تفتيش المساكن .

الفصل الخامس : إذن التفتيش .

الفصل السادس : الدفع المتعلقة بالتفتيش .

LARGUIER (Jean et Anne Marie) : La Protection des droit
de l'homme dans le procedure penale . Paris ,Revue
international de droit penal , 1966 , P . 149 .

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الفصل الأول التفتيش الإداري والوقائي

٣٤٦ - تقسيم :

سوف نتناول هذا الموضوع في مبحثين على النحو التالي :

المبحث الأول : التفتيش الإداري .

المبحث الثاني : التفتيش الوقائي .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

المبحث الأول التفتيش الإدارى

٣٤٧ - تعريف التفتيش الإدارى :

هو ذلك الإجراء التحفظى الذى يتم بمعرفة بعض الموظفين العموميين أو من فى حكمهم ، وذلك بقصد تحقيق أهداف إدارية عامة .
ونظراً لأن هذا الإجراء لا يستهدف البحث أو التنقيب عن أدلة جريمة معينة ، لذلك فإنه لا يشترط أن تتوافر حالة تلبس بجريمة ، أو أن يكون مسبقاً بإذن من سلطة التحقيق بإجرائه ، كما أنه ليس إجراءً من إجراءات التحقيق ، ولذلك فإنه لا يلزم فيمن يباشره توافر صفة الضبط القضائى ، فيمكن أن يعهد به إلى أى شخص ، بيد أنه متى بوشر صحيحاً ، وأسفر عن دليل صح الإستناد اليه .

٣٤٨ - حالات مباشرة التفتيش الإدارى :

تنقسم حالات مباشرة التفتيش الإدارى الى أنواع أربعة هى :

أولاً - التفتيش المقرر بمقتضى نص قانونى .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الأداب)

ثانياً - التفتيش المبني على الرضاء .

ثالثاً - التفتيش الإداري بحكم الضرورة .

وسوف نتناول كل منهم بالشرح والتحليل .

٣٤٩ - (أولاً) التفتيش المقرر بمقتضى نص قانوني :

إن التفتيش المقرر في هذا المجال ينتظمه نص قانوني يقرره ، ويعتبر هذا النص بمثابة المرجع التشريعي للإجراء ، وذلك كما تقرر في قانون السجون وفي قانون الجمارك .

٣٥٠ - التفتيش في السجون :

تنص المادة التاسعة من قانون تنظيم السجون على أنه " يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن ، وأن يؤخذ ما معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة " (٦) .

كما تنص المادة ٤١ من القرار رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن اللائحة التنفيذية للسجون على أنه " إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه ، فإذا عارض الزائر جاز منعه من الزيارة " .

(٦) ولذلك فقد قضى بأنه " إذا كان القانون يوجب على جاويز السجن أن يفتش جميع أجزاء السجن التي في عهده وأن يتأكد من أن المسجونين غير موجود معهم أشياء ممنوعة ،

ولتنفيذ ذلك يجب أن يفتش المسجون شخصياً ، وإذا كانت واقعة الدعوى هي أن جاويز السجن أخرج مساجين إحدى الغرف لتناول الغذاء ، وعندئذ قام بتفتيشهم فعثر مع أحدهم على قطعة من القماش لفها حول خصيته ووجد بها قطعة من الأفيون فهذا التفتيش صحيح تترتب عليه نتائج " .

أنظر نقض ٢٣ مايو سنة ١٩٥٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١ رقم ٢٢٧ ص ٦٩٩ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

ولا يهدف هذا التفتيش الى ضبط جريمة معينة بناء على توافر أدلة كافية تسوغ القيام به ، ولكنه محض إجراء إدارى تقتضيه متطلبات حفظ الامن والنظام فى السجون ، ولذلك فإنه لا يعتبر من إجراءات التحقيق^(٧).

وقد قضت محكمة النقض بأن تفتيش السجن الذى يقوم به حارسه بغية الكشف عن الممنوعات التى تحظر لوائح السجن إحرازها يعتبر إجراء إدارياً وقائياً ، وليس من أعمال التحقيق ويجوز التعويل على ما يسفر عنه التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة مخالفة^(٨) ، بيد أنه يشترط لصحة هذا التفتيش وجود أمر قانونى بإيداع الشخص السجن^(٩).

٣٥١ - التفتيش فى الدائرة الجمركية :

تقضى أحكام اللائحة الجمركية بتفتيش الاشخاص والامتعة فى نطاق الدائرة الجمركية ، ويستهدف هذا التفتيش الكشف عن تهريب البضائع من أو الى داخل أراضى الجمهورية^(١٠) ، ويجرى هذا التفتيش عادة رجال الجمارك الذين أناط بهم المشرع هذه المهمة ومنحهم لذلك صفة الضبطية القضائية لتسهيل تأدية مهام وظائفهم ، وذلك دون أن يتطلب الشوارع توافر قيود التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات^(٧) وينطبق لفظ المسجون على المحبوس احتياطياً ولذلك فإنه يجوز تفتيشه لدى دخوله السجن .

انظر نقض ٢١ يناير سنة ١٩٤٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ٤٩٣ ص ٤٥٣ .

(٨) انظر نقض ٢٣ مايو سنة ١٩٧٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٧ رقم ١١٣ ص ٥٠٦ .

(٩) انظر نقض ١٣ ديسمبر سنة ١٩٥٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٦ رقم ٨٩ ص ٢٩٢ .

(١٠) انظر مؤلفنا جريمة التهريب الجمركى فى ضوء الفقه وأحكام النقض : الاسكندرية ، دار الفكر الجامعى ، ١٩٩٥ ، بند ٢٢ ، ص ٩٢ وما بعدها .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الجنائية^(١١) .

٣٥٢ - (ثانياً) التفتيش المبني على الرضاء :

التفتيش الوارد في هذا المجال ليس له نص قانوني يقرره ، ولكنه نشأ بمقتضى رضاء ممن وقع عليه إجراء التفتيش وذلك كما يحدث في المصانع والمؤسسات ونحوهما من الأماكن .

٣٥٣ - التفتيش في المصانع والمؤسسات ونحوهما :

تنص بعض اللوائح الخاصة بالمصانع على تفتيش العمال حال دخولهم وخروجهم من المصنع ، ويتم ذلك بناء على رضاء من يقع عليه التفتيش بهذا الإجراء ، ومفهوم ذلك أنه تنازل عن الحصانة التي اقتضت إحاطة التفتيش بالقيود والإجراءات التي يقررها القانون .

ولا يشترط الرضاء في كل مرة يجري فيها التفتيش ، فمن المفترض أن صاحب الشأن قد قبل ذلك بصفة مستديمة طالما أنه قد قبل الإلتحاق بهذا العمل على مقتضى التقيد بهذا النظام^(١٢) .

ولما كان هذا التفتيش صحيحاً ، فإنه إذا عثر القائم به في ملابس العامل أو نحوه من العاملين في المؤسسات الأخرى على شئ تعد حيازته

(١١) أنظر نقض ٢٠ أبريل سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض ، س ١٠ رقم ٩٧ ص ٤٤١ ؛
نقض ٦ فبراير سنة ١٩٦١ س ١٢ رقم ٢٨ ص ١٨١ .

(١٢) قضت محكمة النقض بأن " قبول المتهم الاشتغال في شـركـة عاملاً فيها يصح أن يفيد رضاه بالنظام الذي وضعته الشركة لعمالها ، فإذا كان مقتضى هذا النظام أن يفتش العمال على أبواب مصانع الشركة عند انصرافهم منها كل يوم فإن التفتيش الذي يقع عليه يكون صحيحاً على أساس الرضاء به رضاء صحيحاً " .

انظر نقض ٩ أبريل سنة ١٩٤٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٥٤٩ ص ٦٩٣ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)
=====

جريمة تحققت بذلك حالة التلبس ، ويكون الدليل المستمد من هذا التفتيش صحيحاً ، ويكون على القائم بالتفتيش أن يتحفظ على المتهم ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائى .

٣٥٤ - (ثالثاً) التفتيش الإدارى بحكم الضرورة :

قد يقع التفتيش الإدارى لحالة ضرورة ، وذلك كالتفتيش الذى يجريه رجل الاسعاف فى ملابس شخص مصاب فاقد الوعى قبل نقله للمستشفى لجمع متعلقاته والتحفظ عليها حتى يعود لوعيه ، أو بقصد تسليمها لذويه .

وهذا التفتيش لا مخالفة فيه للقانون ولا يعتبر من قبيل التفتيش الذى يعتبر من أعمال التحقيق^(١٣) ، ولما كان هذا الإجراء مشروعاً ، فإنه إذا ترتب عليه معاقبة جريمة ، كما لو عثر رجل الاسعاف على دليل بجيب الشخص المصاب أو بحقيبة كانت بحوزته تحققت بذلك حالة التلبس ، وجاز الاستناد الى هذا الدليل فى إدانة المتهم^(١٤) .

(١٣) قضت محكمة النقض بأن " مايقوم به رجل الاسعاف من البحث فى جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله الى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه وحصره ، هذا الاجراء لا مخالفة فيه للقانون اذا هو من الواجبات التى تملئها على رجال الاسعاف الظروف التى يؤدون فيها خدماتهم ، وليس من شأنه ان يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذين يقومون باسعافه فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق " .

انظر نقض ١٠ يناير سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٧ رقم ٩ ص ٢١ .

(١٤) انظر الدكتور محمود محمود مصطفى : المرجع السابق ، بند ١٠ ، ص ٢٢٢ .

.... (المشكلات الإجرامية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

المبحث الثانى التفتيش الوقائى

٣٥٥ - تعريف التفتيش الوقائى :

هو إجراء تحفظى تقتضيه دواعى الأمن والنظام ، وذلك لتجريد المتهم مما معه من سلاح أو أدوات أو مواد قد يستعملها ضد نفسه أو غيره ، ولذلك فهو لا يعتبر تفتيشاً قضائياً بالمعنى القانونى الصحيح ، وذلك لأنه لا يستهدف البحث عن أدلة جريمة معينة .

وقد قالت محكمة النقض عن التفتيش الوقائى أنه هو " ما يستلزمه تنفيذ القبض من بحث فى ملابس المتهم لتجريد ما يحتمل أن يكون معه من سلاح خشية أن يستعمله فى المقاومة أو الإعتداء على نفسه أو من يقبض عليه " (١٥) .

٣٥٦ - نطاق التفتيش الوقائى والغرض منه :

سنتناول موضوع التفتيش الوقائى من حيث نطاقه ، والغرض منه ،

(١٥) انظر نقض ٢ يولية سنة ١٩٤١ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ٢٧٣ ص ٥٣٧ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

وسنده القانونى وذلك على النحو التالى :

٣٥٧ - نطاق التفتيش الوقائى :

يكون التفتيش الوقائى بالقدر وفى الحدود التى يصح فيها البحث عن السلاح أو غيره من الأشياء ذات الخطورة ، وبالتالى فإنه لا يجوز أن يشمل التفتيش سوى أيدي الشخص أو ملابسه ، أى المناطق التى يحتمل أن يكون فيها سلاح . فلا يجوز الإطلاع على جسم الشخص وخاصة ما يتصل بعوراته وما يחדش كرامته ، ومن باب أولى لا يجوز إجراء تحليل محتويات المعدة دون رضا صاحب الشأن على ذلك ، كما أنه إذا كان مع الشخص حقيبة أو محفظة بها أوراق أو نقود فليس من حق من يجرى التفتيش الوقائى أن يطلع عليها ، فإذ بوشر التفتيش الوقائى وتبين فعلاً أنه ليس مع المتهم ما يخشى منه ، فلا يصح بعد ذلك متابعة البحث فى ملابسه ، ولا تجاوز التفتيش نطاقه وكان عملاً غير مشروع^(١٦).

٣٥٨ - الغرض من التفتيش الوقائى :

إن الغرض من التفتيش الوقائى هو البحث عن ما مع المتهم من أسلحة يمكن أن يستعملها فى الإعتداء على نفسه أو على من يقوم بالقبض عليه .

وقد قالت محكمة النقض عن ذلك " إن التفتيش فى هذه الحالة يكون لازماً وضرورياً لأنه من وسائل التوقى والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه إبتغاء استرجاع حريته

(١٦) انظر الدكتور توفيق الشاوى : سلطة مأمور الضبط القضائى فى تفتيش الأشخاص فى حالة التلبس " القاهرة ، مجلة المحاماه ، أبريل ١٩٥٢ ، ص ١٩٩٩ وما بعدها .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

بالإعتداء بما يكون معه من سلاح على من قبض عليه " .

٣٥٩ - السند القانوني للتفتيش الوقائي :

لا يستند التفتيش الوقائي حتماً الى نص قانوني يبيحه ، وإنما هو إجراء تبرره وتقتضيه ضرورة الأمن والتوقي .

وهذا التفتيش جائز لرجال السلطة العامة في القبض على المتهم وفقاً لما هو مقرر بالمادة ٣٨ إجراءات جنائية التي تقضى بأنه " لرجال السلطة العامة في الجرح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم " .

كما أنه مقرر لأحد الأفراد وفقاً للمادة ٣٧ إجراءات جنائية التي تقضى بأنه " لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه " .

وعلاوة على ذلك فإنه مقرر من باب أولى لرجال الضبط في حالة التحفظ على المتهم الذي توجد دلائل كافية على إتهامه ، بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف وفقاً للمادة ٣٥ إجراءات جنائية التي تقضى ، أنه " إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأموري الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر .

وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على

**..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)
.....**

اتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه .

وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة " .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

الفصل الثانى دخول الأماكن

٣٦٠ - التمييز بين دخول المكان وتفتيشه :

إن دخول المكان يقتصر على مجرد تخطى حدوده والظهور فيه ،
والقاء النظر على محتوياته دون معاينته أو فحصه ^(١٧) ، أما تفتيش المكان
فهو الإجراء الذى قد يتمخض عنه اكتشاف الدليل ، ومن ثم فإنه يقتضى
المعاينة والتنقيب فيه .

ودخول المكان قد يكون إجراء استدلال ، أو مجرد إجراء ماضى ، وهو
فى الأصل لا يهدف الى المساس بحرمة المكان من حيث الإطلاع على ما به
من أسرار ، بينما التفتيش إجراء تحقيق يهدف الى البحث عن الأدلة
المادية للجريمة ، ويؤدى بطبيعته الى المساس بحرمة المكان .

(١٧) عرفت محكمة النقض دخول المكان بأنه " مجرد عمل ماضى قد تقتضيه حالة
الضرورة " .

انظر نقض ١٧ ديسمبر سنة ١٩٦٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٣ رقم ٢٠٥ ص

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

٣٦١ - (أولاً) دخول المساكن :

يمكن حصر الحالات التى أجاز المشرع فيها دخول المساكن فيما يلى :

٣٦٢ - (أ) حالة الضرورة :

تنص المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الاحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك " .

ويمكن الاستدلال من هذا النص على أن حالة الضرورة لا تقتصر على حالتى الحريق أو الغرق فقط ، ولكنها تمتد لتشمل كل ما يشبهها من الكوارث الأخرى ^(١٨) .

ولا يستهدف الدخول فى هذه الحالة التنقيب عن أدلة جريمة قائمة ، ولكنه مجرد إجراء ماذى ينتهى بانتهاء الحالة التى استدعت ضرورة إجرائه .

٣٦٣ - (ب) تنفيذ القبض :

إذا صدر أمر بضبط وإحضار متهم ، أو حكم قضائى سالب للحرية ، وجب على رجال السلطة العامة المنوط بهم تنفيذ هذا الأمر متابعة الشخص المطلوب القبض عليه فى أى مكان يضر إليه ، فإذا دخل مسكن جاز لهم متابعته للقبض عليه .

ويستند الإجراء الذى يقوم به رجال السلطة العامة الى نص المادة

(١٨) انظر نقض ٣١ مارس سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ٨٧ ص ٣٩١ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

٤٥ إجراءات جنائية ، وذلك تأسيساً على أن المشرع لم يحدد أحوال دخول المنازل في حالة الضرورة على سبيل الحصر ، ولكنه أضاف إليها عبارة " أو ماشابه ذلك " (١٩).

٣٦٤ - (ثانياً) دخول الأماكن العامة :

الأصل أن الأماكن العامة هي تلك التي يتاح للجمهور ارتيادها بغير قيود ، ويمكن التمييز في هذا الصدد بين الأماكن العامة بطبيعتها ، والأماكن العامة بالتخصيص .

٣٦٥ - (أ) الأماكن العامة بطبيعتها :

والمقصود بها الأماكن التي أنشئت أصلاً ليرتادها الجمهور في كل وقت وبدون تمييز ، وذلك كالحداائق العامة والطرق . ولا شك أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ ما يراه من إجراءات التحري في هذه الأماكن ، طالما أنها لا تمس بحرية الأفراد ، فإذا اكتشف وجود جريمة جاز له اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض والتفتيش باعتبار أن عمله يدخل ضمن مدلول " أعمال الاستدلال " بصفة عامة .

٣٦٦ - (ب) الأماكن العامة بالتخصيص :

(١٩) قررت محكمة النقض أن " دخول المنازل - وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتى الفرق والحريق إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة ، ومن بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه " .
انظر نقض ٣١ مارس سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ٨٧ ص ٣٩١ ؛
نقض ١١ يناير سنة ١٩٧٩ س ٣٠ رقم ٨ ص ٥٤ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

والمقصود بها الأماكن التى يجوز لكل إنسان بدون تمييز دخولها خلال أوقات معينة وفى أجزاء معينة منها ، وذلك كالمقاهى والملاهى والمطاعم^(٢٠).

ويجوز لمأمورى الضبط القضائى دخول هذه الأماكن باعتبارهم مكلفين بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بها ، كما أن هذا العمل يدخل ضمن الأعمال الإدارية التى خولهم القانون سلطة القيام بها ، فضلاً عن أن لهم ما للمواطن العادى من حقوق فى ارتياد هذه الأماكن . وإذا دخل مأمور الضبط القضائى هذه الأماكن ، وعابن جريمة ترتكب فيه ، جاز له أن يتخذ الإجراءات التى يخولها له القانون من قبض وتفتيش .

ولكن يرد على حق مأمور الضبط القضائى فى ارتياد الأماكن العامة بالتخصيص قيد مؤداه ألا يدخل أجزاء المكان التى لا يصح للجمهور بإرتيادها ، وذلك كغرفة خاصة اتخذها مدير المحل كمكتب أو مكان للراحة والنوم ، كما لا يجوز لمأمور الضبط القضائى الدخول فى المكان العام بالتخصيص فى غير الأوقات التى يجوز فيها للجمهور ارتيادها ، فإذا أغلق الملهى أبوابه بعد انصراف رواده صار مكاناً خاصاً ، وحظر على مأمور الضبط القضائى الدخول فيه .

بيد أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى دخول الأماكن العامة فى أى وقت ولو كانت قد أغلقت أبوابها إذا كان فيها بعض أفراد الجمهور وتوافرت دلائل كافية على وقوع الجريمة .

(٢٠) ويعتبر الدخول فيها بناء على ذلك بمثابة رضاء ضمنى من صاحبها وإيرادته .
انظر نقض ١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٩ رقم ٢٢٤ ص

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

وقد قضى بأنه " وإن كان من حق رجال البوليس أن يدخلوا المحال المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح إلا أن ذلك لا يقتضى منهم التعرض للأشياء المغلفة غير الظاهرة ، مالم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها من مواد محظورة مما يجعل جريمة احرازها فى حالة تلبس ، فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على ما للضابط من حق فى ارتياد المحال العامة والاشراف على تنفيذ اللوائح والقوانين فيها^(٢١) .

ولذلك فإنه يمكن القول بأن حق مأمور الضبط القضائى فى ارتياد الأماكن العامة بالتخصيص لا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكناً ، ولا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التى تغلق فيها ، ولا من حيث الغرض إلا بالقدر الذى يمكنه من التحقيق من تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض للأشياء والأماكن الأخرى التى تخرج عن هذا النطاق^(٢٢) .

وترتباً على ذلك فإنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى التعرض لحرية الأشخاص الموجودين فى المحل لحظة دخوله^(٢٣) ، فلا يجوز له تفتيش أحدهم طالما لا توجد حالة تلبس بالجريمة أو اذن من السلطة القضائية يجيز هذا الإجراء ، كما لا يجوز له تفتيش هذه المحال مالم يدرك جريمة فى حالة تلبس أو كان مأذوناً له بذلك من سلطة التحقيق^(٢٤) .

(٢١) انظر نقض ٩ يولية سنة ١٩٥٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٤ رقم ٣٨٦ ص ١١٥١ .

(٢٢) انظر نقض ٩ فبراير سنة ١٩٧٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢١ رقم ٦٤ ص ٦٢٠ .

(٢٣) انظر نقض ١٥ مايو سنة ١٩٧٧ س ٢٨ رقم ١٢٥ ص ٥٩١ .

(٢٤) انظر نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٧ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ رقم ١٣٤ ص ١٢٩ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

تطبيقات من أحكام النقض

١ - تفتيش - إباحة صاحب المنزل الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز - خروج هذا المنزل عن الحظر الذى نصت عليه المادة ٤٥ أ.ج .

متى كان صاحب المنزل لم يرع هو نفسه حرمة ، فأباح الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز ، وجعل منه بفعله هذا محلاً مفتوحاً للعامة ، فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المادة ٤٥ من قانون الاجراءات الجنائية ، فاذا دخله احد كان دخوله مبرراً ، وكان له تبعاً لذلك . أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فيه .

(نقض ١٨ مارس سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٨ رقم ٧٤ ص ٢٦٠)

٢ - تفتيش - إباحة الدخول فى المحل لكل طارق بلا تمييز - خروجه عن الحظر الذى نصت عليه م ٤٥ أ.ج .

متى كان المحل مفتوحاً للعامة ومباحاً الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز فمثله يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المادة ٤٥ من قانون الاجراءات الجنائية من حيث عدم جواز دخوله الا بأذن من جهة القضاء واذا دخله احد كان دخوله مبرراً وكان له تبعاً لذلك ان يضبط الجرائم التى يشاهدها فيه .

(نقض ٢٠ مايو سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٨ رقم ١٤٤ ص ٥٢٤)

٣ - تفتيش - الإذن بتفتيش المكان - عدم تعديده الى

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجهرية فى جرائم الآداب)

الأشخاص الموجودين فيه - إباحة ذلك استثناء فى م ٤٩ أ.ج .

الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلى مابه من منقولات فحسب ، ولا يتعداه الى الأشخاص الموجودين فيه ، لأن حرية الشخص منفصلة عن حرمة منزله ، ولكن إباح القانون استثناء فى المادة ٤٩ من قانون الاجراءات الجنائية تفتيش الشخص الموجود فى المكان سواء أكان متهماً أم غير متهم ، إذا قامت قرائن قوية على أنه يخفى شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة ، وهذا الحق استثنائى ، فيجب عدم التوسع فيه .

(نقض ١٩ يونية سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٨ رقم ١٨٤ ص ٦٨١)

٤ - التفتيش المحظور هو مايقع على الاشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة محل التجارة فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ومن ثم فإن ماذهب اليه الحكم ببطلان تفتيش محل تجارة المتهم رغم صدور اذن من النيابة العامة بتفتيشه ومسكنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه .

(نقض ٦ ابريل سنة ١٩٦٤ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٥ ص ٢٤٦)

٥ - الأصل هو أن لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وأكدت المادة ٤١ من القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦ فى شأن المحال العامة هذا الحق لأمورى الضبط القضائى ، وهو إجراء مقيد بالغرض سالف البيان ولايجاوز الى التعرض الى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

غير الظاهرة مالم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو احرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح .

(نقض ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٦٥ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٦ رقم ١٨٥ ص ٩٧٤)

٦ - من المقرر أن لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إدارى أكدته المادة ٤١ من القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦ فى شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزة لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائى بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح .

(نقض ١٥ مايو سنة ١٩٧٧ طعن

رقم ١١٩ سنة ٤٧ قضائية)

٧ - رفض الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن استناداً الى ان مكان الضبط مطروق للكافة وليس خاصاً بالمتهم وحده لوجود عدة فتحات له على شكل نوافذ وأبواب دون ضلف تفتح على طريق عام من الأمام ومسكن أخرى من الخلف - سائغ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية في جرائم الآداب)

(نقض ٧ نوفمبر سنة ١٩٧٩ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٣٠ ص ٨٢٩)

٨ - من المبادئ المقررة أن للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها من رجال السلطات العامة أو المحققين إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وأن دخولها في غير هذه الأحوال هو أمر محظور يفرض بذاته إلى بطلان التفتيش وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما البحث عن أشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة ، وأن الضمانات التي قررها الشارع تنسحب على الركنين مما بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش منزل المتهم يقوم على جملة أعمال تتعاقب في مجراها وتبدأ بدخول الضابط القضائي في المنزل المراد تفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شروطاً لصحة التفتيش ، ومن ثم إذا كان الموظف الذي دخل المنزل غير مأذون من سلطة التحقيق أو غير مرخص له من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخوله وبطل معه كافة ما يلحق بهذا الدخول من أعمال الضبط و التفتيش .

(نقض ٩ أبريل سنة ١٩٨٠ طعن)

رقم ٢٢٩٤ س ٤٩ قضائية)

٩ - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله " إنه لما كان الثابت من محضر جمع الإستدلال ومما قرره كل من العقيد

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

... والضابط ... امام محكمة اول درجة ان الأخير توجه مع المتهم إلى منزله حيث وقف بصالة المسكن . . وأحضر المتهم المضبوطات من تلقاء نفسه مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم ولم يحصل من مأمور الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنه قام بالبحث والتقصي داخله بحثاً عن المضبوطات ولما كان ذلك فإن ما ينعاه المتهم فى هذا الصدد يكون على غير أساس خاصة وقد بأن من الأوراق أن دخول الضابط مسكن المتهم كان برضاء من الأخير . وما قاله الحكم من ذلك سائغ وصحيح فى القانون ذلك بأن الرضا بدخول المسكن وتفتيشه يكفى فيه أن تكون المحكمة قد استبانت من وقائع الدوى وظروفها وإستنتاجته من دلائل مؤدية إليه ، و من ثم فإن دخول ضابط المباحث إلى مسكن الطاعن وضبط المسروقات به يكون صحيحاً ومشروعاً ، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك و دانت الطاعن إستناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون .

(نقض ٢١ أبريل سنة ١٩٨٠ طعن)

رقم ٢٣٨٤ س ٤٩ قضائية)

١٠ - إباحة الدخول فى جزء من المنزل لكل طارق -
وتخصيصه لتقديم المشروبات وممارسة ألعاب القمار للعامة - أثره ؟
لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذى ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفى غير أحوال التلبس ، وقد رد الحكم على ذلك وأطرحه بقوله أن الثابت من سائر التحقيقات التى أجريت أن المتهم الأول أباح الدخول فى جزء من

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

منزله لكل طارق وخصص هذا المكان لتقديم المشروبات وممارسة ألعاب القمار للعامة ومن ثم فإن مثل هذا المكان يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة ٤٥ إجراءات وبالتالي يضحى الدفع ببطلان التفتيش على غير أساس ، وكان البين من الحكم أن الطاعن الأول لم يرع حرمة مسكنه ، وجعل منه بفعله محلاً مفتوحاً للعامة يدخله الناس للعب القمار وتعاطى المشروبات فإن هذا الذي أثبتته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تضيق ، فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبرراً لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح ، وهو إجراء إداري أكدته المادة ٤١ من القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦ في شأن المحال العامة ويكون له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم بمخالفة القانون غير قوي ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

(نقض أول مارس سنة ١٩٨١ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٣٢ رقم ٣٠ ص ١٩٠)

١١ - من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ اللوائح واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجوز إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحراز جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

على حالة التلبس لا على حق إرتياد المحال العامة والإشراف على تنفذ القوانين واللوائح .

(نقض ٢ فبراير سنة ١٩٨٦ طعن

رقم ٥٥١٧ س ٥٥ قضائية)

١٢ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لكون مكان الضبط ناديا خاصا وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وأطرحه بقوله "أن هذا النادي قد أصبح واقعا مكانا مفتوحا للكافة ولم يعد دخوله مقصورا على أعضائه فإذا ما دخلته الشرطة لفحص بلاغ فإن دخولها يعد مشروعا وإذا ما ضبطت جريمة تقع داخله دون أن تجرى تفتيش منها بل وضحت لها وكانت متلبساها فلا محل إلا للقول بأن ضبطها مشروعا" فإن هذا الذي أثبتته الحكم يجعل من النادي محلا عاما يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبررا لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة ٤١ من القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦ في شأن المحال العامة ويكون له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس.

(نقض ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٩٣ طعن

رقم ٢١٣٧٨ س ٥٩ قضائية)

١٣ - من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

إجراء إدارى مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش فى هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف فى تنفيذ القوانين واللوائح .

(نقض ٧ مايو سنة ١٩٩٦ طعن)

رقم ١١١١ س ٦٤ قضائية)

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

الفصل الثالث تفتيش الأشخاص

٣٦١ - نص قانونى :

تنص المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " فى الأحوال التى يجوز القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه " .

كما تنص المادة ٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا قامت اثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه " .

كما تنص المادة ٩٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم ، وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٦ " .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

٣٦٨ - القواعد الخاصة بتفتيش الأشخاص :

لم يضع المشرع قواعد خاصة في شأن تفتيش الأشخاص ، وإنما اقتصر على تنظيم تفتيش المساكن ، ولذلك فقد تصدى القضاء لتنظيم الموضوع متوخيا حماية الحقوق الفردية ، دون إنكار متطلبات الأمن والنظام الإجتماعي^(١) .

وقد استقر القضاء على جواز تفتيش الأشخاص ، ووضع الضوابط التي تحدد هذا الإجراء مستهديا في ذلك بنص المادة ٤١ من الدستور التي تنص على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون " .

وتفتيش الأشخاص إجراء من إجراءات التحقيق ، تقوم به سلطة مختصة للبحث عن الأدلة المادية بشأن جنابة أو جنحة ، لدى شخص معين يتمتع بحرمة خاصة ، بغض النظر عن إرادة هذا الشخص ، وهذا الإجراء ينطوى على قدر من الجبر أو الإكراه ، إذ هو تعرض قانونى لحرية المتهم الشخصية ، سواء رضى أم أبى .

(١) كما لم يتضمن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى قواعد خاصة بتفتيش الأشخاص .

أنظر

LAMBERT (L .) : " Traite Theorique et pratique de police judiciaire " . Lyon , 2é èd , 1947 , pp . 417 , 418 .

بينما تنص المادة ٣٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى على جواز تفتيش الأشخاص وتفتيش الأماكن وتخضعهما لقاعدة واحدة .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

ولما كان تفتيش الأشخاص نوعاً من إجراءات التحقيق ، وليس من إجراءات الإستدلال ، فإن الإختصاص به فى الأصل لسلطة التحقيق ، سواء تمثلت فى قاضى التحقيق أم عضو النيابة العامة المختص ، واستثناء من ذلك يجيز القانون مباشرته للأمورى الضبط القضائى فى حالات معينة وردت على سبيل الحصر ، فالقانون يضع هذا الإجراء فى يد السلطة المختصة بالتحقيق ، فإن باشره غير من عينه القانون ، كان الإجراء عملاً فردياً من طبيعة أخرى غير التفتيش وقد يشكل جريمة .

ولا يشترط لتفتيش الأشخاص ذات القواعد التى يشترطها القانون لتفتيش المساكن ، فقد أجاز لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم ، كما أجاز له تفتيش غير المتهم إذا اتضح له من إمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة (المادة ٩٤ إجراءات) ، وقد جاء ذلك عقب تفصيل قواعد تفتيش الأمكنة ، مما يدل على أن هذا القواعد ليست بلازمة عند تفتيش الأشخاص . فلا يشترط مثلاً حضور شهود عند تفتيش الأشخاص ، كذلك فإن الإذن بتفتيش منزل المتهم لا يجيز تفتيش شخصه (٢) .

وإذا كان تفتيش الأشخاص لا يقاس على تفتيش المساكن ، فهو يقاس على القبض ، وذلك استناداً الى المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز للأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز له

(٢) انظر الدكتور محمود مصطفى : " التفتيش وما يترتب على مخالفة احكامه من آثار " . بحث بمجلة الحقوق ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، س ١ عدد ٢ ، ص ٣١٩ ؛ وانظر نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ رقم ٣٠٣ ص ٣٩١ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية في جرائم الآداب)

القبض عليه فيها قانوناً^(٣).

وترتيباً على ذلك فإنه يشترط في تفتيش الأشخاص أن يكون هناك اتهام موجه الى المتهم بارتكاب جريمة معينة ، أو باشتراكه في ارتكابها ، وأن توجد دلائل كافية تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .

٣٦٩ - كيفية تنفيذ تفتيش الأشخاص :

يجب أن يتم تنفيذ تفتيش الأشخاص بمعرفة المختص به بنفسه ، أياً كان سبب الإختصاص ، وله أن يستعين في ذلك بمعاونيه من رجال السلطة العامة بشرط أن يكون ما يقومون به بأمره وعلى مرأى منه^(٤).

ويباشر التفتيش بفحص بدن الشخص ، وكل أعضائه كالأيدين والقدمين والضم والأنف وصولاً لما يجري البحث عنه ، وإذا بدا على المتهم أثناء التفتيش امارات قوية يستشف منها أن المتهم يخفى أشياء تشكل جريمة آداب عامة ، فاللقائم بالتفتيش أن يستعمل القدر اللازم من القوة لإخراجها ، ولا يعد ذلك إكراها يبطل التفتيش .

(٣) وقد ذهب البعض الى أن التفتيش المقصود في المادة ٤٦ إجراءات هو " التفتيش الوقائي " وليس " التفتيش القانوني " . بيد أن الراجع في الفقه أن التفتيش المقصود في المادة ٤٦ إجراءات هو التفتيش القانوني ، لأن عموم النص لا يصح تخصيصه به دون سند .

انظر الدكتور رؤوف عبيد : مبادئ الإجراءات ... ، المرجع السابق ، ص ٢٩ وما بعدها ؛ الدكتور عمر السعيد رمضان : المرجع السابق ، ص ٢٤٥ ؛ الدكتور أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ، ص ٤٥٩ .

(٤) وذلك لأن من عاون في هذه الحالة إنما يعمل لحساب المختص بالتفتيش وبإشرافه المباشر وتحت مسؤوليته .

انظر نقض ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣٧ رقم ١٤٦ ص ٧٦٠ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

بيد أنه لا يجوز استعمال القوة إلا إذا قام فى ظروف تنفيذ التفتيش مقتضاها ، على أن تكون بالقدر اللازم لمنع مقاومة التنفيذ أو عدم إذعان من يباشر حياله ، أو محاولته الهرب .

وإذا تبين أن المتهم يخفى أدلة الجريمة فى مواضع يتعذر على مأمور الضبط القضائى الوصول إليها بالطرق العادية وذلك كالمعدة وفتحة الشرج والمهبل ، فيجوز ندب طبيب لإستخراج هذه الأشياء ، وذلك لأن الطبيب خبير . ولا يجوز لمن حصل إخراج هذه الأشياء منه بعمل الطبيب

أن يدفع بالإكراه مادام أنه كان بالقدر اللازم لتنفيذ الإجراء^(٥) ، وقد قضى بأنه متى كان الإكراه الذى وقع على المتهم كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته فإنه لا تأثير لذلك على سلامة الإجراء^(٦) .

٣٧ - تفتيش متعلقات الأشخاص :

لم ينص قانون الإجراءات الجنائية على حكم تفتيش متعلقات الأشخاص (الأمتعة) ، وترجع العلة فى ذلك الى أن المنقولات التى فى حوزة الأشخاص وتحت سيطرتهم تستمد حرمتها من حائزها ، سواء كانت حيازة قانونية كاملة أو ناقصة أو حتى حيازة مادية ، فيجوز تفتيش الأمتعة متى صح تفتيش حائزها ، وذلك لأنها امتداد لشخصه ومن توابعه ، وإذا كانت فى مسكن أو أحد ملحقاته ، فلها حرمة المسكن ، ويباشر تفتيشها بضمانات تفتيشه لأنها من محتوياته التى ينصب عليها التفتيش .

(٥) انظر نقض ١٧ مارس سنة ١٩٥٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٩ رقم ٨٤ ص ٣٠٠ :

نقض ٧ أبريل سنة ١٩٧٤ س ٢٥ رقم ٨٢ ص ٣٧٨ .

(٦) انظر نقض ٤ فبراير سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٨ رقم ٣١ ص ١٠٤ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

وترتيباً على ذلك فإنه متى قامت شروط تفتيش الشخص كان للقائم بالتفتيش أن يبحث فى أمتعته ومنقولاته ، بل أنه إذا كان يقود دابة أو جملأ أو يركبها فإن تفتيشها يصح .

أما إذا كانت المنقولات فى غير حيازة أحد ، فإن الإطلاع عليها يعد من قبيل التحرى وجمع الإستلالات ، ويكون ذلك الإطلاع معاينة عادية لا تفتيشاً ، وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأن بحث البوليس فى محتويات سلة بعد سقوطها فى الطريق العام لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى يريده القانون إنما هو ضرب من ضروب التحرى عن مالكها عله يهتدى الى معرفته بشئ من محتوياتها ولا جناح عليه فى ذلك^(٧) .

بيد أنه إذا تخلى شخص عن شئ كان فى حيازته ، صح الإطلاع عليه ومعاينته ، فإن أسفر ذلك عن ظهور جريمة ، كان اكتشافها صحيحاً لا بطلان فيه ، إذ تتحقق حالة التلبس به حالة التلبس . غير أنه يشترط فى التخلّى أن يكون قد وقع طواعية واختياراً ، أما إذا كان وليد إجراء غير مشروع ، فإن الدليل المستمد منه يصبح باطلاً لا أثر له^(٨) ، فإرادة الحائز عنصر هام فى تقرير مدى مشروعية التخلّى ، وهو أمر يستنبط من الظروف المحيطة به .

كما يشترط فى التخلّى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له ، إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم لم يتخل عما معه من القماش

(٧) انظر نقض ٦ يناير سنة ١٩٣٦ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٢٨ ص ٥٤٠

(٨) انظر نقض أول مارس سنة ١٩٦٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٦ رقم ٣٨ ص ١٧١

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

المسروق إلا عندما هم الضابط بتفتيشه دون أن يكون مأمورا من سلطة التحقيق بهذا الإجراء فإنه لا يصح الاعتداد بالتخلّى ويكون الدليل المستمد منه باطلا^(٩).

٣٧١ - الأشخاص المتمتعين بحصانة تحول دون تفتيشهم :

الأصل أنه متى توافرت شروط التفتيش جاز إجراؤه على أى شخص توصلأ الى وجه الحق فى الجريمة ، بيد أن المشرع قد يضى على بعض الأشخاص حصانة خاصة تحول دون تفتيشهم ، وعلة الحصانة ترجع الى رعاية لمصلحة يرى المشرع أنها أخرى بالرعاية من مصلحة التحقيق .

وسوف نتناول فيما يلى بعض طوائف الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة تحول دون تفتيشهم :

٣٧٢ - الحصانة الدبلوماسية :

تقضى قواعد العرف الدولى بتقرير حصانة لأشخاص المبعوثين الدبلوماسيين ، وذلك لتمكينهم من أداء مقتضيات وظائفهم فى الدول الموفدين اليها ، وليست هذه الحصانة سبباً من أسباب الإباحة ، ولكنها مانع من اتخاذ الإجراءات الجنائية .

وتقضى قواعد الحصانة الدبلوماسية بعدم خضوع الدبلوماسيين للإجراءات الجنائية فى إقليم الدولة المبعوثين اليها ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الإجراءات قبضاً أم تفتيشاً أم أى إجراء آخر ماس بالحرية الشخصية . بيد أن تلك الحصانة لا تسرى إلا خلال الفترة التى يتمتعون فيها بالصفة الدبلوماسية ، فإن فقدوا هذه الصفة زالت عنهم هذه

(٩) نقض ٢١ فبراير سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٧ رقم ٧٠ ص ٢٣٤ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الحصانة^(١٠).

وتشمل الحصانة الدبلوماسية أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي ، كما تشمل رئيس الدولة إذا كان في زيارة لدولة أخرى ، كما تمتد إلى أفراد أسرته وحاشيته ، فلا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية حيال أي منهم إذا وقعت منهم جريمة .

ونظراً لأن الحصانة الدبلوماسية مقررة لمقتضيات الوظيفة ومصلحة الدولة الموفدة ، كما أنها ليست من حقوق المبعوث الشخصية التي يستطيع التصرف فيها ، لذلك فإنه لا يجوز للمبعوث أن يتنازل عن حصانته الدبلوماسية إلا بتصريح من رئيس البعثة الدبلوماسية^(١١).

٣٧٣ - الحصانة البرلمانية :

تنص المادة ٩٩ من الدستور على أنه " لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس .

وفي غير أحوار انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء " .

وترجع العلة في تقرير حصانة لأعضاء البرلمان ، إلى رغبة المشرع في إتاحة الفرصة لهم لإبداء آراؤهم بحرية كاملة ، دون أن يخشى النائب اتهامه كيداً أو افتئاتاً من السلطة التنفيذية ، أو من خصومه الحزبيين أو السياسيين .

(١٠) انظر الدكتور حامد سلطان : المرجع السابق ، ص ١٧٩ .

(١١) انظر الدكتور على أبو هيف : القانون الدبلوماسي والقنصلي ، ١٩٦٢ ، ص ١٣٩ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

وتقرر هذه الحصانة فى أوار انعقاد البرلمان (مجلس الشعب) سواء كانت عادية أم غير عادية ، كما تمتد الى فترة عطلة البرلمان ، فإذا ما حل البرلمان سقطت الحصانة تلقائياً ، ولما كانت الحصانة مقررة لصالح الهيئة التشريعية ، فإنه لا يجوز للعضو أن يتنازل عنها ، كما لا يعتد برضائه بإتخاذ الإجراءات ضده ^(١٢) .

ويلاحظ أن الحصانة البرلمانية تنصب على النائب وحده دون أفراد عائلته ، كما أنها لا تسرى فى حالة التلبس ، فالمادة ٩٩ من الدستور سالف الذكر تنص على أنه " فى غير حالة التلبس الخ " .

٣٧٤ - الحصانة القضائية :

تنص المادة ٩٦ من قانون السلطة القضائية على أنه " فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٩٤ " ^(١٣) ، وتسرى هذه الحصانة على القضاة أياً كانت

(١٢) ومن المستقر قضاء أن الحصانة البرلمانية لا تحول دون إتخاذ إجراءات جمع الأدلة التى لاتمس شخص النائب فى حريته أو حقوقه الشخصية ، وذلك كسماع الشهود = وانتداب الخبراء والمعاينة والتفتيش لدى الغير ، فهى لا تمس حرية النائب ، ولا تعوقه عن أداء واجباته .

كما أن الحصانة لا تحول دون إتخاذ الإجراءات وتحريك الدعوى الجنائية قبل الفاعلين الآخرين أو الشركاء معه ، وليس لهم صفة نيابية ، إذ أن الحصانة البرلمانية ذات طبيعة شخصية .

انظر الدكتور عبد المهيم بكر : المرجع السابق ، بند ٥٠ ، ص ٢٢٥ .

(١٣) آل اختصاص اللجنة المنوه عنها فى المادة ٩٤ من قانون السلطة القضائية الى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى المادة الثالثة فقرة ٢ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ بشأن تعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

درجاتهم^(١٤)، وهى مقررّة فى شأن ما ينسب الى القاضى من جنائيات وجنح دون المخالفات ، إذ أن المخالفات لا تنال من هبة القاضى لتفاهتها .

ولا يشترط أن تكون الجريمة قد وقعت من القاضى أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها ، فالقاضى يتمتع بالحصانة حتى لو كانت الجرائم منبئة الصلة بوظيفته ، بيد أنه يشترط أن تكون الجريمة قد وقعت حال شغله للوظيفة . وترجع العلة فى ذلك الى أن هذه الحصانة مقررّة للهيئة القضائية التى ينتمى اليها القاضى ، قبل أن تكون متعلقة بشخصه ، فالمصلحة العامة تقتضى حماية أعضاء هذه الهيئة من احتمال الكيد لهم والإفتئات عليهم .

وترتيباً على ذلك فإنه إذا وقعت جريمة قبل تعيين القاضى ، وكان قد تم تحريك الدعوى جنائية قبله ، ولم تكن الإجراءات قد استكملت ، فإن ما بوشر من إجراءات قبل التعيين يظل صحيحاً ، أما استكمال الإجراءات فإنه يستوجب الحصول على إذن^(١٥) .

ويلاحظ أنه فى حالة اتهام القاضى بإرتكاب جنائية أو جنحة ، وقبل الحصول على الإذن المشار اليه فى المادة ٩٤ من قانون السلطة القضائية ، فإنه يجوز اتخاذ إجراءات جمع الأدلة غير الماسة بشخص القاضى ، وذلك كسماع الشهود وانتداب الخبراء والمعاينة وضبط الأشياء التى تفيد التحقيق فى الجريمة لدى غيره .

(١٤) تشمل الحصانة القضائية أعضاء مجلس الدولة بمقتضى المادة ٩١ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، كما تشمل أعضاء النيابة العامة وفقاً للمادة ١٣٠ من قانون السلطة القضائية الحالى .

(١٥) انظر الدكتور آمال عثمان : شرح قانون الإجراءات الجنائية . القاهرة ، ص ١٠٧ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

ولا يجوز للقاضى أو من فى حكمه أن يتنازل عن الحصانة القضائية ، أو يرضى بالإجراءات المحظورة ، فمخالفتها يترتب عليها البطلان المطلق ، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب ، ويجوز الدفع ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

تطبيقات من أحكام النقص

على تفتيش الأشخاص

١ - لا يجوز لرجال الضبطية القضائية تفتيش الشخص بغير رضائه وبدون إذن من سلطة التحقيق إلا في الأحوال التي يخول القانون لهم فيها القبض عليه و هي التلبس بالجريمة والحالات الأخرى الواردة في المادة ١٥ من قانون تحقيق الجنائيات .

(نقص ٢٣ مايو سنة ١٩٣٨ طعن

رقم ١٥٥٢ س ٨ قضائية "قديم")

٢ - إذن بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش - صحيح .

إذا كانت النيابة بعد التحريات التي قدمها اليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكهم معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها فإن الأذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على الطاعن ومن كان يرافقه في الطريق صحيحا أيضاً دون حاجة لأن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى بإسمه أو يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الأذن وحصول التفتيش .

(نقص ١٥ يناير سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام

محكمة النقص س ٣ رقم ١٦١ ص ٤٢٦)

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

٣ - تفتيش الأشخاص المعتبر عملا من أعمال التحقيق -
ماهيته .

تفتيش الأشخاص الذى تباشره سلطات التحقيق بالشروط وفى الحدود التى رسمها القانون هو ذلك التفتيش الذى رخص الشارع فيه التعرض لحرية الشخص لمناسبة جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه تغليباً لمصلحة عامة على مصالح الأفراد الخاصة وخول - رعاية لهذه المصلحة العامة - سلطة التحقيق إجراء التفتيش لإحتمال الوصول الى دليل مادي يفيد فى كشف الحقيقة .

(نقض ١٠ يناير سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٧ رقم ٩ ص ٢١)

٤ - تفتيش - الإذن بتفتيش المكان - عدم تعديده الى
الأشخاص الموجودين فيه - إباحة ذلك استثناء فى م ٤٩ أ.ج .

الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلى ما به من منقولات فحسب ، ولا يتعداه الى الأشخاص الموجودين فيه ، لأن حرية الشخص منفصلة عن حرمة منزله ، ولكن إباح القانون استثناء فى المادة ٤٩ من قانون الاجراءات الجنائية تفتيش الشخص الموجود فى المكان سواء أكان متهماً أم غير متهم ، إذا قامت قرائن قوية على أنه يخفى شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة ، وهذا الحق استثنائى ، فيجب عدم التوسع فيه .

(نقض ١٩ يونية سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٨ رقم ١٨٤ ص ٦٨١)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

٥ - نص المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية هو نص عام لا يقتضى الخصوص يجيز لمأمور الضبط القضائى التفتيش فى كل الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم ، وقد ورد هذا النص فى الفصل الرابع الذى عنوانه " فى دخول المنازل و تفتيشها و تفتيش الأشخاص " و لا يستقيم أن يكون تفتيش الشخص و ضبط ما معه جائزاً و هو بعيد عن منزله و غير جائز عند وجوده فيه ما دام الدخول إلى المنزل لم يكن مخالفاً للقانون و كان التفتيش لازماً بناء على دلائل صريحة و كافية لإتهام شخص بجريمة إحراز المخدر ، يؤيد ذلك ما جاء بالمادة ٤٩ من إجازة التفتيش لمأمور الضبط القضائى عند وجود قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فى منزله على أنه يخفى معه أشياء تفيد فى كشف الحقيقة .

(نقض ٩ فبراير سنة ١٩٦٠ طعن)

رقم ١٣٠١ س ٢٩ قضائية)

٦ - القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيداً لإتخاذ بعض الإجراءات ضده . و تفتيش الشخص يعنى البحث و التنقيب بجسمه و ملابسه بقصد العثور على الشئ المراد ضبطه . و قد حظر القانون القبض على أى إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، فلا يجيز للشرطى - و هو ليس من مأمورى الضبط القضائى - أن يباشراً من هذين الإجراءين ، و كل ما خوله القانون إياه باعتباره من رجال السلطة العامة أن يحضر الجانى فى الجرائم المتلبس بها - بالتطبيق لأحكام المادتين ٣٧ و ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية - و يسلمه إلى أقرب مأمور

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

من مأموري الضبط القضائي ، وليس له أن يجري قبضاً أو تفتيشاً . ولما كان الثابت في الحكم يدل على أن الطاعن لم يقبض عليه إلا لمجرد اشتباه رجل الشرطة في أمره ، ومن ثم فإن القبض عليه و تفتيشه قد وقعاً باطلين .

(نقض ١٦ مايو سنة ١٩٦٦ طعن)

رقم ٤٠٥ س ٣٦ قضائية)

٧ - لما كان الدستور قد نص في المادة ٤٤ منه على أن " للمسكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيدده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صوناً لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضوع سره وسكنته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر إنتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثنى من ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة ٤١ من الدستور - سوى القبض على الشخص و تفتيشه أينما وجد . يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التي شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة ٤٤ إستثناء حالة التلبس في حكمها ، غير أن هذا الإستثناء قد أسقط في المشروع النهائي لهذا المادة وصدر الدستور متضمناً نص المادة ٤٤ الحالي حرصاً منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه لما كان ذلك ، وكان نص المادة ٤٤ من الدستور واضح الدلالة على عدم إستثناء حالة التلبس في الضمانين اللذين أوردهما أي صدور أمر

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

قضائى وان يكون مسبباً - فلا يسوغ القول باستثناء حالة التلبس فى حكم هذين الضمانين قياسياً على إخراجها من حكمهما فى حالة تفتيش الشخص أو القبض عليه ، لأن الإستثناء لا يقاس عليه كما أن القياس محظور لصراحة نص المادة ٤٤ سالفه البيان ووضوح دلالتة . ولا يغير من ذلك عبارة " وفقاً لأحكام القانون " التى وردت فى نهاية تلك المادة بعد إيرادها الضمانين المشار إليهما ، لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى إطلاق حالة التلبس من قيدهما ، والقول بغير ذلك يفضى إلى إهدار ضمانتين وضعهما الشارع الدستورى وتعليق أعمالها على إرادة الشارع القانونى وهو ما لا يفيده نص المادة ٤٤ من الدستور ، وإنما تشير عبارة " وفقاً لأحكام القانون " إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن وبيان كيفية صدوره وتسببه إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها هذا التفتيش لما كان ذلك ، فإن ما قضى به الدستور فى المادة ٤٤ منه من صون حرمة المسكن و إطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون ، يكون حكماً قابلاً للأعمال بذاته ، وما نصت عليه المادة ١٩١ من الدستور من أن " كل ما قرره القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً نافذاً و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور " لا ينصرف < > عنها بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته ، بغير حاجة إلى تدخل من الشارع .

(نقض ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٨٥ طعن)

رقم ٢٥٨٤ س ٥٥ قضائية)

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

٨ - من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً ل عرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين ٣٤ و ٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة ٤٦ من ذلك القانون. وأن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً ل عرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدى على غيره بما يكون محرراً له من سلاح أو نحوه.

(نقض ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٦ طعن)

رقم ٤٠٦٤ س ٥٦ قضائية)

٩ - إن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التى يستند إليها كمسوغ لتفتيش الشخص ، بل له أن يستعين فيما بجريه من تحريات أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .

(نقض ١٩ أبريل سنة ١٩٩٠ طعن)

رقم ١١٩٧١ س ٥٩ قضائية)

١٠ - من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من إتصاله بشخص صاحبه ، و من ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الأداب)

، طالما أن تفتيش شخص الطاعن كان عملاً مشروعاً ، و يصبح الدفع بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و لا جناح على المحكمة إن هي إلتفتت من الرد عليه .

(نقض ١٩ أبريل سنة ١٩٩٠ طعن)

رقم ١١٩٧١ س ٥٩ قضائية)

١١ - من المقرر أن مفاد ما قضى به نص المادة ٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة ٤١ من الدستور على السياق المتقدم فإن المادة ٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تريض صدور قانون أدنى ولا يجوز الإسناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ .

(نقض ١٥ سبتمبر سنة ١٩٩٣ طعن)

رقم ٢٦٠٥ س ٦٢ قضائية)

١٢ - لما كان القانون لا يوجب حتماً أن تولى جل الضبط القضائي بنفسه التحريات والابحاث التي يؤسس عليها الدّالّ بالاذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو ابحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

بالفعل من جرائم ، ما دام انه قد اقتنع شخصا بصحة ما نقلوه اليه
ويصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .

(نقض ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٩٧ طعن

رقم ١٣٤٥١ س ٦٥ قضائية)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

الفصل الرابع تفتيش المساكن

٣٧٥ - نص قانونى :

ورد النص على تفتيش المساكن فى المادتين ٩١ ، ٢٠٦ إجراءات
جنايئة :

❖ المادة ٩١ إجراءات جنائية^(١) : " تفتيش المنازل عمل من أعمال
التحقيق ولا يجوز اللجوء اليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء
على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية
أو جنحة أو بإشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز
لأشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط
فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو
نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحققة ، وفى كل الاحوال
يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً " .

❖ المادة ٢٠٦ إجراءات جنائية^(٢) : " لايجوز للنياابة العامة تفتيش

(١) و (٢) معدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٣٩ الصادر
فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة " .

٣٧٦ - المقصود بتفتيش المساكن :

تفتيش المساكن هو إجراء تقوم به السلطة المختصة بالتحقيق سواء بنفسها كالنيابة العامة ، أو تنتدب لذلك مأمور الضبط القضائي المختص لإجرائه ، ويهدف الى التنقيب عن أدلة الجريمة في مسكن المتهم الذي تقوم قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .

وتنص المادة ٤٤ من دستور جمهورية مصر العربية الحالية على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " .

٣٧٧ - المقصود بالمسكن :

هو مكان خاص معد للإقامة فيه وفيما يتبعه من ملحقات تتصل به اتصالاً مباشراً أو يضمها معه سور واحد ، كسطح المنزل أو حديقته أو الجراج الملحق به ^(٣) ، ومظاهر الإقامة في المسكن قد تكون الأكل أو النوم أو الراحة ، ويستوى بعد ذلك أن يكون المسكن على هيئة بناء أم عائمة أم خيمة ^(٤) ، وإذا كان من البناء فلا يهم أن يكون من

^(٣) قررت محكمة النقض أن " المنزل في معنى قانون الإجراءات الجنائية أخذاً من مجموع نصوصه كل مكان يتخذ الشخص سكناً لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرماً آمناً لا يباح لغيره دخوله إلا بأذن منه " .

انظر نقض ٦ يناير سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٠ رقم ١ ص ١ .

^(٤) قضت محكمة النقض بأنه " إذا كان المكان الذي فتشه ضابط البوليس وعثر فيه على المواد المخدرة كوخاً قائماً في ناحية من الحديقة التي يستغلها المتهم ، وكان هذا الكوخ =

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الطوب أم من الحجارة أم من الخشب أم من الصفيح .

ويكفى حتى تتوفر للمسكن الحماية القانونية أن يكون في حيازة شخص معين سواء كان مسكوناً فعلاً أم خال من السكان^(٥) ، لأن الدخول اليه على أى الحالين لا يكون إلا بإذن من له حق حيازته ، فالشقة الخالية في منزل لا يجوز تفتيشها إلا برضاء صاحبها^(٦) ، ويستوى أن يكون مصدر حيازة المسكن هو الملكية أو الإيجار أو العارية ، كما أنه لا عبء بمدة الإقامة طال أم قصرت^(٧) .

٣٧٨ - تفتيش مكاتب المحامين ،

لا يوجد في نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو غيره من القوانين ما يبيح حصانة خاصة على مكاتب المحامين ، ومن ثم فإنه ليس هناك ما يحول دون تفتيش هذه المكاتب = هو السكن الذى يقيم فيه ، فالأمر الصادر من النيابة بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلاشك هذا الكوخ " .

أنظر نقض ١٦ أكتوبر سنة ١٩٤٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٣٧٦ .
(٥) بيد أن المساكن التى تم بناءها حديثاً والمعدة للإيجار لا تعتبر من قبيل الأماكن المعدة للسكن طالما أنها ليست في حيازة شخص معين ، ولذلك فإن تفتيشها يخضع بوجه عام للقواعد المقررة في تفتيش الأشخاص .
انظر

GARRAUD (René) : Op . Cit . , No . 2440 , P . 189 .

(٦) أنظر الدكتور محمود محمود مصطفى : المرجع السابق ، ص ٢٨٠ .

(٧) ولذلك تعتبر الغرفة في فندق مسكناً .

انظر نقض ٦ يناير سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٠ رقم ١ ص ١ ،
وانظر نقض فرنسى

Crim , 31 janv 1914 , Sirey . 1916 . 1 . 59 .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

كقاعدة عامة^(٨)، وإن كانت المادة ٥١ من قانون المحاماة قد اشترطت اتخاذ إجراءات معينة فى تفتيش مكتب المحامى منها أن التفتيش لا يتم إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة .

ولا يعتبر مكتب المحامى محلاً عاماً سواء بالليل أو بالنهار، كما أنه ليس مسكناً فلا تسرى عليه القواعد الخاصة بتفتيش المساكن^(٩)، ومن ثم فإن هذا المكان له ذاتية خاصة، فالأفراد المترددون عليه حال أوقات العمل يحضرون بقصد ابتغاء مصلحة معينة، ولذلك فإن ارتياده فى هذه الأوقات لسبب مشروع لا يجيز التفتيش، ولكن إذا وجدت عرضاً جريماً وكانت فى حالة تلبس جاز اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على حالة التلبس^(١٠).

بيد أن المشرع قد حظر على كافة جهات التحقيق الأمر بضبط الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم للمدافع عنه أو الخبير الاستشارى والتى سبق وأن سلمها لهما المتهم لأداء المهمة التى عهد اليهما بها، ويسرى هذا الحكم كذلك على كافة المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية (م ٩٦ إجراءات جنائية)، ومن ثم فإن التفتيش الذى يسفر عن ضبط أى من الأشياء الواردة الذكر بالمادة ٩٦ إجراءات جنائية يعتبر باطلاً، ولا تترتب عليه أية آثار ولا يمكن الاعتماد عليه كذلك، أما إذا كان الأمر بالضبط بهدف الى البحث عن دليل إدانة ضد المحامى نفسه نتيجة اتهامه

(٨) وكذلك الشأن بالنسبة لمكتب المحاسب أو الخبير أو عيادة الطبيب .

انظر الدكتور رؤوف عبيد : المرجع السابق ، ص ٣٥٦ .

(٩) انظر الدكتور محمود نجيب حسنى : شرح قانون الإجراءات الجنائية . القاهرة ، دار

النهضة العربية ، ١٩٨٨ ، بند ٧٦٣ ، ص ٦٥٨ ، هامش رقم ٤ .

(١٠) انظر الدكتور حسن صادق المرصفاوى : المرجع السابق ، ص ٣٧١ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

بارتكاب جنائية أو جنحة وفقاً لنصوص القانون ، فإن التفتيش يكون صحيحاً ويرتب آثاره فى مواجهته .

٣٧٩ - تفتيش مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية^(١١) ،

يستند حظر التفتيش فى هذه الحالة الى العرف الدولى ، إذ أن المقر يعتبر امتداداً لإقليم الدولة التابع لها البعثة فلا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول هذا المقر وتفتيشه إلا بأذن من رئيس البعثة ، وتمتد الحصانة المقررة فى هذه الحالة لكافة ملحقات المقر كالحديقة أو غيرها ، وذلك لما يوجد به من منقولات ، أو مستندات أو وثائق أو محفوظات .

٣٨٠ - تفتيش مساكن أعضاء مجلسى الشعب والشورى^(١٢) :

تنص المادة ٩٩ من دستور جمهورية مصر العربية على عدم جواز اتخاذ أيا من الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب فيما عدا حالة التلبس إلا بأذن سابق من المجلس ، وإذا كان مجلس الشعب فى غير دور انعقاد يتعين أخذ إذن رئيس المجلس على أن يخطر المجلس فى أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

ووفقاً لنص الدستور فإن مساكن أعضاء مجلسى الشعب والشورى

(١١) أنظر الدكتور حامد سلطان : القانون الدولى العام فى وقت السلم . القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٨ ، دار النهضة العربية ، بند ١٨٠ ، ص ١٧٤ وما بعدها .

(١٢) تسرى أحكام الدستور فى شأن مجلس الشعب على مجلس الشورى .

أنظر مؤلفنا عنوانه " الحماية الجنائية لاسرار الدولة " . دراسة تحليلية تطبيقية لجرائم الخيانة والتجسس فى التشريع المصرى والمقارن . القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثانية ، ١٩٩٧ ، ص ١٣٨ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

ليست لها حصانة خاصة بها^(١٣)، ولكن يرجع حظر تفتيشها الى ما تتصل به من حصانة النائب الشخصية، وذلك بهدف حماية أعضاء المجلسين من اتخاذ إجراءات كيدية قبلهم من جانب السلطة التنفيذية بهدف تقييد حريتهم فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولذلك فإذا زالت هذه الحصانة عن النائب جاز تفتيش شخصه ومسكنه .

٣٨١ - حدود سلطات التحقيق فى تفتيش المساكن :

لقاضى التحقيق وفقاً لنص المادة ٩١ إجراءات جنائية سلطة واسعة تتيح له أن يفتش أى مكان يفيد تفتيشه فى كشف الحقيقة، سواء كان خاصاً بالمتهم أم بغيره، وسواء كان مخصصاً لمسكنه أم لعمله أم لغير ذلك من الأغراض .

أما النيابة العامة فلها أن تفتش مسكن المتهم فقط، أما مسكن غير المتهم فلا يجوز تفتيشه إلا بعد الحصول على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق (م ٢٠٦ / ٣ إجراءات جنائية) .

٣٨٢ - حدود سلطة مأمور الضبط القضائى فى تفتيش منزل المتهم :

لمأمور الضبط القضائى أن يفتش مسكن المتهم فى حالتين فقط

(١٣) وإن كان جانب كبير من الفقه المصرى يرى أن الحصانة البرلمانية تمتد إلى منزل النائب أثناء دور انعقاد البرلمان لما فى ذلك التفتيش من اعتداء على حرية النائب واستقلاله .
أنظر فى ذلك الدكتور محمود محمود مصطفى : المرجع السابق، ص ٩٩ : الدكتور سامى حسنى الحسينى : النظرية العامة للتفتيش فى القانون المصرى والمقارن . القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٢ ، بند ١٢٢ ، ص ٢١٧ .

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

هما^(١٤)،

٣٨٣ - (أولاً) نذب مأمور الضبط القضائي للتحقيق

الابتدائي،

تنص المادة ٧٠ إجراءات جنائية على أنه " لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود نذبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق " .

كما تنص المادة ٢٠٠ إجراءات جنائية على أنه " لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه " .

ويلترب على تكليف مأمور الضبط القضائي من السلطة المختصة بالتحقيق بتفتيش مسكن المتهم اعتبار هذا العمل كما لو كان صادراً عن

(١٤) كان نص المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية يبيح " لمأمور الضبط القضائي في حالة

التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه " .

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد استندت في ذلك إلى تعارضها مع المادة ٤٤ من الدستور التي نصت على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " ، ورُتبت على ذلك أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة أن يفتش من تلقاء نفسه مسكن المتهم ، وإنما عليه أن ينتظر صدور أمر قضائي مسبب بنذبه لذلك .

انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في ٢ يونيو سنة ١٩٨٤ في القضية رقم ٥ السنة الرابعة القضائية (الدستورية) .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

سلطة التحقيق نفسها .

ويلاحظ أنه ليس للمندوب نذب غيره فيما نذب له ، إذ أن القاعدة هي أن النذب شخصي إلا إذا كان صادراً عن عضو نيابة إلى عضو نيابة آخر ، أو من قاضي تحقيق إلى قاض آخر ، فللمنتدب بدوره نذب عضو نيابة أو مأمور ضبط قضائي بحسب الأحوال لتنفيذ النذب ، لأن كل منهما يملك سلطة النذب ابتداء ، وللمندوب ولو لم تكن له سلطة تحقيق أصلية نذب غيره إذا صرح له بذلك أمر النذب الصادر إليه ^(١٥) ، أما إذا كان امر النذب لم يعين اسم الشخص المندوب بالتفتيش فيجوز عندئذ لأي مأمور قضائي تنفيذه ^(١٦) .

ويجيز النذب الصادر لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم أو شخصه وتفتيش متجره أيضاً ، وذلك لأن حرمة المتجر مستمدة من حرمة صاحبة أو مسكنه ^(١٧) .

٣٨٤ - (ثانياً) رضاء حائز المسكن بتفتيشه :

إن القاعدة الأصولية تقضى بأنه يجوز لمن شرع الإجراء

(١٥) قررت محكمة النقض بأنه إذا كان أمر النذب يعطى مأمور الضبط القضائي، أن يندب من يراه لإتمام الإجراء فلا مانع من ذلك .

انظر نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٧٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٩ رقم ١٥ ص ٨٣ .
(١٦) قضى بأنه متى كان إذن التفتيش قد صدر مطلقاً فلم يعين مأموراً بعينه لتنفيذه ونذب وكيل النيابة أو ضابط أحد مراكز البوليس لتنفيذه في مركز آخر يتبع المديرية ذاتها تحت إشرافه فإن التفتيش يكون صحيحاً في القانون .

انظر نقض ١٠ يونيو سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٨ رقم ١٧٢ ص ٦٣٠ .
(١٧) انظر نقض ١٦ يونيو سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٠ رقم ١٨١ ص ٩١٠ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

لمصلحته أن يتنازل عنه ، ولذلك فإن رضاء الحائز بتفتيش مسكنه ينطوي على نزول منه عن حرمة التي كفلها له الدستور والقانون ، فيغدوا في هذه الحالة صحيحاً ومنتجاً لأفاره^(١٨) ، ويسوغ للمحكمة أن تعتمد عليه في بناء حكمها^(١٩) .

ويشترط في الرضاء أن يكون حاصلاً قبل التفتيش لا بعده ، ويجب أن يكون الرضاء صريحاً^(٢٠) ، فإذا اعتقد المتهم أن الداخل قصد الزيارة فلا يمكن استنتاج دخوله للتفتيش لاحتمال أن يكون مبعثه الخوف والاستسلام . ويصدر الرضاء بتفتيش المسكن من حائزه أو ممن ينوب عنه في حيازته وقت غيابه^(٢١) ، كالزوجة أو الأم أو الأب ، ولا يشترط أن يصدر الرضاء من مالك المسكن ، فيصح صدوره من مستأجره أو مستعيره ، ولا يعتد بالرضاء الذي يصدر من صغير غير مميز ، أو تحت تأثير خوف أو إكراه .

٣٨٥ - الأشياء التي يستهدف التفتيش البحث عنها :

(١٨) انظر

GARRAUD (René) : Op . Cit . , No . 498 , P . 209 .

Crim , 15 Dec 1927 , Sirey . 1927 . 1 . 236 .

(١٩) انظر نقض ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٧٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٩ رقم ٢٦٦ ص

٣٥٦ .

(٢٠) قالت محكمة النقض انه " يتعين أن يكون الرضاء صريحاً لا لبس فيه وحاصلاً قبل الدخول ، فلا يصح أن يؤخذ بطريقة الاستنتاج من سكوت أصحاب الشأن ، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبثقاً عن الخوف والاستسلام " .

انظر نقض ١١ يونيو سنة ١٩٣٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٢٦٦ ص ٣٥٦ .

(٢١) انظر نقض ٢٦ فبراير سنة ١٩٧٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٩ رقم ٣٢ ص ١٨٥ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

تنص المادة ٥٠ إجراءات جنائية على أنه " لايجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها . ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها " .

ووفقاً للنص سالف الذكر فإنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ضبط أشياء غير تلك الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها ، ولذلك فإذا فتش مأمور الضبط القضائي مسكناً في شأن جريمة حيازة تماثيل أثرية غير مرخص بحيازتها ففتح درجاً صغيراً عثر فيه على مادة مخدرة ، أو وضع يده في جيب سترة حائز البيت فعثر فيه على نقود مزيفة كان ضبط المخدر أو النقود المزيفة باطلاً ، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في ذاتها جريمة تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز له أن يضبطها طالما جاء اكتشافه لها عرضاً ودون سعى من جانبه للبحث عنها ^(٢٢) ، ولكن إذا كانت الأوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة فلا يجوز لمأمور الضبط أن يفضها ، لأن فض مثل هذه الأوراق لا يكون إلا بمعرفة سلطات التحقيق ^(٢٣) .

(٢٢) ولذلك فإذا أجرى مأمور الضبط القضائي التفتيش للبحث عن سلاح غير مرخص به أو لضبط مال مسروق ، فعثر عرضاً في الخزانة أو الدولاب أو الكيس الذي فتحه للبحث عن ذلك على مادة مخدرة ، كان ضبطه لها صحيحاً .

انظر نقض ٨ مايو سنة ١٩٣٩ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ رقم ٢٨٤ ص ٥٤٤ .
(٢٣) ولكن إذا كان ظاهراً أن التغليف لا يحتوي على أوراق وإنما كان يحوى جسماً صلباً جاز فض الغلاف لفحص محتوياته .

انظر نقض ٢٤ يونية سنة ١٩٥٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٩ رقم ١٨٠ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

تطبيقات من أحكام النقص

على تفتيش المساكن

١ - حرمة المنازل - دخولها يجب أن يكون برضا أصحابها -
كيف يتحقق هذا الرضا ؟

إن حرمة المنازل وما أحاطها به المشرع من عناية تقتضى أن يكون دخولها برضا أصحابها ، وأن يكون هذا الرضا صريحاً لا لبس فيه وحاصلاً قبل الدخول فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرد سكوت أصحاب الشأن إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبثقاً عن الخوف والاستسلام فإستناد محكمة الموضوع الى هذا الرضاء الضمنى لا يصح .

(نقص ١١ يونيه سنة ١٩٣٤ مجموعة القواعد

القانونية ج ٣ رقم ٢٦٦ ص ٣٥٦)

٢ - دخول منزل برضا صاحبه - الزوجة أو الخليفة - حقهما
فى الإذن بدخول المنزل - التفتيش الحاصل برضائهما - صحيح
قانوناً .

الزوجة تعتبر قانوناً وكيلة صاحب المنزل والحائز فعلاً للمنزل فى غيبة صاحبه فلها أن تأذن فى دخوله وكذلك خليفة صاحب المنزل تملك هى الأخرى حق الإذن فى دخول المنزل فى غيبة صاحبه ، فالتفتيش الذى يجريه رجل البوليس باذن من أى الاثنين (الزوجة أو الخليفة) فى غيبة صاحب المنزل يعتبر قانوناً تفتيشاً صحيحاً وكل ما يترتب عليه من الإجراءات يكون صحيحاً أيضاً .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

(نقض ٤ مايو سنة ١٩٣٦ مجموعة القواعد

القانونية ج ٣ رقم ٤٦٥ ص ٥٩٩)

٣ - الولد الذى يقيم مع والده بصفة مستمرة فى منزل واحد يجوز له أن يسمح بتفتيش هذا المنزل ويكون التفتيش الذى يحصل بناء على موافقته صحيحاً قانوناً ، إذا هذا المنزل يعتبر فى حيازة الوالد والوالد كليهما .

(نقض ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٣٧ طعن

رقم ١٩٧٣ سنة ٧ قضائية)

٤ - إقرار كتبه المتهم بقبوله التفتيش - إدعاؤه أنه كتبه بالإكراه - دفع موضوعى - وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع - إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - لا تجوز .

إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأن الإقرار الذى كتبه بقبوله التفتيش كان لما وقع عليه من إكراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض فإن هذا من المسائل المتعلقة بالوقائع التى يجب أن تثار أمام محكمة الموضوع حتى يمكن تحقيقها والفصل فيها .

(نقض ٤ مايو سنة ١٩٤٢ مجموعة القواعد

القانونية ج ٥ رقم ٣٩٨ ص ٦٥٧)

٥ - تفتيش المتهم برضائه - طعنه بعد ذلك فى التفتيش - لا يقبل .

إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناء على رضائه فلا يقبل منه الطعن

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

فى هذا التفتيش بأنه انما كان بقصد التحرى عن وقوع جريمة لا للتحقيق فى جريمة واقعة .

(نقض ٤ مايو سنة ١٩٤٢ مجموعة القواعد

القانونية ج ٥ رقم ٣٩٨ ص ٦٥٧)

٦ - الرضا الذى يعتبر به التفتيش صحيحاً - يجب أن يكون صريحاً وقبل التفتيش وبعد العلم بظروفه - لا يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة بل يكفى أن تستبين المحكمة ثبوته من الوقائع .

الرضا الذى يكون به التفتيش صحيحاً يجب أن يكون صريحاً لا لبس فيه ، وحاصلاً قبل التفتيش ومع العلم بظروفه ، ولا يجب أن يكون ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه بل يكفى أن تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها .

(نقض ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢ مجموعة القواعد

القانونية ج ٦ رقم ٤٩ ص ٧٠)

٧ - بيان الوقائع والأدلة التى استخلصت منها المحكمة رضاء المتهم بالتفتيش - المناقشة فى ذلك - لا تقبل - الورقة المضبوطة مع المتهم لم يكن بها إلا رائحة الأفيون - إستخلاص إدانة المتهم فى إحراز الأفيون من ذلك - جوازه .

إذا دفع المتهم بأن تفتيشه وقع باطلاً لعدم الإذن به من النيابة ، فضلاً عن أن الكونستابل الذى أجرى التفتيش قرر أن ما وجده معه ليس إلا ورقة بيضاء تشتم منها رائحة الأفيون ، فلا يكفى لإعتباره محرراً ، فلم

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

تأخذ المحكمة بهذا الدفع ، وبينت فى حكمها الوقائع والأدلة التى استخلصت منها أن التفتيش إنما حصل بناء على رضا المتهم وبموافقته ، وأنه أسفر عن العثور معه على قطعة من الأفيون ، فلا يكون ثمة وجه لإثارة هذا الجدل أمام محكمة النقض ، إذ أن ذلك لا يكون له معنى سوى فتح باب المناقشة فى تقدير الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الرضاء بالتفتيش ووجود المخدر ، ومع ذلك فإذا فرض أن الورقة التى ضبطت معه لم يكن بها إلا رائحة الأفيون فإن هذا يصح للمحكمة أن تستخلص منه إدانته فى إحراز الأفيون على إعتبار أن الورقة لا بد كان بها مادة الأفيون .

(نقض ٨ فبراير سنة ١٩٤٣ مجموعة القواعد)

القانونية ج ٦ رقم ١٠٣ ص ١٤٨)

٨ - بطلان التفتيش - أساس البطلان - رعاية حرمة المسكن والحرية الشخصية - إشارة البطلان ممن لم يقع عليه التفتيش - تطفل .

أنه مادام بطلان تفتيش المساكن على أساس عدم صدور إذن به من سلطة التحقيق لا يتصور بداهة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها ، وما دام بطلان تفتيش الأشخاص على هذا الأساس لا يتصور كذلك إلا عند عدم رضا الأشخاص بالتفتيش الذى وقع عليهم فإنه يتعين القول بأنه ليس لغير من وقع التفتيش فى مسكنه أو على شخصه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرية المسكن أو الحرية الشخصية ، فإذا لم يثره من وقع عليه لاي سبب من الاسباب ، فليس لسواه أن يثيره إذ هذا منه يكون تطفلا غير مقبول ، كما

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

أنه يقتضيه التحدث عن اعتداء على حرمة أو حرية لا شأن له في التحدث عنهما أصلاً ولا صفة تخوله أن يتعرض لهما .

(نقض ٥ فبراير سنة ١٩٤٥ مجموعة القواعد

القانونية ج ٦ رقم ٤٩٤ ص ٦٤٠)

٩ - تعتبر الزوجة وكيلة زوجها والحائزة فعلاً لمسكنه في غيبته فلها أن تأذن بتفتيش المسكن في غياب زوجها .

(نقض ٩ أبريل سنة ١٩٥٦ طعن

رقم ١٥٢ س ٢٦ قضائية)

١٠ - إذا كان الضابط المأذون بالتفتيش مصرح له بتفتيش مسكن الطاعن وبنسب غيره من رجال الضبط القضائي لذلك ، فإن تفتيش المسكن بمعرفة الضابط الذي إسند إليه تنفيذه من المأذون أصلاً للتفتيش يكون قد وقع صحيحاً .

(نقض ٤ مارس سنة ١٩٧٣ طعن

رقم ٢ س ٤٣ قضائية)

١١ - من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، وبالتالي تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن ، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه حين إنتهى إلى التقرير بالألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده تأسيساً على بطلان التفتيش الذي أجراه الضابط دون إستئذان النيابة العامة في

**..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)
.....**

ذلك و دون قيام حالة التلبس رغم أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده وهو غير ملحق بمسكنه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . ولما كان من شأن هذا الخطأ القانونى إلتفات الأمر المطعون فيه من مناقشة الموضوع ، فإنه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة .

(نقض ٢٧ يناير سنة ١٩٧٤ طعن)

(رقم ١١٤٤ س ٤٣ قضائية)

١٢ - لما كانت المادة ٤٤ من الدستور والمادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ يوجبان تسبب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصباً على تفتيش المساكن وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد إقتصر على شخص المطعون ضده كما ثبت من المضردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصراً على تفتيش شخص المتهم المذكور دون مسكنه فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى بطلان ذلك الإذن بدعوى عدم تسببيه ورتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما بوجب نقضه .

(نقض ١٢ يناير سنة ١٩٧٦ طعن)

(رقم ١٥١٥ س ٤٥ قضائية)

١٣ - لما كانت المادة ٤٥ من قانون الإجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينة . فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الفرق أو ما شابه ذلك ، و من ثم فإن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن بأسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير إذن النيابة - وهي غير متصلة بمسكنه - لا يترتب عليه البطلان ، فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان تفتيش حقله طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره في هذا الصدد غير سديد .

(نقض ٢ يونية سنة ١٩٨٥ طعن)

رقم ١٣٤٧ س ٥٥ قضائية)

١٤ - لما كان الدستور قد نص في المادة ٤٤ منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون و هو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصه أو يقيد به مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صوناً لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة و سكنه الذي يأوى إليه و هو موضوع سره و سكينته ، و لذلك حرص الدء تور على تأكيد حظر إنتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثنى من ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة ٤١ من الدستور - سوى القبض على الشخص و تفتيشه أينما وجد . يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التي شكلت بمجلس الشعب عند إعداد

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

الدستور كان يضمن نص المادة ٤٤ إستثناء حالة التلبس فى حكمها ، غير أن هذا الإستثناء قد أسقط فى المشروع النهائى لهذا المادة و صدر الدستور متضمناً نص المادة ٤٤ الحالى حرصاً منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه لما كان ذلك ، وكان نص المادة ٤٤ من الدستور واضح الدلالة على عدم إستثناء حالة التلبس فى الضمانين اللذين أوردهما أى صدور أمر قضائى وأن يكون مسبباً - فلا يسوغ القول بإستثناء حالة التلبس فى حكم هذين الضمانين قياسياً على إخراجها من حكمهما فى حالة تفتيش الشخص أو القبض عليه ، لأن الإستثناء لا يقاس عليه كما أن القياس محظور لصراحة نص المادة ٤٤ سالفه البيان ووضوح دلالة . ولا يغير من ذلك عبارة " وفقاً لأحكام القانون " التى وردت فى نهاية تلك المادة بعد إيرادها الضمانين المشار إليهما ، لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى إطلاق حالة التلبس من قيدهما ، والقول بغير ذلك يفضى إلى إهدار ضمانين وضعهما الشارع الدستورى وتعليق أعمالها على إرادة الشارع القانونى وهو ما لا يفيد نص المادة ٤٤ من الدستور ، وإنما تشير عبارة " وفقاً لأحكام القانون " إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن و بيان كيفية صدوره وتسببه إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها هذا التفتيش لما كان ذلك ، فإن ما قضى به الدستور فى المادة ٤٤ منه من صون حرمة المسكن و إطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون ، يكون حكماً قابلاً للأعمال بذاته ، وما نصت عليه المادة ١٩١ من الدستور من أن " كل ما قرره القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً نافذاً و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى هذا الدستور " لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجهرية فى جرائم الآداب)

التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذه الدستور ذاته ، بغير حاجة إلى تدخل من الشارع .

(نقض ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٨٥ طعن)

رقم ٢٥٨٤ س ٥٥ قضائية)

١٥ - لما كان الحكم لم يورد فى مدوناته أن الضابط غير المندوب دخل المسكن و شل حركة من فيه ، فإن تحفظه على المسكن دون دخوله يعد من الإجراءات التنظيمية التى تقتضيها ظروف الحال تمكيناً للضابط المأذون بتفتيش المسكن من أداء المأمورية المنوطة به ، وهو ما لا ينال من سلامة التفتيش و صحة الإستناد إلى الدليل الذى يسفر عنه .

(نقض ١٨ فبراير سنة ١٩٨٧ طعن)

رقم ٥٩٣٠ س ٥٦ قضائية)

١٦ - من المقرر أنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلالة أن ثمة تفتيش لم يقع على مسكن الطاعن و إن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيش المسكن و إنما قام قضاءه على الدليل المستفاد من تفتيش شخص الطاعن والسيارة التى يحوزها .

(نقض ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٨٧ طعن)

رقم ١٤٣٢ س ٥٧ قضائية)

١٧ - لما كانت المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول فى أى مكان مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل وفى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصوراً على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار إذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وهو ما لا ينافى فيه الطاعنون - فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على الدفع الذى أبدوه ببطالان إذن النيابة لعدم جدية التحريات طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان .

(نقض ١٦ أكتوبر سنة ١٩٨٩ طعن)

رقم ٢٨١٩ س ٥٩ قضائية)

١٨ - من المقرر أن إيجاب النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن .

(نقض ٦ نوفمبر سنة ١٩٨٩ طعن)

رقم ٤٣٧٥ س ٥٩ قضائية)

١٩ - لما كانت المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة العامة

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب ، فإنتشال المياه المخدرة من مياه البحر وبدون إذن لا غبار عليه ، ولا يعيب الحكم - من بعد - إلتفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعنون ببطلان ضبط المواد المخدرة إذ هو دفع قانونى ظاهر البطلان ويضحى النعى فى هذا الصدد غير سديد .

(نقض ١٥ يناير سنة ١٩٩١ طعن)

(رقم ٥٤ س ٦٠ قضائية)

٢٠ - لما كان الدستور قد قضى فى المادة ٤٤ منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون " وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيد به مما مؤداه أن هذا النص الدستورى يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائى المسبب ، وذلك صوناً لحرمة المساكن التى تنبثق من الحرية الشخصية التى تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوى إليه . وهو موضع سره وسكنته ، ولذلك حرص الدستور على تأييد حظر إنتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى مسبب دون أن يستثنى فى ذلك حالة التلبس التى لا تجيز - وفقاً لنص المادة ٤١ من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد . لما كان ذلك وكان مفاد ما قضى به نص المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية من تحويل مأمور الضبط القضائى الحق فى إجراء تفتيش مسكن المتهم فى حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائى مسبب ممن يملك سلطة التحقيق يخالف حكم المادة ٤٤ من

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)
.....

الدستور على النحو سالف البيان فإن حكم المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخاً ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تريض صدور قانون أدنى ، ويكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائى مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن الثالث كان بناء على إذن تفتيش مسبب ، وكان الحكم قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول - على الدليل المستمد من نتيجة التفتيش التى أسفرت عن المضبوطات التى عثر عليها بهذا المسكن و التى أكدته الطبية الشرعية وجود حيوانات منوية بها ، دون أن يرد على إثارة الطاعن فى شأن بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الإستناد إليه كدليل فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .

(نقض ١٠ فبراير سنة ١٩٩١ طعن)

رقم ١٤١ س ٦٠ قضائية)

٢١ - من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط و من ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمسكن و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الخشخاش ضبطت بحقل الطاعن و هو غير ملحق بسكنه فإن ضبطها لم يكن بحاجة لإستصدار إذن من النيابة العامة .

(نقض ١٧ فبراير سنة ١٩٩١ طعن)

رقم ١٧١ س ٦٠ قضائية)

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

٢٢ - لما كان الدستور القائم قد نص فى المادة ٤٤ منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " وهو نص علم مطلق لم يرد عليه ما يخصه أو يقيد به مما مؤداه أن هذا النص الدستورى يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن التى تنبثق من الحرية الشخصية التى تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوى إليه وهو موضع سره وسكنية ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه، أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة فى مستودع السر فيها وهو إجراء من إجراءات التحقيق يستلزم صدور أمر قضائى مسبب بإجرائه . لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم لمطعون فيه - على ما يبين من مدوناته على السياق المتقدم - أنه لم يصدر إذن من الجهة المختصة قانون بتفتيش مسكن الطاعن وكان الحكم قد عول فى قضائه بادانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من ذلك التفتيش مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل فى الدعوى ومن ثم فإنه يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته - على السياق المتقدم - ويكون الحكم المطعون فيه قد تغيب الخطأ فى تطبيق القانون يبطله الذى يبطله ويوجب نقضه .

(نقض ٧ مايو سنة ١٩٩٢ طعن)

(رقم ١٥٧٦٦ س ٦٠ قضائية)

٢٣ - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الختامية أن المتهم الخامس لم يدفع ببطلان إذن تفتيش مسكنه لصدوره من غير المختص

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)
.....

قانوننا، وكان الحكم المطعون فيه عرض إلى هذا الدفع الذى أثارته الطاعن الثانى وأطراحه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن تفتيش الشقة محل الضبط بقالة أنه كان يتعين استصداره من القاضى الجزئى فمردود بأن إذن النيابة العامة قد أنصب على تفتيش شخص ومسكن المتهم الخامس وتفتيش شخص كل من المتهمين الثالث والرابع - الطاعنين الثانى والثالث - وكان الدفع ببطلان تفتيش المسكن لا يقبل من غيرها حائزه، فإن لم يثيره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائده تلحقه بالتبعية وحدها، وإذا كان المتهم الثالث لم يدع ملكية أو حيازة المسكن الذى جرى تفتيشه، فإنه لا يقبل منه ابداء هذا الدفع لا نتفاء صفته " لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات أن أمراقامة الطاعنين الثانى والثالث بالمسكن الذى جرى تفتيشه إقامة مستقرة أو مؤقتة لم يكن محل بحث ولم يقبل به أحد فى أى مراحل التحقيق، فضلا عن أن المتهم الخامس أقر لشاهدى الإثبات أن الطاعنين الثانى والثالث يصرفان لديه فحسب المواد المخدرة والآلات المضبوطة، ومن ثم يكون الحكم قد اطرح الدفع بما يسوغ أطراحه قانوننا .

(نقض ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٩٢ طعن)

رقم ٥٨٢٢ س ٦١ قضائية)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الفصل الخامس أذن التفتيش

٣٨٦ - تعريف أذن التفتيش :

هو تفويض يصدر من سلطة التحقيق المختصة الى أحد مأموري الضبط القضائي مخولاً إياه إجراء التفتيش الذي تختص به تلك السلطة^(١).

وعلة الاذن بالتفتيش ترجع الى اتاحة مباشرة إجراءات التحقيق بسرعة وفي الوقت الملائم ، إذ أن سلطة التحقيق قد تكون مثقلة بأعباء العمل ، أو قد يتطلب التفتيش قدرات بدنية خاصة ، أو قد يكون بعيداً عن مقر عمل المحقق ، فيرى أنه من الأفق الاذن لمأمور الضبط القضائي بالقيام به .

ويستند الاذن بالتفتيش الى المادتين ٧٠ ، ٢٠٠ من قانون الإجراءات

(١) انظر الدكتور سامي حسنى الحسيني : المرجع السابق ، بند ٦٧ ص ١٠٠ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

الجنائية ، فهو إجراء من إجراءات التحقيق بالنظر الى انه لا يصدر من قضاء التحقيق إلا من أجل معرفة الحقيقة^(٢) ، ولذلك فإن الاذن بالتفتيش يقطع التقادم في الدعوى الجنائية .

٣٨٧ - تقسيم :

سوف نتناول موضوع " اذن التفتيش " على النحو التالي :

المبحث الأول : شروط صحة الاذن بالتفتيش .

المبحث الثاني : شكل اذن التفتيش وبياناته .

المبحث الثالث : تحديد اذن التفتيش وتنفيذه

(٢) انظر نقض ٩ فبراير سنة ١٩٧٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٧ رقم ٣٧ ص ١٨٣ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

المبحث الأول شروط صحة الاذن بالتفتيش

٣٨٨ - الشروط اللازمة لصحة الاذن بالتفتيش :

يشترط لكي يكون اذن التفتيش صحيحاً منتجاً لآثاره أن تتوافر فيه
الشروط الآتية :

أ - تسبب الاذن بالتفتيش .

ب - صدور الاذن من الجهة المختصة .

ج - صدور الاذن بالتفتيش لمأمور ضبط قضائي مختص .

وسوف نتناول فيما يلي كل شرط من هذه الشروط بالشرح والتحليل .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

المطلب الأول
تسييب الاذن بالتفتيش

٣٨٩ - نص قانونى :

تنص المادة ٩١ إجراءات جنائية على أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولايجوز الالتجاء اليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ولقاضى التحقيق ان يفتش أى مكان ويضبط فيه الاوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ، وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً^(٣).

(٣) هذه المادة معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٣٩ - الصادر

فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

٣٩٠ - سبب الاذن بالتفتيش :

يجب لصحة التفتيش أن يوجد سبب قانونى يبرره ، ويخول للمحقق الحق فى إجرائه سواء بنفسه أو بواسطة مأمور الضبط القضائى .

ويمكن القول بأنه يلزم لصحة التفتيش توافر الشروط الآتية :

٣٩١ - (أولاً) وقوع جناية أو جنحة :

ويستفاد هذا الشرط من نص المادة ٩١ إجراءات جنائية ، فلا بد من وقوع الجريمة فعلاً قبل الاذن بالتفتيش ، ومن ثم فلا يجوز الاذن بالتفتيش عن جريمة لم تقع بعد ، حتى لو كان ارتكابها فى مستقبل قريب راجح ومؤكد^(٤) ، وعليه فإنه يقع باطلاً الاذن بالتفتيش الذى يدر لما مور ضبط قضائى بصدد جريمة ستقع وأعد كمين لضبطها^(٥) .

(٤) قررت محكمة النقض بأن " الاذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة (جناية أو جنحة) واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشه ، ولا يصح بالتالى إصداره لضبط جريمة مستقبلية ، ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل .

انظر نقض أول يناير سنة ١٩٦٢ مجموعة أحكام محكمة النقض ، س ١٣ رقم ٥ ص ٢٠ ؛ نقض أول مارس سنة ١٩٦٦ س ١٧ رقم ٤٢ ص ٢٢١ ؛ نقض ١٢ يناير سنة ١٩٧٠ س ٢١ رقم ١٥ ص ٦٥ ؛ نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٧١ س ٢٢ رقم ١٩٢ ص ١ / ؛ نقض ٦ فبراير سنة ١٩٧٢ س ٢٣ رقم ٣٤ ص ١٢٦ ؛ نقض ١١ مارس سنة ١٩٧٣ س ٢٤ رقم ٦٧ ص ٣١٠ ؛ نقض ١٧ مارس سنة ١٩٧٤ س ٢٥ رقم ٦٤ ص ٢٩٢ ؛ نقض ١٧ أكتوبر سنة ١٩٧٦ س ٢٧ رقم ١٧٣ ص ٧٦٣ .

(٥) قررت محكمة النقض بأن " صدور الاذن بناء على تحريات ضابط المباحث بحثاً عما يحوزه المتهم من مخدر لا يعنى زن الاذن إنما صدر للكشف عن جريمة لم تبرز الى =

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

وقد حصر المشرع نطاق التفتيش فى الجنائيات والجنح فقط ، فلم يجزه فى المخالفات لضآلة قيمتها ، إلا أنه أجاز الاذن بالتفتيش فى كافة أنواع الجنح مهما كانت العقوبة المقررة لها حتى ولو كانت الغرامة فقط .

٣٩٢ - (ثانياً) أن يكون هناك اتهام موجه للشخص المقيم فى المسكن المراد تفتيشه أو وجدت قرائن تدل على حيازته لأشياء تتعلق بالجريمة :

يشترط للاذن بتفتيش مسكن شخص أن يكون هناك اتهام قائم قبله ، سواء كان دوره فى الجريمة كفاعل أصلى أو شريك فيها ، وقد كان الشارع يشترط من قبل ألا يصدر اذن التفتيش إلا فى تحقيق مفتوح^(١) ، وقد

= حيز الوجود " .

انظر نقض ٥ يونية سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ١٢٥ .
كما قررت بأن " استعمال عبارة ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة فى إصدار الاذن لا ينصرف الى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره ، إنما ينصرف الى نتيجة التفتيش وهى دائما احتمالية " .

انظر نقض ٢٨ مايو سنة ١٩٧٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٣ رقم ١٨٣ .
(١) كانت المادة ٩١ إجراءات جنائية قبل تعديلها بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٥٨ تنص على أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الالتجاء اليه إلا فى تحقيق مفتوح " .

وإن كانت محكمة النقض قد فسرت هذا النص تفسيراً ضيقاً قبل تعديل سنة ١٩٥٨ ففضت بأن التحقيق المفتوح هو " التحقيق الذى تتولاه سلطة التحقيق بناء على ما يصل الى علمها من الإبلاغ عن جنابة أو جنحة ، ولم يشترط الشارع للتحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدراً معيناً من أدلة الاثبات بل يترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لى لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الغرض منه بما تتأثر به مصلحة الجماعة التى تسمو على مصلحة الفرد " . =

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

عدل المشرع عن هذا الاتجاه بعد صدور القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٥٨ ، فأجاز لصحة الاذن بالتفتيش اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق حتى ولو كان هذا الإجراء هو اذن التفتيش نفسه (٧) .

ويشترط لإصدار الاذن بالتفتيش أن يقتنع المحقق بوجود دلائل كافية على اتهام الشخص المراد تفتيش مسكنه بارتكاب جريمة (٨) ، والمقصود بالدلائل الشبهات أو الامارات ، ويشترط أن تكون جديده وكافية ، ودالة بذلاتها على وقوع جريمة بالفعل وأن مرتكبها هو الشخص المطلوب تفتيش مسكنه ، ويترك تقدير هذه الدلائل ومبلغ كفايتها للمحقق تحت

= انظر نقض ٤ يونية سنة ١٩٥٣ مجموعة احكام محكمة النقض س ٤ رقم ٣٣٠ ص ٩٠٩ .

(٧) قررت المذكرة الايضاحية للقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٥٨ ان اشتراط إجراء تحقيق على هذا الوضع قبل أن تجرى سلطة التحقيق التفتيش بنفسها ، أو تأذن لأحد مأموري الضبط القضائي بإجرائه قد يضر بالمصلحة العامة التي يجب أن تسمو على مصلحة الفرد ، لأنه قد يعطل من سير الإجراءات خصوصاً في الأحوال التي تحتل التأخير ، وقد يؤدي طول الإجراءات إلى إذاعة خبر التفتيش قبل إجرائه ، وليس فيه ضمانه جديدة ، مادام تقدير مبررات التفتيش متروك لسلطة التحقيق تحت اشراف المحكمة ، .

كما قررت محكمة النقض بعد تعديل القانون سنة ١٩٥٨ بأنه " لا يشترط لتفتيش مسكن المتهم أن يكون ثمة تحقيق مفتوح سابق على صدور امر التفتيش " يجوز للنيابة أن تصدر امرها بالتفتيش بعد إطلاعها على محضر جمع الاستدلالات متى رأت كفايته لإصدار الأمر الذي يعد فتحاً للتحقيق " .

انظر نقض ١٨ مايو سنة ١٩٥٩ مجموعة احكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١١٨ ص ٥٣٥ .

(٨) انظر نقض ٢٤ أبريل سنة ١٩٨٠ مجموعة احكام محكمة النقض س ٣١ رقم ١٠٥ ص ٥٥٢ ؛ نقض ٩ يونية سنة ١٩٨٠ س ٣١ رقم ١٤٣ ص ٧٤٢ ؛ نقض ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٨٠ س ٣١ رقم ١٩٩ ص ١٠٢٩ ؛ نقض ٢٦ يناير سنة ١٩٨١ س ٣٢ رقم ١٢ ص ٧٩ ؛ نقض ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١ س ٣٢ رقم ١٤١ ص ٨١٣ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

رقابة محكمة الموضوع التي يجوز لها - إن استظهرت عدم جدية الدلائل - أن تعتبر التفتيش باطلاً وتلتفت عن الدليل المستمد منه.

٣٩٣ - (ثالثاً) أن يكون التفتيش بقصد ضبط أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة :

تحدد غاية التفتيش بضبط ما يحوزه المتهم أو غيره من أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة ، وتقدير الفائدة المرجوة من التفتيش هو أمر يقدره المحقق تحت رقابة قاضي الموضوع^(١).

٣٩٤ - تسبب اذن التفتيش :

استمد المشرع الفقرة الثالثة من المادة ٩١ إجراءات جنائية بشأن وجوب تسبب اذن التفتيش من المادة ٤٤ من دستور جمهورية مصر العربية التي تنص على أنه " لايجوز دخول المساكن ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " .

وترجع غاية تسبب اذن التفتيش الى أنه يتيح للقضاء تقدير صحة الاذن ، وتقدير بطلانه إذا ثبت أنه يستهدف غاية لا تتفق ونصوص القانون .

ولا يقصد بتسبب اذن التفتيش أن يشتمل على مبررات اصداره كما هو الشأن بالنسبة لأسباب الأحكام ، فطبيعة اذن التفتيش تقتضي أن يصدر بعد الإطلاع على محضر التحريات ، ولا يوجد من الناحية العملية الوقت الكافي لتسببه على نحو معين ، ولذلك فإن المشرع لم يرسم صورة معينة لتسبب اذن التفتيش بل أنه لم يشترط قدراً معيناً منه ، بل جاء

(١) انظر نقض ١٦ يونية سنة ١٩٥٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٥ رقم ٢٥٥ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

نص المشرع عاماً لا يستثنى منه وجوب أن يكون تسبيب اذن التفتيش تفصيلاً، ولذلك فإنه يكفى أن يحيل الاذن فى تسبيه الى محضر التحريات ومدى إطمئنان المحقق لها لإصدار الأمر^(١٠).

(١٠) يقتصر اشتراط تسبيب اذن التفتيش على تفتيش المساكن دون تفتيش الأشخاص .

أنظر نقض ٢٢ ابريل سنة ١٩٧٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٤ رقم ١١٢ ص ٥٤٤

؛ نقض ٢٣ يونية سنة ١٩٧٥ س ٢٦ رقم ١٢٨ ص ٥٧٥ ؛ نقض ١٢ يناير سنة ١٩٧٦ س ٢٧

رقم ١١ ص ٦٠ ؛ نقض ٢٤ فبراير سنة ١٩٨٠ س ٣١ رقم ٥٣ ص ٢٧١ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

تطبيقات من قضاء النقض

لتسبب إذن التفتيش

أولاً - سبب إذن التفتيش ،

١ - يجب للإذن بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة ، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الإتهام الى الشخص المراد تفتيش منزله .

إن المفهوم من نص المادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات أنه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة ، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الإتهام الى الشخص المراد تفتيش منزله .

(نقض ٢ نوفمبر سنة ١٩٣٦ طعن

رقم ٢٠٩٩ سنة ٦ قضائية)

٢ - إستصدار البوليس إذناً من النيابة بتفتيش منزل - يكون قانونياً لصدور إذن النيابة به فى جريمة معينة إعتماًداً على قرائن أحوال من شأنها أن تفيد وقوع الجريمة ممن يقيمون فى المنزل الذى حصل تفتيشه .

(نقض ١٠ مايو سنة ١٩٣٧ طعن

رقم ١٢٠٤ سنة ٧ قضائية)

٣ - لا يلزم لإجراء التفتيش أن يكون مسبقاً بتحقيق أجرى

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجهرية في جرائم الآداب)

بمعرفة سلطة التحقيق .

لا يشترط لإتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبقاً بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق ، ومن ثم فلا يبطل التحقيق الذى صدر على أساسه الإذن أن يكون مأمور الضبطية القضائية الذى ندب لإجرائه أهمل فى تحليف اليمين .

(نقض ٧ أكتوبر سنة ١٩٥٨ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٩ رقم ١٩٠ ص ٧٨٢)

٤ - جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد إطلاعها على محضر جمع الإستدلالات .

استقر قضاء محكمة النقض على جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد إطلاعها على محضر جمع الإستدلالات متى رأت كفاية ما تضمنته لإصدار هذا الأمر .

(نقض ١٨ مايو سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٠ ص ٥٣٥)

٥ - يجوز لسلطة التحقيق أن تصدر إذنًا بالتفتيش إذا رأت أن الدلائل المقدمة اليها فى محضر الإستدلالات كافية .

لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة الى ناطق بها القانون إجراءه ، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة اليها فى محضر الإستدلالات كافية ، ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

إجراء مفتتحاً للتحقيق .

(نقض ٣٠ يونية سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٢٠ ص ٩٧٦)

٦ - ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة ، أو تأذن في إجراءاته في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه - أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جناية أو جنحة معينة قد وقعت من شخص معين - وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرية أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة ، أو تأذن في إجراءاته في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جناية أو جنحة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرية أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.

(نقض ١١ نوفمبر سنة ١٩٧٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٢٤ ص ٩٤٢)

٧ - يكفي لصحة إذن التفتيش أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ، وأن يصدر الإذن بناء على ذلك .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

لم تشترط المادة ٤٤ من الدستور قدراً معيناً من التسبب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش ، وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ، وأن يصدر الإذن بناء على ذلك . لما كان ذلك ، وكان هذا هو الذي تحقق في هذه الدعوى ، فإن الطاعنة ، وإن كان لها أن تتمسك ببطلان إذن تفتيش مسكن زوجها باعتبارها حائزة له ، إلا أن منعها على الأساس المتقدم ذكره - بعد أن ثبت عدم صحته - يكون غير سديد .

(نقض ١٩ أكتوبر سنة ١٩٧٥ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٢٦ ص ٥٩٦)

٨ - المادتان ٤٤ من الدستور ، ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية ، فيما استحدثته من تسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسماً شكلاً خاصاً للتسبب .

لما كانت المادتان ٤٤ من الدستور ، ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية ، فيما استحدثته من تسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسماً شكلاً خاصاً للتسبب ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش ، فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره ، وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي ، دون حاجة إلى تصريح بذلك ، لما بين المقدمات

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

والنتيجة من لزوم . وإذ كان الحال فى الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش فى ١٠ من يولية سنة ١٩٧٣ مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم اليها من رئيس قسم مكافحة المخدرات - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - ألح اليها الحكم المطعون فيه - فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابقتها جزءاً منه ، وبغير حاجة الى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه ، ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً فى حكم المادتين ٤٤ من الدستور ، ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، فيكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه - من بطلان الأمر وما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبرره لإصداره - قد انبنى على خطأ فى تأويل القانون ، فيتعين نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، وقول كلمتها فيه فيتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

(نقض ١٦ نوفمبر سنة ١٩٧٥ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٢٦ ص ٦٨٨)

٩ - المادة ٤٤ من الدستور ، والمادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ - لا توجبان تسبیب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصباً على تفتيش المساكن .

لما كانت المادة ٤٤ من الدستور ، والمادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ لا توجبان تسبیب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصباً على تفتيش المساكن ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد اقتصر على شخص

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

المطعون ضده ، كما ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصراً على تفتيش شخص المتهم المذكور دون مسكنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى بطلان ذلك الإذن بدعوى عدم تسببيه ، ورتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

(نقض ١٢ يناير سنة ١٩٧٦ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٢٧ ص ٦١)

١٠ - الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية -
هذا الدفع من الدفع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ، لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية ، وكان هذا الدفع من الدفع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ، لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، هذا فضلاً عن أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش .

(نقض ٥ فبراير سنة ١٩٨١ طعن)

رقم ١٦٧٤ سنة ٥٠ قضائية)

١١ - شرط صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ؟

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجراءات فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .

(نقض ١٧ يناير سنة ١٩٩٠ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٤١ رقم ٢١ ص ١٥٤)

١٢ - وجوب تسبب الإذن بتفتيش المساكن - عدم لزوم ذلك فى تفتيش الأشخاص - المادتان ٤٤ من الدستور ، ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية - القانون لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبب .

إن المشرع بما نص عليه فى المادة ٤٤ من الدستور من أن " لا يجوز دخول المساكن ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون " . وما أورده فى المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ من أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز اللجوء اليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ... وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً " - لم يتطلب تسبب أمر التفتيش - إلا حين ينصب على المسكن ، وهو فيما استحدثه فى هاتين المادتين من تسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبب .

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)
.....

(نقض ١٥ سبتمبر سنة ١٩٩٢ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٤٣ رقم ١٠٨ ص ٧١٤)

١٣ - عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه - المادة ٩١ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ - تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش - موضوع - إصدار النيابة العامة أمرها بالتفتيش بعد إطلاعها على محضر التحريات وأسبابه - مفاده ؟

من المقرر أن المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ فيما استحدثت من تسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسماً شكلاً خاصاً للتسبب وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسوية إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل أمر تقديرها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره ، وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي ، دون حاجة إلى تصريح بذلك ، لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم . وإذا كان الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسوية لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولاً

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

على هذه الأسباب بمثابقتها جزءاً منه ، وبغير حاجة الى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق مع ما تقدم فإن النعى عليه في هذا الشق يكون غير سديد .

(نقض ١٥ مايو سنة ١٩٩٤ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٤٥ رقم ١٠٢ ص ٦٦٨)

١٤ - ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجراءاته في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ؟

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجراءاته في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون مأمور الضبط قد علم من تحريات السرية واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرز تعرض المحقق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .

(نقض ٩ ديسمبر سنة ١٩٩٦ طعن

رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٦٤ القضائية)

١٥ - لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه .

من المقرر أنه لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا ما رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلال كافية ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء متمما للتحقيق .

(نقض ٩ ديسمبر سنة ١٩٩٦ طعن)

رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٦٤ القضائية)

١٦ - لما كانت المادة ٤٤ من الدستور والمادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ لا توجبان تسبب امر التفتيش الا حين ينصب على المسكن ، والحال في الدعوى الراهنة ان امر النيابة العامة بالتفتيش انصب على شخص الطاعنين ووسيلة الانتقال دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه ، ومن هذا فان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة اصدرت الامر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم اليها من الضابط - طالب الامر - وما تضمنه من اسباب توطئة وتسويغا لاصداره وهذا حسبه كى يكون محمولا على هذه الاسباب بمثابتها جزءا منه .

(نقض ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٩٧ طعن)

رقم ١٣٤٥١ لسنة ٦٥ القضائية)

١٧ - من المقرر ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة او تأذن في اجرائه في مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة - جنائية او جنحة - قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية او الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

التعرض لحرية أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .

(نقض ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩٧ طعن)

رقم ١٨٨٢٣ لسنة ١٩٩٥ القضائية)

ثانياً - جدية التحريات :

١ - استمرار مأمور الضبط القضائي فى تحرياته بعد حصوله على الإذن بتفتيش المتهمين - مفاده - تعقب المتهمين والوقوف على مكان وجودهما تمهيداً لتنفيذ الإذن ، وتحيناً لفرصة ضبطهما - ليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الإذن .

(نقض ٢٤ أبريل سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ١٢ رقم ٩١ ص ٤٩٥)

٢ - لا يقدح فى جدية التحريات أن يسفر التفتيش عن ضبط غير ما أنصبت عليه هذه التحريات .

لا يقدح فى جدية التحريات حسبما أثبتته الحكم أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما أنصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكمة من جهة الصحة والبطالان بمقدماتها لا بنتائجها .

(نقض ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٢٠ ص ٩٧٦)

٣ - سلطة المحكمة التقديرية أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الإذن بالتفتيش .

(نقض ٢٨ يناير سنة ١٩٧٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٢٤ ص ١٠٢)

٤ - لا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص .

لا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص ، أو أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه اليه ويصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .

(نقض ٢٥ مارس سنة ١٩٧٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٢٤ ص ٣٨٣)

٥ - لجوء الضابط الى وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لإستصدار الإذن ، هو أمر متروك لمطلق تقديره ، ولا مخالفة فيه للقانون .

لجوء الضابط الى وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لإستصدار الإذن ، هو أمر متروك لمطلق تقديره ، ولا

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

مخالفة فيه للقانون ، وبالتالى ليس فيه ما يحمل على الشك فى صحة أقوال الضابط ، أو يقدح فى سلامة إجراءاته مادامت الجهة الأمرة بالتفتيش قد رأت فى تحرياته واستدلالاته ما يكفى للقطع بقيام الجريمة ، ونسبتها الى المطعون ضده ، مما يسوغ لها إصدار الإذن بالقبض عليه وتفتيشه للكشف عن مبلغ اتصاله بالجريمة ، فإن الإذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحاً ، وتكون المحكمة قد فهمت ما ورد بمحضر التحريات ، وما جاء بشهادة الضابط على غير ما يؤدى اليه محصلها ، واستخلصت منهما ما لا يؤدى الى ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى القانون والفساد فى الإستدلال ، ويستوجب نقضه والإحالة .

(نقض ١١ نوفمبر سنة ١٩٧٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٢٤ ص ٩٤٢)

٦ - تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسوية إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التى توكل الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

لما كانت المادة ٤٤ من الدستور فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسوية إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التى توكل الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمراً بالتفتيش فإن الإستجابة لهذا الطلب يعنى أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره ، وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هى ، دون حاجة الى تصريح

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم ، وإذ كان الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن النياية العامة حين أصدرت في ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٧٢ أمرها بالتفتيش مثار الطعن - في ظل العمل بالدستور - إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم اليها من رئيس المباحث - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - المبح اليها الحكم المطعون فيه - فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمشابتها جزءاً منه ، وبغير حاجة الى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه ، ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادة ٤٤ من الدستور ، ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه - من بطلان الأمر وما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبرره لإصداره - قد ابتنى على خطأ في تأويل القانون ، فيتعين نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وقول كلمتها فيتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

(نقض ٢٤ مارس سنة ١٩٧٥ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٢٦ ص ٢٥٨)

٧ - لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي انبنى عليها خطأ مجرى التحريات في تحديد ا. جهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش .

❖ لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي انبنى عليها خطأ مجرى التحريات في تحديد الجهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش ، إذ أن مضاد هذا الخطأ هو مجرد عدم إلام مستصدر الإذن المأمأ كافياً بالحدود الجغرافية

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

لكل من قسمى شرطة (مينا البصل) و(الدخيلة) الذى يجمع بينهما حى واحد هو المكس ، ولا يعنى البتة عدم جدية التحريات التى تضمنها المحضر الذى صدر الإذن بموجبه طالما أن السكن الذى إتجه اليه مجرى التحريات وزميله ، وأجريا ضبط المطعون ضده به وتفتيشه ، هو فى الواقع بذاته المقصود بالتفتيش . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الأمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات ، وأن تطرحها جانباً ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند اليها فى ذلك من شأنها أن تؤدى الى ما رتبته عليها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من عدم جدية التحريات إستناداً الى الأسباب التى سلف بيانها ، والتى لا تؤدى الى ذلك يكون قد أخطأ فى الإستدلال فضلاً عن مخالفته للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة .

(نقض ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٧٥ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٢٦ ص ٦٢٧)

٨ - تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش غير لازم - له الإستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين .

تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش غير لازم - له الإستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه مقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه اليه ويصدق ما تلقاه من معلومات .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

(نقض ٨ أبريل سنة ١٩٧٩ طعن)

رقم ٢٠٢٦ سنة ٤٨ قضائية)

٩ - متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش ، وكفايتها لتسوية إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش ، وكفايتها لتسوية إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه ، فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

(نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٨٣ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٣٤ رقم ١٧٥ ص ٨٧٨)

١٠ - استظهار الحكم بالأدلة السائغة أن الماعن الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، والمعنى فيه بالإسم الذى اشتهر به - النعى على الحكم فى هذا الخصوص - على غير أساس .

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، ورد عليه فى قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بمقولة وجود خلاف فى إسم المتهم ، فالثابت

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

من محضر التحريات المؤرخ ١٩٨٤/١/٢٢ أنه انصب على شخص يدعى وأنه سورى الجنسية ، ويقيم بشارع الشهيد محمود فؤاد بمصر الجديدة ، وثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن اسمه وشهرته وأنه سورى الجنسية ، ويقيم بنفس العنوان الذى ورد بالتحريات ، ومن ثم فقد انصبت التحريات على نفس المتهم ، وقد تأكد ذلك أيضاً بأقوال شهود الواقعة ، وترى المحكمة أن هذه التحريات جدية وكافية ومسوعة لصدور الإذن ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن الدفع المبدى " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة - التى أوردها على النحو المتقدم بيانه - أن الطاعن الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، والمعنى فيه بالإسم الذى اشتهر به ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

(نقض ٢٧ مايو سنة ١٩٨٥ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٣٦ رقم ١٢٦ ص ٧١٦)

١١ - الأعمال الإجرائية - جريانها على حكم الظاهر - عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع .

من المقرر فى صحيح القانون بحسب التأويل الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأعمال الاجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهد ما نصت عليه المواد ٣٠ ، ١٦٣ ، ٣٨٢ من قانون الاجراءات الجنائية مما حاصله أن الاخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الاجرائى الذى يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

من العقاب ،

(نقض ٥ فبراير سنة ١٩٨٧ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٣٨ رقم ٣١ ص ٢١٣)

١٢ - تقدير جدية التحريات وكفايتها للأذن بالتفتيش -
موضوعى .

تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليها
طلب الأذن بالتفتيش - غير لازم - له الإستعانة بمعاونيه من رجال السلطة
العامة والمرشدين السريين أو غيرهم - مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو
محل إقامته لا ينال بذاته من عدم جدية التحريات .

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن
بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت
بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره
وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتآته
لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى
رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون
على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث
أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة
والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام
أنه اقتنع شخصا بصحة ما نقلوه اليه ويصدق ماتلقاه من معلومات ، وكان
مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو محل إقامته لا يقطع بذاته فى عدم

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

جدية التحرى ، فان النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل .

(نقض ٥ فبراير سنة ١٩٨٧ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٣٨ رقم ٣١ ص ٢١٣)

١٣ - عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن ، أو عدم إirاده محدداً فى محضر جمع الإستدلالات بفرض حصوله - لا يقدر بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .

لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش ، وكفايتها لتسويق إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فضلاً عن أن عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن ، أو عدم إirاده محدداً فى محضر جمع الإستدلالات بفرض حصوله - لا يقدر بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

(نقض ١٨ يناير سنة ١٩٨٩ طعن

رقم ٥٨٠٩ سنة ٥٨ قضائية)

١٤ - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم صحة التحريات وبطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليها فى قوله " إن الدفع بعدم صحة التحريات هو فى حقيقته الدفع ببطلان الإذن لإبتنائه على تحريات غير صادقة ، فكلاهما يحملان مضموناً واحداً ،

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

ويقرران في حالة الأخذ بهما إلى هدف واحد وهو بطلان إذن التفتيش ، إلا أن المحكمة في هذا المقام تقرر بداءة بأن كفاية التحريات لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف هذه المحكمة ، والمحكمة بالنسبة لهذه الواقعة تقتنع بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش ، وبأنها كافية لتسويق إصدار ذلك الإذن ، وتعتبر الدفع قد قام على أسس واهية لا محل لها وتطرحها ، ولا تعول عليها . ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن - على السياق المتقدم - فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .

(نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٩٩٠ طعن)

رقم ٣٠ سنة ٦٠ قضائية)

١٥ - تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش - موضوعي .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان إذن التفتيش لإبتناؤه على تحريات غير جدية وأطرحه في قوله " أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة " جناية أو جنحة " قد وقعت من شخص معين وأن هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرية أو لحرية مسكنه في

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. ولا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن بتفتيش ذلك الشخص ، أو أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذ من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه اليه ويصدق ما تلقاه عنهم من معلومات . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وإذ كانت هذه المحكمة تقتنع بما جاء بمحضر التحريات وأقوال الرائد بالتحقيقات وأمام المحكمة وأقوال الشاهدين الثانى والثالث بجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره ، ولا ينال منه ما قاله الدفاع بقصور التحريات التى بنى ال إذن عليها ذلك ان هذه التحريات جاءت محددة لأشخاص المتهمين ومحل اقامتهما والتهمة المسندة اليهما تحديدا نافيا للجهالة ولم يزعم الدفاع انهما غير المقصودان بالإذن .

(نقض ١٩ يناير سنة ١٩٩٥ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٤٦ رقم ٣٠ ص ٢١١)

١٦ - تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة .

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوية إجراءاته فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة . لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أورد ضمن دفاعه قوله أن الضبط قد تم الساعة ٨,١٥ وأن القضية حدثت يوم ١٩٩٣/١١/١٨ سئل فى النيابة يوم ١٩٩٣/١١/٣٠ وكانت هذه العبارة المرسلة لا تفيد ببطالان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن من النيابة الذى يجب ابداءه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه فإن النعى على الحكم بدعوى إطراره الدفع بإجراء الضبط قبل صدور إذن التفتيش بما لا يسوغ إطراره يكون فى غير محله .

(نقض ٢١ نوفمبر سنة ١٩٩٦ طعن)

رقم ٢٣٧٦٥ لسنة ٦٤ القضائية)

١٧ - تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسوية إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً لسلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذ كان المتهم قد دفع ببطالان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض .

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسوية إصدار الإذن

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

بالتفتيش وإن كان موكولاً لسلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذ كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائفة بالقبول أو الرفض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة . حتى يستقيم ردها على الدفع . أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن . دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه . وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال .

(نقض ٣ ديسمبر سنة ١٩٩٦ طعن)

رقم ٢٤١٣٧ لسنة ٦٤ القضائية)

١٨ - متى اقتنعت سلطة التحقيق بجدية الاستدلالات التى بنى عليها الأمر بالإذن بالتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

محكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها الأمر وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن . كما هو الحال فى الدعوى المعروضة . فلا معقب عليها فيما ارتآته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

(نقض ٩ ديسمبر سنة ١٩٩٦ طعن)

رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٦٤ القضائية)

١٩ - مجرد الخطأ فى ذكر اسم الشارع الذى يقع فيه مسكن الطاعن فى محضر التحريات . بفرض ثبوته . لا يقطع بذآته على عدم جدية ما تضمنه من تحرر .

لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتآته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلآنه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة ولها أصلها الثابت فى الأوراق وكان مجرد الخطأ فى ذكر اسم الشارع الذى يقع فيه مسكن الطاعن فى محضر التحريات . بفرض ثبوته . لا يقطع بذآته على عدم جدية ما تضمنه من تحرر .

(نقض ١٧ ديسمبر سنة ١٩٩٦ طعن)

رقم ٢٥٦٤٩ لسنة ٦٤ القضائية)

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

٢٠ - عدم وجود معرفة سابقة شخصية بين مجرى التحريات والمآدون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامته تحديداً لا يقدر فى جديّة ما تضمنه محضر التحريات .

من المقرر أن تقدير جديّة التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بجديّة الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا إلى أن عدم وجود معرفة سابقة شخصية بين مجرى التحريات والمآدون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامته تحديداً لا يقدر فى جديّة ما تضمنه محضر التحريات .

(نقض ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٩٦ طعن)

رقم ٢٦٢٩٧ لسنة ٦٤ القضائية)

٢١ - مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامته فى محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدر بذاته فى جديّة ما تضمنه من تحريات .

من المقرر أن تقدير جديّة التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجديّة الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلا ثابتاً بالأوراق فضلا عن أن مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامته فى محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص على غير أساس .

(نقض ١١ يولية سنة ١٩٩٨ طعن

رقم ١٣٢٦٢ لسنة ٦٦ قضائية)

٢٢ - تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة تصرفها فى هذا الشأن . كما هو الحال فى الدعوى الراهنة . فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالآلة ، ونون . وما استطردت إليه المحكمة من قولها ، وتأييد ذلك بواقعة الضبط ، إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش ولايتأدى منه ما ذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

(نقض ٣ دسمبر سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ١٩٠٧٩ لسنة ٦٦ قضائية)

٢٣ - خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالأذن فإن معنى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتوسيع اصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون . وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالأذن فإن معنى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

(نقض ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ٢٠٠٠١ لسنة ٦٦ قضائية)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

المطلب الثاني صدور الإذن من الجهة المختصة

٣٩٥ - صفة مصدر إذن التفتيش :

يصدر إذن التفتيش اما من قاضى التحقيق أو النيابة العامة ، وعلى ذلك فإنه لا يجوز لسلطة الاستدلال إصدار الإذن ، ويشترط فى مصدر الإذن أن يكون مختصاً بالتحقيق نوعياً ومكانياً ، ويتحدد الإختصاص بالتحقيق بمكان وقوع الجريمة ، أو بمكان ضبط المتهم ، أو بمحل إقامته^(١١).

(١١) قررت محكمة النقض بأنه " اذا كانت النيابة العامة وحدة لا تتجزأ ، وكل عضو من أعضائها يمثل النائب العام ، والعمل الذى يصدر من كل عضو يعتبر كأنه صادر منه ، فإن ذلك لا يصدق إلا على النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها ، ولذلك فإنه يجب أن يعمل كل عضو فى حدود تلك السلطة مستمداً حقه من القانون ذاته لا من النائب العام . ولما كان القانون قد نص فيه على أن أعضاء النيابة العامة يعين لكل منهم مقر لعمله ، فإنه يجب فيما يتعلق بإجراءات التحقيق ألا يعمل العضو خارج الدائرة التى بها مقر عمله ، والا عد متجاوزاً اختصاصه " .

أنظر نقض ٢٢ يونية سنة ١٩٤٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ٤٣٢ ص ٦٨١ ؛ نقض ١١ يناير سنة ١٩٤٣ ج ٦ رقم ٧٣ ص ٩٧ .

**..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)
.....**

ويجب لصحة الأمر أن يكون اختصاص مصدر الإذن بالتحقيق مازال قائماً ، فإذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالآلا وجه لإقامة الدعوى فإن حقها في الأمر بالندب يزول بزوال اختصاصها بمباشرة التحقيق ، والعبرة في اختصاص من يملك إصدار الإذن إنما تكون بالواقع وإن تراخى ظهوره الى وقت المحاكمة^(١٢) .

٣٩٦ - حدود سلطة قاضى التحقيق فى الإذن بالتفتيش :

يجوز لقاضى التحقيق أن يأذن بتفتيش مسكن المتهم أو غير المتهم على السواء ، طالما وجدت دلائل على أنه يخفى فيه أشياء تتعلق بالجريمة (المادة ٩١ إجراءات جنائية) .

٣٩٧ - حدود سلطة النيابة العامة فى الإذن بالتفتيش :

يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر بتفتيش مسكن المتهم ، أما إذا أراد تفتيش مسكن غير المتهم فعليه أن يحصل على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعـه على الأوراق (المادة ٢٠٦ / ٣ إجراءات جنائية) .

وتقتصر سلطة القاضى الجزئى على الإذن بالتفتيش ، ولذلك فإنه ليس له أن يقوم بالتفتيش بنفسه ، كما لا يجوز له ندب مأمور الضبط القضائى مباشرة لإجراء التفتيش^(١٣) .

(١٢) أنظر نقض ٢١ يناير سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٨ رقم ١٥ ص ٥٢ : ٢٠١ ديسمبر سنة ١٩٦٠ س ١١ رقم ١٨٢ ص ٩٣٣ .

(١٣) أنظر نقض ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٨ رقم ٢٢٠ ص ٨١٧ : نقض ١٢ نوفمبر سنة ١٩٦٢ س ١٣ رقم ١٨٠ ص ٧٣٧ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

ولا يعتبر الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش شخص معين أو تفتيش مسكنه وتفتيش من يتواجد معه عند التفتيش إذنا بتفتيش غير المتهم ، وذلك باعتبار أن أساسه هو مظنة أن المتواجد مع المتهم مساهم معه في الجريمة^(١٤).

ولاشك أن المنازعة في صفة مصدر إذن التفتيش هي من الدفع التي تقتضى تحقيقاً موضوعياً ولذلك فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض^(١٥).

(١٤) قررت محكمة النقض أنه " إذا كان إذن النيابة في التفتيش " سوياً فيه على ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله ومحل تجارته ومن يوجد به " أو معه ، وقام الضابط الذي كلف بتنفيذ ذلك فأمسك بالمتهم في سيارة أو قويس و تشه وفتش من كان يجلس بجواره فوجد مع هذا الأخير مخدراً ، فلا يصح القول ببطان هذا التفتيش على أساس أن الإذن به لم يجز ضبط الغير إلا إذا كان وجوده مع المتهم بمنزله أو بمحل عمله ، لأن عبارة الإذن تنصرف إلى أي مكان " .

انظر نقض ٣ نوفمبر سنة ١٩٤٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ٦٧٤ ص ٦٣٨ .

(١٥) انظر نقض ١١ مايو سنة ١٩٦٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٦ رقم ١٩ ص ٤٥٢ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

تطبيقات من أحكام النقض

على صدور أذن التفتيش من الجهة المختصة

١ - إن توجيه طلب التفتيش الى رئيس النيابة لا يمنع وكيل النيابة الذى يعمل معه فى الفصل وإصدار الاذن بالتفتيش إذا رأى له محلاً .

(نقض ١٦ أكتوبر سنة ١٩٤٤ طعن

رقم ١٥٠٨ سنة ١٤ قضائية)

٢ - إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، وإذن فالأذن الصادر من وكيل النيابة الكلية بتفتيش متهم ومنزله فى دائرة النيابة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه .

(نقض ٢٨ يناير سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٣ رقم ١٨٠ ص ٤٧١)

٣ - إن صدور اذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أية جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الاذن باعتباره مختصاً بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه الا بنهى صريح .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

(نقض ٢٥ فبراير سنة ١٩٥٢ طعن)

رقم ٩٠ سنة ٢٢ قضائية)

٤ - إن قرار النائب العام بنذب أحد وكلائه المعينين بإحدى النيابة الكلية أو الجزئية للعمل في نيابة أخرى في فترة معينة من شأنه أن تخصص ولايته بدائرة النيابة التي نذب لها في تلك الفترة فلا يكون له أن يباشر أعمال وظيفته في دائرة النيابة المعين بها في الأصل ما لم يكن قرار نذبه ينص على أن يقوم بأعمال النيابة التي نذب لها بالإضافة إلى عمله الأصلي ، وإذن فمتى كان الحكم قد أسس قضاءه ببطلان التفتيش ، على أن وكيل النائب العام بنيابة الزقازيق الكلية الأمر به أصدر أمره أثناء مدة نذبه للعمل بنيابة مدينة الزقازيق في إحدى فترات الأجازات الصيفية ، وإن قرار النائب العام بنذبه في هذه النيابة الجزئية يجعله مختصاً بأعمال وظيفته فيها دون سواها ، فإذا هو أصدر أثناء فترة نذبه للعمل بها أمراً بتفتيش منزل المتهم الواقع في دائرة مركز الزقازيق لجريمة وقعت في دائرة هذا المركز فإنه يكون مجاوزاً اختصاصه ، متى كان ذلك ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً .

(نقض ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٥٣ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٥ رقم ١٧ ص ٤٩)

٥ - متى كان المتهم إذ دفع ببطلان التفتيش بد أسس دفعه على أن الأمر به قد صدر من وكيل النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التي تقع بدائرة النيابة الجزئية التي حصل فيها التفتيش ، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد رد عليه بأن وكيل النيابة كان وقت إصدار أمر

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

التفتيش قائماً بأعمال رئيس النيابة فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون .

(نقض ١٢ أبريل سنة ١٩٥٤ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٥ رقم ١٧٢ ص ٥٠٩)

٦ - متى كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذى أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة فى دائرة نيابة أخرى وأن الضابط الذى باشره غير مختص كذلك بإجرائه ، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك المكان الذى ضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية وأن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التى يقيم المتهم بدائرتها وأن الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يعمل به ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون .

(نقض ١٢ مايو سنة ١٩٥٤ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٥ رقم ٢١٠ ص ٦٢٢)

٧ - صدور إذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أى جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن باعتباره مختصاً بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطيع نفيه إلا بنهى صريح .

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

(نقض ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٧ رقم ٣٥٤ ص ١٢٨٣)

٨ - صفة مصدر الاذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الاذن بالتفتيش - مادام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الاذن كان مختصاً باصداره - والعبرة فى ذلك إنما تكون بالواقع - وإن تراضى ظهوره الى وقت المحاكمة .

(نقض ٢١ يناير سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٨ ص ٥٢)

٩ - لرئيس النيابة حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة ١٢٨ من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة ٧٥ من قانون استقلال القضاء وهذا الندب يكفى فيه أن يتم شفاهة عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي مايفيد حصوله فى أوراق الدعوى فإذا كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الاذن بالتفتيش قد وقع باعتباره منتدباً للقيام بأعمال نيابة أخرى . فإن هذا الذى اثبتته يكفى لاعتبار الاذن صحيحاً صادراً ممن يمكن اصداره قانوناً ، ومن ثم يكون سديداً ماراته المحكمة من عدم وجود وجه لضم دفتر الانتداب بالنيابة الكلية .

(نقض ١٤ مايو سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١١ ص ٥٨٢)

١٠ - الأصل فى الاجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

وظيفته فى حدود اختصاصه ، ولما كان ماأورده الطاعن فى أسباب طعنه بشأن عدم اختصاص من إصدار الاذن بالتفتيش وبطلان تنفيذه مما يقتضى تحقيقاً موضوعياً عند ابدائه أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل من المتهم مايشير من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

(نقض ٥ ديسمبر سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١١ ص ٨٦٦)

١١ - إشارة رئيس النيابة بإحالة طلب التفتيش الى وكيل النيابة الكلية بدلاً من إصدار الاذن بنفسه انما هى إحالة صحيحة مادام لرئيس النيابة ان يكلف وكيلاً من وكلاء النيابة الذين يعملون معه بأى عمل من أعمال التحقيق كما له أن يقوم به ، وهو لا يلتزم فى ذلك ببيان المبرر الذى اقتضى إحالة طلب التفتيش الى من أحاله اليه مادام ذلك يدخل فى سلطته .

(نقض ٩ يناير سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٢ ص ٥١)

١٢ - استصدار أذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية ، لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً مادام الاذن صدر صحيحاً مطابقاً للقانون .

(نقض ٢ يناير سنة ١٩٦٢ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٣ ص ٢٨)

١٣ - اجازت المادة ٣٣ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ - بنظام

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

القضاء المعدل بالقانون رقم ٦٣٥ لسنة ١٩٥٥ - للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها تحقيق قضية برمتها ، فجعلت لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم ، فأزالت التفرقة بين التحقيق الذي يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها ، وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في جوهره عما يقوم به غيره من زملائه .

(نقض ٢٥ مارس سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٤ ص ٢١٦)

١٤ - من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها .

(نقض ٦ أبريل ١٩٦٤ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٥ ص ٢٣٧)

١٥ - إن الشارع بمقتضى نص المادة ٢٢ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها ، ومفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فأزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث اثره وقيمتة عن التحقيق الذى يجريه غيره من أعضاء النيابة فى حدود اختصاصهم .

لما كان ذلك ، وكان لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة ١٢١ من القانون سالف الذكر ، وهذا النذب يكفى فيه أن يتم شفاها عند الضرورة بشرط ان يكون لهذا النذب الشفهي ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذى يقوم بالتحقيق فى هذه الحالة انما يجريه باسمه هو لا باسم من ندبه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته - رداً على دفع الطاعن - أن معاون النيابة قد أثبت أنه أصدر اذن التفتيش بناء على انتداب من قبل رئيس النيابة فإن هذا الذى اثبته يكفى لاثبات حصول النذب ، واعتبار الاذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك اصداره قانوناً .

(نقض ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٨٣ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٣٤ رقم ١٦٨ ص ٨٥١)

١٦ - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان اذن التفتيش تأسيساً على صدوره من وكيل نيابة مركز اسوان لضبط جريمة وقعت بدائرة مركز ادفو ، وأن وكيل النائب العام الذى اصدر الاذن لم يكن وقت اصداره وكيلاً بنيابة اسوان الكلية وانما كان منتدباً للعمل بنيابة مركز اسوان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة وساق الأدلة التى صحت لديه على ثبوتها فى حق الطاعن ، عرض للدفع ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص فمردود عليه بأن الثابت بأوراق الدعوى أن وكيل النيابة الذى اصدر الاذن وكيلاً بالنيابة الكلية وقت اصداره

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الاذن واختصاصه يشمل دائرة نيابات محافظة اسوان مما يكون معه من اصدر الاذن مختصاً باصداره .."، وهو ما يبين منه أن الحكم لم يفتن لمرمى دفاع الطاعن ان وكيل النيابة الكلية كان منتدياً وكيلاً لنيابة مركز اسوان عندما اصدر الاذن ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً فى الدعوى إذ قد يتغير وجه الرأى فيها متى ثبت أن ندبه للعمل بنبابة مركز اسوان لم يكن بالاضافة إلى عملة بالنبابة الكلية . فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

(نقض ٤ مايو سنة ١٩٨٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٣٤ رقم ١٢٣ ص ٦١٨)

١٧ - لما كان نذب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٩ من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ فى شأن السلطة القضائية الذى حل محل القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ والذى كانت المادة ١٢٧ منه تتضمن الحكم ذاته وهذا النذب يكفى حصوله فى أوراق الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان وكيل النيابة المحقق قد أجرى التحقيق باعتباره منتدياً وهو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدياً ممن يملك ندبه قانوناً ولو لم يشر اليه صراحة ، ومن ثم فإن ما اثبتته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار التحقيق صحيحاً ويكون الحكم سليماً فيما انتهى اليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق - وذلك دون حاجة الى ضم اوراق تثبت حصول النذب إذ الاصل فى الاجراءات الصحة ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .

(نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٨٣ مجموعة أحكام

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

محكمة النقض س ٣٤ رقم ١٧٥ ص ٨٧٨)

١٨ - لما كان من المقرر ان العبرة فى اختصاص من يملك إصدار اذن التفتيش انما تكون بالواقع ، وكانت المادة الاولى من قرار النائب العام الصادر بتاريخ ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٦٨ برقم ١٥ والخاص بإنشاء المكتب الفنى الملحق بمكتب النائب العام قد حددت الاختصاصات المنوطة برئيس وأعضاء ذلك المكتب وذلك بقولها " ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فنى يختص بدراسة ومتابعة وعرض المسائل القضائية والفنية التى تحال إليه منا " ، وكان مقتضى ذلك أن قرار انشاء المكتب الفنى المذكور لم يمنح أى من رئيسه وأعضائه سلطة القيام بأى إجراء من إجراءات التحقيق على مستوى أى مكان من أنحاء الجمهورية ، ومن ثم فإن الاذن بالتفتيش الذى أصدره أحد أعضاء المكتب الفنى المشار اليه بناء على إحالة محضر التحريات اليه من رئيس المكتب ودون ان يندب لذلك خصيصاً من صاحب الحق فى ذلك وهو النائب العام يكون قد وقع باطلاً لصدوره من غير مختص باصداره ، وببطلان تابعاً لذلك التفتيش الذى يجرى بناء عليه فلا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه ولا على ما يثبتونه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال واعترافات مقول بحصولها امامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن فى الواقع اخباراً منهم عن أمر ارتكبه مخالف للقانون ، فالاعتماد على مثلها فى إصدار الحكم اعتماداً على أمر تمقته الآداب وهو فى حد ذاته جريمة منطبقة على المادة ١٢٨ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم فى قضائه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويغدو النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب) ..

(نقض ٢٦ مارس سنة ١٩٨٤ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٣٥ رقم ٧٣ ص ٣٤١)

١٩ - لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد ٢١، ٢٣، فقرة أولى، ٢٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ان النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنسبط على اقليم الجمهورية برمته وعلى جميع مايقع فيه من جرائم ايا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة ان يباشر اختصاصه بنفسه أو ان يكل - فيما عدا الاختصاصات التي نيظت به على سبيل الانفراد - الى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٤٤ والمادة ١٢١ من قانون السلطة القضائية بادی الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ - ان القرار الذي يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فما عدا النائب العام - لا يتضمن تحديداً لمحل اقامة كل منهم مما يفيد ان وكالتهم في الأصل تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التي حددت لاقامته ، وان القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

اكانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو باحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته - ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى اختصاص ذلك العضو - بشرط ألا تزيد المدة اللازمة لانجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب على أربعة أشهر .

(نقض ٢٧ مايو سنة ١٩٨٥ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٣٦ رقم ١٢٦ ص ٧١٦)

٢٠ - إن العبرة فى اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره الى وقت المحاكمة وليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش مادام ان المحكمة قد اوضحت أن من اعطى الاذن كان مختصاً باصداره ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن مصدر الاذن قد افصح عن صفته كوكيل للنائب العام ، فضلاً عن أن من المقرر أن صفة مصدر الاذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الاذن بالتفتيش ، فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

(نقض ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٨٨ طعن)

رقم ٣٧٧٣ سنة ٥٨ قضائية)

٢١ - بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى - استيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة - صحة هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها - مثال لتسبيب الحكم بالإدانة فى جريمة دعارة صادر من

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى .

من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى ، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها .

(نقض ٨ مارس سنة ١٩٩٠ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٤١ رقم ٨٢ ص ٤٨٢)

٢٢ - لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اذن النيابة العامة لعدم اختصاص مصدره ، فلا يكون ثمة محل لما ينهائى الطاعن على الحكم من قصور فى الرد على هذا الدفع .

(نقض ٧ فبراير سنة ١٩٩١ طعن

رقم ١٣٤ سنة ٦٠ قضائية)

٢٣ - من المقرر أنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى والوظيفى مقرونا باسم وكيل النيابة الذى أصدر الاذن بالتفتيش ، ولم يزعم الطاعن أن وكيل النيابة ذلك لم يكن مختصه ، وظيفيا أو مكانيا بإصدار الاذن ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص ، يكون غير سديد .

(نقض ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٩٤ طعن

رقم ١٩٧٢٤ س ٦١ قضائية)

٢٤ - لما كان البشاع بمقتضى نص المادة ٢٢ من القانون رقم ٤٦

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

لسنة ١٩٧٢ فى شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف احد معاونيها لتحقيق قضية برمتها، ومفاد ذلك انه جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة وتحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذى يجريه غيره من أعضاء النيابة فى حدود اختصاصهم، وندب معاون النيابة لتحقيق قضية برمتها أو لاداء عمل من أعمال التحقيق يكفى فيه أن يتم شفاهة عند الضرورة ما دام لهذا النذب الشفهي ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ورد عليه بقولة : " وحيث أنه عن قول الدفاع بأنه يشترط أن يكون النذب لا صدار اذن تفتيش النيابة مكتوب فإنه من المقرر انه متى سطر وكيل النيابة مصدر الذن انه منتدب لاصداره فإنه يكفى ذلك لاثبات النذب فى الأوراق ولو كان شفويا " فأن هذا الذى أورده يكفى لأثبات حصول النذب، واعتبار الأذن بالتفتيش صحيحا صادرا ممن يملك اصداره قانونا، وإذ أن المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق، لرئيس وحدة المخدرات لتفتيش شخص ومقهي الطاعن صحيحا لا مخالفة فيه للقانون لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح فى القانون وهو بصدد رده على دفع ببطلان أمر التفتيش فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير صحيح .

(نقض ٧ ديسمبر سنة ١٩٩٤ طعن

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجهرية فى جرائم الآداب)

رقم ٩٦٧٢ س ٦٣ قضائية)

٢٥ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثاره المدافع عن الطاعة من أن إذن التفتيش قد صدر دون بيان وظيفة واختصاص من أصدره ولتوقيعه بتوقيع غير مقروء وأنه قد صدر غير مسبب ورد عليه فى قوله ، أنه ولئن كان صحيحاً أن إذن النيابة لأمر الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه بإمضاء من أصدره بإعتبار أن ورقة الاذن ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها وبإعتبار أن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً إلا أن القانون لم يستلزم شكلاً معيناً للتوقيع أو يوجب أن يكون بالاسم كاملاً وليس بطريقة الفورمة ولما كان الثابت أن إذن النيابة صدر من الأستاذ / وكيل النيابة وموقع عليه منه ومن ثم فإن ورقة الاذن تشهد بصورها منه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز الطعن فيها الا بسلوك طريق الطعن بالتزوير فى الاوراق الرسمية وكان المتهمان لا ينازعان فى صفة مصدر الاذن بأنه من وكلاء النيابة العامة وكان ما اثاره دفاع المتهم الأول من مجادلة فى خصوص اختصاص مصدر الاذن بإصداره بمقولة أنه صدر مجهلاً الاختصاص المكانى لمصدره فى غير محله ، إذ من المقرر أن العبرة بما اذا كان من أعطى الاذن مختصاً بإصداره إنما يكون بالواقع ولو تراخى لوقت المحاكمة وكان الثابت من ' ا ' وراق يقيناً أن مصدر الاذن هو الأستاذ / وكيل نيابة الدقى بدلالة أن الثابت من محضر التحريات أن محرره أثبت فى نهاية محاضرة المذيل به الاذن بالتفتيش عرضه على السيد الأستاذ / مدير نيابة الدقى لضبط المتهمين المذكورين وتفتيشهما وتسكنهما لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

مواد مخدرة وأن الثابت أن محضر الضبط عرض عليه فاشر بعرضه على الأستاذ / وكيل النيابة وفى ذلك ما يكفى لبيان أن الاذن صدر من وكيل نيابة الدقى ولم يزعم الدفاع خلاف ذلك ومن ثم يكون النذب للفتيش صحيحاً ولما كانت المادة ٤٤ من الدستور والمادة ٩١ من قانون الاجراءات الجنائية لم تشترط أيهما قدراً معيناً من التسبب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالفتيش وكان لا يشترط صياغة إذن التفتيش فى عبارات خاصة وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الاذن بضبطه وفتيش مسكنه وأن يصدر الاذن بناء على ذلك وكان الثابت أن فتيش المتهمين تم تنفيذها لإذن صدر من وكيل النيابة على محضر التحريات وأثبت اطلاعه عليه واطمئنانه الى جدية التحريات وشخص مجريها وما أسفرت عنه من وقوع جريمة يعاقب عليها القانون وقد اشتمل الاذن على ما يفيد حيازة المتهمين لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائى الذى طلب الاذن بإجراء الضبط والفتيش فإن فى ذلك ما يكفى لاعتبار الاذن بالفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع ، لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم على النحو السالف بيانه سائفاً وكافياً فى اطراح دفاع الطاعنين ببطلان إذن التفتيش ، إذ من المقرر أنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفى أو المكانى أو يتبع شكلاً خاصاً لتسبب إذن فتيش المسكن ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

(نقض ١٩ يناير سنة ١٩٩٥ طعن)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

رقم ١٠٠١٥ س ٦٣ قضائية)

٢٦ - لما كان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لن يأت بأى قيد يحد من السلطات المخولة قانونا للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقض من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا فإن مباشرة نيابة بولاى التحقيق فى الدعوى موضوع الطعن المائل بعد ضبط الطاعن بناء على إذن بالمراقبة والضبط والتفتيش صدر من نيابة أمن الدولة العليا يتفق وصحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إقترن بالصواب بما يضحى معه النعى عليه فى هذا الخصوص ولا محل له .

(نقض ٢٢ مارس سنة ١٩٩٥ طعن)

رقم ٥٠١١ س ٦٣ قضائية)

٢٧ - لما كانت المادة ٢٢ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ فى شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه وكانت المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أيا من مأمورى الضبط القضائى بعض

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

الأعمال التى من اختصاصه وكان قيام رئيس النيابة بئندب معاون النيابة المقيم معه فى استراحة النيابة لأصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وليس فيه ما يحمل على الشك فى صحة الإذن أو يقدر فى سلامة إجراءاته ما دام أن رئيس النيابة قد رأى من المبررات ما يسوغ هذا الندب .

(نقض ١٧ ديسمبر سنة ١٩٩٦ طعن)

رقم ٢٥٦٤٩ س ٦٤ قضائية)

٢٨ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لخلوه من صفة مصدره ومن بيان اختصاصه المكانى ورد عليه بقوله: " وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أن مصدر الإذن لم يحدد نوعية اختصاصه وأنه غير مختص بإصدار الإذن فمردود عليه بأنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم مصدر الإذن وإذ كانت العبرة فى الاختصاص المكانى لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع فالثابت من الإذن أن مصدره وكيل نيابة كلية وكان عرض محضر التحريات حسبما أثبت من فحواه على وكيل نيابة الكلية فإنه من ثم لا مرأى فى أن الاختصاص متوافر لمصدر الإذن وفقاً لحقيقة الواقع حسبما أسلفنا فإذا كان ذلك وكان المتهم لم يقدم ثمة دليل بظاهره أو يسانده فيما ذهب إليه فى هذا الخصوص تعين الالتفات عما أثاره فى هذا الصدد". وكان رد الحكم على المحو المتقدم كاف وسائغ فى إطار دفع الطاعن إذ أن العبرة فى اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بحقيقة الواقع، وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة، وليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم وكيل

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره فضلاً عن أنه من المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهريّة لصحة الإذن بالتفتيش. فإن نعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

(نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٩٧ طعن)

رقم ٨٩٠ س ٦٥ قضائية)

٢٩ - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطالان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ثم قام بتحقيق القضية دون أن يندب لذلك ورد عليه بقوله "وحيث أنه عن الدفع المبدى فمردود عليه بأن البادى من مطالعة الإذن القاضى بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم أنه قد صدر لمصدره إنتداب مؤرخ ١٩٩٤/٩/١ من مدير النيابة ومن ثم يضحى هذا الدفع قائماً على غير أساس متعيناً طرحه". لما كان ذلك، وكانت المادة ٢٢ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون نيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود إختصاصهم وإزالت التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراء التحق ن لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه، وكانت المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بناء على قرار الندب وما تلاه

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

من تحقيق للقضية بأكملها يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. وإذا
إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو بصدد الرد على دفع الطاعن فى
هذا الخصوص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وسائفاً لا طراح ما أبداه
الطاعن من دفاع فى هذا الشأن ويضحى ما يثيره غير سديد.

(نقض ١٣ مارس سنة ١٩٩٧ طعن)

رقم ٢٨٤٠ س ٦٥ قضائية)

٣٠ - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر
التحريرات أو صدور الاذن أو الاختصاص الوظيفى لمصدره، وكان الطاعن لا
يدعى فى اسباب طعنه عدم اختصاص مصدر اذن التفتيش أو من قام
بإجراء تنفيذه وظيفياً أو محلياً، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص
يكون غير سديد.

(نقض ٢ سبتمبر سنة ١٩٩٧ طعن)

رقم ١١٠٧٥ س ٦٦٥ قضائية)

٣١ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان
القبض والتفتيش خارج نطاق الاختصاص المكانى لمصدر الإذن بهما ، ورد
عليه بقوله إنه كان الأصل فى الإجراءات الصحة وكان الثابت من محضر
التحريرات أنه عرض على وكيل نيابة الحوادث بنياية شرق القاهرة الكلية
التي يقع فى دائرتها قسم مدينة نصر فإن هذا الدفع يغدو عارياً من
الصحة جديراً بالالتفات عنه وكان الحكم قد استظهر - فى معرض بيانه
لواقعة الدعوى وإيراد مضمون أقوال شاهدى الإثبات - أن ضبط الطاعن
وتفتيشه وقع أمام فندق سونستا بدائرة قسم مدينة نصر بناء على إذن

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

النيابة العامة بذلك ، فإن ما ينعاها الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

(نقض ٥ يناير سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ١٧٠٢ س ٦٦ قضائية)

٣٢ - لما كان الحكم قد عرض للدفاع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الاختصاص المكانى لمصدره فى قوله (إن الثابت من محضر التحريات الذى حرره مأمور الضبط القضائى فى ١٩٩٦/١/٤ الساعة ٨,٣٠ ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذى يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نيابة الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له اختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت فى الأوراق مما يتعين رفضه) وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين اختصاصه الوظيفى والمكانى إذ العبرة فى ذلك ، عند المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره الى حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد استظهر . على السياق المتقدم . اختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن ، يكون على غير أساس .

(نقض ٣ ديسمبر سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ١٩٠٧٩ س ٦٦ قضائية)

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)
=====

المطلب الثالث
صدور الإذن بالتفتيش لمأمور
ضبط قضائى مختص

٣٩٨ - تشكيل الضبطية القضائية :

يباشر الضبطية القضائية موظفون عموميون خصهم المشرع بالقيام بأعمال الاستدلال ، ويستمد هؤلاء الموظفون صفة الضبط القضائى من نصوص القانون التى تخلعها عليهم .

ولذلك فإن بيان الشارع لمأمورى الضبط القضائى قد جاء على سبيل الحصر لا المثال^(١) ، ومن ثم فإن اكتساب الموظف صفة مأمور الضبط القضائى لا تكفى فيه المبادئ العامة فى القانون أو نوع اختصاصه العام ،

(١) قضت محكمة النقض بأن صفة مأمور الضبطية القضائية لا يكتسبها رجل البوليس لمجرد كونه كذلك إنما تكون له هذه الصفة إذا كان من بين المنصوص عليهم فى المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات الأهلى أو بمقتضى امر عال أو قانون آخر يخول لهم هذه الصفة .
انظر نقض ١٩ يونية سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣ رقم ٤١٦ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

وإنما يتعين أن يقرر ذلك نص تشريعى .

ويبدأ عمل مأمورو الضبط القضائى بعد وقوع الجريمة ، فمهمتهم هى البحث عن الجرائم والتحقيق منها ، ثم إجراء التحريات ، وجمع الإستدلالات المختلفة لمعرفة مرتكبيها بغية التوصل من هذا الطريق الى مباشرة الدعوى الجنائية ضد الفاعل ومؤخذته عما اقترف من جرم ، وقد نصت المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يقوم مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم التحقيق والدعوى" .

٣٩٩ - تحديد صفة مأمور الضبط القضائى فى مجال جرائم الآداب العامة :

يمكن تقسيم طوائف مأمورى الضبط القضائى الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية فى مجال جرائم الآداب العامة إلى ماأتى :
أولاً : الطوائف التى ورد النص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .

ثانياً : الطوائف التى ورد النص عليها فى قوانين خاصة .

٤٠٠ - (أولاً) الطوائف التى ورد النص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية :

تنقسم طوائف مأمورى الضبط القضائى الذين ورد النص عليهم فى قانون الإجراءات الجنائية إلى اثنتين على النحو التالى :
(الطائفة الأولى) : مأمورو الضبط القضائى ذوو الإختصاص

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

النوعى العام فى نطاق إقليمى محدد .

(الطائفة الثانية) : مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص

النوعى العام فى إقليم الجمهورية كله .

وسوف نتناول كل من هاتين الطائفتين بالشرح والتحليل .

٤٠١ - (الطائفة الأولى) مأمورو الضبط القضائى ذوو

الاختصاص النوعى العام فى نطاق إقليمى محدد :

حددت هذه الطائفة المادة ٢٣ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية^(٢) ،

فنصت على أن " يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :

١ - أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .

٢ - ضباط الشرطة وأمنائها والكونستبلات والمساعدون .

٣ - رؤساء نقط الشرطة .

٤ - العمدة ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .

٥ - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .

ولديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم " .

(٢) المادة ٢٣ معدلة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٠ - صادر فى

٢٠ / ٥ / ١٩٧١ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجهرية فى جرائم الآداب)

٤٠٢ - (الطائفة الثانية) مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص النوعى العام فى إقليم الجمهورية كله :

حددت هذه الطائفة المادة ٢٣ / ب من قانون الإجراءات الجنائية فنصت على أن " يكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :

١ - مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .

٢ - مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة والعاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن .

٣ - ضباط مصلحة السجون .

٤ - مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .

٥ - قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .

٦ - مفتشوا وزارة السياحة .

٤٠٣ - (ثانياً) الطوائف التى ورد النص عليها فى قوانين خاصة :

وهم مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص النوعى المحدود ، وقد نصت على هذه الطائفة المادة ٢٣ / ج من قانون الإجراءات الجنائية فقالت " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تحويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص^(٣). وتأسيساً على ذلك فقد صدر القانون رقم ٩٥٨ لسنة ١٩٥٢ فى ٢٥ ديسمبر ١٩٥٢ وأسبغ على ضباط مكتب الآداب العامة صفة مأمورى الضبط القضائى .

٤٠٤ - مرسوم الضبطية القضائية :

قصرت المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية صفة الضبطية القضائية على رجال الشرطة حتى رتبة مساعد ، ولذلك فإن من هم أقل منهم رتبة - كأصل عام - لا يعتبر من مأمورى الضبط القضائى بل من رؤسيتهم^(٤).

والأصل أنه لا يجوز لمؤسسى الضبطية القضائية مباشرة اختصاصات مأمورى الضبط القضائى ، سواء تلك المتعلقة بجمع الإستدلالات أم بسلطات التحقيق . وقد أجازت المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية لهم الحصول على الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم ، أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا

(٣) قضت محكمة النقض بأن " مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص الخاص مقصور

اختصاصهم على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التى من أجلها

أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التى ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم من غيرهم " .

انظر نقض ١٣ يونية سنة ١٩٧٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٨ رقم ١٦١ ص ٧٧٥ .

(٤) مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض الرتب أقل من مساعد قد تمنح لهم صفة الضبطية

القضائية بوصفهم من رؤساء نقط الشرطة أو من مشايخ الخفراء .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة . كما يجوز لمؤوس مأمور الضبط القضائي أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم بمعرفته ، ذلك أنه يساعد مأمور الضبط في إثبات ما يدخل في نطاق وظيفته ، فما دام قد كلف بإجراء التحريات وجمع الإستدلالات الموصلة الى الحقيقة فإنه يكون له الحق في تحرير محضر يثبت فيه ما قام به من إجراءات في هذا الشأن .

٤٠٥ - الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي :

إختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الإختصاص المكاني المحدود مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم ، إذ لا تتوافر لهم صفة الضبطية القضائية إلا في دوائر إختصاصهم المحلي الذي يتعين إما بمكان وقوع الجريمة أو بالمكان الذي يقيم فيه المتهم أو يضبط فيه ، فإذا جاوز المأمور هذه الحدود وخرج عن دائرة إختصاصه زالت عنه صفته وكانت إجراءاته معيبة باطلة ، غير أن هذا البطلان نسبي فيجب التمسك به أمام محكمة الموضوع^(٥) ، فلا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

ويسرى شرط الإختصاص أيضاً بالنسبة للمجال النوعي ، فإذا كان مأمور الضبط القضائي ذا إختصاص نوعي محدد ، تعين عليه أن يلتزم حدود إختصاصه النوعي ، فلا يجوز له أن يتخذ إجراء في شأن جريمة لا يختص بها . أما إذا كان مأمور الضبط القضائي ذا إختصاص نوعي عام ، فإنه يتعين عليه أن يلتزم حدود إختصاصه الاقليمي .

٤٠٦ - إمتداد الإختصاص :

(٥) انظر نقض ٥ فبراير سنة ١٩٨٦ مجموعة احكام محكمة النقض س ١٩ رقم ٢٣ ص ١٢٤ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

إذا كان مأمور الضبط القضائى مختصاً وفقاً لمعيار من المعايير السابقة كان الإجراء الذى وقع منه صحيحاً حتى ولو تم فى دائرة أخرى بعيدة عن دائرة إختصاصه المكاني ، إذ يكفى أن يكون مختصاً بمباشرة الإجراءات المتعلقة بالجريمة التى وقعت فى دائرة إختصاصه أو كان المتهم يقيم بها أو تم ضبطه بها فيمتد إختصاصه فى هذه الحالة الى جميع من اشتركوا فى الواقعة موضوع الدعوى المذكورة أو اتصلوا بها أينما كانوا ، ويكون له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخلو له القانون من إجراءات ، سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين به ^(٦).

ولذلك فقد قضت محكمة النقض بإمتداد الإختصاص حتى فى الحالة التى لم تكن فيها الإجراءات قد بدأت بعد فى دائرة الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائى متى دعت الضرورة الى ذلك ، فقالت أنه من المقرر أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم المأذون بتفتيشه قانوناً أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة إختصاصه المكاني ، وبدأ له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتهاها ما تم عن إحرازه جوهراً مخدراً ومحاويلته التخلص منه فإن هذا الظرف الإضطرابى المفاجئ يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ أمر النيابة بالتفتيش قياماً بواجبه المكلف به والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لايسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة إختصاصه ^(٧).

(٦) انظر نقض ٢٥ نوفمبر ١٩٧٣ مجموعة احكام محكمة النقض س ٢٤ رقم ٢١٩ ص ١٠٥٣ .

(٧) انظر نقض ١٠ مايو سنة ١٩٦٠ مجموعة احكام محكمة النقض س ١١ رقم ٨٥ ص ٤٤١ ؛

نقض ٢ ابريل سنة ١٩٦٢ س ١٣ رقم ٧٣ ص ٢٩٠ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية في جرائم الآداب)

وعلى من يدفع ببطلان الإجراء الذى يباشره مأمور الضبط القضائي لإنعدام إختصاصه المكانى أن يقدم الدليل على ذلك للمحكمة ، لأن الأصل فى الإجراءات الصحة ، بل ولا تلتزم المحكمة بتحري صفة الضابط الذى أجرى التفتيش لمجرد قول المتهم ذلك دون تقديم دليل عليه^(٨).

٤٠٧ - تبعية مأمورى الضبط القضائي للنيابة العامة :

تنص المادة ٢٢ / ١ إجراءات جنائية على أن " يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم " .

ويلاحظ أن هذه التبعية وظيفية بحتة ، وليست تبعية إدارية ، فمأمور الضبط القضائي يتبع رؤساء الإداريين ويخضع لتعليماتهم ، أما تبعيته للنيابة العامة فهي مقصورة على وظيفة الضبطية القضائية من حيث الإستدلال والتحقيق ، ولذلك فإنه ليس للنائب العام أن يأمر بمجازاة أحد مأمورى الضبط القضائي إدارياً ، وتقتصر سلطة النائب العام على طلب مؤاخذة مأمور الضبط القضائي إذا وقع منه مخالفة لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب من جهة عمله رفع الدعوى التأديبية عليه ، ولا يحول ذلك دون رفع الدعوى الجنائية إذا كان ما أخل به مأمور الضبط يشكل جريمة جنائية .

(٨) انظر نقض ١١ مايو سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١١٣ ص ٥١٧ ؛

نقض ٣١ أكتوبر سنة ١٩٦٠ س ١١ رقم ١٤١ ص ٧٤٢ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

تطبيقات من قضاء النقض

لصدار اذن التفتيش لمأمور ضبط قضائى مختص

أولاً - تحديد صفة مأمورو الضبطية القضائية :

- ١ - ضبطية قضائية - قبض - تفتيش - مأمورو الضبط القضائى
- بيانهم فى المادة ٢٣ | ج هو على سبيل الحصر - مرؤوسوهم ليسوا منهم
- بطلان ما يجريه هؤلاء المرؤوسون من قبض وتفتيش .

بين القانون مأمورى الضبط القضائى بالمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر ، وهو لا يشمل مرؤسيهم كرجال البوليس والمخبرين منهم ، فهم لا يعدون من مأمورى الضبط القضائى ، ولا يضافى عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لهم يسبغها عليهم القانون ، وكل ما لهم وفقاً للمادة ٢٤ من من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم ، واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ، وليس من ذلك القبض والتفتيش ، وإذن فإحضار متهم الى مركز البوليس لا يخول للجوايش النوبتجى القبض عليه ولا تفتيشه .

(نقض ٢٤ أبريل سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٧ رقم ١٨٤ ص ٦٥٩)

- ٢ - لا محل للقياس بين وضع ضباط مكاتب المباحث الجنائية وبين وضع أعضاء النيابة العامة الذين يلحقون بنيابات تختص بنوع معين من الجرائم مثل نيابة الشئون المالية ، ذلك بأن تلك النيابات الخاصة إنما

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

أنشئت بمقتضى قرارات من وزير العدل يصدرها بناء على تفويض تشريعى من قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية خلافاً للقرارات التى يصدرها وزير الداخلية ونيط بها إختصاص نوعى معين بخلاف رجال الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام .

البيان من نص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٣ - أن الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام ، وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن بما فيهم ضباط مكتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم قد منحهم القانون سلطة سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون فى متناول إختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدوا لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على أنواع معين من الجرائم لإعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، فولاية ضباط مكاتب المباحث الجنائية ولاية عامة مصدرها نص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية التى تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى ، ومن ثم فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام ، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم ١١ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقرار رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ - فى شأن تنظيم مصلحة الأمن العام وفروعها - من أحكام فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وليس

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة الى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن المادة ١٦٠ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٥ فى شأن نظام هيئة البوليس لم تخول وزير الداخلية سوى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وهى جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائى التى تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها ، ولا محل للقياس بين وضع ضابط مكاتب المباحث الجنائية وبين وضع أعضاء النيابة العامة الذين يلحقون بنيابات تختص بنوع معين من الجرائم مثل نيابة الشئون المالية ، ذلك بأن تلك النيابة الخاصة إنما أنشئت بمقتضى قرارات من وزير العدل يصدرها بناء على تفويض تشريعى من قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية خلافاً للقرارات التى يصدرها وزير الداخلية ونيط بها إختصاص نوعى معين بخلاف رجال الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام .

(نقض ٣٠ مايو سنة ١٩٦٦ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ١٧ ص ٧٠٨)

٣ - ضابط بادارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة - مأذون له بالتفتيش - تتبعه السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة الى دائرة قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها إنما كان يمارس اختصاصا أصيلا له نوعيا ومكانيا بوصفه من رجال الضبط القضائى بناء على إذن صادر له ممن يملكه قانونا ولم يجاوز حدود اختصاصه الذى ينبسط على كل انحاء الجمهورية .

إن المادة ٢٣ من قانون الاجراءات الجنائية منحت الضباط العاملين

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديرىات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الاجراءات الجنائية حينما اضى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيد لها لديهم باى قيد او يحد من ولايتهم ، فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل انما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد افردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقرر من إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام .

(نقض ٣ ديسمبر سنة ١٩٧٢ مجموعة احكام

محكمة النقض س ٢٣ رقم ٢٩٦ ص ١٣١٧)

٤ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثار الطاعن من عدم تحرير محضر الضبط بخط شاهد الإثبات وأن التوقيع الوارد به ليس توقيع له عليه بقوله: "وحيث أنه عما أثاره الدفاع مع المتهم من أن محضر الضبط ليس محرراً بخط يد الرائد..... إن التوقيع الوارد عليه ليس توقيع له لأنه (فرمة) فمردود بأن القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدى ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يهم بالتالى إن كان قد حررها بقلم مباشرة أو بواسطة الاستعانة بألة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر فى اعتبارها

**..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)
.....**

محبرة فى حضرته تحت بصره ومحرر محضر الضبط الرائد
..... لم يدع أن محضر الضبط دون به ما لم يجريه أو يباشره من
إجراءات ضبط وتفتيش بل ورد فى أقواله بالتحقيقات حرفياً كل ما جاء
فى هذا المحضر الأمر الذى يضحى معه كل ما أثاره الدفاع فى هذا
الخصوص متعين الالتفات عنه سيما وأن عدم تحرير مأمور الضبط
القضائى محضراً بكل ما يجريه فى الدعوى قبل حضور النيابة العامة من
إجراءات التفتيش والقبض وجمع الاستدلالات لا يوجب بطلان وإنما هو
لتنظيم العمل وحسن سيره". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بتزوير
فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع
لتقدير المحكمة، وكانت المحكمة فى حدود هذه السلطة التقديرية قد
أطاحت الطعن بالتزوير محضر الضبط بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ،
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند فى قضائه بالإدانة إلى
أقوال شاعدى الإثبات بالتحقيقات وتقرير العمل الكيماوى ولم يتساند إلى
محضر الضبط فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.

(نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٩٧ طعن)

رقم ٨٩٠ س ٦٥ قضائية)

٥ - لما كان من المقرر أن مأمور الضبط القضائى أن يستعين فى
إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه.
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من
مأمورى الضبط القضائى وأنه ندب لذلك شفاة من الضابط المأذون له
من النيابة العامة بالتفتيش، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب
الأصيل ومشاركته، وكان من المقرر أنه لا يشترط فى أمر الندب الصادر من

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجرى التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الأمرة به. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترهى حاجة لأجرائه. ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.

(نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٩٧ طعن

رقم ٨٩٠ س ٦٥ قضائية)

ثانياً - اختصاص مأمور الضبط القضائي :

١ - مأمور الضبط القضائي - تحريه عن الجرائم بقصد اكتشافها - لا تثريب عليه في ذلك ما دام أنه لم يقع منه تحريض على ارتكابها .

لا تثريب على رجال الضبط القضائي فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكابها ، وإذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على أن جريمة جلب المادة المخدرة الى القطر المصري لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك ، ورد عليه بما استظهره من وقائع الدعوى من أن المتهم هو الذي استغل تعرفه الى الضابط وعرض عليه المساهمة في توزيع المخدرات التي يجلبها من الخارج على الباخرة التي يعمل حلاقاً بها فتظاهر الضابط بالقبول وأبلغ الأمر الى رؤسائه ورجال مكتب المخدرات ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

(نقض ٦ يناير سنة ١٩٥٣ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٤ رقم ١٣٦ ص ٣٤٨)

٢ - إختصاص مأمورى الضبط القضائى - مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم - المادة ٢٣ إجراءات - خروجهم عن دائرة إختصاصهم - اثره : إعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار اليهم فى المادة ٣٨ إجراءات - تجاوز مأمور الضبط القضائى لإختصاصه المكانى إلا للضرورة - غير جائز .

لما كان الأصل أن إختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها واجبات وظائفهم طبقا للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا خرج المأمور عن دائرة إختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين اشار اليهم الشارع فى المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز إختصاصه المكانى إلا للضرورة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين فى هذا الصدد وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .

(نقض ٢٤ فبراير سنة ١٩٨٢ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٣٣ رقم ٥٢ ص ٢٥٨)

٣ - من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائى، بمقتضى المادة الحادية والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية، الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

صحيحاً منتجاً لأثره، ما دام لم يتدخل في خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض على مقارفتها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، و لا تثريب على مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة، ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة، و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة.

(نقض ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦ طعن

رقم ٣٣٨٥ س ٥٦ قضائية)

٤ - الأصل أن إختصاص مأموري الضبط القضائي مقصوراً على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة إختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز إختصاصه المكاني إلا لضرورة و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه إعتد فيما إعتد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب و ، خلال بحق الدفاع .

(نقض ٦ يولية سنة ١٩٨٩ ط ح

رقم ١٨٨٥ س ٥٩ قضائية)

٥ - من المقرر طبقاً لنص المادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إقراره بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إقرارات ما دامت قد إطمأنت إليه ، لما هو مقرر من أن الإقرار فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإقرار المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

(نقض ٩ ديسمبر سنة ١٩٩١ طعن)

رقم ١٠٩٧١ س ٦٠ قضائية)

٦ - من المقرر أن من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.

(نقض ٢ يناير سنة ١٩٩٤ طعن)

رقم ١٩٠٢ س ٦٢ قضائية)

٧ - النص فى المادة ٢٤ فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجهرية فى جرائم الآداب)

علي أنه " ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ... وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة " مفاده أن القانون وإن كان يوجب أن يحضر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوي من إجراءات مبينا فيه وقت اتخاذها ومكان حصولها ، إلا أنه لم يستوجب أن يحضر المحضر في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها .

(نقض ٦ فبراير سنة ١٩٩٤ طعن)

(رقم ٣٧٨٤ س ٦٢ قضائية)

٨ - إغفال الحكم بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه

المكاني - لا يعيبه - علة ذلك ؟

من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني ، إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقروناً بشهادته لأن الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه وهو ما لم يجحد الطاعن أو ينازع فيه سواء أمام محكمة الموضوع أو في أسباب طعنه .

(نقض ٢٤ يناير سنة ١٩٩٥ مجموعاً أحكام)

محكمة النقض س ٤٦ رقم ٣٤ ص ٢٥٠)

٩ - مسايمة رجل الضبط للجنة بقصد ضبط جريمة يقارفونها

لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجنة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

الجريمة .

لما كان من المقرر انه لا تثير على مأمور الضبط القضائى ومروسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التحدى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجل الضبط للجنة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجنة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التى تبينها .

(نقض ٨ أكتوبر سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ٢٠٨٩٩ لسنة ٦٦ القضائية)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

المبحث الثانى شكل اذن التفتيش وبياناته

٤٠٨ - نص قانونى :

تنص المادة ٧١ / ١ إجراءات جنائية على أنه " يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقیقات أن يبين المسائل المطلوب تحقیقها والإجراءات المطلوب اتخاذها "(١) .

ويلاحظ أن هذا النص خاص بالقواعد العامة التى يجب مراعاتها فى التفويض فى أى إجراء من إجراءات التحقيق ، وهو النص الوحيد الذى

(١) يقابل هذا النص المادة ١٥١ إجراءات فرنسى ، وتقضى بأن يكف الأمر بالندب مؤرخاً ، ومكتوباً ، وأن يبين فيه نوع الجريمة وطبيعتها والعمل الذى يأذن قاضى التحقيق بإتخاذها .

للمزيد حول هذا الموضوع .

أنظر :

STEFANI (Gaston) & LEVASSUR (Georges) &
BOULOC (Bernard) : Op . Cit . , No . 513 , P . 417 .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

يمكن الإستدلال منه على القواعد العامة لاذن التفتيش .

٤٠٩ - شكل اذن التفتيش :

لا يتضمن نص المادة ٧١ / ١ إجراءات جنائية تحديداً تفصيلياً لشكل الاذن بالتفتيش وبياناته الأخرى ، إلا أن المستقر فقهاً وقضاء أن النذب للفتيش يجب أن يكون صريحاً ، لأنه إجراء من إجراءات التحقيق ، ولذلك فإنه لا يعتد بالنذب الضمنى (٢) .

كما يجب أن يكون امر النذب ثابتاً بالكتابة ، وأن يكون مؤرخاً وموقعاً ، كما يجب أن يحدد الاذن نوع الجريمة ، ومحل التفتيش ، ومدة سريان الاذن .

٤١٠ - تقسيم :

سوف نتناول موضوع شكل اذن التفتيش وبياناته على النحو التالى :

المطلب الأول : صدور اذن التفتيش كتابة .

المطلب الثانى : تأريخ اذن التفتيش والتوقيع عليه .

(٢) لذلك فقد قضى بأن مجرد إحالة الأوراق من النيابة الى الشرطة لا يعد انتداباً .
انظر نقض ١٥ يونية سنة ١٩٣٦ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٣٨٧ ص ٦١٦ ؛ نقض ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٦٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٦ رقم ١٧٠ ص ٨٨٥ .
كما قضى بأن ما يجريه مأمور الضبط بناء على هذه الاحالة لا يعتبر تحقيقاً ، وإنما مجرد استدلال ، ومن ثم فإن ما تصدره النيابة بعد ذلك ليس أمراً بأن لاوجه لإقامة الدعوى ، وإنما هو امر حفظ .
انظر نقض ١٩ اكتوبر سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١٧٠ ص ١٠٩٧ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

المطلب الأول صدور اذن التفتيش كتابة

٤١١ - علة اشتراط صدور اذن التفتيش كتابة :

إن القاعدة تقضى بأن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة ، لكي تبقى حجة يعامل الموظفون بمقتضاها ، ولتكون أساساً صالحاً لما بنى عليه من نتائج (٣) .

وقد جرت العادة على أن يحرر اذن التفتيش بمعرفة المحقق الذى أصدره ، دون الإستعانة بكاتب ، وذلك خلافاً لما نصت عليه المادتان ٧٣ ، ١٩٩ إجراءات جنائية ، إذ تستوجب هاتان المادتان أن يصطحب قاضى التحقيق أو عضو النيابة كاتباً من كتاب المحكمة لتدوين : محضر التحقيق ، والذى يثبت فيه أقوال الشهود وإجراءات المعاينة واسـا جواب المتهم (٤) .

(٣) انظر نقض ١١ يونية سنة ١٩٤٣ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٢٦٦ ص ٣٥٦ ؛ نقض ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٤ ج ٣ رقم ٣٠٦ ص ٤٠٦ ؛ نقض ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٠ ج ٥ رقم ١٧٣ ص ٢٣٤ ؛ نقض ١٣ نوفمبر سنة ١٩٦٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٨ رقم ٢٢٩ ص ١١٠١ .

(٤) انظر نقض ٨ مايو سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ١٠١ ص ٥٤١ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

ولا يشترط أن يكون اذن التفتيش بيد مأمور الضبط القضائى وقت تنفيذ الاذن^(٥)، إذ أن تطلب ذلك يفضى إلى عرقلة إجراءات التحقيق التى تتطلب السرعة، ولكن يجب أن يكون للاذن أصل ثابت بالأوراق موقع عليه ممن أصدره، وإن كان من الممكن إبلاغ الاذن تليفونياً أو برقياً أو عن طريق جهاز الفاكس أو بغير ذلك من وسائل الإتصال .

ومتى ثبت صدور اذن التفتيش كتابة، فلا أهمية بعد ذلك لإختفائه من ملف التحقيق لصياغته أو لأى سبب آخر^(٦)، كما أن عدم إرفاق اذن التفتيش لا يفيد حتماً عدم سبق صدوره، فإذا لم ينازع المتهم فى صدور الاذن بالتفتيش أمام محكمة الموضوع ولم يطلب اليها ضمه، ولم يتعرض مطلقاً لصورته المرفقة بالأوراق أو يدعى عدم مطابقتها للأصل المأخوذه عنه فإنه لايسوغ - من بعد - المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض^(٧) .

كما لم يتطلب الشارع أن يفرغ اذن التفتيش فى صياغة معينة، أى أنه لم يتطلب الفاظاً معينة يصاغ فيها^(٨) .

(٥) أنظر نقض ١٢ أكتوبر سنة ١٩٧٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢١ رقم ٢٣١ ص ١٩٧٢ : نقض ١٥ نوفمبر سنة ١٩٧١ س ٢٣ رقم ٦٥٨ ص ٦٥٣ .

(٦) أنظر نقض ٢٤ فبراير سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٠ رقم ٦٣ ص ٣٩٧ .

(٧) أنظر نقض ١٥ نوفمبر سنة ١٩٦٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٦ رقم ١٦٣ ص ٨٥٢ .

(٨) ولذلك فإنه يكفي أن يذكر فى الإذن أنه قد صدر بحثاً عن المخدرات .

انظر نقض ١٢ يونية سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ١٢٨ ص ٦٥٨ :

نقض ١٩ يناير سنة ١٩٧٠ س ٢١ رقم ٣٢ ص ١٣٧ : نقض ٢٨ مايو سنة ١٩٧٢ س ٢٣ رقم ١٨٣

ص ٨٠٦ : نقض أول يناير سنة ١٩٧٣ س ٢٤ رقم ٧ ص ٢٧ .

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

تطبيقات من قضاء النقض

على صدور إذن التفتيش كتابة

أولاً - صدور إذن التفتيش كتابة :

١ - إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب اثباتها بالكتابة لكي تبقى حجة يعامل الموظفون الآمرون منهم والمؤتمرون بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما بنى عليه من النتائج .

إن دخول رجال الحفظ منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظور بل معاقب عليه قانوناً وهذا الإذن يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ولا يكفي فيه الترخيص الشفوي لأن من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب اثباتها بالكتابة لكي تبقى حجة يعامل الموظفون الآمرون منهم والمؤتمرون بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما بنى عليه من النتائج ، فإذا اقر وكيل النيابة بالجلسة بأنه إذن لرجال البوليس شفويًا بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلاً وفق القانون كانت مخطئة في رأيها ، والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفع المتعلقة بالنظام العام فلا يسقط بعدم ابدائه قبل سماع أول شاهد بل يجوز التمسك به في أية حالة عليها الدعوى .

(نقض ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٤ طعن)

رقم ١٦١٣ سنة ٤ قضائية)

٢ - إذا إذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش ولم يكن لإذنها

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش فإن التفتيش يكون باطلاً ولو كان تبليغ الإذن مثبتاً فى دفتر الاشارات التليفونية .

إن إذن النيابة لما مورى الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره . فإذا إذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش ولم يكن لإذنها هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش فإن التفتيش يكون باطلاً ولو كان تبليغ الإذن مثبتاً فى دفتر الاشارات التليفونية .

(نقض ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٠ طعن)

رقم ٨٨ سنة ١١ قضائية)

٣ - لا يشترط أن يكون أصل إذن التفتيش بيد الضابط المنتدب لإجراء التفتيش .

يكفى لصحة الإذن فى التفتيش أن يكون ثابتاً بالكتابة لكى يبقى حجة قائمة يعامل الموظفون الآمرون منهم والمؤتمرون على مقتضاها ، ويكون أساساً صالحاً لما ينبئ عليه من النتائج . وإذا صدر الإذن بإشارة تليفونية فيكفى أن يكون له أصل موقع عليه من الأمر ولا يشترط أن يكون هذا الأصل بيد الضابط المنتدب لإجراء التفتيش .

(نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٣ طعن)

رقم ١٣ سنة ١٤ قضائية)

٤ - يكفى أن يكون لإذن التفتيش أصل مكتوب وموقع عليه ممن أصدره .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

لا يطعن في صحة إذن النيابة في التفتيش ان يكون هذا قد بلغ الى الضابط بإشارة تليفونية إذ يكفي في مثل هذه الحالة ان يكون للإذن اصل مكتوب وموقع عليه ممن اصدره .

(نقض ١٧ يناير سنة ١٩٤٤ طعن)

رقم ٣٤٨ سنة ١٤ قضائية)

٥ - إن الإذن الذي يصدر من النيابة العامة إلى مأمور الضبطية القضائية بإجراء تفتيش هو ، كسائر أعمال التحقيق ، يجب إثباته بالكتابة . وفي حال السرعة ، إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوباً وقت إبلاغه للمأمور الذي يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور ، فإن اشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضى السرعة ، وليس في القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الإتصال المعروفة .

(نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٤٥ طعن)

رقم ٣٢٨ سنة ١٥ قضائية)

٦ - في حالة الاستعجال قد يكون ابلاغ إذن التفتيش بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال .

لا يشترط القانون الا ان يكون الإذن بالتفتيش - شأنه في ذلك شأن سائر أعمال التحقيق - ثابتاً بالكتابة وفي حالة الاستعجال قد يكون ابلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال ، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائية المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

إجراءات التحقيق - وهى بطبيعتها تقتضى السرعة . وإنما الذى يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفعوى الإذن اصل ثابت فى اوراق الدعوى .

(نقض ٣١ أكتوبر سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١١ ص ٧٣٠)

٧ - المحاضر التى يجب التوقيع عليها من الكاتب هى تلك الخاصة بالتحقيقات التى يباشرها قاضى التحقيق بنفسه مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات واستجواب المتهمين دون أوامر التفتيش التى يصدرها المحقق .

مفاد نص المادة ٧٣ من قانون الإجراءات الجنائية والتى وردت فى الفصل الثانى من الباب الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق ، هو أن المحاضر التى نصت هذه المادة على وجوب التوقيع عليها من الكاتب هى تلك الخاصة بالتحقيقات التى يباشرها قاضى التحقيق بنفسه مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات واستجواب المتهمين دون أوامر التفتيش التى يصدرها المحقق . ذلك لأن أمر التفتيش وإن كان يعتبر إجراء متعلقاً بالتحقيق إلا أنه ليس من المحاضر التى أشارت إليها تلك المادة .

(نقض ٨ مايو سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٢ ص ٥٤١)

٨ - لا يلزم وجود ورقة إذن التفتيش بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب للتفتيش وقت إجراءه .

من المقرر أن القانون لا يشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتاً

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

بالكتابة ، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجراءه .

(نقض ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٢ ص ١٠٠)

٩ - لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصلي لغيره من مأموري الضبط القضائي ان يكون ثابتاً بالكتابة .

متى كان الطاعن لا ينازع في أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة ، وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجراءه . فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصلي لغيره من مأموري الضبط القضائي ان يكون ثابتاً بالكتابة . لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة ، لا يجريه باسم من لديه ، وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة .

(نقض ١٧ يونية سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٤ ص ٥٥٥)

١٠ - فقد إذن التفتيش مع ملف القضية برمته - استظهار المحكمة سبق صدوره مستوفياً شروطه القانونية إستناداً الى أقوال الضابط والكونستابل التي اطمأنت اليها - دون معقب عليها - هو من صميم سلطتها التقديرية .

العبرة في صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً من وكيل النيابة

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

المختص بناء على تحريات أجراها رئيس مكتب مكافحة المخدرات ، وأن الإذن فقد بعد ذلك مع ملف القضية برمته ، فإن ما استظهرته المحكمة من سبق صدوره مستوفياً شروطه القانونية إستناداً الى أقوال الضابط والكونستابل التى اطمأنت اليها - دون معقب عليها - هو من صميم سلطتها التقديرية ، ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت فيما انتهت اليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش ، ولاتثريب عليها إذا ما عولت فى قضائها على شهادة من أجراه .

(نقض ٤ نوفمبر سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٤ ص ٧٤١)

١١ - إذن النيابة لمأمورى الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً .

إذن النيابة لمأمورى الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره ، لأنه وفقاً للقواعد العامة يجب إثبات إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه لكى تبقى حجة يعامل الموظفون - الأمرون منهم والمؤتمرون - بمقتضاها ، ولتكون أساساً صالحاً لما يبنى عليها من نتائج ، ولايكفى فيه الترخيص الشفوى بل يجب أن يكون له أصل مكتوب عليه موقع عليه ممن أصدره إقراراً بما حصل منه - وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحى عارياً مما يفصح عن شخص مصدره ، ذلك أن ورقة الإذن وهى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، ولايجوز تكملة هذا البيان الجوهري بدليل غير مستمد من ورقة الإذن أو بأى طريق

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب) ..

من طرق الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يغنى عن التوقيع على إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الأذن أو معنونة باسمه أو أن يشهد أو يقر بصورها منه دون التوقيع عليها مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذى أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط مصدره .

(نقض ١٣ نوفمبر سنة ١٩٦٧ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٨ رقم ٢٢٩ ص ١١٠١)

١٢ - لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش - يشترط أن يكون مدوناً بخط مصدره وموقعاً عليه بإمضائه .

لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش ولم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكانى لمصدره ، وكل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحددأ بالنسبة الى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً ، وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه .

(نقض ٥ فبراير سنة ١٩٦٨ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٩ ص ١٢٤)

١٣ - لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضى السرعة .

لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن - شأنه فى ذلك شأن سائر إجراءات التحقيق - ثابتاً بالكتابة . وفى حالة الاستعجال قد يكون ابلاغه

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

بالمسرة او ببرقية او بغير ذلك من وسائل الاتصال . ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضى السرعة . وانما الذى يشترط ان يكون لهذا التبليغ بفعوى الإذن اصل ثابت بالكتابة فى الأوراق .

(نقض ١٥ نوفمبر سنة ١٩٧١ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٢٢ ص ٦٥٣)

١٤ - إذن التفتيش عمل من أعمال التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة وبالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى . وإذ نصت المادة ٥٥٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق " فقد دلت على أن الاختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التى تكون الدعوى فى حوزتها وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة أن فقد أوراق التحقيق قد وقع أثناء نظر الدعوى بمرحلة الإحالة و هى المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، ومن ثم قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق ، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى ، وهو ما لا يكفى وحده - لحمل قضائها وكان عليها إن هى إستراحت فى الأمر - و حتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقاً تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى ما إنتهت إليه . أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال بما يوجب نقضه والإحالة .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

(نقض ٢٠ مارس سنة ١٩٧٢ طعن)

رقم ١١١ س ٤٢ قضائية)

١٥ - علة اشتراط كتابة إذن التفتيش - وعلة اشتراط التوقيع

عليه .

من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن صدر عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدوره ومن صدر عنه على الوجه الذى صدر به ، وينأى على الأسباب التى أقيم عليها ، وكان التوقيع على صفحته الأخيرة وهو المعتبر - يغنى عن التوقيع على باقى صفحاته إن تعددت ، إذ أن القانون لم يوجب هذا ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بصحة إذن التفتيش تأسيساً على كفاية توقيع وكيل النيابة الذى أصدره على صفحته الأخيرة ، يكون قد أصاب صحيح القانون .

(نقض ١ أبريل سنة ١٩٩١ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٤٢ رقم ٨٢ ص ٥٦٩)

١٦ - وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائى وقت

إجرائه - غير لازم - كفاية أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة - الدفاع القانونى
ظاهر البطلان - لا يستأهل رداً من المحكمة .

من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائى وقت إجرائهما ، إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة ، وهو ما لا يجادل الطاعن فى حصوله ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اطلاع الطاعن على الإذن قبل البدء فى تنفيذه ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

قانونياً ظاهر البطلان ، فلا يستأهل رداً من المحكمة .

(نقض ٥ فبراير سنة ١٩٩٥ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٤٦ رقم ٤٤ ص ٣١١)

١٧ - الأصل في الإجراءات الصحة - النعى بإنكار تحرير إذن التفتيش وصدوره من المختص لغموض توقيعه عليه لا يعيب المحرر ما دام موقعاً عليه .

من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة وأن المحقق يباشر أعمال وظيفته في حدود اختصاصه وكان النعى بإنكار تحرير كل محضر الضبط وإذن التفتيش وصدوره من المختص لغموض توقيعه عليه وارداً في حقيقته على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته فإنه لا يعيب المحررين . بفرض صحته . ما دام موقعاً على كل منهما فعلاً .

(نقض ١١ ديسمبر سنة ١٩٩٦ طعن

رقم ١٦٤٠٤ لسنة ٦٤ القضائية)

١٨ - من المستقر عليه قضاء أنه إذا كان النعى وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام أو على حد قول الدفاع أنه يشبه خطوطاً وارداً تحت كلمة وكيل النيابة فإنه لا يعيب الإذن مادام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره .

لما كان يبين من الرجوع الى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال (إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

التحقيق أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة والعبرة بصحة الإجراء وقت صدوره ولا عبء بتجسير هذا الإجراء والحالة على هذا النحو تدخل في دائرة الانعدام وليس البطلان) : وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها . تحقيقاً لوجه الطعن . إن إذن الضبط والتفتيش المرفق لأوراق قضية الجنائية رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٦ إدقو . موضوع الطعن . يفيد أن الإذن صادر من وكيل النيابة (..... والتوقيع عليه بإمضاء مصدره . وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله (" وحيث أنه الدفع المبدى من دفاع المتهم بإنعدام إذن النيابة العامة وإنعدام الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذه وذلك بعدم توقيع ذلك الإذن ممن أصدره ولأن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة . وهو بذلك يقصد التوقيع المذيل به الإذن . لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة ، فإنه لما كان هذا الذي قرره دفاع المتهم نعيّاً على التوقيع المذيل به إذن التفتيش إنما هو دفع بإنعدام الإجراءات ولا يحمل معنى الطعن بالتزوير على ذلك التوقيع كما لا يعد منازعة في أن هذا التوقيع هو توقيع وكيل النيابة الذي أصدر الإذن ولا يعدو ذلك من جانب الدفاع أن يكون نعيّاً وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه خطوطاً وارداً تحت كلمة النيابة . على حد قول الدفاع . وكان هذا القول لاينال من سلامة الإذن أو صحته ذلك أن المحكمة تطمئن إلى صدور بالضبط والتفتيش موقعاً عليه ممن أصدره بحسبان ما هو مستقر عليه قضاء من أنه إذا كان النعي وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام أو على حد قول الدفاع أنه يشبه خطوطاً وارداً تحت كلمة وكيل النيابة فإنه لا يعيب الإذن مادام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن يكون في غير محله وتلفتت عنه

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

المحكمة " وكان ما ورد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه ،
فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير اساس .

(نقض ١٧ نوفمبر سنة ١٩٩٨ طعن

رقم ١٤٨٧٠ لسنة ٦٦ قضائية)

ثانياً - عدم وجود إذن التفتيش لا يفيد عدم صدوره بداءة ؛

١ - عدم ارفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتماً عدم
وجوده أو عدم سبق صدوره الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تحققه
قبل الفصل في الدعوى .

عدم ارفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتماً عدم وجوده أو
عدم سبق صدوره الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تحققه قبل
الفصل في الدعوى . فإذا كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن الضابط الذي أجرى التفتيش شهد بأنه استصدر من النيابة
إذنأ بتفتيش المتهم ومسكنه وأن الإذن مرفق بقضية أخرى مما دعا المحكمة
لأن تطلب من النيابة ضم الإذن المشار اليه ، الا أنها عادت في نفس يوم
الجلسة فقضت بالبراءة دون ان تتيح للنياابة فرصة لتنفيذ ما امرت به -
فإن هذا الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه .

(نقض ١٠ أكتوبر سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٢ ص ٧٨٩)

٢ - عدم منازعة الطاعن في صدور الإذن امام محكمة الموضوع -
عدم طلبه ضم أصل محضر التحريات أو الأمر الصادر بالتفتيش - عدم

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

تعرضه البتة لصورتيهما المرفقتين بالأوراق أو ادعاء عدم مطابقتها للأصل المأخوذتين عنه - لا يسوغ له من بعد المجادلة وذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

من المقرر أن عدم إرفاق محضر التحريات وإذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتماً عدم وجود المحضر أو عدم سبق صدور الإذن ، ولما كان الثابت من الرجوع الى محضر المحاكمة أن الطاعن لم ينافع فى صدور الإذن أمام محكمة الموضوع ولم يطلب اليها ضم أصل محضر التحريات أو الأمر الصادر بالتفتيش ولم يتعرض البتة لصورتيهما المرفقتين بالأوراق أو يدعى عدم مطابقتها للأصل المأخوذتين عنه ، فإنه لا يسوغ له من بعد المجادلة وذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

(نقض ١٥ نوفمبر سنة ١٩٦٥ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ١٦ ص ٨٥٢)

٣ - متى كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببطلان تفتيش المطعون ضده تأسيساً على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى وهو ما لا يكفى وحده لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ، ما دام الحكم قد أثبت أن محضر تحقيق النيابة الذى أصدره و تاريخ و ساعة إصداره ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تجرى تحقيقاً تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بعدم صدور الإذن ، أما وهى لم تفعل و إكتفت بتلك العبارة القاصرة ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

نقض ٢٤ فبراير سنة ١٩٦٩ طعن

نظر فيه

رقم ٢١٥٧ س ٣٨ قضائية)

٤ - تشكك المحكمة في صدور إذن من النيابة بالتفتيش - عليها أن تجري تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى القول بعدم صدوره - عدم فعلها - ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى ودون أن تظن إلى ما حوته أوراقها .

من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره . ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط قد أطلع وكيل النيابة المحقق على أصل محضر التحريات المذيل بأصل إذن النيابة الصادر بالتفتيش ، وذلك لسبب إرفاقه بقضية أخرى ، فقد كان على المحكمة ما دامت قد تشككت في صدور إذن من النيابة بالتفتيش أن تجري تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى القول بعدم صدوره ، أما وهي لم تفعل فإن ذلك مما ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى ودون أن تظن إلى ما حوته أوراقها .

(نقض ١٣ يولية سنة ١٩٧١ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٢٢ ص ٤٥٨)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

المطلب الثانى
تأريخ إذن التفتيش والتوقيع عليه

٤١٢ - علة اشتراط تأريخ إذن التفتيش :

يفترض النذب للفتيش وقوع جريمة محددة فعلاً ، ويصدر إذن التفتيش للبحث عن الأدلة المتعلقة بالجريمة التى وقعت ، وذلك فإن صدور الإذن للبحث عن أشياء تتعلق بجريمة مستقبلية يعتبر باطلاً . وقرتياً على ذلك فإنه يجب تأريخ إذن التفتيش وذكر اسم من أصدره حتى يتسنى التحقق من أن هذا الإذن قد صدر بعد وقوع الجريمة وليس قبلها . وإذا كان الإذن بالتفتيش يعتبر من إجراءات التحقيق ، فإنه يؤدى الى قطع تقادم الدعوى الجنائية ، ويفيد إثبات التاريخ فى تحديد الوقت الذى يبدأ منه حساب قطع التقادم^(١) .

(١) ويلاحظ أنه إذا كان إجراء التفتيش يقطع تقادم الدعوى الجنائية ، فإنه لا يؤثر فى تقادم العقوبة .

أنظر :

Crim . , 3 Aout 1888 - 1 - 173 ; 9 Janv . 1892 , S , 1893
- 1 - 185 .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

٤١٣ - علة اشتراط توقيع إذن التفتيش :

إن إذن التفتيش ورقة رسمية يجب أن يحمل بذاته دليل صحته ومقومات وجوده ، والسند الوحيد الذى يشهد صدوره عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره لأن ذلك بمثابة إقرار بما حصل منه .

٤١٤ - بيان اسم ووظيفة مصدر الإذن :

إن العلة فى بيان اسم ووظيفة مصدر الإذن ترجع الى التحقق من أن الأمر بالتفتيش له السلطة فى النذب ، وتحرى مدى صحته بناء على ذلك . بيد أن عدم ذكر صفة مصدر الإذن لا يترتب عليه بطلان الإذن ، فليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجهرية فى جرائم الآداب)

تطبيقات من قضاء النقض

على تأريخ اذن التفتيش والتوقيع عليه

١ - إن عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه لا يبنى عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش .

(نقض ٥ أكتوبر سنة ١٩٥٤ طعن)

رقم ٩٧٩ س ٢٤ قضائية)

٢ - لا يؤثر فى صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدور - مادام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به وقبل نفاذ أجله .

اثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش انما يلزم عند احتساب ميعادة لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه - ومادام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر فى صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدور .

(نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٦٠ مجموع أحكام)

محكمة النقض س ١١ ص ١٣٣)

٣ - تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التى أصدرتها النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم - لا يعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)
.....

تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التى أصدرتها النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم لدواع اقتضتها ظروف التحقيق وملابساته ، لايعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة ، طالما أن كل إذن منها قد صدر صحيحاً مستوفياً شرائطه القانونية ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد على هذا الدفع لايعيبه لأنه ظاهر البطلان .

(نقض أول مايو سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ١٢ ص ٥١٣)

٤ - لا يغنى عن التوقيع على إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الأذن أو معنونة بإسمه أو أن يشهد أو يقر بصورها منه دون التوقيع عليها مادام الأمر لايتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذى أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط مصدره .

إذن النيابة لأمورى الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره ، لأنه وفقاً للقواعد العامة يجب إثبات إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه لكى تبقى حجة يعامل الموظفون - الأمرون منهم والمؤتمرون - بمقتضاها ، ولتكون أساساً صالحاً لما يبنى عليها من نتائج ، ولايكفى فيه الترخيص الشفوى بل يجب أن يكون له أصل مكتوب عليه موقع عليه ممن أصدره إقراراً بما حصل منه - وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحى عارياً مما يفصح عن شخص مصدره ، ذلك أن ورقة الإذن وهى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، ولايجوز تكملة هذا البيان الجوهري بدليل غير مستمد من ورقة الإذن أو بأى طريق

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

من طرق الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يغنى عن التوقيع على إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الأذن أو معنونة بإسمه أو أن يشهد أو يقر بصورها منه دون التوقيع عليها مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذي أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط مصدره .

(نقض ١٣ نوفمبر سنة ١٩٦٧ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٨ رقم ٢٢٩ ص ١١٠١)

٥ - كل ما يتطلبه القانون لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون واضحاً ومحددأ بالنسبة الى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مدونأ بخطه وموقعأ عليه بإمضائه .

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانعدام الإذن بالتفتيش وأطرحه فى قوله : " ... فمردود عليه بأنه لا يعيب الإذن الصادر من النيابة العامة عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى مادام لم يعين مأموراً بعينه ومن ثم يكون الدفع المذكور فى غير محله متعينأ رفضه " وإذا كان هذا الذى خلص اليه الحكم فيما تقدم سديداً فى القانون لما هو مقرر من أن كل ما يتطلبه القانون لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون واضحاً ومحددأ بالنسبة الى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مدونأ بخطه وموقعأ عليه بإمضائه ، ومن أنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

(نقض ٦ نوفمبر سنة ١٩٨٤ طعن

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

رقم ٦٧٤ سنة ٥٤ قضائية)

٦ - الدفع بتزوير تاريخ الإذن بالتفتيش - وجوب الدفع به أمام محكمة الموضوع .

لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن طلب الى المحكمة تحقيق الدفع بتزوير تاريخ الإذن بالتفتيش أو معاينة الحقيبة التى عثر بها على المخدر المضبوط ، فليس له من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ويكون منعا فى هذا الشأن غير مقبول .

(نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٩٩٠ طعن)

رقم ٣٠ سنة ٦٠ قضائية)

٧ - توقيع مصدر إذن التفتيش - شرط لقيامه - التوقيع على الصفحة الأخيرة يغنى عن التوقيع على باقى الصفحات إن تعددت - أساس ذلك ؟

من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن صدر عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدوره عن صدر عنه على الوجه الذى صدر به ، وينأى على الأسباب التى أقيم عليها ، وكان التوقيع على صفحته الأخيرة وهو المعتبر - يغنى عن التوقيع على باقى صفحاته إن تعددت ، إذ أن القانون لم يوجب هذا ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بصحة إذن التفتيش تأسيساً على كفاية توقيع وكيل النيابة الذى أصدره على صفحته الأخيرة ، يكون قد أصاب صحيح القانون .

(نقض ١ أبريل سنة ١٩٩١ مجموعة أحكام)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

محكمة النقض س ٤٢ رقم ٨٢ ص ٥٦٩)

٨ - لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن موصوفة بأحد جزئى اليوم لازمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفى خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، فلا يؤثر فى صحة إذن التفتيش عدم اشتماله على ما يفيد انتساب ساعة صدوره إلى صباح أو مساء يومها، ويكون اذن بريئا من حالة البطلان .

(نقض ٣ ديسمبر سنة ١٩٩٢ طعن)

رقم ٢٥٠١ س ٦١ قضائية)

٩ - من المقرر أن اثبات ساعة إصدار الإذن لأزمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفى خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وما دام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم فى الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم أى بعد صدور الإذن وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر فى صحة الدن عدم اشتماله على ساعة صدوره.

(نقض ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٩٤ طعن)

رقم ١٩٧٢٤ س ٦١ قضائية)

١٠ - لما كان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون إذنا واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وإن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم وضوح توقيع مصدره عليه وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بقوله " وإذ كان الإذن الصادر فى الدعوى قد

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

أثبت بداية اسم مصدره وعمله وحرر بخط اليد موقعا عليه بامضاء ممن أصدره ولا يعنى الدفاع عليه بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة صدور الأذن ممن وقع عليه وأنه مختص بإصداره "وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقدّم الدليل على خلاف ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا استند إلى ذلك فى رفض الدفاع ببطلان التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير صحيح.

نقض ١ ديسمبر سنة ١٩٩٤ طعن

رقم ٨٩٦١ س ٦٣ قضائية)

١١ - وجوب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره - عدم رسم القانون شكلاً خاصاً للتوقيع - توقيع إذن التفتيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره - لا يعيبه - ما دام موقعاً عليه منه .
من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع مادام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وكون الإذن ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون .

(نقض ١٤ مايو سنة ١٩٩٥ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٤٦ رقم ١٢٨ ص ٨٤٩)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

المبحث الثالث تحديد إذن التفتيش وتنفيذه

٤١٥ - تقسيم :

سوف نتناول موضوع تحديد إذن التفتيش وتنفيذه على النحو التالي :

المطلب الأول : نوع الجريمة .

المطلب الثاني : محل التفتيش .

المطلب الثالث : مدة إذن التفتيش .

المطلب الرابع : تنفيذ إذن التفتيش .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

المطلب الأول

نوع الجريمة

نقطة ١ - ١٦٤

١٦٤ - علة تحديد نوع الجريمة فى إذن التفتيش :

تنص المادة ٧١ / ١ إجراءات جنائية على أنه " يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها " ، ومفاد هذا النص أنه يجب تحديد نوع الجريمة المأذون بالبحث عن أدلة ارتكابها فى إذن التفتيش ، ويستند ذلك إلى القاعدة التى تقضى بعدم جواز النذب للتحقيق فى قضية برمتها ، إذ أن ذلك يشكل تنازلاً من المحقق عن اختصاصه ، كما أنه يؤدى إلى المساس بحريات وحقوق المواطنين . وبناء على ذلك فإذا كان المطلوب هو البحث عن أدلة جريمة آداب عامة ، فقد وجب أن يذكر ذلك فى إذن التفتيش ، وإن كان ما يجرى عليه العمل هو استعمال عبارة " بحثاً عن أدلة الجريمة " (١) .

(١) ولا يلتزم مصدر إذن التفتيش بأن يذكر النص القانونى المنطبق على الواقعة ، ولا المواد التى تجيز الاذن بالتفتيش .

انظر الدكتور محمود محمود مصطفى : المرجع السابق ، ص ٢٥١ ، هامش ٣ .

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)
.....

تطبيقات من أحكام النقض

على نوع الجريمة

١ - إن القانون يشترط لصحة الإذن بالتفتيش أن تكون هناك جريمة معينة ، جناية كانت أو جنحة ، وأن ينسب ارتكابها إلى شخص معين بناء على بلاغ جدى أو على عناصر أخرى تكفى لتبرير التعرض بالتفتيش لحرمة مسكن المتهم أو لحريته الشخصية . وتقدير ذلك كله موكل للنيابة العمومية تحت مراقبة المحاكم وإشرافها . فإذا ما تبين للمحكمة أن الإذن فى التفتيش صدر فى ظروف جائز صدوره فيها كان لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه وإلا إطرحت . وتقدير كفاية الوقائع لتبرير التفتيش من الأمور الموضوعية التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن فى الوقائع الواردة فى ذات الحكم ما يدل على إنعدام المبرر للتفتيش . وإذا كان المتهم ينازع فى كفاية الوقائع لتبرير التفتيش فإنه يتعين عليه أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع ، فإن كان هو قد سكت ، والمحكمة من جانبها قد رأت ، بإقرارها تصرف النيابة ، أن تلك الدلائل تبرر الإذن بالتفتيش ، فليس له أن يجادل فى ذلك لدى محكمة النقض .

(نقض ٩ يونية سنة ١٩٤١ طعن)

رقم ١٥٦٢ س ١١ قضائية)

٢ - لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها الأذن بالتفتيش وإنما يكفى لصحة الأذن أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الأذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

(نقض ١٢ يونية سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٢ ص ٦٥٨)

٣ - من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها اذن التفتيش واذ كان مفاد ماأورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وامارات قوية ضد من طلب الأذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه الأمر الذى يكفى لتبرير اصدار الاذن قانوناً .

(نقض ٢ مايو سنة ١٩٨٥ طعن

رقم ٨٩٨ سنة ٥٥ قضائية)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

المطلب الثانى

محل التفتيش

٤١٧ - تحديد سلطة المندوب للتفتيش فى نطاق مآندب له :

يقتصر اختصاص مآمور الضبط القضائى على العمل الذى نذب له ، فلا يجوز له القيام بعمل آخر سواء ، وعله ذلك ترجع إلى أن مصدر سلطته فى التحقيق هو النذب ، ومن ثم فما لم يندب له لا يختص به ، ولذلك فإذا صدر الاذن من النيابة لأحد مآمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم لضبط ما يوجد به من مواد مخدرة ففتشه ولم يجد فيه شيئاً من ذلك ، ثم قبض على المتهم ، فإن هذا الإجراء الأخير يكون باطلاً لعدم وجود ما يستند اليه سوى الاذن الصادر بتفتيش المنزل^(٢) .

كما أن النذب لتفتيش مسكن شخص معين لا يخول للمندوب تفتيشه شخصياً ، وذلك لإختلاف الإعتبارات التى يتأثر بها تقدير النيابة عند إجارتها كل من الأمرين على ما فى أحدهما من مساس بحرمة المسكن ، وما فى الثانى من اعتداء على الحرية الشخصية^(٣) .

(٢) انظر نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ رقم ٣٠٣ ص ٣٩١ .

(٣) انظر نقض ١٠ يناير سنة ١٩٤٩ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ٧٨٧ ص ٧٥٠ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

٤١٨ - تحديد الشخص المراد تفتيشه :

يجب أن يثبت مصدر اذن التفتيش الشخص المراد تفتيشه بشكل واضح ، فإذا صدر الاذن مجهلاً أسم المتهم المراد تفتيشه استناداً الى وجود مرشد عهد اليه بالإرشاد عن منزل المتهم ، فإن هذا مما يبطل الاذن ، مادام أن الامر متروك للمرشد على ما يراه هو دون أى تحديد ^(٤) .

ولا يلزم أن يشتمل اذن التفتيش على أسماء كافة الأشخاص المطلوب تفتيشهم ، بل يكفى أن يحيل اذن التفتيش الى محضر التحقيق فى شأن ذلك ، مادام أن هذه الأسماء قد وردت بشكل نافي للجهالة له ، كما لا يترتب البطلان على الخطأ فى اسم الشخص المطلوب تفتيشه طالما أن الحكم قد أستظهر أن الشخص الذى تم تفتيشه هو نفسه المقصود بالأمر ^(٥) .

٤١٩ - تحديد المكان المراد تفتيشه :

يجب أن يبين اذن التفتيش المكان أو المسكن المراد تفتيشه بصورة نافية للجهالة ، ولا يلزم أن يتم ذلك بطريقة تفصيلية هندسية ، وإنما كل ما يتطلبه القانون هو تعيين المكان على نحو مؤكد بما يقطع بأنه المقصود بإجراء التفتيش .

وقد استقر قضاء النقض المصرى على أن مجرد الخطأ المادى فى عنوان المحل المراد تفتيشه لا يؤثر فى صحة الاذن ^(٦) .

(٤) انظر نقض ٣ نوفمبر سنة ١٩٥٨ مجموعة احكام محكمة النقض س ٩ رقم ٦٦ ص ٢٣٠ .

(٥) انظر نقض ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٦٣ مجموعة احكام محكمة النقض س ١٤ رقم ١٢٨ ص ١٧٠ .

(٦) انظر نقض ٧ أكتوبر سنة ١٩٥٧ مجموعة احكام محكمة النقض س ٨ رقم ١٩٨ ص ٧٤٠ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

تطبيقات من أحكام النقص

على محل التفتيش

١ - متى استظهر الحكم بأدلة سائغة أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى اشتهر به فإن الأذن بالتفتيش يكون صحيحاً .

(نقص ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٧ ص ١٠٧٣)

٢ - متى كان الحكم قد استظهر بأدلة سائغة أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإن اغفاله الرد على المآخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكنه لايجدى المتهم متى اطمأنت المحكمة الى أنه هو بذاته الشخص المقصود من اصدار الاذن .

(نقص ٧ أكتوبر سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٨ ص ٧٤٠)

٣ - متى كان الامر الصادر من النيابة بالتفتيش قد نص على أنه يشمل الأشخاص الموضحة أسماؤهم بالمحضر المرفق ، وكان هذا المحضر قد أورد أسماء الأشخاص المراد تفتيشهم بأرقام مسلسلّة وعلى صورة منظمة خالية من أى أثر مريب ، وقد وقع وكيل النيابة على هذا المحضر فى ذات التاريخ الذى أصدر فيه أمر التفتيش وأحال عليه فى بيان الأشخاص المراد تفتيشهم ، فإن الدفع ببطالان أمر النيابة بالتفتيش لعدم اثبات أسماء الأشخاص الذى صدر عنهم لا يكون له محل .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

(نقض ٤ مارس سنة ١٩٥٨ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٩ ص ٢٣٠)

٤ - الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش مادام الحكم قد أستظهر ان الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش .

(نقض ١٦ يونية سنة ١٩٥٨ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٩ ص ٦٧٢)

٥ - تفتيش المنازل - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - اجراء من اجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة - جنائية أو جنحة - ترى أنها وقعت وصحت نسبتها الى شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى لاقتحام مسكنه الذى كفل الدستور حرمة وحرم القانون على رجال السلطة دخوله الا فى أحوال خاصة ، فيجب أن يكون تعيين الشخص المراد تفتيشه واضحاً ومحددأ نافياً للجهالة وقت صدور الأذن فإذا جاء الأذن الصادر من النيابة باجراء التفتيش مجهلاً خالياً من أية إشارة تحدد شخص المراد تفتيشه والبلدة التى يقع فيها منزله - بل هو فى عباراته العامة المجهلة يصلح لأن يوجه ضد كل شخص يقيم فى أى بلدة تجاوز البلدة المذكورة بالأذن - مادام ان الامر متروك للمرشد على مايراه هو دون اى تحديد - هذا بالإضافة الى ان الاذن قد صدر ضد شخص يدعى ولم يثبت من الأوراق أن المتهم معروف بذلك الأسم ، فإنه لا يكون اذنأ جدياً ويكون التفتيش الذى حصل على مقتضاه قد وقع باطلاً لمخالفته الأصول المقررة للتفتيش ، ويبطل تبعاً

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

لذلك الدليل المستمد منه .

(نقض ٣ نوفمبر سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٠ ص ٨٥٢)

٦ - إغفال ذكر اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه ، لا ينبغي عليه بطلانه ، متى ثبت للمحكمة ان الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في منطق سائغ سليم ، ان مسكن الطاعن هو ذات المسكن المقصود في أمر التفتيش الذى وصف في الأمر بأنه المسكن الملاصق لمسكن المتهم الآخر الذى يشغله بعض أفراد أسرته ، مما مؤداه ان أمر التفتيش قد أنصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريباته وان التحريات دلت على انها تشاركه حيازة الجواهر المخدرة ، فإنه لا حاجة عندئذ لاستصدار إذن من القاضى بتفتيش مسكنها .

(نقض ١٣ فبراير سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ١٢ ص ٢٠٩)

٧ - من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ، مادام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى بالاسم الذى اشتهر به .

(نقض ٨ مارس سنة ١٩٧١ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٢٢ ص ٢٢٠)

٨ - إن وجود ملف بالاسم الحقيقى للمتهم بمكتب المخدرات ،

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

لا يقضى حتماً وبطريق اللزوم صدور الأذن بالتفتيش بهذا الأسم دون اسم الشهرة ، ولا يؤدي بالتالى الى بطلان الاذن .

(نقض ٨ مارس سنة ١٩٧١ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٢٢ ص ٢٢٠)

٩ - من المقرر أن عدم ذكر بيان دقيق عن إسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه لا يبنى عليه بطلانه إذا أثبت أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، وأن صدور إذن التفتيش بإسم شخص إشتهر به فى المحيط الذى يعمل فيه لا يقدح فى صحته . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر بإسم الذى سلم الحكم فى منطوقه بأن المطعون ضده إشتهر به كما سلم فى مدوناته أنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة هذا الأمر تأسيساً على عدم ذكر بيان دقيق عن إسم المتهم بعد أن تبين أنه يحمل إسم الشهير " ب يكون قد خالف صحيح القانون وفسد إستدلالة بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة . ولا يقدح فى ذلك أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصرو وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ فى القانون و من عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه .

(نقض ٢٩ مارس سنة ١٩٧١ طعن)

رقم ٢٦ س ٤١ قضائية)

١٠ - لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

صحته خلوه من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أن المحكمة اطمأنت إلى أنه الشخص المقصود بالأذن ، فإذا كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعنه ببطلان أذن التفتيش لخلوه من تحديد عنوان مسكنها واطراحه بقوله " أما عن القول بأن أذن التفتيش قد خلا من ذكر مسكن المتهمه على وجه التحديد فتأبى من محضر التحريات الذى صدر بمقتضاه أذن التفتيش أنه ذكر مسكن المتهمه بما لا يدع مجالاً للقول بتجهيله " .. فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ وسديد ويستقيم به اطراح هذا الدفع .

(نقض ٢٢ مارس سنة ١٩٧٢ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٢٣ ص ٣٥٧)

١١ - عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبئ عليه بطلانه إذا اثبت ان الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش .

(نقض ٢١ نوفمبر سنة ١٩٨١ طعن)

رقم ١٢١٨ سنة ٥١ قضائية)

١٢ - من المقرر ان تقدير جدية التحريات و فايتهما لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإن القاذن لا يشترط شكلاً معيناً لأذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالأذن .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

(نقض ٢٣ مايو سنة ١٩٨٢ طعن)

رقم ١٨٦٣ سنة ٥٢ قضائية)

١٣ - لما كان عدم ايراد محل اقامة الطاعن محددًا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ماتضمنه من تحريات ، وكان الحكم المطعون فيه قد رأى فيما ورد بمحضر التحريات من أن المأذون بتفتيشه يقيم «بفرض الزقازيق البحرى بقسم ثانى الزقازيق» ما يكفى بياناً لمحل اقامته ، فإن ماينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد ، يكون على غير سند .

(نقض ٢٩ فبراير سنة ١٩٨٤ طعن)

رقم ٦٤٢٥ سنة ٥٣ قضائية)

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)
.....

المطلب الثالث
مدة اذن التفتيش

٤٢٠ - قواعد احتساب مدة سريان إذن التفتيش :

قد ينص قرار انتداب مأمور الضبط القضائي على مدة محددة يتعين إجراء الإذن خلالها ، وفي هذه الحالة يتعين مباشرة هذا الإجراء خلال هذه المدة ، ولذلك فإن إثبات تاريخ وساعة صدور قرار النذب يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة ما إذا كان الإجراء قد تم خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه من عدمه^(١) .

وعند احتساب المدة يستبعد اليوم الذي صدر ، به الإذن ، أما إذا كان بالساعات (كان يكون الإذن لمدة ٢٤ ساعة أو ٤٨ ساعة) فلا تحتسب ساعة

(١) ولكن لا يلزم اثبات ساعة صدور الاذن به ، فما دام الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الاذن به وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الاذن عدم اشتماله على ساعة صدوره .
انظر نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١١ رقم ١٨٢ ص

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة) صدر الإذن ويبدأ الحساب من الساعات التالية (٢) .

أما إذا لم تتحدد مدة سريان الإذن بالتفتيش فإن إجراءه يكون صحيحاً قانوناً مادامت الظروف التى اقتضته لم تتغير، ومادامت الدعوى فى حوزة سلطة التحقيق التى أمرت بإجراء التفتيش (٣)، غير أن ذلك مرهون بإجراء التفتيش خلال مدة معقولة، وتحديد ذلك موكول لمحكمة الموضوع تقدره حسب ظروف كل واقعة (٤) .

٤٢١ - إنقضاء أجل إذن التفتيش :

لا يترتب على انقضاء الأجل المحدد لإذن التفتيش بطلان الإذن، ولكن لا يجوز تنفيذه بمقتضاه إلا بعد تجديد مفعوله، والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة مادامت منصبه على ما يؤثر عليه انقضاء الأجل المذكور (٥) . وإذا اتخذ إجراء التفتيش بعد إنقضاء الأجل المحدد له فى الإذن فقد وجب وفقاً للأصل العام اعتباره باطلاً، إلا أنه يجوز لمحكمة

(٢) كما لا يحسب اليوم الذى وصل فيه إذن التفتيش الى الجهة التى يعمل بها المأذون له .
انظر نقض ٥ مايو سنة ١٩٤١ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ٢٥١ ص ٤٥٥ : نقض ٧
يونية سنة ١٩٤٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٢٠٨ ص ٢٧٨ : نقض ١٢ يناير سنة
١٩٤٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ٤٩٤ ص ٤٥٤ .

(٣) انظر نقض ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٣٧ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ رقم ١٤١ ص ١٣٤ .
(٤) فإذا تبين للمحكمة أن الفترة التى انقضت بين تاريخ إصدار إذن التفتيش وبين تاريخ
حصوله بالفعل لها ما يسوغها، وينت ما رآته من ذلك على أسباب معقولة، فلا يصح أن
ينعى عليها خطأ فيما ارتآته .

انظر نقض ١٥ يناير سنة ١٩٤٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٤٦٠ ص ٦٠٣ .
(٥) انظر نقض ٥ ديسمبر سنة ١٩٤٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١ رقم ٤٥ ص ١٣٠ :
نقض ٣١ مارس سنة ١٩٥٢ س ٣ رقم ٢٤٧ ص ٦٦٥ .

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

الموضوع الآ ترتب البطالان على هذا التفتيش إذا قدرت أن علة الأجل كانت لإعتبارات لم يمس بها تجاوزه ، إلا أن فوات الأجل يترتب عليه غالباً ضعف قيمة الدليل المستمد منه ^(٦) .

(٦) انظر نقض ٢٢ يناير سنة ١٩٦٣ س ١٤ رقم ٧ ص ٣١ : نقض ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٦٣ س ١٤ رقم ١٢٩ ص ٧١٥ : نقض ٩ يناير سنة ١٩٦٧ س ١٨ رقم ٧ ص ٤٦ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

تطبيقات من أحكام النقض

على مدة الإذن

١ - الإذن الصادر لمأمور المركز من النيابة بتفتيش منزل المتهم فى ظرف أسبوع يجب أن يكون تنفيذه فى بحر أسبوع والا كان التفتيش باطلاً ،
والعبرة فى بداية المدة المحددة فى الإذن هى بيوم وصوله إلى الجهة المأذونة
بأجراء التفتيش لابيوم وصوله لمن أحيل اليه فى هذه الجهة من رجال
الضبطية لمباشرة تنفيذه . فإن احالة الإذن اليه انما هى مجرد اجراء
داخلى لا تأثير له فى المدة التى حددت للجهة التى أذنت بالتفتيش لاجرائه
فيها .

(نقض ٥ مايو سنة ١٩٤١ طعن)

رقم ١٠٣٣ سنة ١١ قضائية)

٢ - يجب فى حساب المدة المشترط فى إذن التفتيش وجوب تنفيذه
فيها الا بعد اليوم الذى صدر فيه الإذن إذ القاعدة فى احتساب المدة الا
يدخل فيها اليوم الأول .

(نقض ١٦ يونية سنة ١٩٤١ طعن)

رقم ١٦٣٧ سنة ١١ قضائية)

٣ - إذا كان الإذن الصادر من النيابة فى تاريخ معين بضبط المتهم
وتفتيشه على ان يتم فى بحر اسبوع ، ولم ينفذ هذا الإذن لعدم تمكن
الضابط الذى استصدره من الضبط والتفتيش لانشغاله فى خلال هذه
المدة . ثم بعد مرور مايقرب من شهر حرر الضابط محضراً أثبت فيه ذلك

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

كما أثبت أن مراقبة المتهم أعيدت فتبين أنه لا يزال مشتغلاً بتجارة المخدرات ثم عرضت الأوراق على النيابة لصدور الأمر بتحديد أذن التفتيش السابق فرخصت لمدة اسبوع من تاريخ التجديد ، ثم نفذ هذا الأمر وضبط مع المتهم مخدر ، فاعتبرت المحكمة هذا التفتيش صحيحاً مستظهرة من الأمر الذى صدر أخيراً بمد الأذن معنى الأذن بناء على اعتبارات ذكرتها فى حكمها مؤدية الى مارتبته عليها ، فلا يجوز الجدل فى ذلك لدى محكمة النقض .

(نقض ٢٤ مارس سنة ١٩٤٧ طعن)

رقم ٩٢٦ سنة ١٧ قضائية)

٤ - إن المادة ٦٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية إذ نصت على أنه " إذا كانت الورقة المعلنة لخصم مشتملة على طلب حضوره فى ميعاد مقدر بالأيام او على التنبيه عليه بإجراء أمر ما فى ذلك الميعاد فلا يدخل يوم الاعلان فى الميعاد المذكور " فقد عبرت بذلك عن قاعدة عامة واجبة الاتباع فى كل الاحوال وفى جميع المواد . وهى أنه إذا كان الميعاد المقدر او المقرر لإجراء عمل من الاعمال او مباشرة اجراء من الاجراءات قد عين بالأيام فإن حسابة يكون بالايام ايضاً لا بالساعات وعلى اساس عدم ادخال اليوم الاول فى العدد ومباشرة العمل او الاجراء فى اليوم الأخير . واذن فالحكم الذى يقوم بصحة التفتيش الذى أجري فى يوم ١٤ من شهر كذا تنفيذاً للأذن الذى صدر به من النيابة بتاريخ ١١ من هذا الشهر والمشتراط فيه وجوب التفتيش فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من يوم صدوره هذا الحكم يكون صحيحاً .

(نقض ١٢ يناير سنة ١٩٤٨ طعن)

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

رقم ٢٢٣٦ سنة ١٧ قضائية)

٥ - إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه ولا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك الى أن يجدد مفعوله وينبنى على ذلك ان الاحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة لأثرها .

(نقض ٣١ مارس سنة ١٩٥٢ طعن)

رقم ٢٤٣ سنة ٢٢ قضائية)

٦ - إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، وينبنى على ذلك إن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة لأثرها .

(نقض ٢٦ مايو سنة ١٩٥٨ طعن)

رقم ٥٠٢ س ٢٨ قضائية)

٧ - متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش استناداً الى ان انقضاء اجله لا يمنع النيابة من الاحالة اليه بصدد تجديد مفعوله لمدة أخرى ، مادامت الاحالة واحدة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل ، فإن النعى على الحكم فى هذه الناحية يكون على غير ذى سند من القانون .

(نقض ٢٢ يناير سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ١٤ ص ٣١)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

٨ - من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلان، وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، والإحالة عليه أو على التحريات التي بنى عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور . ومتى كانت النيابة حين أصدرت الإذن الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسوية هذا الإجراء وأصدرت أمرها بالتجديد بناء على استقرار تلك التحريات التي لم يؤثر فيها إنقضاء الأجل المذكور . وإذ أثبت الحكم أن أمر التفتيش وتجديده قد صدر من النيابة تأسيساً على ما تحققه من تلك التحريات ، وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها .

(نقض ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٦٣ طعن)

رقم ٩٨٩ س ٣٣ قضائية)

٩ - من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلا أن يجدد مفعوله ، ومن ثم فإن الإحالة عليه أو على التحريات التي بنى عليها بصدد تجديدي مفعوله . جائزة مادامت منصبة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور . ومتى كانت النيابة العامة حين أصدرت إذنها الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسوية هذا الأمر ثم أصدرت إذنها بالتجديد بناء على استقرار تلك التحريات التي لم يؤثر فيها إنقضاء الأجل المذكور.

(نقض ٩ يناير سنة ١٩٦٧ طعن)

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

رقم ١٣٩١ س ٣٦ قضائية)

١٠ - لما كان ذلك و كان من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للفتيش فى الأمر الصادر لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله والإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبه على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الجل المذكور وإصدار النيابة إذنًا بالفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً لم ينفذ فيه وبعد إنقضائه صدر إذن آخر بامتداد الإذن المذكور مدة أخرى فالفتيش الحاصل فى هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً .

(نقض ٢٤ يناير سنة ١٩٨٥ طعن)

رقم ٢٣٥٨ س ٥٤ قضائية)

١١ - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به فى قوله " ان المدون فى الأوراق لايسعف الدفاع فى التمسك بهذا الدفع ذلك أن الإذن صدر يوم ٦ / ٧ / ١٩٨٩ الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً بناء على تحريات حرر عنها محضر مؤرخ فى ٥ / ٧ / ١٩٨٩ وتم تنفيذه يوم ٦ / ٧ / ١٩٨٩ الساعة الحادية عشر صباحاً والمقصود بالثانية عشر والنصف صباحاً بمنزل وكيل نيابة المخدرات بأنه بعد منتصف الليل ومن ثم فلا مجال لهذا الخلط الذى حاول الدفاع التمسك بأهدابه " وكان من المقرر أن الدفع بصور الإذن بالفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ويكفى للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع الى وقوع الضبط بناء على الإذن ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

(نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٩٩٠ طعن

رقم ٣٠ سنة ٦٠ قضائية)

١٢ - من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجد مفعوله ، وينبنى على ذلك أن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة - لأثرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التجديد صدر به إذن النيابة في يوم ٢٩/١٠/١٩٨٦ بعد الإذن الصادر منه بتاريخ ١٥/١٠/١٩٨٦ لمدة عشرة أيام ولما كانت الطاعنة لا تجادل في أن التفتيش جرى عقب صدور الإذن بمد مفعول ذلك الأمر لمدة عشرة أيام فإن قضاء الحكم ببطلان التفتيش إستناداً إلى ما تقدم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

(نقض ١٠ نوفمبر سنة ١٩٩١ طعن

رقم ٦٧٦٤ س ٥٩ قضائية)

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

المطلب الرابع تنفيذ اذن التفتيش

٤٢٢ - كيفية تنفيذ اذن التفتيش :

من المقرر قانونا أن لماورى الضبط القضائى إذا ما صدر اليهم اذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون ، ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه وبطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائماً^(١) .

وترتيباً على ذلك فإنه يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يستعمل الإكراه فى سبيل تنفيذ التفتيش ما دام ذلك بالقدر اللازم لإتخاذ الإجراء^(٢) . ويلاحظ أن المادة ٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية تجيز

(١) انظر نقض ٢٩ أبريل سنة ١٩٧٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣٠ رقم ١٠٨ ص ٥١١ :
نقض ١٨ مارس سنة ١٩٧٩ س ٣٠ رقم ٧٢ ص ٣٠١ .

(٢) انظر نقض ١٩ مارس سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٧ رقم ١٠٤ ص ٣٨٧ :
نقض ٣٠ يولية سنة ١٩٦٨ س ١٩ رقم ٢٥ ص ٦٧٧ : نقض ٢٤ مارس سنة ١٩٧٥ س ٢٦ رقم ٦١ ص ٢٦٥ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

لمآمر الضبط القضائى فى حالة قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة بالقوة العسكرية .

وتطبيقا لذلك فقد قضى بأنه إذا كان الأصل فى دخول المنازل أن يكون من أبوابها ^(٣) ، فإن تعذر الدخول من تلك الأبواب لأى سبب كان يجيز الدخول من المنافذ ، ما دام لم يكن هناك أمر صريح من الجهة المختصة بمنع ذلك . كما قضى بأنه يجوز لمآمر الضبط القضائى أن يقتحم غرفة نوم المتهم فجر يوم الحادث بعد أن تمكن أحد معاونيه من فتح باب المسكن الخارجى بواسطة التسور ^(٤) .

كما قضى بأنه يجوز لمآمر الضبط الدخول الى منزل المتهم من سطح منزل مجاور له برغم استطاعته دخول المنزل من بابه ^(٥) ، كما يجوز له أن يطرق باب منزل المتهم ويعلن عن شخصيته ثم ينظر الى داخل المنزل من خلال واجهة بابه الزجاجية ليتبين عليه ما سمعه من هرج فيه مما أثار شكوكه فى مسلك المتهم ^(٦) ، كما يجوز له أن يكلف المخبر الذى يرافقه بفتح الباب من الداخل ^(٧) .

بيد أنه لا يجوز لمآمر الضبط القضائى أن يستعمل الإكراه بعد

(٣) أنظر نقض ٢٠ مايو سنة ١٩٣٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٣٧٦ ص ٤٨٠ : نقض ٢١ فبراير سنة ١٩٣٨ ج ٤ رقم ١٦٥ ص ١٥١ .

(٤) أنظر نقض ٨ نوفمبر سنة ١٩٧٩ مجموعة أحكام محكمة النقض ج ٣٠ رقم ١٧٠ ص ٧٩٩ .

(٥) أنظر نقض ١٩ أكتوبر سنة ١٩٦٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٥ رقم ٦١٧ ص ٣٨٧ .

(٦) أنظر نقض ١٨ أكتوبر سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٤ رقم ١٢٩ ص ٧١٥ .

(٧) أنظر نقض ١٨ مايو سنة ١٩٥٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٤ رقم ٣٠٣ ص ٨٣٢ .

**..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)
.....**

انتهاء الفترة المقررة للتفتيش ، وإلا استحال قبضاً ، فتفتيش الشخص لا يستتبع إجازة القبض عليه . وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأن تفتيش الشخص يجيز التحفظ على المتهم فى حدود القدر اللازم لتفتيشه ، فإذا إقتاده لنقطة البوليس لتفتيشه بها ، وذلك للخشية من تجمع الأهالى وإعاقة حصول التفتيش على الوجه الأكمل ، كان لذلك ما يسوغه ^(٨) .

ويلاحظ أن تفتيش المتهم يكون صحيحاً حتى ولو لم يكن هناك شهود ، إذ أن تنفيذ التفتيش أمام شهود هو ضمان لسلامة الإجراءات التى يباشرها مأمور الضبط القضائى ^(٩) .

ويجوز لمأمور الضبط القضائى أن يجرى التفتيش فى الوقت الذى يراه مناسباً لتحقيق الغرض المستهدف منه مادامت حالة التلبس قائمة ، ولا يصح مطالبته بالوقوف فيه عند وقت معين ، ولذلك فإنه يجوز إجرائه فى أى وقت سواء بالليل أو النهار ، فلم يقيد المشرع هذا الحق بأى قيد ، ما دام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن .

ويجب أن يراعى فى تفتيش شخص المتهم ألا يكون فيه مساس بشرفه أو كرامته أو منافيا للآداب العامة ، كما لا يجوز أن يتضمن التفتيش مساساً بسلامة جسم المتهم أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً . وينطبق هذا الأمر على حالة تفتيش منزل المتهم ، فإذا كان لمأمور الضبط القضائى صلاحية

(٨) انظر نقض ١١ يناير سنة ١٩٥٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٦ رقم ١٥٠ ص ٢٥٣ ؛

نقض ٣ يولية سنة ١٩٥٧ س ٨ رقم ١٦١ ص ٥٩٠ ؛ نقض ٢٦ مارس سنة ١٩٥٩ س ١٠ رقم ١٩

ص ٧٢ ؛ نقض ٤ نوفمبر سنة ١٩٦٣ س ١٤ رقم ١٣٧ ص ٧٤١ ؛ نقض ١٩ يولية سنة ١٩٦٧ س

١٨ رقم ١٦٨ ص ٨٣٨ .

(٩) انظر نقض ٩ نوفمبر سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١٨٣ ص ٨٥٧ .

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجهرية فى جرائم الآداب)

تنفيذ التفتيش بالطريقة التى يراها مثمرة وهو ما يتطلب قدراً من المبالغة التى تستلزم أحياناً دخول المنزل من غير بابيه ، بيد أن ذلك لا يبرر العنف على الأشياء أثناء التفتيش ، فما دام المنزل قد صار تحت قبضة مأمور الضبط فأى عنف أو تمزيق يقع منه على الأشياء يعتبر عنفاً غير مبرر .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

تطبيقات من قضاء النقض

على تنفيذ إذن التفتيش

١ - لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مامورى الضبط القضائى ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه و كان لا يشترط مثل هذا التعيين لصحة الإذن بالتفتيش .

(نقض ٣٠ مايو سنة ١٩٥٥ طعن

رقم ٤٢١ س ٢٥ قضائية)

٢ - لما كان الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالتفتيش الذى تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التى يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها فى مراعاة مصلحة المتهم و عدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد و إذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذى أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً و يكون التفتيش الذى حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التى إقتضته لم تتغير و إن تنفيذه تم فى مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن الإذن الذى تصدره النيابة العامة لأحد مامورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية إعتماً على الإذن المذكور - و لما كان المطعون ضده لم ينازع فى أن تنفيذ الإذن كان المرة الأولى و فى تاريخ معاصر لصدوره - اليوم التالى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده على أساس أن إذن التفتيش صدر باطلاً لعدم تحديد مرات إستعماله يكون قد جانب

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

صحيح القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

(نقض ٣ يناير سنة ١٩٨٠ طعن)

رقم ١٣٢٥ س ٤٩ قضائية)

٣ - المقصود من الجمع بين المأذون المسمى بإسمه فى إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي - لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين - جواز أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأمورى الضبط - طالما أن عبارة الإذن لا تحتم على المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه اليه فى هذا الإجراء - مثال .

لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه الى من اختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس مباحث مركز ومن يعاونه من مأمورى الضبط القضائي ، فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأمورى الضبط دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائفا لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى بإسمه فى إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغة لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأمورى الضبط طالما أن عبارة الإذن - كما هو الحال فى الدعوى مما لا يجادل الطاعن - لا تحكم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه اليه فى هذا الإجراء .

(نقض ٤ فبراير سنة ١٩٩٠ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٤١ رقم ٤٦ ص ٢٦٤)

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

٤ - لا يعيب إذن التفتيش أنه لم يعين مكاناً يجرى التفتيش فى نطاقه - صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص - لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده - شرط ذلك ؟

لا يعيب إذن التفتيش أنه لم يعين مكاناً يجرى التفتيش فى نطاقه لما هو مقرر من أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة اختصاص من أصدر الأمر بمن نفذه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ويضحي منعى الطاعن فى هذا الصدد لا محل له .

(نقض ٩ مايو سنة ١٩٩١ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٤٢ رقم ١١١ ص ٧٧١)

٥ - من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبط القضائى أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن إنتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر الصادر عن النيابة والذى خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوداً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعى بصور الإذن لمعين دون غيره من مأمورى الضبط القضائى فإن التفتيش الذى قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون وقع صحيحاً ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

(نقض ٧ نوفمبر سنة ١٩٩١ طعن)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

رقم ٩٠٧٦ س ٦٠ قضائية)

٦ - حق مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش في تخير الوقت المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً - شرط ذلك ؟

من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن .

(نقض ١٩ سبتمبر سنة ١٩٩٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٤٤ رقم ١١٤ ص ٧٣٥)

٧ - طريقة تنفيذ إذن التفتيش - موكولة الى مأمور الضبط المأذون له - تكليف المأذون له أحد زملائه بوزن المخدر المضبوط بإحدى الصيدليات - لا عيب .

من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً يقترح أن يكون متروكة لرأى القائم به ، ومن ثم فلا تشريب على الضابط إن هو رأى في سبيل تحقيق الغرض من من التفتيش المأذون له به تكليف أحد زملائه بوزن المضبوط بإحدى الصيدليات ، ومن ثم فلا يعيب الإجراءات - في الدعوى المطروحة - أن العقاب ، المأذون له بالضبط والتفتيش عهد الى زميله الرائد بوزن المخدر المضبوط بإحدى الصيدليات .

(نقض ١٥ فبراير سنة ١٩٩٤ مجموعة أحكام

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

محكمة النقض س ٤٥ رقم ٤٠ ص ٢٦٧)

٨ - وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائه - غير لازم - كفاية أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة - الدفاع القانوني ظاهر البطلان - لا يستأهل رداً من المحكمة .

من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائهما ، إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة ، وهو ما لا يجادل الطاعن في حصوله ، فإنه لا جناح علي المحكمة إن هي إلتفتت عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اطلاع الطاعن علي الإذن قبل البدء في تنفيذه ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فلا يستأهل رداً من المحكمة .

(نقض ٥ فبراير سنة ١٩٩٥ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٤٦ رقم ٤٤ ص ٣١١)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

الفصل السادس
الدفع ببطالان التفتيش
فى جرائم الآداب العامة

٤٢٣ - أهمية الدفع ببطالان التفتيش :

لا شك أن التفتيش يعتبر من أخطر الأعمال الإجرائية لتعلقه بحرية الفرد وسكينته ، ومن حيث وجوب إقرار حق المجتمع فى اللجوء إليه ، ومن حيث ما يسفر عنه من أدلة تكشف وجه الحقيقة^(١) ، فالتفتيش إجراء جنائى يتضمن فى جوهره اعتداء على حق الانسان فى الاحتفاظ بسره وحرمة مسكنه ، وينظمه القانون لتحقيق مصلحة المجتمع فى الوصول إلى أدلة الجريمة ، أو بعبارة أدق فى كشف الحقيقة وبإلغالى إدانة المتهم أو

(١) انظر

HELIE (F .) : " Traité de instruction criminelle " .
Paris , 2é èd , 1866 - 1867 , T . 4 , No . 1801 , P . 350

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة) براءته .

وترجع أهمية التفتيش بوصفه من إجراءات التوصل إلى الدليل وكشف الحقيقة إلى أمرين على وجه الخصوص :

الأول : أن إثبات الجرم غالباً ما يستند إلى الأدلة المادية التى تؤيد الأدلة القولية ، بل أن من الجرائم ما ينبغى فى شأنه التوصل إلى دليل مادى ، فقلما تبنى الادانة فيها على غيره كجرائم المخدرات والرشوة ، ثم أن ضبط جسم الجريمة أو ما استعمل فى ارتكابها ضرورى لتنفيذ أحكام القانون المتعلقة بالمصادرة .

الثانى : أن الأدلة المادية لا يتيسر دائماً وجودها فى مكان وقوع الجريمة ، بل يعتمد الجناة إلى إخفائها فى منازلهم أو منازل غيرهم مما يقتضى البحث عنها فى تلك المحال .

٤٢٤ - الأساس القانونى للدفع ببطلان التفتيش :

يستند الدفع ببطلان التفتيش إلى المادة ٣٣٣ إجراءات جنائية والتى تنص على أنه " فى غير الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه .

أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً ، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة .

وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه " .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية في جرائم الآداب)

٤٢٥ - نوع البطلان المتعلق بإجراء التفتيش ،

يختلف رأى الفقه والقضاء فى شأن نوع البطلان المتعلق بالتفتيش
على النحو التالى :

❖ فى الفقه :

أثارت القواعد الخاصة ببطلان التفتيش خلافاً شديداً بين الفقهاء ،
فقد ذهب جانب من الفقه صوب اعتبار هذا البطلان متعلقاً بمصلحة
الخصوم ^(٢) ، يؤيد هذا الرأى ما ورد فى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون
الإجراءات الجنائية ، إذ ورد البطلان المتعلق بالتفتيش ضمن الأمثلة التى
وردت للبطلان النسبى . بينما ذهب جانب آخر من الفقه الى أن بطلان
التفتيش يتعلق بالنظام العام ^(٣) .

ويرى رأى ثالث أن قواعد التفتيش تنقسم الى قسمين : أحدهما
موضوعية ، وهى تلك التى تتعلق بالمحل والسبب والإختصاص ، والأخرى
شكلية وهى تلك التى تتعلق بالحضور ^(٤) . ويرى أنصار هذا الرأى أن
البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الموضوعية يتعلق بالنظام العام لأنها
قواعد مقررة لمصلحة العدالة ذاتها لا لمصلحة الأفراد . أما مخالفة القواعد
الشكلية فيترتب عليها بطلان نسبى يتعلق بمصلحة الخصوم يزول
برضائهم أو سكوتهم ، ولا يملك الدفع به إلا من وضع القاعدة

(٢) انظر الدكتور محمود مصطفى : المرجع السابق ، بند ٢١٤ ص ٢٨٧ : الدكتور حسن صادق

المرصاوى : المرجع السابق ، بند ١٧٩ ص ٤١١ : الدكتور عمر السعيد رمضان : المرجع

السابق ، بند ١٧٩ ص ٣٠٧ : الدكتور رؤوف رمضان : المرجع السابق ، ص ٤٣٢ .

(٣) انظر الدكتور محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ، بند ٧٢٢ ص ٦٦٦ .

(٤) انظر الدكتور توفيق الشاوي : المرجع السابق ، بند ٣٩١ ص ٤٥٥ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

لمصلحته .

❖ فى القضاء :

يجرى مذهب محكمة النقض على التمييز بين القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية وذلك على النحو التالى :

بالنسبة للقواعد الموضوعية :

استقرت محكمة النقض على أن مخالفة هذه القواعد يترتب عليه بطلان من النظام العام ^(٥)، ورتبت محكمة النقض على هذا الرأى كل خصائص البطلان المتعلق بالنظام العام من حيث إمكان الدفع به لأول مرة أمامها ، ويرجع رأى محكمة النقض الى أن هذه القواعد تنظم سياسة الدولة فى تحديد القدر الذى تعتنقه من حريات المواطنين ، وحرمة حقوقهم الشخصية وما اليها ، وهى فى الوقت ذاته تحقق لأفراد المجتمع بأسره ما قرره الدولة فى شأن كفالة الحريات والحقوق الشخصية ، ولذلك فإن مخالفتها تلحق عيباً بالإجراء فى مقومات وجوده ، وتشويه فى شرعيته ، ومن أمثلة ذلك :

أ - أن كل تفتيش يجريه مأمور الضبط القضائى بدون إذن من سلطة التحقيق وفى غير حالات التلبس يعتبر باطلاً ، ولا يصح الإعتماد عليه أو

(٥) انظر نقض ٧٢ ديسمبر سنة ١٩٣٣ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ١٧٦ ص ٢٢٦ :
نقض ١٢ مارس سنة ١٩٣٤ ج ٣ رقم ٢١٩ ص ٢٩٠ : نقض ١١ يونية سنة ١٩٣٤ ج ٣ رقم ٢٦٦
ص ٣٥٧ : نقض ٣٠ مارس سنة ١٩٣٤ ج ٣ رقم ٤٠٦ ص ٣٠٦ : نقض ٤ مارس سنة ١٩٣٥ ج ٣
رقم ٣٤٤ ص ٤٤٥ : نقض ٨ فبراير سنة ١٩٣٧ ج ٤ رقم ٤٣٢ ص ٤١ : نقض ٢٧ ديسمبر سنة
١٩٣٧ ج ٤ رقم ٢٤١ ص ١٣٤ : نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨ ج ٤ رقم ٣٠٣ ص ٣٩١ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجهرية فى جرائم الآداب)

على شهادة من أجروه ، ولا على ما اثبتوه فى محضرهم اثناء التفتيش ، لأن ذلك كله مبناه الإخبار عن امر جاء مخالفاً للقانون ، بل هو فى حد ذاته معاقباً عليه قانوناً بمقتضى قانون العقوبات .

ب - ما أوجبه القانون فى المادة ٤٦ إجراءات جنائية من وجوب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى .

ج - إن دخول رجال الحفظ منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير اذنه ورضائه الصريح ، أو بغير اذن من السلطة القضائية المختصة ، أمر محظور بل معاقب عليه قانوناً ، والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة من الدفع المتعلقة بالنظام العام .

بالنسبة للقواعد الشكلية :

ترددت محكمة النقض فى شأن البطلان المترتب عليها . فقضت قديماً بأنه إذا أوجب القانون عند إجراء التفتيش حضور شهود ، فهو إجراء جوهري يترتب على مخالفته ببطلان التفتيش بطلاناً من النظام العام ويغير حاجة الى تمسك المتهم به ^(٦) .

ثم عادت محكمة النقض وقررت حديثاً بأن حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينبيه عنه عملاً بالمادة ٩٢ إجراءات جنائية ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش ، ولا يقدر فى صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل فى غيبة المتهم أو من ينبيه عنه ^(٧) .

(٦) انظر نقض ١١ مارس سنة ١٩٣٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٣٤٤ ص ٤٤٥ .

(٧) انظر نقض ٢٤ يناير سنة ١٩٧١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٢ رقم ٢٢ ص ٩٥ ؛

نقض ١٩ يونيو سنة ١٩٧٢ س ٢٣ رقم ٢٠٩ ص ٩٣٦ ؛ نقض ٨ يونيو سنة ١٩٨٠ س ٣١ رقم

١٤٠ ص ٧٢٣ .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

ومن أمثلة القواعد الشكلية :

أ - وجوب استصحاب كاتب مع المحقق أثناء تنفيذ الإجراء .

ب - وجوب تحرير محضر بالتفتيش .

٤٢٦ - شروط إبداء الدفع ببطلان التفتيش :

❖ فى الأحوال التى يكون فيها بطلان التفتيش يتعلق بمصلحة

الخصوم :

فإن الدفع به لا يجوز إلا من المتهم لأن هذه القواعد شرعت

لمصلحته فقط ، ويترتب على ذلك أنه :

أ - يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، ولا تقضى به المحكمة من

تلقاء نفسها .

ب - لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .

ج - يجوز التنازل عن الدفع بالبطلان صراحة أو ضمناً بعدم التمسك

به فى حينه .

د - يسقط الحق فى الدفع به إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء

بحضوره بدون اعتراض منه .

❖ فى الأحوال التى يكون فيها بطلان التفتيش متعلقاً بالنظام

العام :

أ - يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . بيد أن الدفع به

لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

المطعون فيه تحمل مقوماته ، لأنه دفع يختلط فيه القانون بالواقع يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وضيفة محكمة النقض .

ب - استقر قضاء النقض على أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم .

ج - يجوز للنياية العامة - بل عليها - أن تدفع بالبطلان من النظام العام ، وأن تتمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض بقيد معين .

د - يجب أن يدفع ببطلان التفتيش حتى يقضى به ، فليس للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ويحب إبداء الدفع بهذا البطلان فى عبارة صحيحة تشتمل على بيان المراد منه . وصاحب الشأن فى نظر القضاء هو من وقع الاعتداء على حرمة الشخصية بتفتيشه شخصيا ، أو من انتهكت حرمة مسكنه وهو حائز المنزل أو المكان الذى جرى تفتيشه .

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

تطبيقات من أحكام النقض

على الدفع ببطلان التفتيش

فى جرائم الآداب العامة

١ - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها - كما أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفاتها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفعين بقوله " إن إذن النيابة بتفتيش مسكن المتهمه صدر عقب تحريات جدية قام بها ضابط الواقعة بنفسه سابقة للإذن المذكور كما يبين ذلك من الإطلاع على الأوراق فمحضر التحريات محرر فى الساعة العاشرة صباحاً بينما صدر إذن النيابة فى الساعة الأولى بعد ظهر نفس اليوم و لم يوجب القانون ميعاداً يسبق فيه محضر التحريات إذن النيابة الصادر بالتفتيش و القبض ... " و كان ما رد به الحكم على الدفعين سائغاً الذكر سائغاً لإطراحهما فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد .

(نقض ١١ ديسمبر سنة ١٩٧٢ طعن)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

رقم ١١١٧ س ٤٢ قضائية)

٢ - من المقرر أنه وإن كان الخطأ في إسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، فإذا ما قصر الحكم في إستظهاره و إكتفى في الرد على دفع الطاعة بقوله أن القبض و التفتيش بما وفقا للقانون وبإجراءات صحيحة وهي عبارة قاصرة لا يستطيع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها بتسوية إصدار الإذن من سلطة التحقيق أو تستظهر في جلاء أن الطاعة هي بعينها التي كانت مقصودة بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن بإسم مغاير لإسمها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه .

(نقض ١١ نوفمبر سنة ١٩٧٣ طعن)

رقم ٧٤٩ س ٤٣ قضائية)

٣ - من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يغدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق- لما كان ذلك - و كان الحكم قد أفصح عن إطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به ، إستناد إلى وقت صدور الإذن و المواقيت المبينة بدفتر الأحوال عند الإنتقال لضبط الواقعة و عند العودة ملتفتاً بذلك عن حالة شهود النفي و لا ينال من إطمئنان المحكمة قرارها بتأجيل نظر الدعوى و ضم

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

الإحراز دون أن ينفذ هذا القرار حتى فصلت فيه .

(نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٧٨ طعن)

رقم ٩٥٤ س ٤٧ قضائية)

٤ - من المقرر أنه وإن كان الخطأ فى إسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه أوفى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش وهو ما قصر الحكم فى إستظهاره و إكتفى فى الرد على دفع الطاعن بما أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الإستدلالات وهى عبارة قاصرة لا يستطيع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن بإسم مغاير لإسمه .

(نقض ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٨١ طعن)

رقم ١٤٣٣ س ٥١ قضائية)

٥ - لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثانى بقوله " و حيث أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة ودفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش لحصول القبض والتفتيش قل صدور إذن النيابة بذلك ودل على صحة الدفاع المثار منه بما قاله المتهم وزميله فى التحقيقات بأن الضبط والتفتيش تما فى يوم ١٩/٢٤ / ١٩٨٤ الساعة ٤,٣٠ . و حيث أن ما دفع به الحاضر مع المتهم الثانى له ما يسانده فى الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالتفتيش صدر بتاريخ ١٩٨٤ / ٩ / ٢٤ الساعة ٥,٣٠ وأن التفتيش تم فى حدود الساعة ٧,٣٠ طبقاً

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

لأقوال شاهدة الإثبات في حين أن المتهم و من معه قررا أن التفتيش تم في الساعة ٤,٣٠ أى قبل صدور إذن النيابة بحوالى الساعة تقريباً والمحكمة تطمئن لهذا الدفاع بحسبان أن المتهم بعيداً كل البعد عن أوراق التحقيق و معرفة تاريخ و ساعة صدور الإذن من النيابة بالتفتيش فضلاً عن أن قول ينطق به المتهم تلقائياً و بدون ترتيب مسبق و بالتالى فإن المحكمة تثق في صدق هذا الدفاع و يطمئن إليه وجدانها و تنتهى إلى القول بحق أن التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتبعاً تبطل كافة الإجراءات التى تمت قبل صدور الإذن .

(نقض ١٦ أبريل سنة ١٩٨٧ طعن)

رقم ٤١١٤ س ٥٦ قضائية)

٦ - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره غير مسبب و أطرحه في قوله " ما أثير بشأن بطلان الإذن لعدم تسببيه فمردود عليه بأنه من المتعارف عليه قانوناً أن إذن النيابة الصادر بالضبط و التفتيش ليس له شكل معين و لم يشترط القانون أن يكون له أسباب معينة و مجرد إطمئنان النيابة لما سطر بالمحضر المعروض عليها من رجل الضبط عند طلب الإذن و إصدار إذن بالضبط و التفتيش بناء على ذلك يتم على أى ما ورد بهذا المحضر من أسباب جعلت النيابة تصدر الإذن هى فى الواقع أسباب صدور الإذن ، و من ثم فإن الدفع المبدى فى هذا الشأن يضحى على غير سند من الواقع و تلتفت عنه المحكمة " . و هذا الذى أورده الحكم يتفق و صحيح القانون ، ذلك بأن المشرع بما نص عليه فى المادة ٤٤ من الدستور من أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون " و ما أورده فى المادة ٩١ من قانون الإجراءات

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ من أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً " - لم يتطلب تسبب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما إستحدثه فى هاتين المادتين من تسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً بالتسبب . ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة و تسويفاً لإصداره فإن هذا حسبه كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

(نقض ٣ يناير سنة ١٩٨٨ طعن

رقم ٣٤٦٤ س ٥٧ قضائية)

٧ - لما كان الحكم قد رد على الدفع بعدم إختصاص وكيل النيابة مكانياً بإصدار إذن التفتيش فى قوله : " و حيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن - لصدوره من غير مختص ، فإن الثابت من كتاب نيابة الزقازيق الكلية أن نيابة العاشر من رمضان قد إنشئت بالقرار رقم ٩٨٥ لسنة ١٩٨٧ بتاريخ ٢ / ٥ / ١٩٨٧ أى بعد صدور الإذن فى ١٦ / ٣ / ١٩٨٧ من السيد وكيل نيابة بلبس المختص آنذاك بإصداره " ، لما كان ذلك ، وكان ما أثبتته الحكم - على النحو المشار بيانه - يكفى لإعتبار إذن التفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

إصداره ، و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلانه .

(نقض ١١ يناير سنة ١٩٨٩ طعن)

رقم ٥٧٩١ س ٥٨ قضائية)

٨ - من المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينقض سبق صدوره و لا يكفى - وحده - لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذى إستصدره من سبق صدوره وإشارته إلى ورود مضمون التحريات والإذن الصادر بناء عليها من النيابة والتحقيقات - كما هى الحال فى الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .

(نقض ٦ نوفمبر سنة ١٩٨٩ طعن)

رقم ٤٣٧٥ س ٥٩ قضائية)

٩ - لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن تأسيساً على عدم كفاية الفترة الزمنية بين إفتتاح محضر التحريات وبين إصدار وكيل النيابة الإذن لتحضير المحضر وإرساله إلى وكيل النيابة بمسكنه ، وأطرحه فى قوله " فى خصوص الوجه الأول من الدفع الخاص بحصوله قبل صدور الإذن به من النيابة العامة فمردود بما هو مقرر من أن القول بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة التى إطمأنت إليها المحكمة و وثقت فى صحتها عن عقيدة وإقتناع ، بما مضاه حصول الضبط و التفتيش بعد صدور إذن النيابة بهما و لا يغير من ذلك ما أثاره الدفاع من

**..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)
.....**

عدم معقولية قيام ضابط الواقعة بتسطير محضر تحرياته وإصدار الإذن بالتفتيش من السيد وكيل النيابة فى منزله فى فترة لا تتجاوز ربع الساعة بحسبان أن محضر التحريات سطر فى الساعة ٨,١٥ صباحاً و صدر الإذن فى الساعة ٨,٣٠ صباحاً ذلك أن المعول عليه فى مواجهة المتهم فى زمن وتاريخ الإذن - وقد وثقت المحكمة فى أقوال شاهدى الإثبات من أن القبض والتفتيش قد تمأ بعد صدور الإذن - هما لما يسطره الأمر بالتفتيش أياً كان تاريخ زمن تحرير محضر التحريات " . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن ، على النحو الماربياته ، هو فى خصوصية هذه الدعوى - دفاع جوهرى إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات و من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه و تقسطه حقه بتحقيق تجربيه ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت إطرأحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ، وكان ما أوردته رداً عليه بقالة الإطمئنان لأقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوباً بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب ، بما يبطله و يوجب نقضه و الاعداد و هو ما يترتب عليه لزوماً و حتماً رفض عرض النيابة العامة للقضية موضوعاً .

(نقض ١٠ مايو سنة ١٩٩٠ طعن)

رقم ٣٠١٢٣ س ٥٩ قضائية)

١٠ - من المقرر أن الدفع بصدور الأذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن اخذا بالأدلة التى أوردتها - لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد اطمأنت

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجهرية فى جرائم الآداب)

إلى أقوال شاهدهى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادا إلى أقوالهما وما تبينته المحكمة من تناقض فى أقوال الطاعن وشاهدهى نفيه، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم فى هذا الخصوص له مأخذة الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنها أمام محكمة النقض.

(نقض ٢ مارس سنة ١٩٩٢ طعن)

رقم ١٨٥٠٤ س ٦٠ قضائية)

١١ - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ورد عليه بقوله: "... فهو قول مرسل لم تفصح الأوراق عن دليلاً على صحته ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة صدر مساء يوم ١٩٩٤/١١/٣ وأن القبض والتفتيش حصل مساء اليوم التالى ١٩٩٤/١١/٤ ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند من الواقع والقانون والمحكمة تلتفت عنه". وهو رد سائغ وكاف فى إطار الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها.

(نقض ٦ يولية سنة ١٩٩٧ طعن)

رقم ٩٢١٤ س ٦٥ قضائية)

١٢ - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة)

دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الاذن اخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يطلب الى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد ان ينعى عليها قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها .

(نقض ٨ ديسمبر سنة ١٩٩٧ طعن

رقم ١٢٥٣٩ س ٦٥ قضائية)

١٣ - لما كان من المقرر أن الدفع بصدد الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن اخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة . في الدعوى المطروحة . قد اطمأنت إلى اقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

(نقض ٨ أكتوبر سنة ١٩٩٨ طعن

رقم ٢٠٨٣٩ س ٦٦ قضائية)

١٤ - من المقرر أن الدفع بصدد الإذن بعد الضبط والتفتيش بعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .

(نقض ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ٢١٦٥٤ س ٦٦ قضائية)

١٥ - من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن ، يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .

(نقض ١٧ نوفمبر سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ١٤٨٧٠ س ٦٦ قضائية)

١٦ - من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفاع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه فى عداد الدفع القانونية المختلفة بالواقع ما لم يكون قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يتمسك ببطلان إذن التفتيش من وكيل نيابة القيوم عن جريمة وقعت بمحافظة الاسماعيلية وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

(نقض ٣ ديسمبر سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ١٩٠٧٩ س ٦٦ قضائية)

١٧ - لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به ، استناداً إلى وقت صدور الإذن

..... (التفتيش والدفع المتعلقة به فى جرائم الآداب العامة)

والمواقيت المبينة بمحضر التحريات وضبط الواقعة . ملتفتاً فى ذلك عما ساقه الطاعن من قرائن للتدليل على صحة دفاعه ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ، فإنه يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن اخذاً بالأدلة التى أوردتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم فى التسبيب فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

(نقض ٣ ديسمبر سنة ١٩٩٨ طعن)

رقم ١٩٠٧٩ س ٦٦ قضائية)

الباب الرابع
ضبط المراسلات البريدية ومراقبة
الاتصالات التليفونية والدفع المتعلقة بهما
فى جرائم الآداب العامة

٤٢٧ - تمهيد وتقسيم :

يحرص المرء عادة على احاطة مراسلاته ومكالماته الهاتفية بسياج من الكتمان والسرية فلا يرغب فى أن يعرف مكنونها احد غير من أسرائيه بمحتواها ، فلا شك أن الاطلاع على محتوى أية مراسلة أو معرفة ما دار فى إتصال هاتفى يعد افتئاتا على حق الانسان فى سرية حياته الخاصة .

ولذلك فإنه من الواجب كفالة حق الانسان فى المحافظة على أسرايه واحاديثه ، لأنها أكثر الامور ارتباطاً بشخصيته ، إذ أن الاحساس بالامن الشخصى الذى يهيمن على المرء وهو بصدد مراسلاته الشخصية أو

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

اتصالاته الهاتفية ضمان هام لممارسة الحياة الخاصة من خلال هذه الرسائل^(١).

بيد أن الحماية القانونية لا تحول دون ضبط الرسائل أو مراقبة المحادثات التليفونية في حدود معينة من أجل صالح التحقيق وذلك في ظل قيود محددة توازن بين مصلحة المجتمع في كشف الحقيقة وحق الفرد في السرية.

وعلى هدى ذلك فإننا سوف نعالج هذا الموضوع على النحو التالي :

الفصل الأول : ضبط المراسلات البريدية .

الفصل الثاني : مراقبة الاتصالات التليفونية .

(١) انظر مقالنا في هذا الموضوع : مجلة الامن العام ، العدد ١٣٧ ، ابريل ٩٢ ، ص ٨١ وما بعدها .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

الفصل الأول ضبط المراسلات البريدية

٤٢٨ - تعريف الرسالة :

هى ورقة مكتوبة يرسلها شخص إلى آخر ، يضمناها خبراً أو فكرة أو ينهى إليه أمراً ، ويتم نقلها إما عن طريق رسول ، أو عن طريق مصلحة البريد ، أو قد يسلمها الشخص مباشرة الى صاحبه كما لو كان هذا أصم فيجربى التفاهم معه بالكتابة^(٢) .

ولا يشترط أن توضع الرسالة فى مظروف مغلق ، فقد تكون عبارة عن ورقة مفتوحة ، أو بطاقة بريد ، أو أصل برقية ، أو نحو ذلك ، وتفترض الرسالة وجود مرسل ، ومرسل اليه .

٤٢٩ - الحق فى سرية المراسلات :

(٢) أنظر الدكتور عبد الرزاق السنهورى : الوسيط فى شرح القانون المدنى " حق الملكية " . القاهرة ، الجزء الثامن ، دار النهضة العربية ، ١٩٩١ ، بند ٢٥ ص ٥٣٨ .

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

ترجع خاصية الرسالة الى أنها ليست ورقة مكتوبة فحسب ولكنها تتضمن فى فحواها فكر المرسل الى المرسل اليه ، ولذلك فإنها تشمل حقوق مختلفة : الأول حق المرسل اليه فى ملكية الرسالة ، والثانى حق المرسل فى أمرين ، أولهما حقه فى السرية إذا كانت تتضمن سراً يخصه ، وثانيهما حقه كمؤلف للرسالة ، إذ أن له عليها حق المؤلف .

٤٣ - ملكية الرسالة :

تعتبر الرسالة ملكاً للمرسل منذ لحظة تدوينها وحتى وصولها الى المرسل اليه سواء عن طريق البريد أو عن طريق رسول خاص . وتحديد من هو المرسل اليه أمر يختص به قاضى الموضوع بحسب ظروف كل دعوى .

وتأسيساً على ذلك فإن سلطة المرسل اليه على الرسالة لا تبدأ إلا من لحظة استلامه لها ، فمن حقه الاحتفاظ بها ، بل يجوز له الإمتناع عن ردها الى المرسل إذا طلب هذا اليه ، ذلك ما لم يكن قد اشترط الاسترداد .

بيد أن سلطة المرسل اليه مقيدة بالحق فى سرية الرسالة فلا يجوز له أن يفشى مضمونها أو يذيعها إلا إذا حصل على إذن من المرسل^(٣) .

٤٣١ - السند القانونى للحق فى سرية الرسالة :

يقوم الأساس الذى يستند اليه فى تقرير الحق فى سرية الرسالة الى أنها تتعلق بصفة أساسية بشخصية المرسل ، فهى حق من حقوقه الشخصية ، فإذا كان للمرسل الحق فى احترام شخصيته ، فإنه يجب من هذا المنطلق احترام سرية رسائله .

(٣) انظر مقالنا فى موضوع مراقبة المحادثات التليفونية سالف الإشارة اليه .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

وتحمل الرسالة طابع السرية وفقاً للظروف الموضوعية التي تحيط بالتراسل وبالمراسلين ، فقد تكون سرية في بداية الأمر ، ثم ما تلبث أن تصبح علنية إذا أذيعت محتوياتها في صحيفة أو كانت مستنداً مقدماً أمام القضاء فتنتفي عنها سريتها .

٤٣٢ - تقسيم :

تأسيساً على ماتقدم فإن طابع السرية الذي تحمله الرسالة يترتب عليه التزام في جانب المرسل بعدم إفشاء مضمون الرسالة ، كما يترتب نفس هذا الالتزام في جانب حامل الرسالة أو مصلحة البريد بعدم فض الرسائل المغلفة أو الإطلاع على محتواها وهي في طريقها من المرسل الى المرسل اليه .

وعلى ذلك فإننا سنتناول هذا الموضوع على النحو التالي :

المبحث الأول : الالتزام بكتمان أسرار المراسلات البريدية .

المبحث الثاني : حالات ضبط الرسائل والخطابات ونحوها .

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

المبحث الأول

الالتزام بكتمان اسرار المراسلات البريدية

٤٣٣ - نص قانونى :

تنص المادة ٤٥ / ٢ من الدستور المصرى على أنه للمراسلات البريدية والبرقية حرمة وسريتها مكفولة^(٤)، كما تنص المادة ١٥٤ من قانون العقوبات المصرى على أن " كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البؤسة أو مأموريهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبؤسة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً وبالعزل فى الحاليتين .

وكذلك كل من أخفى من موظفى الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو

(٤) نص على هذا المبدأ الدستور الايطالى (مادة ١٥) ؛ والدستور الصينى (مادة ٩٠) ؛ والدستور الروسى (مادة ١٢٨) ؛ وفى الدساتير العربية الدستور المغربى (الفصل ١١) ؛ والدستور الكويتى (المادة ٣٩) ؛ والدستور الاردنى (المادة ١٨) ؛ والدستور السورى (المادة ١٣) .

.....(المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

مأموريهما تلغرافاً من التلغرافات المسلمة الى المصلحة المذكور أو افشاء أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين " (٥).

وعلى هدى ما نقدم فإننا سوف نتناول فيما يلي صفة الملتزم بكتمان أسرار المراسلات في المطلب الأول ، ثم نتناول نطاق الإلتزام بالكتمان في المطلب الثاني .

(٥) يقابل هذا النص المادة ١٨٧ من المدونة العقابية الفرنسية ، والمادة ٦١٦ من المدونة العقابية الإيطالية ، والمادة ٢٢٩ من المدونة العقابية الألمانية .

وقد استقر القضاء الفرنسي على إلزام موظفي البريد بعدم فض الرسائل أو إبلاغ محتواها الى الغير وذلك استناد الى المادة ١٨٧ عقوبات فرنسي سائلة الذكر وذلك تأسيساً على أنهم امناء على الرسائل التي بحوزتهم سواء كانت مغلقة أم مفتوحة .
انظر

PELISSIER (Jean) : La protection du secret de la correspondance au regard du droit penal comparee . Paris , 1965 , p . 108 .

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

المطلب الأول

صفة الملتزم بكتمان اسرار المراسلات

٤٣٤ - تحديد الملتزمين بكتمان أسرار المراسلات :

يلزم وفقا للمادة ١٥٤ عقوبات أن يكون فاعل هذه الجريمة من موظفى الحكومة أو البوستة أو مأموريهما ، أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما ، وبذلك فإن النص قد حصر صفة الملتزمين به فى فئتين هما : موظف الحكومة ، أو موظف البوستة ومصلحة التلغرافات .

٤٣٥ - (أولاً) صفة الموظف الحكومى :

استقر الفقه ^(٦) ، والقضاء الإدارى فى مصر ^(٧) ، على أن الموظف العام هو كل شخص يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام يتولى إدارته الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية ، ولذلك فإن الموظف يجب أن ينقطع لخدمة الدولة ، فلا تكون استعانتها به

(٦) انظر الأستاذ محمد حامد الجمل : الموظف العام فقهاً وقضاء . القاهرة ، دار النهضة العربية ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٩ ، بند ٣٩ ص ١٠٦ .

(٧) انظر مجموعة أحكام المحكمة الادارية العليا - ١٩ مايو سنة ١٩٦٩ س ١٤ ص ٨١٣ : ٨ : فبراير سنة ١٩٧٣ س ١٨ ص ١٤١ .

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية في جرائم الآداب)

عارضة^(٨)، ولا يشترط أن يكون الشخص مثبتاً^(٩)، أو أن يتقاضى مرتباً عن عمله^(١٠).

وإذا كان المشرع قد جعل مناط الشرط المفترض في صفة الجاني لا في ممارسة وظيفته^(١١)، فإنه لا يحول دون توافر هذا الشرط أن يكون الموظف في إجازة أو موقوفاً عن العمل طالما كانت صفته العمومية مازالت قائمة .

وعلى ذلك فإنه يجب أن يكون الشخص مكتسباً لصفة الموظف وقت مباشرة السلوك الإجرامي بحيث لا تقع تلك الجريمة في وقت لم يكن الجاني فيه قد اكتسب هذه الصفة، أو بعد أن تكون قد زالت عنه رسمياً أو فعلياً .

ولكن لا يشترط أن يرتكب الموظف هذه الجريمة أثناء تأدية أعمال وظيفته، وإنما يكفي أن يكون مكتسباً تلك الصفة وأن يكون قد أسا

(٨) انظر الدكتور محمد أنس قاسم جعفر : الوسيط في القانون العام " أسس وأصول القانون الإداري " . القاهرة ، مطبعة أخوان موراقتلى ، لم يذكر دار النشر ، ١٩٨٤ - ١٩٨٥ ، ص ١٠ وما بعدها .

(٩) انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في ٢٥ فبراير سنة ١٩٥٦ مجموعة المبادئ س ١ ص ٥٢٦ ١٤ أبريل سنة ١٩٥٦ س ١ ص ٦٧٦ : ٥ مايو سنة ١٩٥٦ س ١ ص ٧٤٥ : ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٥٧ س ٢ ص ١٤٤ .

(١٠) انظر محكمة القضاء الإداري في ٢٩ مايو سنة ١٩٥٢ - مجموعة الأحكام س ٦ ص ١٠٣٩ .
(١١) ولذلك فإن دفع المتهم بانحصار صفة الموظف العام عنه وقت ارتكاب الجريمة من الدفع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تتحقق من صحتها والا كان حكمها معيباً .

انظر الدكتور حسنين صالح عبيد : " مفترضات الجريمة " . بحث بمجلة القانون والاقتصاد ، جامعة القاهرة ، السنة التاسعة والأربعون ، سبتمبر - ديسمبر سنة ١٩٧٩ ، ص ٥٤٨ ، هامش رقم ٢٢ .

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

استعمال سلطة وظيفته فأدى ذلك إلى ارتكاب الجريمة^(١٢) ، وإذا ارتكب الجريمة موظف حكومي منبت الصلة بالمحافظة على حرمة المراسلات فلا تقع الجريمة^(١٣) .

٤٣٦ - (ثانياً) موظفو هيئة البريد وشركة الاتصالات
السلكية واللاسلكية ،

ويدخل فى حكم هذه الطائفة من الموظفين كافة المستويات الوظيفية ، بدءاً من رئيس الهيئة ومروراً بكافة فئاتها من موظفين سواء كانوا إداريين أو فنيين ، وانتهاء بأدنى درجات السلم الوظيفى كالسعاة والعمال ومن على شاكلتهم .

ويستوى أن تقع الجريمة أثناء مباشرة الأعمال المصلحية المنوطة بالموظف أم فى غير الأوقات التى يباشر فيها هذه الأعمال ، وكل ما يوجبه النص أن يكون الجانى من هذه الطائفة ، وأن تكون الجريمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعمل .

(١٢) انظر

GARÇON (Emile) : Op . Cit . , T. 2 , Art 187, No . 16 , p 743 .

(١٣) انظر

CHAUVEAU (Adolphe) et HELLE (Faustin) : Théorie .
.... , Op . Cit . , VOL . 3 , 1887 , No . 888 , p . 3 .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

المطلب الثانى نطاق الالتزام بالكتمان

٤٣٧ - أنواع المراسلات المشمولة بالحماية الجنائية :

تضمنت المادة ١٥٤ عقوبات نوعين من المراسلات التى يشملها المشرع بالحماية ، وهما المكاتيب ، والتلغرافات .

٤٣٨ - (أولاً) المكاتيب :

ويقصد بها كافة أنواع الرسائل المكتوبة ، سواء كانت خطابات أو مذكرات أو طرود أو اخطارات أو منشورات أو ماشابه ذلك ، ولا يهم بعد ذلك محتوى هذا الخطاب أو مضمونه ، فيستوى أن يكون ذى طبيعة عاطفية أو سياسية ، بل أن الحماية الجنائية تمتد لتشمل الصور الفوتوغرافية باعتبارها شكلاً من أشكال الرسائل .

ويلزم لتوافر عناصر الفقرة الأولى من المادة ١٥٤ عقوبات أن تكون الرسالة فى حرز مغلق ، يستوى فى ذلك أن تكون مغلقة بالشمع ، أم باللصق أم بالأريطة أم بغيرها من الوسائل^(١٤) ، ذلك أن الرسائل المفتوحة

(١٤) انظر

GARÇON (Emile) : Op . Cit . , p . 294 .

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

تخرج من نطاق الإلتزام بعد الفض ، بيد أنها تحظى بالحماية الجنائية فى مجال عدم إفشاء مضمونها الى الغير برغم أنها مفتوحة وذلك تطبيقاً لنص المادة ٣١٠ عقوبات .

كما ينطبق النص على حالة إخفاء الرسائل ، سواء عن طريق اختلاسها أو اتلافها أو تسليمها عمداً لغير مستحقها ، أو غير ذلك من وسائل الإخفاء العمدى .

ويشترط لتطبيق نص المادة ١٥٤ عقوبات أن تكون المكاتيب مسلمة الى البوستة ، ويعتبر الخطاب معهوداً به لهيئة البريد منذ أن يتخلى صاحبه عن حيازته بوضعه فى الصندوق المخصص لذلك أو تسليمه لموظف البريد المختص ، وتظل المراسلة محتفظة بهذه الصفة لحين تسليمها الى المرسل اليه ، فتفقد هذه الصفة وتصبح ملكاً له^(١٥) .

ويثور التساؤل عن مدى جواز تقديم المراسلات كدليل إثبات أمام جهات القضاء ، ففى القضاء المدنى لا يجوز تقديم الخطاب الذى يكون ماساً بصاحب السر أو بالغير دون الرجوع لصاحب السر^(١٦) ، أما فى

(١٥) قضت محكمة النقض الفرنسية ببراءة شخص نسخ صورة خطاب وصل فعلاً الى المرسل اليه وفتح بمعرفته باعتبار أن الخطاب لا ينطبق عليه وصف " المراسلة " بعد وصوله الى المرسل اليه .

أنظر

LOUIS DOMINJON : " La protection de Secrét des correspondances en droin penal " . Paris , 1938 , p . 29 .

(١٦) أنظر

Cass. Crim . , 20 Oct 1908 . , Dalloz , 1909 . 1 . 46 .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

القضاء الجنائى فقد ذهبت محكمة النقض الى عدم جواز الإستناد فى حالة الإدانة الى أدلة غير مشروعة ، بينما يجوز فى البراءة الإستناد الى دليل يتضمن معلومات عن الحياة الخاصة للمرسل أو المرسل اليه أو الغير وذلك استناداً الى عدم اشتراط المشروعية فى دليل البراءة^(١٧) ، وقد اتجه جانب من الفقه المصرى صوب انتقاد هذا القضاء واشتراط المشروعية سواء فى دليل الادانة أو البراءة^(١٨) .

٤٣٩ - (ثانياً) التلغرافات :

خص المشرع المصرى البرقيات بالفقرة الثانية من المادة ١٥٤ عقوبات ، ويرجع ذلك الى تميز أحكامها عن المكاتيب ، فالبرقية عادة ما تملى على الموظف المختص أو يسلم مضمونها اليه سواء مباشرة أو بالتليفون أو بأية وسيلة أخرى ، وفى كافة الأحوال فإن الموظف المختص الذى يتلقى البرقية المرسلة سوف يعلم بمضمونها . ولذلك فقد اقتصر التجريم على فعلى الإخفاء أو الإفشاء دون أن ينسحب النص على فعل الفتح كما هو الشأن فى المراسلات .

وعلى هذا فإذا وضعت البرقية فى مظروف مغلق وسلمت لعامل التلغراف لتوصيلها الى المرسل إليه ، ثم قام بفضها دون علمه ، فإنه لا يخضع للمسائلة وفقاً لهذا النص اليه ، فإذا ما افشى مضمونها الى آخر وقع تحت طائلة النص .

(١٧) انظر نقض ٢٥ يناير سنة ١٩٦٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٦ رقم ٢١ ص ٨٧ .
(١٨) انظر الدكتور رؤوف عبيد : المرجع السابق ، ص ٦١٢ : الدكتور أحمد ضياء الدين محمد خليل : مشروعية الدليل فى المواد الجنائية . القاهرة ، رسالة دكتوراة - كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، ١٩٨٣ ، ص ٩٩٩ .

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

والرأي لدينا أنه يلزم تعديل النص الحالى ليشمل وسائل المراسلات الحديثة والتي جاءت وليدة التقدم العلمى فى النصف الثانى من القرن العشرين ، وذلك كالرسائل المرسلة بجهاز الفاكسميلى والتلكس وغيرها ، وذلك لأن النص يتعلق بالتلغراف ، ومن المستقر وفقاً للقاعدة العامة فى التفسير أنه لا يجوز القياس فى مجال التجريم .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

المبحث الثانى

حالات ضبط الرسائل والخطابات ونحوها

٤٤ - شروط الأمر بضبط الرسائل والخطابات ونحوها :

ضحى المشرع بحرمة المراسلات فى سبيل كشف الحقيقة فى بعض الحالات التى تقتضى مصلحة المجتمع فيها ترجيح هذه المصلحة على الحق فى حرمة الحياة الخاصة ممثلة فى سرية هذه المراسلات ، فقد نصت المادة ٩٥ من قانون الاجراءات الجنائية على أنه " لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البريد وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولادة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة " .

ومفاد هذا النص أن الشروط المتطلبية للأمر بضبط الرسائل

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

والخطابات ونحوها هي (١٩) :

أولاً - الشروط الموضوعية :

١ - أن تكون الجريمة المسندة الى المتهم جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .

٢ - أن يكون لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة ويرجع تقدير ذلك للمحقق وتراقبه فى التقدير محكمة الموضوع .

ثانياً - الشروط الشكلية :

١ - أن يكون الأمر الصادر بالضبط أو المراقبة مسبباً .

٢ - أن تنحصر مدة سريانة فى ثلاثين يوماً قابلة لتجديد لمدة أو لمد أخرى مماثلة .

(١٩) انظر الدكتور عوض محمد : الوجيز فى الإجراءات الجنائية . الاسكندرية ، دار

المطبوعات الجامعية ، ١٩٧٧ ، ص ٣١٣ وما بعدها .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

الفصل الثانى

مراقبة الاتصالات التليفونية

٤٤١ - تمهيد :

تتضمن الإتصالات الهاتفية أدق أسرار الناس وخبائهم ، ففيها يث المتحدث أسرارہ : ويبسط أفكاره دون حرج أو خوف من تصنت الغير معتقداً أنه فى مأمن من سول استراق السمع .

وقد ذهبت الدساتير والتشريعات صوب إضفاء الحماية الجنائية على سرية الإتصالات الهاتفية فجعلت الأصل العام عدم جواز إفشاء هذه الأسرار .

٤٤٢ - مدلول الإتصالات التليفونية :

لم يعرف المشرع معنى عبارة الإتصالات التليفونية ، ولذلك فقد ذهبت محكمة النقض الى أن مدلول كلمتى الخطابات والرسائل التى أشير اليها وأبيح ضبطهما فى أى مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة على

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

الفقرة الثانية من المادة ٩١ يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل والطرود والرسائل التلغرافية كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية^(١).

٤٤٣ - تقسيم :

سوف نتناول هذا الموضوع في مبحثين نخصص الأول لموضوع الحالات التي يجوز فيها مراقبة الاتصالات التليفونية ، والثاني لموضوع ضمانات مراقبة الاتصالات التليفونية .

(١) انظر نقض ١٤ فبراير سنة ١٩٦٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٨ رقم ٤٢ ص ٢١٩ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

المبحث الأول
الحالات التى يجوز فيها مراقبة
الاتصالات التليفونية

٤٤٤ - تقسيم :

تنحصر الحالات التى يجوز فيها مراقبة الاتصالات التليفونية الى
اثنين هما :

الحالة الأولى : إذا قامت دلائل كافية على ارتكاب جناية أو جنحة .

الحالة الثانية : إذا قامت دلائل كافية على ارتكاب إحدى الجرائم
المنصوص عليها فى المادتين ١٦٦ مكرراً أو ٣٠٨ مكرراً عقوبات .

وسوف نتناول فيما يلى كل من هاتين الحالتين بالشرح والتحليل :

٤٤٥ - الحالة الأولى : إذا قامت دلائل كافية على ارتكاب
جناية أو جنحة :

نصت على هذه الحالة المادة ٩٥ إجراءات جنائية ، ويتعين أن تتوافر

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

الشروط الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بالمراقبة وهى لا تخرج عما سبق وأن بيانه بشأن ضبط المراسلات فيمكن الرجوع اليه منعاً من التكرار . ويصدر الأمر من قاضى التحقيق ويتعين أن يكون الأمر مسبباً ببيان الدلائل التى قامت ضد المتهم ومدى كفايتها وبيان الفائدة المتوخاة من المراقبة ، ويتحدد الأمر بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ويجوز تجديده لمدد أخرى .

٤٤٦ - الحالة الثانية : إذا قامت دلائل كافية على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٦٦ مكرراً أو ٣٠٨ مكرراً عقوبات :

يتعين أيضاً أن يتوافر فى هذه الحالة نفس الشروط الشكلية والموضوعية السابق بيانها آنفاً ، بيد أن الأمر فى هذه الحالة يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة .

٤٤٧ - الفرق بين مراقبة الاتصالات التليفونية وفقاً للمادة ٩٥ إجراءات جنائية ، ووضع التليفون تحت المراقبة وفقاً للمادة ٩٥ مكرر إجراءات جنائية :

أ - بالنسبة لنوع الجريمة المسندة للمتهم ،

❖ فى المادة ٩٥ إجراءات جنائية :

لا يشترط سوى ارتكاب أية جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

❖ فى المادة ٩٥ مكرر إجراءات جنائية :

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

يشترط أن تكون الجريمة المرتكبة إما المنصوص عليها في المادة ١٦٦ مكرراً عقوبات وهي التسبب عمداً في ازعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية ، أو المنصوص عليها في المادة ٣٠٨ مكرراً عقوبات وهي القذف والسب عن طريق التليفون .

ب - سلطة الإختصاص بالأمر بوضع التليفون تحت المراقبة ،

❖ في المادة ٩٥ إجراءات جنائية :

تناط سلطة الأمر بوضع التليفون تحت المراقبة لقاضى التحقيق وللقاضى الجزئى .

❖ في المادة ٩٥ مكرراً إجراءات جنائية :

تناط سلطة الأمر بوضع التليفون تحت المراقبة لرئيس المحكمة الابتدائية .

- ج - مدة وضع التليفون تحت المراقبة ،

❖ في المادة ٩٥ إجراءات جنائية :

تحدد المدة بثلاثون يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى .

❖ في المادة ٩٥ مكرراً إجراءات جنائية :

تحدد المدة بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية .

د - القيود اللازم توافرها لإصدار الأمر بالمراقبة ،

❖ في المادة ٩٥ إجراءات جنائية :

لا توجد أية قيود تحول دون إصدار قاضى التحقيق هذا الأمر بناء

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

على عرض النيابة العامة .

❖ فى المادة ٩٥ مكرراً إجراءات جنائية :

يشترط أن تصدر شكوى من المجنى عليه .

هـ - الإجراءات اللأزم اتخاذها من قبل مصلحة التليفونات :

❖ فى المادة ٩٥ إجراءات جنائية :

لا توجد إجراءات محددة يناط بمصلحة التليفونات القيام بها .

❖ فى المادة ٩٥ مكرراً إجراءات جنائية :

يعد مدير عام مصلحة التليفونات تقريراً فى هذا الشأن يعرضه على رئيس المحكمة الابتدائية .

و - نطاق الأمر بالمراقبة :

❖ فى المادة ٩٥ إجراءات جنائية :

تقتصر مراقبة الاتصالات الهاتفية على المحادثات المتعلقة بالجريمة .

❖ فى المادة ٩٥ مكرراً إجراءات جنائية :

لا تتحدد المراقبة بمحادثة معينة ، وإنما تمتد لتشمل جميع المحادثات التى تجرى عن طريق التليفون الموضوع تحت المراقبة .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

المبحث الثانى ضمانات مراقبة الإتصالات التليفونية

٤٤٨ - طبيعة الضمانات التى قررها المشرع :

أحاط المشرع بإجراءات مراقبة الإتصالات التليفونية بضمانات متعددة ، استهدف منها أن تكون حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بمنأى عن المساس بها من سلطات الضبط^(٢).

وسوف نتناول فيما يلى الضمانات التى قررها المشرع فى هذا الشأن :

٤٤٩ - (أولاً) قصر سلطة الأمر بالمراقبة على جهات

التحقيق :

أجاز المشرع لسلطات التحقيق وحدها سلطة الأمر بمراقبة

الإتصالات الهاتفية ، ويتعين التفرقة فى هذا الصدد بين حالتين :

(٢) أنظر الدكتور ممدوح خليل بحر : حرمة الحياة الخاصة فى القانون الجنائى " دراسة مقارنة

" . القاهرة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٨٣ ،

بند ٣٢٩ ص ٦٠٥ .

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

الأولى، إذا كان قاضى التحقيق هو الذى يباشر التحقيق فإنه يجوز له الأمر بوضع التليفون تحت المراقبة (المادة ٩٥ إجراءات جنائية) .

الثانية، إذا كانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق ، فإنه يتعين عليها أن تحصل مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق . وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأن الشارع قد سوى فى المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية وضبط الرسائل وبين تفتيش منازل غير المتهمين لعللة غير خافية وهى تعلق مصلحة الغير بها ، فاشتراط لذلك فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة ضرورة استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحرية فى الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما يرى ، وهو فى هذا يخضع لإشراف محكمة الموضوع^(٣) .

٤٥ - (ثانياً) أن يكون للأمر بالمراقبة فائدة فى ظهور

التحقيق ؛

قيد المشرع كل من النيابة العامة وقاضى التحقيق والقاضى الجزئى بالأخذ بإجراء مراقبة الإتصالات الهاتفية إلا إذا كانت هناك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

٤٥١ - (ثالثاً) أن يكون الأمر بالمراقبة مسبباً ؛

ويتضمن هذا التسبب بيان الدلائل التى تقوم ضد المتهم ، ومدى كفايتها ، وبيان الفائدة المتوخاة من الضبط أو المراقبة أو التسجيل ، بيد أن هذا التسبب لا ينسحب على الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف

(٣) انظر نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٦٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٣ رقم ٣٧ ص ١٣٥ .

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة هذه المحادثات^(٤).

٤٥٢ - (رابعاً) تقييد الأمر بالمراقبة بقيود زمنية محددة :

وبذلك فإن الأمر بالمراقبة يصدر لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، يجوز للقاضي أن يجدد هذا الأمر لمدة أو مدد أخرى مماثلة (المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية) . ويلاحظ أن سلطة القاضي الجزئي في مراقبة الاتصالات التليفونية محدودة بمجرد إصداره الإذن أو برفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضوع الإذن نفسه ، إذ أنه من شأن النيابة العامة - سلطة التحقيق - إن شاءت قامت به بنفسها أو ندب من تختاره من مأموري الضبط القضائي ، وليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الإجراء المذكور^(٥) ، كما لا يجوز لمأموري الضبط القضائي مخاطبة القاضي الجزئي مباشرة في هذا الشأن ، بل عليهم الرجوع في ذلك الى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة في التحقيق الابتدائي .

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أمروكيل النيابة بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي ، فإنه لا يعيبه عدم تعيينه اسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة ، ولا يقدر في صحة الإجراء أن ينفذه أى واحد من هؤلاء المأمورين مادام الأمر لم يعين مأمور بعينه^(٦).

(٤) انظر نقض ١١ فبراير سنة ١٩٧٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٥ رقم ٣١ ص ١٣٨ .

(٥) انظر نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٦٢ - سالف الإشارة اليه .

(٦) انظر نقض ١١ فبراير سنة ١٩٧٤ سالف الذكر .

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

تطبيقات من أحكام النقض

ضبط المراسلات البريدية ومراقبة

الاتصالات التليفونية

١ - الأصل أنه لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات و الاتصالات التليفونية . غير أنه إذا استلزمت مصلحة التحقيق ضبط الخطابات والتلغراف والاطلاع عليها و مراقبة المكالمات التليفونية فإنها تكون مصلحة أولى بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه المكاتبات و المكالمات .

(نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٦٢ طعن)

رقم ٩٨٩ س ٣١ قضائية)

٢ - أباح الشارع لسلطة التحقيق وحدها - وهي قاضى التحقيق ، وغرفة الاتهام فى أحوال التصدى للتحقيق أو إجراء تحقيقات تكميلية ، و النيابة العامة فى التحقيق الذى تجريه بعد استئذان القاضى الجزئى - سلطة ضبط الخطابات و الرسائل إنما فى ذلك مراقبة المكالمات التليفونية لدى الهيئة المختصة ، وذلك فيما عدا الحكم الخاص الوارد فى المادة ٩٥ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٥ .

(نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٦٢ طعن)

رقم ٩٨٩ س ٣١ قضائية)

٣ - إنه وإن كانت المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية لم تضع

.... (المشكلات الاجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

كالمادة ٩٥ منه أو كالفقرة "ج" من المادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات الملغى - إلا أن مدلول كلمتى "الخطابات والرسائل" المشار إليهما فى المادة ٢٠٦ المذكورة ، وإباحة ضبطها فى أى مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة على الفقرة الثانية من المادة ٩١ ، يتسع فى ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل و الطرود والرسائل التلغرافية ، كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية لا تحادها فى الجوهر وإن اختلفتا فى الشكل .

(نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٦٢ طعن)

رقم ٩٨٩ س ٣١ قضائية)

٤ - سوى الشارع فى المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية وضبط الرسائل ، وبين تفتيش منازل غير المتهمين - لعل غير خافية وهى تعلق مصلحة الغير بها ، فاشتراط لذلك فى التحقيق الذى تجرى النيابة العامة ضرورة استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحرية فى الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما يرى ، وهو فى هذا يخضع لإشراف محكمة الموضوع .

(نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٦٢ طعن)

رقم ٩٨٩ س ٣١ قضائية)

٥ - سلطة القاضى الجزئى فى مراقبة المكالمات التليفونية محدوده بمجرد إصداره الأذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالاجراء موضوع الأذن بنفسه ، إذ أنه من شأن النيابة العامة - سلطة التحقيق - إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأمورى

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

الضبط القضائي، وليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة التنفيذ الاجراء المذكور .

(نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٦٢ طعن

رقم ٩٨٩ س ٣١ قضائية)

٦ - لا يملك رجال الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال ، ولا يجوز لهم مخاطبة القاضي الجزئي مباشرة في هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع في ذلك إلى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة في التحقيق الابتدائي ، وبصدور إذن القاضي الجزئي بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من ذلك تعود إليها كامل سلطتها في مباشرة الرقابة على النحو الذي ترقئيه سواء بالقيام بها بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمري الضبط القضائي لتنفيذها عملاً بنص المادة ٢٠٠ من قانون الاجراءات الجنائية .

(نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٦٢ طعن

رقم ٩٨٩ س ٣١ قضائية)

٧ - إذا كان الثابت أن وكيل النيابة المختص قد استصدر إذناً من القاضي الجزئي بمراقبة تليفوني المتهمين بناء على ما ارتآه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الاذن بذلك ، فلما صدر هذا الاذن قام الضابط الذي أجرى التحريات التي بنى عليها بتنفيذه دون أن يندب لذلك من النيابة العامة ، فإن ما قام به الضابط من إجراءات المراقبة والتفتيش يكون باطلاً لحصولهما على خلاف القانون ولا يصح

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)
.....

التعويل على الدليل المستمد منها .

(نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٦٢ طعن)

رقم ٩٨٩ س ٣١ قضائية)

٨ - وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافره العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما ، وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال المقدم محمد صفوت عباس والرائد زكريا ربيع ومن أقوال المتهمات الثانية والثالثة والرابعة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها ، ثم عرض الحكم إلى الدفـع بـبطلان إذن مراقبة التليفون ورد عليه فى قوله " إن رئيس مكتب حماية الآداب بعد أن جمعت لديه المعلومات التى توصل إليها نتيجة المراقبة والتحريات التى أجراها عن المتهمة الأولى الطاعنة والتي أسفرت عن ارتكابها لجريمة المساعدة وتسهيل دعارة النسوة تقدم بتاريخ ٩ نوفمبر سنة ١٩٦٥ الى السيد وكيل نيابة الآداب بمحضره الذى ضمنه هذه المعلومات وانتهى فيه إلى طلب الموافقة على مراقبة التليفون المركب بمسكن هذه المتهمة وقد جاء خطابة فى هذا الشأن موجهاً رأساً إلى النيابة العامة فقامت بدورها بعد ذلك بعرض الأمر على القاضى الجزئى ، وأشروكيل النيابة على محضر التحريات بما يفيد ذلك ولاتعد هذه التأشير مجرد طلب ضمنى من النيابة العامة للتصريح بمراقبة المكالمات التليفونية ولكنها تتضمن طلباً صريحاً فى هذا الخصوص وتدل فى ذات الوقت على موافقة النيابة العامة على كفاية التحريات التى توصل إليها مكتب الآداب لأنها إذا كانت راغبة عن اتخاذ هذا الإجراء أو رأت عدم ضرورته ماعرضت الأمر كلية على القاضى المختص لأن ذلك من إطلاقاتها باعتبار ان مراقبة

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

المكالمات التليفونية عمل من إجراءات التحقيق وهي صاحبة الولاية العامة فى التحقيق الابتدائى وتدخل مباشرة المراقبة التليفونية بحسب الأصل فى سلطتها وإن خضعت فى ذلك الى قيد الرجوع الى القاضى الجزئى عملاً بنص المادة ٢٠٦ إجراءات إلا أنها تسترد بعد ذلك كامل سلطتها فى مباشرة الرقابة بما يتراءى لها سواء قامت بها بنفسها أو عن طريق انتداب احدى مأمورى الضبط القضائى " ويبين من الإطلاع على المضردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن رئيس مكتب حماية الآداب تقدم إلى النيابة العامة فى ٩ نوفمبر سنة ١٩٦٥ بمحضر تضمن ان تحرياته ومراقبته أسفرت عن قيام الطاعنة بتسهيل دعارة النسوة عن طريق جهاز التليفون رقم ٨٤٦٥١٥ المركب فى مسكنها وأنها تحدد المواعيد للراغبين من الرجال والنسوة وقد تأكدت له تلك التحريات من المراقبة التى قام بها مع ضباط المكتب وطلب الموافقة على عرض الأمر على القاضى للإذن بمراقبة جهاز التليفون فأشروكيل النيابة فى اليوم ذاته بعرض الأوراق على القاضى الذى أذن فى الساعة الواحدة والدقيقة العاشرة من مساء ذلك اليوم بمراقبة المخابرات السلوكية عن المحادثات التى تجرى فى ذلك التليفون وإليه ، على أن تتم المراقبة فى خلال شهر من تاريخ الإذن لتسجيل وضبط ما يخالف احكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ، ثم أشروكيل النيابة بعد ذلك بئندب المقدم محمد صفوت عياس أو من يندبه من رجال الضبط القضائى لتنفيذ الأذن . ثم باشرت النيابة العامة تحقيق واقعة الضبط عند إخطارها فى يوم ٢١ نوفمبر سنة ١٩٦٥ . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢ الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الاول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص على أنه "لايجوز للنياابة العامة فى التحقيق

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

الذى تجريه تفتيش غير المتهمين ، أو منازل غير المتهمين ، أو ضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ٩١ إلا بناء على إذن من القاضي الجزئي " وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مدلول كلمتي الخطابات والرسائل التي أشير اليهما وإباحة ضبطهما في أي مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة على الفقرة الثانية من المادة ٩١ يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل التلغرافية كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية ، وكان استصدار النيابة العامة الإذن بالمراقبة التليفونية من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويق اتخاذ ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الإذن بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية التي يجري نصها على أنه " لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه " وهو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يمكنه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق غير استجواب المتهم دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأموري الضبط مكانياً ونوعياً وهو ما جرى تطبيقه في الدعوى المطروحة ، ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع سديداً في القانون .

(نقض ١٤ فبراير سنة ١٩٦٧ مجموعة أحكام)

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

محكمة النقض س ١٨ رقم ٤٢ ص ٢١٩)

٩ - متى كانت المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية الواردة فى باب - التحقيق بمعرفة النيابة العامة - المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ إذ أجازت للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزلاً غير منزله متى إتضح من إمارات قوية أنه حائز أشياء تتعلق بالجريمة ، و إذ أجازت لها أن تراقب المحادثات السلوكية واللاسلكية متى كانت لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة ، قد إشتطت لإتخاذ أى من هذه الإجراءات الحصول مقدماً على إذن بذلك من القاضى الجزئى الذى يصدر الإذن بعد إطلاعه على الأوراق و سماعه ، إن رأى لزوماً لذلك ، أقوال من يراد تفتيشه أو تفتيش منزله أو مراقبة المحادثات المتعلقة به - فإن مفاد ذلك أن الإذن الذى يصدره القاضى بشئ من ذلك إنما هو من إجراءات التحقيق ، وأن للقاضى مطلق الحرية فى الإذن أو الرفض ، فإذا صدر الإذن من القاضى فإنه ينطوى على إظهار رايه بأنه إقتنع بجدية وقوع الجريمة و من ثم يتعارض مع ما يتطلب فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً و تتوافر به الحكمة التى تغياها الشارع من درء شبهة تأثر القاضى برأى سبق أن أبداه فى الدعوى صوتاً لمكانة القضاء و علو كلمته بين الناس .

(نقض ١٢ يونية سنة ١٩٧٢ طعن)

رقم ٥٢٩ س ٤٢ قضائية)

١٠ - متى كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن قاضى محكمة الآداب أصدر إذنناً للنيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات المتعلقة بتليفون الطاعة الأولى كما أصدر إذنناً بتفتيش مسكنين لغير

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

متهمين وذلك لضبط ما يوجد بهما من حالات دعارة ونسوة ساقطات سهلت دعارتهن الطاعنة الأولى ، وكان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافي المطعون فيه أن القاضي الذي اذن بمراقبة وتسجيل تلك المحادثات وتفتيش مساكن غير المتهمين هو الذي نظر الدعوى إبتدائياً و أصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه ، و إذ كانت هذه الدعوى قد جاءت نتيجة ما أذن به هذا القاضي ذاته من مراقبة وتفتيش ، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظرها والحكم فيها ، و من ثم كان قضاؤه فيها قد وقع باطلاً ، و يكون الحكم الإستئنافي المطعون فيه - إذ قضى برفض الدفع ببطالان الحكم المستأنف - معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

(نقض ١٢ يونية سنة ١٩٧٢ طعن

رقم ٥٢٩ س ٤٢ قضائية)

١١ - متى كان القدر الذي سمعته محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة وأقرت به الطاعنة الأولى كافياً وقاطعاً في الدلالة على أن هذه الأخيرة دأبت على تقديم الطاعنة الثانية وغيرها من النساء لمن يرغب في إتيانهن من الرجال وأنها تتقاضى قدراً من المال مقابل ذلك ، فإن النعى على الحكم بدعوى القصور " لعدم سماع محكمة ثاني درجة ما لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى من المحادثات المسجلة " يكون في غير محله .

(نقض ٨ يناير سنة ١٩٧٣ طعن

رقم ١٢٧٤ س ٤٢ قضائية)

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

١٢ - وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلية وإطرحه في قوله " إن الثابت من تحريات ضابط الآداب محرر المحضر والتي تطمئن المحكمة إليها اطمئناناً كاملاً أن المتهمة الأولى (الطاعنة الأولى) وقت صدور الإذن قد ارتكبت وترتكب جرائم يعاقب عليها القانون عن طريق تليفونها المركب بسكنها ، هي تسهيلها دعارة النسوة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته وهو بسبيل بيانه لواقعة الدعوى أن التحريات السرية أكدت لدى الرائد أن الطاعنة الأولى تعمل على تسهيل دعارة النسوة الساقطات نظير أجر مستعملة في ذلك تليفون مسكنها ، وإذ عرض محضر بذلك على النيابة العامة أحواله بدورها إلى القاضي الجزئي الذي أذن بعد اطلاعه على المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ وأطمئنانه إلى التحريات السالف بيانها بوضع تليفون تلك الطاعنة تحت المراقبة لمدة ثلاثين يوماً لضبط مايقع مخالفاً للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ وقد ندبت النيابة الضابط المذكور لتنفيذ هذا الإذن ، وكانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهئية الفرصة له ، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص ما لتمكينه من ممارسة البغاء أيا كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت في غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضي الإذن بالمراقبة وهو ماقرته عليه محكمة الموضوع ، ومن ثم يكون النعى على الحكم في

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

هذا الصدد في غير محله .

(نقض ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٧٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٢٤ رقم ٢١٩ ص ١٠٥٣)

١٣ - أما ما أثير بطلان الاذن بالمراقبة لصدوره من القاضي دون أن يكون مسبباً فمردود بما أبان عنه الحكم من أن القاضي قد أصدر الإذن المذكور بعد أن أثبت اطلاعه على التحريات التي أوردتها الرائد في محضره وأفصح عن أطمئنانه إلى كفايتها ، وبذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات اسباباً لإذنه بالمراقبة وفي هذا ما يكفى لاعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه في المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ ويكون ما أثير في هذا الشأن في غير محله .

(نقض ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٧٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٢٤ رقم ٢١٩ ص ١٠٥٣)

١٤ - أما ما يثار بشأن ندب النيابة العامة الرائد ... خاصاً بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية ، فمردود بما جرى به نص المادة ٢٠٠ من قانون الاجراءات من أن " لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه وهو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق وليس في القانون ما يخصصه أو يقيدده" .

(نقض ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٧٣ مجموعة أحكام

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

محكمة النقض س ٢٤ رقم ٢١٩ ص ١٠٥٣)

١٥ - إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت اطلاعه على التحريات التى أوردتها الضابط فى محضره وأفصح عن اطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة وفى هذا ما يكفى لاعتباره إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ .

(نقض ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٧٣ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٢٤ رقم ٢١٩ ص ١٠٥٣)

١٦ - وحيث أن الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت فيها عرض للدفع المبدى من الطاعنه ببطلان إجراءات وضع تليفونها تحت المراقبة لعدم انتداب النيابة العامة احد مأمورى الضبط القضائى لتنفيذ إذن القاضى الجزئى بالمراقبة وأطرحه فى قوله : وحيث أنه من المقرر أن الشارع سوى فى المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية وضبط الرسائل وبين تفتيش منازل غير المتهمين لعلّة غير خافية وهى تعلق مصلحة الغير بها فاشتراط لذلك فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة ضرورة استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحرية فى الإذن بهذا الإجراء أو برفضه حسبما يرى وسلطة القاضى الجزئى فى مراقبة المكالمات التليفونية محدودة بمجرد إصدار الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضوع الإذن نفسه ، إذ إن من شأن النيابة العامة سلطة التحقيق إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأمورى الضبط القضائى ، وليس

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

للقاضى الجزئى أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الأمر المذكور ولا يملك رجال الضبط القضائى ممارسة رقابة المكالمات التليفونية كونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال ولا يجوز لهم مخاطبة القاضى الجزئى مباشرة فى هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع فى ذلك إلى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة فى التحقيق الابتدائى ويصدر إذن القاضى الجزئى بإقرار ماتطلبه النيابة العامة من ذلك تعود إليها كامل سلطتها فى مباشرة الرقابة على النحو الذى ترتئيه سواء بالقيام به بنفسها أو عن طريق ندب ماتراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذه عملاً بنص المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية .. وحيث أنه من المقرر أن إذن النيابة . مادام قد صدر دون أن يعين فيه شخص معين بالذات لتنفيذه ، فإن الإجراء (التفتيش) يكون صحيحاً إذا نفذته أى واحد من مأمورى الضبطية القضائية وأن الإذن إذا كان صادراً من السلطة القضائية إذا لم يكن منوطاً بشخص معين جاز لكل رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ولا يقدح فى صحة الإذن عدم تعيين شخص المأذون به . وحيث إنه لما كان ماتقدم ، وكان السيد وكيل النيابة قد أمر بتنفيذ الإذن الصادر من السيد القاضى بوضع تليفون المتهمه الأولى (الطاعنه) تحت المراقبة ولم يعين أحد للقيام بتنفيذ هذا الإذن ، فإن أمره هذا ينصرف إلى مأمورية الضبطية القضائية المختصين وحيث إنه لما كان لرجال مكتب الآداب بالقاهرة صفة الضبطية القضائية فى المدينة بكاملها حسب قرار إنشاءه فان قيام رجل المكتب بتنفيذ الإذن يكون صحيحاً " ، وما أورده الحكم فيما تقدم رداً على الدفع صحيح فى القانون ذلك بأن المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه . ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أى من مأمورى الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات التليفونية ، كما أنه لا يلزم أن يعين فى هذا الأمر اسم مأمور الضبط القضائي الذى يقوم بتنفيذ الإذن ، وكل ما يشترطه القانون أن يكون من إصدار الأمر مختصاً بإصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى الضبط القضائي المختصين ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أحد ضباط مكتب حماية الآداب حرر محضراً ضمنه ما دلت عليه التحريات عن نشاط الطاعنه فى تسهيل دعارة الأخريات وأنها تستعين فى ذلك بالتليفون الموجود بمسكنها وقد عرض هذا المحضر على وكيل النيابة المختص لاستئذان القاضى الجزئى فى مراقبة ذلك التليفون وتسجيل ما يدور عليه من محادثات بالمخالفة للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ (فى شأن مكافحة الدعارة) فأمر وكيل النيابة بعرض المحضر على القاضى الجزئى المختص لإصدار الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة فأذن بذلك ثم أشر وكيل النيابة بذات المحضر بتنفيذ الإذن الصادر من القاضى ، وتلا ذلك قيام أحد ضباط مكتب حماية الآداب وهو من مأمور الضبط القضائي المختصين بمراقبة تليفون وتسجيل المحادثات التليفونية الصادرة منه أعقبه الحصول على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنه ومسكنها وإذ كانت تأشيرة وكيل النيابة المشار اليها تنصب على تنفيذ الإذن الصادر من القاضى الجزئى وتنصرف عبارتها إلى أن يقوم بهذا الإجراء أى من مأمورى الضبط القضائي المختصين ، فإنه لا يعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة على هذا النحو عدم تعيينه اسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة ولا يقدح فى صحة الإجراء أن ينفضه أى واحد من هؤلاء المأمورين مادام

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

الأمر لم يعين مأمور بعينه ومن ثم يكون الحكم إذا أطرحت الدفع المبدي من الطاعنة قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من تعيب الحكم فى خصوص الرد على هذا الدفع طالما أن الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات وبأقوال شهود الاثبات فيها إعتبار بأن هذه الأقوال وتلك الاعترافات من عناصر الاثبات المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه والتي أطمأنت المحكمة التى صحتها مما تنتفى معه مصلحة الطاعنة فى تمسكها بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط أن يكون الأمر بالندب للتحقيق مسبباً ولا وجه للتحدى بما تقضى به المادتان ٤٤ و ٤٥ من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتباراً من ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ من عدم جواز تفتيش المساكن ومراقبة المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائى مسبباً وفقاً لأحكام القانون إذ أنه فضلاً عن أن القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المنظم لإجراءات التفتيش والرقابة لم يبدأ العمل به إلا فى ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٧٢ أى بعد تاريخ واقعة الدعوى فإن التعديل المدخل بمقتضى هذا القانون على المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية وإن واجب أن يكون الأمر الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلوكية واللاسلكية مسبباً ، إلا أن ذلك لا ينسحب إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأمورى الضبط القضائى بتنفيذ الإذن الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلوكية واللاسلكية ، فلا يلزم تسبب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك ، ومن ثم يكون نعى الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ماتقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

(نقض ١١ فبراير سنة ١٩٧٤ مجموعة أحكام)

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

محكمة النقض س ٢٥ رقم ٣١ ص ١٣٨)

١٧ - حيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دأها بجرائم وفتح وإدارة مسكن للدعارة والتحريض على ممارستها وتسهيلها واستغلال بغاء أخرى قد شابه قصور فى التسبب ذلك أنها دفعت ببطلان إجراءات وضع جهاز التليفون الخاص بها تحت المراقبة لعدم ولاية مصدر الإذن وندبه قسم مكافحة الآداب لتنفيذه وقد التفت الحكم عن ذلك الدفع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن البين من مطالعة المفردات أن الإذن الصادر بوضع جهاز التليفون الخاص بالطاعنة تحت المراقبة قد صدر من أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة بناء على ندبه من رئيس المحكمة الابتدائية عملاً لنص المادة ٢/٦١ من القانون رقم ٤٦ سنة ١٩٧٢ فى شأن السلطة القضائية التى تجيز لرئيس المحكمة ندب أحد قضااتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لا تجادل فى الظروف التى حدثت برئيس المحكمة بنذب مصدر الأذن فإن الأذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملكه وما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص فى غير محله ، لما كان ذلك ، وكان المقدم قد قام بتنفيذ ذلك الأذن بناء على ندبه من النيابة العامة فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون ولاشائبة عليها ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على مادفعت به الطاعنة فى هذا الشأن لأنه دفاع قانونى ظاهر البطلان ويكون النعى على الحكم بالقصور غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن .

(نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٧٨ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٢٩ رقم ٣٤ ص ١٩٣)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

١٨ - لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ، وكانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر في إجراءات القبض والتفتيش التي تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه .

(نقض ٢٦ يناير سنة ١٩٨١ طعن)

رقم ١٧٣٤ س ٥٠ قضائية)

١٩ - لما كانت المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص على أن "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلوكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جنائية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ، ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق ... وكان استصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضى الجزئى بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسوية ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذه عملاً بنص المادة ٢٠٠ من قانون الاجراءات الجنائية التى تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ، وهو نص عام مطلق يسرى على كافة اجراءات التحقيق وينتج اثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وان ينصب على عمل معين أو اكثر من اعمال التحقيق غير استجواب المتهم دون ان يمتد الى تحقيق قضية برمتها وان يكون ثابتاً بالكتابة الى احد مأمورى الضبط المختصين مكانياً ونوعياً ، ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف اى من مأمورى الضبط القضائى بتنفيذ الأمر الصادر من القاضى الجزئى باجراء التسجيلات .

(نقض ٩ أكتوبر سنة ١٩٨٥ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٣٦ رقم ١٤٨ ص ٨٣١)

٢٠ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التى تمت بمسكن المبلغ لإستنفاد إذن مجلس القضاء الأعلى بالتسجيل التليفونى من مكتبة ورد عليه بما يفيد إطراحه بقوله " و حيث أنه عن الدفع بأن إذن مجلس القضاء الأعلى قد أستنفد بالتسجيل التليفونى من مكتب الشاهد وتكون بالتالى التسجيلات التى تمت بمسكن الأخير غير مآذون بها ولا يعول عليها كدليل فى الدعوى فهو بدوره على غير أساس سليم من القانون و مردود بما هو ثابت بوضوح و جلاء من الإذن إذ اشتمل إتخاذ إجراءات التحقيق و ما تستلزمه من الإجراءات الفنية

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

كتسجيل المحادثات الشفوية والسلوكية واللاسلكية والمراقبة والتصوير وكذلك ضبط التفتيش الرئيس بمحكمة السويس الابتدائية - الطاعن - وما قد يقتضاه بسبب غير مشروع من نقود من الأستاذ ... - المبلغ - وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإذن ، و لما كان الإذن صدر بتاريخ ١٩٨٤ / ١٢ / ٣ و يوم ١٩٨٤ / ١٢ / ٣ و عموماً خلال الأيام العشرة الصادر بها الإذن وكانت الإجراءات في مجموعها لمرة واحدة بخصوص ضبط الواقعة الصادر عنها الإذن ، و من ثم تكون قد تمت جميعها متفقة وصحيح القانون .

(نقض ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٨٥ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٣٦ رقم ٢١٤ ص ١١٥٧)

٢١ - إذن التسجيل " الإذن بتسجيل المحادثات والتصوير " -
إصداره " " تسببيه " - لم يرسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلوكية واللاسلكية والتصوير .

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن مجلس القضاء الأعلى حين أصدر الإذن إنما أصدره من بعد اطلاعه على الطلب المقدم من النائب العام - وما تضمنته من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - فإن بحسب إذنه ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابة جزءاً منه وبغير حاجة الى إيراد تلك الأسباب في الإذن نفسه ، ومن ثم يكون هذا الإذن مسبباً خاصة وأن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلوكية واللاسلكية والتصوير ، ويكون الحكم المطعون فيه على صواب فيما انتهى اليه من رفض الدفع ببطالان الإذن لهذا السبب .

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

(نقض ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٨٥ مجموعة أحكام

محكمة النقض س ٣٦ رقم ٢١٤ ص ١١٥٧)

٢٢ - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذ الصحيح من الأوراق ، و كانت الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، و كان مدلول شهادة الشاهد كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بها حصلها هو بنفسه لحصول الإتصال التليفونى تحت إشرافه ، و كان وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على قدم الأخذ بها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة و من ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لشهادة الشاهد على النحو الذى أثاره فى أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(نقض ٥ مارس سنة ١٩٨٧ طعن

رقم ٥٨٣١ س ٥٦ قضائية)

٢٣ - يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء فى أقل القليل قد تم على

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

مسمع و مرآى منه . كيما يكمل لهذا الإجراء مقومات صحته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعنين - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجراءاتها ، وأطرح الحكم الدفع المبدى فى هذا الصدد بقوله " أنه إذن لضباط شرطة المرافق فى تسجيل الأحاديث الشفوية والإتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا له فى هذا الحق وله أن يأذن بذلك طبقاً لما خوله له القانون والقول بأن إشتراك فى ذلك لا يغير من هذا النظر وسلامة الإجراءات " فإن ما أورده الحكم قيما تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به إطرار هذا الدفع ما دام الثابت من مدوناته أن الشاهد المعنى ليس من مأمورى الضبط القضائي ولم يثبت الحكم أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع وبصر المأمور المأذون ، ويكون من ثم هذا الإجراء - بالصورة التى أوردها الحكم عنه فى مدوناته على الساق المتقدم - قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه و المعول عليه فى قضاء الحكم .

(نقض ١ يونية سنة ١٩٨٩ طعن)

رقم ١٩٤٢ س ٥٨ قضائية)

٢٤ - لما كانت المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص على أنه " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لإتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعها على الأوراق .

(نقض ١٥ يونية سنة ١٩٨٩ طعن)

(رقم ١٩٣٢ س ٥٨ قضائية)

٢٥ - إن إستصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضى الجزئى بعد أن كانت قد إتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسوية ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت تنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذه عملاً بنص المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

(نقض ١٥ يونية سنة ١٩٨٩ طعن)

(رقم ١٩٣٢ س ٥٨ قضائية)

٢٦ - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على السياق البادى ذكره أن القاضى الجزئى قد أمر بإجراء التسجيلات بالنسبة لهاتف مسكن المطعون ضدها الأولى - وأن النيابة العامة ندبت مأمور الضبط القضائى - محرر محضر التحريات - لتنفيذ ذلك الأمر - ومن ثم فإن هذا الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون . ويكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الإطمئنان إلى صحة هذا الإجراء إستناداً إلى خلو الأوراق مما

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

يفيد أن النيابة العامة قد بسطت رقابتها على الأشرطة المسجلة وأنه لا دليل يؤيد قول محرر المحضر من أنه هو الذى أشرف على المراقبة و التسجيلات ، قد إنبنى على فهم قانونى خاطئ أسلمه إلى الفساد فى الإستدلال .

(نقض ١٥ يونية سنة ١٩٨٩ طعن)

رقم ١٩٣٢ س ٥٨ قضائية)

٢٧ - لما كان النص فى المادة ٤١ من الدستور على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون ... " وفى المادة ٤٤ منه على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون " وفى المادة ٤٥ منه على أن " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقاً لأحكام القانون " . وفى المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى إرتكابه أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق أن يفتش أى

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه إستعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة . وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً " . وفى المادة ٩٤ منه على أن " لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم ، وله أن يفتش غير المتهم إذا إتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ، ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٦ " . وفى المادة ٩٥ من القانون ذاته على أن " لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان ذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط على الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة " وفى المادة ٢٠٦ منه على أنه " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . ويشترط لإتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق . وفى جميع الأحوال يجب أن

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة . وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المراسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسله إليه " . وكانت المادة ١٩٩ من القانون ذاته إذ نصت على أن تباشر النيابة العامة التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق ، قد خلت مما يعفى النيابة العامة مما فرضه القانون على قاضى التحقيق من ضوابط وقيود ، كل ذلك يدل على أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا بصدد جريمة - جنائية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحرمة حياته الخاصة أو لحرمة الشخصية أو ما يتصل بها مما ورد ذكره فى النصوص آنفة الذكر ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الدلائل قد قدمت لسلطة التحقيق من مأمور الضبط القضائى فأُسست عليها الإذن أو تكشف لديها بعد قطعها شوطاً فى التحقيق ، وإذ كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تقدير مدى كفاية الدلائل لتسوية إصدار الإذن موكولاً بداءة لسلطة التحقيق إلا أن تقديرها هذا يخضع - فى كل الأحوال - لرقابة محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما تذهب إليه الطاعنة من إصدار الإذن من النيابة العامة بعد أن قطعت شوطاً فى التحقيق هو أمر من إطلاقاتها ، يكون بعيداً عن محجة الصواب .

(نقض ٢ نوفمبر سنة ١٩٨٩ طعن)

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

رقم ٤٦٨٤ س ٥٨ قضائية)

٢٨ - قضاة - تسجيل المحادثات التليفونية - حكم " بياناته " -
نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " - ندب قاض بدرجة رئيس
محكمة بالمحكمة الابتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب
ليحل محل قاضى المحكمة الجزئية المذكورة فى مباشرة اختصاصه عند
الضرورة - صحيح - أساس ذلك - الإشارة الى هذا الندب فى الإذن الصادر
منه بمراقبة المحادثات التليفونية - غير لازم .

لما كان دفاع المسانفين لم ينازع فى أن الإذن بمراقبة المحادثات
التليفونية الصادر بتاريخ والإذن الصادر بتاريخ قد صدر كل منهما
من قاض بدرجة رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية التى تتبعها المحكمة
الجزئية لجرائم الآداب بالقاهرة ، ومن ثم فإن ندب كل منهما ليحل محل
قاضى المحكمة الجزئية المذكورة فى مباشرة اختصاصه عند الضرورة يكون
صحيحاً عملاً بالمادة ٦١ / ٢ آنفة الذكر ، ولا يلزم الإشارة الى هذا الندب
فى الإذن الصادر منه بمراقبة المحادثات التليفونية .

(نقض ٨ مارس سنة ١٩٩٠ مجموعة أحكام)

محكمة النقض س ٤١ رقم ٨٢ ص ٤٨٢)

٢٩ - لما كان قيام ضابط الواقعة بتسجيل المحادثات التليفونية بناء
على ندبه لذلك من النيابة العامة فإنه لا ينال من سلامة الحكم إلتفاته
عن الرد على ما دفعت به الطاعنة الثانية فى هذا الشأن لأنه دفاع قانونى
ظاهر البطلان .

(نقض ٣١ يناير سنة ١٩٩١ طعن)

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

رقم ٣٩٦ س ٥٩ قضائية)

٣٠ - من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دأبها بجرائم الاعتياد على ممارسة الدعارة وتسهيلها واستغلال بغاء وإدارة مسكنها لأعمال الفسق والفجور والدعارة وتعريض حدث للانحراف قد شابه القصور فى التسبب ذلك أن الطاعنة دفعت أمام درجتى التقاضى بىطلان الاذن الصادر بوضع تليفونها تحت المراقبة لعدم جدية التحريات التى بنى عليها وبىطلان إجراءات تسجيل محادثاتها لتغيير رقمه قبل الضبط ومع ذلك صدر الحكم الابتدائى والاستئنافى دون أن يعنى أيهما بإيراد هذين الدفعين والرد عليهما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة تمسكت فى دفعها بىطلان الاذن بمراقبة تليفونها وبىطلان محضر التحريات . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن وأن كان موكولاً الى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بىطلان هذا الأجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعنة بىطلان الاذن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالادانة على الدليل المستمد منه ومما أسفر عنه تنفيذ هذا الاذن ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، فضلاً عن ذلك ، فإن الدفع بىطلان إجراءات التسجيل ووضع التليفون تحت المراقبة على هذا النحو - فى صورة الدعوى - يعد دفاعاً

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

جوهرياً لاتصاله بمشروعية مصدر الدليل المطروح فيها - بما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتعنى بتمحيصه وتقسطه حقه فتأخذ به أو تفنده بأسباب سائغة ، أما وهى لم تفعل واغفلت ذكره ايراداً له ورداً عليه رغم أنها عولت على الدليل المستمد منه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

(نقض ٦ يولية سنة ١٩٩٣ طعن)

رقم ١٧٧٩٤ سنة ٦٠ قضائية)

٣١ - لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٧ من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت على أنه " ويكون النيابة العامة . بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة - سلطات قاضى التحقيق فى الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا" كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أن "تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات" ايضاً فقد نصت المادة ٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جنابة أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر" ومفاد النصوص المتقدمة أن القانون خول النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق - فى أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات فى الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جنابة الرشوة - موضوع الدعوى الجنائية الماثلة.

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهريّة في جرائم الآداب)

(نقض ١٥ نوفمبر سنة ١٩٩٣ طعن)

رقم ٢٣٠٧٥ س ٦١ قضائية)

٣٢ - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التي بنى عليها أمر التسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

(نقض ١٥ نوفمبر سنة ١٩٩٣ طعن)

رقم ٢٣٠٧٥ س ٦١ قضائية)

٣٣ - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضى ببطلان إذن مراقبة تليفونية والتسجيلات ولم يعرض الحكم برد على هذا الدفع رغم جوهريته لاتصاله بمشروعية الدليل المطروح في الدعوى ورغم أنه عول في قضائه على الدليل المستمد من هذا الاجراء فإنه يكون معيبا بالقصور.

(نقض ١ يناير سنة ١٩٩٥ طعن)

رقم ٢٥٠٦٤ س ٥٩ قضائية)

٣٤ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش بوضع الهاتف الذي بمنزل الطاعن ومحل عمله تحت المراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية وصدوره عن جريمة مستقبلية وأطرحة في

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

قوله " لما كان ذلك وكانت التحريات التي أجراها عضو الرقابة الإدارية بمحضره المؤرخ الساعة قد تمت بناء على بلاغ من رئيس مجلس إدارة المصنع والتابع للهيئة العربية للتصنيع واستناداً إلى مكالمة تليفونية وردت إليه بطريق الخطأ وهذا البلاغ ضد الرجل الثاني في المصنع وبشأن وقائع لها خطرهما من واقع عمل هذا المتهم في المصنع وكانت شكوكه وبلاغه لها هداها الحقيقي من واقع ما قام به من عمل قد إنتهى بالفعل واضطره إلى إبلاغ رئاسته ثم هيئة الرقابة الإدارية - وكانت هذه التحريات قد أسفرت عما قام به المتهم من عمل سابق بالمصنع وما أجراه من إتفاق وقدره وما تم به الوفاء بشأنه من مستحقات ومحل إقامة هذا المتهم ورقم تليفون منزله وظروفه الشخصية وإنتهت إلى ترجيح صحة بلاغ المبلغ وقد تأكدت صحة جميع الوقائع السابقة لتلك التحريات وكانت تتبع الإجراءات التالية يقتضى مراقبة تليفون منزله وعمله لضبط ما يتم بعد ذلك من وقائع ومن ثم بات النعى على جدية هذه التحريات قائماً على غير سند لا ينال من ذلك سرعة ما تم من إجراءات بعد أن لقيت الوقائع صداها الحقيقي من الخطر وبالتالي أن إطمأن المحامى العامل نيابة أمن الدولة العليا إلى تلك التحريات وأصدر إذنه بالرقابة والتسجيل فإن الإجراء يكون قد تم صحيحاً متفقاً وصحيح القانون وبات النعى عليه بالبطلان قائماً على غير سند كما لا ينال من ذلك الإدعاء أنها بشأن جريمة مستقبلية إذ أوضحت التحريات أن المتهم الأول هو المهيمن على التعاقد وأن التحريات قد أشارت إلى صحة بلاغ المبلغ ووجود إتفاق مسبق وتام على تقاضى مبالغ بشأن التعاقد السابق وأنه بصدد تقاضى تلك المبالغ المتفق عليها ومن ثم بات الإدعاء بأنها جريمة مستقبلية قائماً بدوره على غير سند " وذلك من الحكم رد سائغ إذ أنه من المقرر أن تقدير جدية

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

التحريرات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة وعلى ما أفصحت عنه فيما تقدم قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تبين قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفرغ الأشرطة وإنما إستندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

(نقض ٣ أكتوبر سنة ١٩٩٥ طعن)

رقم ٢٣٢٠١ س ٦٣ قضائية)

٣٥ - إن النص فى المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزله إلا إذا إتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلوكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى كل مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، ويشترط لإتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق ، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة " . يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلوكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تجرى فى الأماكن الخاصة مقصور على القاضى الجزئى المختص - دون غيره - ومن ثم فإنه لا يكون للمستشار المنتدب رئيساً للمحكمة الابتدائية ولاية إصدار هذا الأمر لخروجه عن نطاق ولايته على النحو بادى الذكر .

(نقض ١ نوفمبر سنة ١٩٩٥ طعن)

رقم ١٠٢٤٧ س ٦٣ قضائية)

٣٦ - لما كانت إجراءات المراقبة والتسجيل قد تمت بناء على هذه الأذن الباطلة فإن البطلان يستطيل إليها ، وإذ كانت الأذن الصادرة من القضاة الجزئيين فى الأول من فبراير و ٢١ مارس و ٩ من مايو سنة ١٩٨٨ والأذن الصادر من النيابة العامة فى ٢٠ من يولية سنة ١٩٨٨ جميعها قد أقيمت - ضمن ما أقيمت عليه - على ما أسفرت عنه المراقبات والتسجيلات الباطلة تلك فإنها تكون باطلة بدورها ، ولا يغير من ذلك أن تكون هذه الأذن قد إثبتت كذلك على التحريات ، ما دامت قد أقيمت أيضاً على تلك المراقبات والتسجيلات الباطلة بوصفها جميعاً ضمائم متساندة الأمر الذى ينبئ عليه بطلان الدليل المستمد منها وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجروها .

(نقض ١ نوفمبر سنة ١٩٩٥ طعن)

رقم ١٠٢٤٧ س ٦٣ قضائية)

٣٧ - لما كان تحقيق الحرية لإنسانية المصرى هدفاً أساسياً تضمنته وثيقة إعلان دستور جمهورية مصر العربية ، وكانت مراقبة وتسجيل

..... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهرية فى جرائم الآداب)

المحادثات السلوكية والأسلوكية والأحداث الشخصية إجراء مرذولا يعتبر انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة انتقاصا من الأصل فى الحرية الشخصية التى سجلها الدستور فى المادة ٤١ منه باعتبارها حقا طبيعيا للإنسان لا يجوز به أو تقييده بالمخالفة لأحكامه ، وكان الدستور إذ كفل فى صلبه حرمة الحياة الخاصة بما تشتمله من حرمة الحديث ضد تسجيله قد قرنهما بضمانات إجرائية توازن بين حق الفرد فى الحرية من ناحية وحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ، ولتوفر لها الحماية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، بما نص عليه فى المادة ٤٥ منه أن (لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ، ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون) وإنفاذا للضمانات الدستورية فإن قانون الإجراءات الجنائية فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٠٦ منه المستبدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين فى القوانين القائمة لم يجز هذا الإجراء إلا إذا كانت هناك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن يكون بناء على أمر مسبب من القاضى الجزائى ولمدة محددة ، ومفاد ذلك ألا يسمح بهذا الإجراء لمجرد البلاغ أو الظنون والشكوك أو البحث عن الأدلة وإنما عند توافر أدلة جادة تقتضى تدعيمها بنتائج هذا الإجراء ، وليحول المشرع بهذه الضمانات المتكاملة دون اتخاذ هذا الإجراء لدوافع وهمية أو إساءة استعماله فلا يكون إلا لضرورة تفرضها فاعلية العدالة الجنائية وما تقتضيه من تأكيد الأدلة المتوافرة بضبط ما يفيد فى كشف الحقيقة فى

... (ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية) ...

الجرائم ، وعلى تقدير أن القضاء إذ يقدر توافر هذه الأدلة وتلك الضرورة هو الحارس الطبيعي للحريات والحرمانات في مواجهة كل صور التحكم والتسلط والتحامل والعاصم لها دون أى تعد عليها أو عبث بها أو جموح ينال منها .

(نقض ١٤ يناير سنة ١٩٩٦ طعن

رقم ٦٨٥٢ س ٥٩ قضائية)

٣٨ - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة وتسجيل المحادثات السلوكية واللاسلكية والأحداث الشخصية وإن كان موكولا لسلطة التحقيق وإلى القاضى الجزئى المنوط به إصدار الإذن ، إلا أن الأمر فى ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع بغير معقب لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، كما أن بطلان الإذن ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه وكل إجراء تال له يكون مبنياً عليه أو متفرعاً عنه ، وتقدير الصلة بين الإذن الباطل وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام والإجراءات التالیه له من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها الموضوع بغير معقب مادام التدليل عليها سائغاً ومقبولاً .

(نقض ١٤ يناير سنة ١٩٩٦ طعن

رقم ٦٨٥٢ س ٥٩ قضائية)

٣٩ - لما كان الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحراسه . وكان مدلول شهادة عضو الرقابة الإدارية كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها

.... (المشكلات الإجرائية والدفع الجوهري في جرائم الآداب)

جاءت حصيلة معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بل حصلها هو بنفسه
لحصول الاتصال التليفونية تحت إشراف ، فإن ما انتهى إليه الحكم من
أطراح التسجيلات الصوتية وعدم أخذه بالدليل المستمد منها لا يتعارض
مع تعويله على أقوال الشاهد عضو الرقابة الإدارية كما حصلها في
مدوناته .

(نقض ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٩٦ طعن)

رقم ٢٠٣٥٠ س ٦٤ قضائية)

..... (قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الإيضاحية)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١

في شأن مكافحة الدعارة في

الجمهورية العربية المتحدة^(١)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛

وعلى قانون البغاء الصادر في الإقليم السوري بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٣٣
والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم ١١٢ بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٩٣٥ ؛

وعلى المرسوم التشريعي رقم ١٤٨ الصادر بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٩٤٩ بشأن
قانون العقوبات في الإقليم السوري وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ في شأن مكافحة الدعارة في
الإقليم الجنوبي ؛

(١) نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ مارس ١٩٦١ - العدد رقم ٦٢ .

..... (قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الإيضاحية)

و على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قرر القانون الآتى :

مادة ١ :

(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، و كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو اغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه فى الاقليم المصرى ومن الف ليرة الى ثلاثة آلاف ليرة فى الاقليم السورى .

(ب) اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية و العشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الاقليم المصرى ولا تقل عن الف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الاقليم السورى .

مادة ٢ :

يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب) من المادة السابقة :

(أ) كل من استخدم أو استدرج أو اغوى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة و ذلك بالخداع أو القوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه .

(ب) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكراً كان أو

..... (قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الإيضاحية)

أنثى بغير رغبته فى محل للفجور أو الدعارة .

مادة ٣ :

كل من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنّها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صاحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الاقليم المصرى ومن الف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الاقليم السورى .

ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة .

مادة ٤ :

فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث الى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالاجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم .

مادة ٥ :

كل من أدخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصاً أو سهل له د- ولها لإرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى

..... (قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الإيضاحية)

الإقليم المصرى ومن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الإقليم السورى .

مادة ٦ :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :

(أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة و لو عن طريق الإنفاق المالى .

(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره .

وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا إقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما فى المادة الرابعة من هذا القانون .

مادة ٧ :

يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها .

مادة ٨ :

كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى ادارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الاقليم المصرى ولا تقل عن ألف ليرة فى الاقليم السورى ، ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الامتعة والاثاث الموجود به .

وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو

..... (قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الإيضاحية)

المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة .

مادة ٩ ،

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أ - كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك .

ب - كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة .

ج - كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة .

و عند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله الى الكشف الطبى فاذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه .

ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة الى أن تأمر الجهة الادارية بإخراجه ، ويكون ذلك الحكم جوبياً فى حالة العود ، ولا يجوز ابقاؤه فى الإصلاحية أكثر من ثلاث

.....(قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الإيضاحية)

سنوات .

وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين (أ و ب) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور ، وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزاً بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ .

مادة ١٠ :

يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين ٨ و ٩ كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره و لو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً .

مادة ١١ :

كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم اشخاصاً ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو يقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه فى الاقليم المصرى وعلى الفى ليرة فى الاقليم السورى .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه الى اربعمائة جنيه فى الاقليم المصرى ومن الفى ليرة الى أربعة آلاف ليرة فى الاقليم السورى إذا كان الفاعل من الاشخاص المذكورين فى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة .

ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الاغلاق نهائياً فى حالة العود .

..... (قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الإيضاحية)

مادة ١٢ :

للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد ٨ و ٩ و ١١ أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الضجور .

وتعتبر الامتعة والاثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد ٨ و ٩ و ١١ في حكم الاشياء المحجوز عليها ادارياً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً وتسلم بعد جردها واثباتها في محضر الى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الاشخاص الآتى ذكرهم :

من فتح المحل أو ادارته أو عاون في إدارته أو ماله أو مؤجره أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل حراسة مؤقتة بأجر الى من ترى الشرطة أنه أهل لذلك الى حين حضور أحدهم وتسليمها اليه .

ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الاختام الموضوعة على المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الاختام أحد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفي جميع الاحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم فيها بالبراءة سقوط أمر الاغلاق .

مادة ١٣ :

كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للضجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .

..... (قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الإيضاحية)

مادة ١٤ :

كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الانتظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه في الاقليم المصرى وعلى الف ليرة في الاقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة ١٥ :

يستتبع الحكم بالإدانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين .

مادة ١٦ :

لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى .

مادة ١٧ :

يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٩٣٣ المشار اليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة ١٨ :

لوزير الشؤون الاجتماعية و العمل فى الاقليم السورى إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون مؤسسة خاصة و للمدة التى يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف . و تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك .

..... (قانون مكافحة الدعاية ومذكرته الإيضاحية)

مادة ١٩ :

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الاقليم
المصري من تاريخ نشره ، وفي الاقليم السوري بعد ستة أشهر من تاريخ
نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ رمضان سنة ١٣٨٠ هـ . (٨ مارس سنة

(١٩٦١

.....(قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الايضاحية)

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١

انضمت الجمهورية العربية المتحدة بمقتضى القرار رقم ٨٨٤ الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية فى ١١ مايو سنة ١٩٥٩ الى الإتفاقية الدولية لمكافحة الإتجار فى الأشخاص واستغلال دعارة الغير الموقعة فى ليك سكسس بتاريخ ٢١ مارس ١٩٥٠ .

ولما كانت الأحكام الواردة فى الاتفاقية تنص على ضرورة معاقبة من يستخدمون الغير أو يستدرجونهم أو يغوونهم أو يستغلونهم فى ذلك بقصد البغاء و كل من يفتحون أو يديرون بيوت البغاء ... الخ - كما تنص الاتفاقية على ضرورة إلغاء كل قانون أو لائحة تنظم البغاء فى أية صورة من الصور .

ولما كانت أحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ بشأن مكافحة الدعارة المعمول به فى الاقليم المصرى تكفى لتحقيق أهداف الاتفاقية فيما يتعلق بفرض العقوبات على الصور المختلفة للتحريض على البغاء أو المساعدة عليه أو استغلاله أو احتراقه .

لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا أحكام القانون سالف الذكر بعد اضافة أحكام أخرى جديدة اليه تستهدف بجانب تطبيقه على اقليمى الجمهورية إلغاء القانون المعمول به فى الاقليم السورى لتنظيم البغاء.

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة منه على عقاب التحريض

..... (قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الإيضاحية)

على بغاء الاناث " الدعارة " و بغاء الذكور " الفجور " أو المساعدة عليه أو تسهيله أو الاستخدام أو الاستدراج أو الأغواء بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة .

و شددت الفقرة الثانية العقاب إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم الحادية والعشرين سنة ميلادية .

و تعاقب المادة الثانية بالعقوبة المشددة الواردة بالفقرة (ب) من المادة الأولى كل من استخدام أو استدراج أو اغواء للذكور أو الاناث بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة إذا كان ذلك بالخداع أو بالقوة أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه وكذلك استبقاء الأشخاص بغير رغبتهم في محل للبغاء إذا كان ذلك بإحدى الوسائل المذكورة .

و تعاقب المادة الثالثة كل تحريض للذكور الذين لم يتموا من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو الاناث عموماً على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو تسهيل ذلك أو استخدامهم أو صحبتهم خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة .

كما شددت الفقرة الثانية من هذه المادة العقوبة اذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية .

و تشدد المادة الرابعة العقوبة إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم تبلغ ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من

..... (قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الإيضاحية)

المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالاجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم .

وتعاقب المادة الخامسة كل من أدخل اشخاصا أو سهل لهم الدخول الى الجمهورية لإرتكاب الفجور أو الدعارة .

وتعاقب المادة السادسة فقرة (أ) كل معاونة لأنثى على ممارسة الدعارة و لو عن طريق الإنفاق عليها .

وتعاقب الفقرة (ب) كل استغلال لبغاء الاشخاص وفجورهم بأية وسيلة ، وتشدد الفقرة الأخيرة العقاب إذا اقترنت الجريمة بزحد الطرفين المشددين المنصوص عليهما فى المادة الرابعة .

وتعاقب المادة السابعة على الشروع فى الجرائم المذكورة فى المواد السابقة .

وتعاقب المادة الثامنة كل من فتح أو أدار أو عاون فى محل للدعارة أو الفجور ، ونصت على الحكم باغلاق المحل ومصادرة الامتعة والاثاث الموجود به ، وقضت بتشديد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه .

وتعاقب المادة التاسعة فقرة أولى على تأجير أو تقديم المنازل أو الاماكن للغير أو لسكنى شخص أو أكثر لإدارته للفجور أو الدعارة أو لممارسة البغاء فيه مع علمه بذلك .

وتعاقب الفقرة الثانية كل من سهل عادة الفجور أو الدعارة بإدارته محال مملوكة له أو مؤجرة مفروشة أو مفتوحة للجمهور سواء أكان ذلك بقبول أشخاص يرتكبون ذلك فيها أو بالسماح فيها بالتحريض على

..... (قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الإيضاحية)

الفجور أو الدعارة .

وتعاقب الفقرة الثالثة كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة .

وفى هذه الحالة يجوز حجز من ثبت إصابته بأحد الأمراض التناسلية المعدية فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه ، كما يجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة ، ويكون مثل هذا الحكم وجوبياً فى حالة العود ، ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات .

وأوجب الفقرة الأخيرة الحكم بإغلاق المحل فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية مدة لا تزيد على ثلاثة شهور ، وأن ينفذ الحكم دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزاً بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ .

وعرفت المادة العاشرة " محل الدعارة والفجور " بأنه كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة أو فجور الغير ، ولو كان من يمارس فيه الدعارة والفجور شخصاً واحداً .

وتعاقب المادة الحادية عشرة كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو ملهى أو محل آخر مفتوح للجمهور يستخدم أشخاصاً ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو يقصد استغلالهم فى ترويج محله .

وتشدد الفقرة الثانية من المادة العقوبة إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة .

وتوجب الفقرة الأخيرة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة

..... (قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الإيضاحية)

شهور وأن يكون الاغلاق نهائياً فى حالة العود .

وتنظم المادة الثانية عشرة كيفية إغلاق المحل الذى تقع فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٨ و ٩ و ١١ و كيفية التصرف فى الامتعة والاثاث المضبوط فيها و كيفية التحفظ عليها الى أن تفصل المحكمة فى الدعوى على وجه الاستعجال فى مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ، ويترتب على صدور الحكم فيها بالبراءة سقوط امر الاغلاق .

وتعاقب المادة الثالثة عشرة على الاشتغال أو الاقامة العادية فى محل للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك .

وتعاقب المادة الرابعة عشرة على الإعلان عن دعوة تتضمن الإغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الانتظار الى ذلك .

وتنص المادة الخامسة عشرة على أن يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين .

وتنص المادة السادسة عشرة على عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى .

وتنص المادة السابعة عشرة على الغاء قانون البغاء الصادر فى الأقليم السورى بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٩٣٣ وتعديلاته ، وكذلك القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ فى شأن مكافحة الدعارة فى الإقليم المصرى و كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

..... (قانون مكافحة الدعارة ومذكرته الإيضاحية)

وتنص المادة الثامنة عشرة على أن لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل
فى الاقليم السورى إيداع البغايا المرخص لهن مؤسسة خاصة لتأهيلهن
لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف .

وتنص المادة التاسعة عشرة على أن يعمل بالقانون من تاريخ نشره فى
الاقليم المصرى ، و بعد ستة أشهر من تاريخ نشره فى الاقليم السورى .

وتتشرف الوزارة برفع مشروع هذا القرار بقانون الى السيد رئيس
الجمهورية بعد إفراغه فى الصيغة التى أرتأها مجلس الدولة - رجاء
الموافقة عليه وإصداره .

وزير الداخلية المركزى

فہرس

(فهرس تفصيلي)

البند	الموضوع	الصفحة
٢٨٨ -	تمهيد	٥٤٧
٢٨٩ -	تقسيم	٥٤٩
	الباب الاول	
	التلبس والدفع المتعلقة به	
	في جرائم الآداب العامة	
٢٩٠ -	تمهيد	٥٥١
٢٩١ -	تقسيم	٥٥١
	الفصل الأول	
	حالات التلبس	
٢٩٢ -	نص قانوني	٥٥٢
٢٩٣ -	تعريف التلبس وخصائصه	٥٥٣
٢٩٤ -	(أولاً) تعريف التلبس	٥٥٣
٢٩٥ -	(ثانياً) خصائص التلبس	٥٥٣
٢٩٦ -	ضرورة الاختصاصات الاستثنائية لسلطة الضبط	
	القضائي في حالة التلبس	٥٥٤
٢٩٧ -	حصر حالات التلبس	٥٥٤
٢٩٨ -	(أولاً) مشاهدة الجريمة حال ارتكابها	٥٥٤
٢٩٩ -	(ثانياً) مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهنة	
	يسيرة	٥٥٦
٣٠٠ -	(ثالثاً) تتبع الجاني بالصياح من قبل المجنى عليه	
	او العامة	٥٥٦

..... (فهرس تفصيلي)

البند	الموضوع	الصفحة
٣٠١ -	(رابعاً) مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أشياء يستدل منها على أنه فاعل لها أو شريك فيها	٥٥٦
٣٠٢ -	(خامساً) مشاهدة الجاني عقب وقوع الجريمة بوقت قريب وبه آثار أو علامات يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها	٥٥٧
٣٠٣ -	الطبيعة القانونية لحالات التلبس	٥٥٧
	الفصل الثاني شروط صحة التلبس في جرائم الآداب العامة	
٣٠٤ -	تمهيد	٥٥٧
٣٠٥ -	(أولاً) مشاهدة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي	٥٥٧
٣٠٦ -	(ثانياً) اكتشاف التلبس بطريق مشروع	٥٦٢
	الفصل الثالث آثار التلبس بجريمة آداب عامة	
٣٠٧ -	تمهيد	٥٦٦
٣٠٨ -	سلطات الاستدلال المترتبة على التلبس	٥٦٦
٣٠٩ -	(أولاً) الانتقال الى مكان الواقعة وإثبات الحالة ...	٥٦٧
٣١٠ -	(ثانياً) جمع الايضاحات	٥٦٨

..... (فهرس تفصيلي)

البند	الموضوع	الصفحة
	الفصل الرابع	
	الدفع بانتفاء حالة التلبس	
٣١١ -	أهمية الدفع بانتفاء حالة التلبس	٥٦٩
٣١٢ -	الأساس القانوني للدفع بانتفاء حالة التلبس	٥٧٠
٣١٣ -	نوع البطلان المتعلق بانتفاء حالة التلبس	٥٧٠
٣١٤ -	خصائص البطلان المتعلق بانتفاء حالة التلبس	٥٧٠
٣١٥ -	شروط إيداء الدفع بانتفاء حالة التلبس	٥٧١
٥٧٣	❖ أحكام النقض	
	الباب الثاني	
	القبض في جرائم الآداب العامة	
٣١٦ -	تقسيم	٥٩١
٣١٧ -	نص قانوني	٥٩١
٣١٨ -	تعريف القبض	٥٩٢
٣١٩ -	التمييز بين القبض والحبس الاحتياطي	٥٩٣
٣٢٠ -	تقسيم	٥٩٣
	الفصل الأول	
	الاستيقاف	
٣٢١ -	تعريف الاستيقاف	٥٩٤
٣٢٢ -	طبيعة الاستيقاف	٥٩٤
٣٢٣ -	التمييز بين القبض والاستيقاف	٥٩٥

..... (فهرس تفصيلي)

البند	الموضوع	الصفحة
٣٢٤ -	نطاق الاستيقاف	٥٩٥
	❖ أحكام النقص	٥٩٩
	الفصل الثاني	
	الحالات التي تميز القبض في	
	جرائم الآداب العامة	
٣٢٥ -	تمهيد	٦١٣
٣٢٦ -	(أولاً) القبض على المتهم في حالة التلبس	٦١٣
٣٢٧ -	(ثانياً) المتهم الغائب الذي توجد دلائل كافية على	
	اتهامه بإرتكاب جريمة ضبطت في حالة	
	تلبس " الأمر بالضبط والاحضار	٦١٤
٣٢٨ -	(ثالثاً) طلب القبض على المتهم	٦١٦
٣٢٩ -	جواز اتخاذ الاجراءات التحفظية قبل صدور امر	
	القبض	٦١٦
٣٣٠ -	الدلائل الكافية	٦١٧
	الفصل الثالث	
	الاجراءات التالية للضبط	
	في جرائم الآداب العامة	
٣٣١ -	تقسيم	٦١٨
	المبحث الأول	
	محضر الضبط	
٣٣٢ -	المعيار في الأشياء التي يجوز ضبطها	٦١٩

..... (فهرس تفصيلي)

الصفحة	الموضوع	البند
٦٢٠	 تحديد محضر ضبط الواقعة	٣٣٣ -
٦٢٢	 أحكام النقض	٣٣٤ -
	المبحث الثاني	
	اجراءات تحريز الاشياء المضبوطة	
	في جرائم الآداب العامة	
٦٢٩	 عرض الاشياء المضبوطة على المتهم	٣٣٥ -
٦٣٠	 تحريز المضبوطات	٣٣٦ -
٦٣٠	 فض الاختام بعد دعوة المتهم أو وكيله	٣٣٦ -
٦٣١	 أحكام النقض	٣٣٧ -
	الفصل الرابع	
	الدفع ببطلان القبض في	
	جرائم الآداب العامة	
٦٣٦	 أهمية الدفع ببطلان القبض	٣٣٨ -
٦٣٧	 الأساس القانوني للدفع ببطلان القبض	٣٣٩ -
٦٣٧	 نوع البطلان المتعلق بإجراء القبض	٣٤٠ -
٦٣٧	 خصائص البطلان المتعلقة بإجراء القبض	٣٤١ -
٦٣٨	 شروط إبداء الدفع ببطلان القبض	٣٤٢ -
	الباب الثالث	
	التفتيش في جرائم الآداب العامة	
٦٤٠	 تمهيد	٣٤٣ -
٦٤١	 تعريف التفتيش	٣٤٣ -

..... (فهرس تفصيلى)

البند	الموضوع	الصفحة
٣٤٤ -	محل التفتيش	٦٤١
٣٤٥ -	تقسيم	٦٤٢
	الفصل الأول	
	التفتيش الإدارى والوقائى	
٣٤٦ -	تقسيم	٦٤٣
	المبحث الأول	
	التفتيش الإدارى	
٣٤٧ -	تعريف التفتيش الإدارى	٦٤٤
٣٤٨ -	حالات مباشرة التفتيش الإدارى	٦٤٤
٣٤٩ -	(أولاً) التفتيش المقرر بمقتضى نص قانونى	٦٤٥
٣٥٠ -	التفتيش فى السجون	٦٤٥
٣٥١ -	التفتيش فى الدائرة الجمركية	٦٤٦
٣٥٢ -	(ثانياً) التفتيش المبني على الرضاء	٦٤٧
٣٥٣ -	التفتيش فى المصانع والمؤسسات ونحوهما	٦٤٧
٣٥٤ -	(ثالثاً) التفتيش الإدارى بحكم الضرورة	٦٤٨
	المبحث الثانى	
	التفتيش الوقائى	
٣٥٥ -	تعريف التفتيش الوقائى	٦٤٩
٣٥٦ -	نطاق التفتيش الوقائى والغرض منه	٦٤٩
٣٥٧ -	نطاق التفتيش الوقائى	٦٥٠
٣٥٨ -	الغرض من التفتيش الوقائى	٦٥٠

..... (فهرس تفصيلي)

الصفحة	الموضوع	البند
٦٥١	السند القانوني للتفتيش الوقائي	٣٥٩ -
	الفصل الثاني	
	دخول الأماكن	
٦٥٣	التمييز بين دخول المكان وتفتيشه	٣٦٠ -
٦٥٤	(أولاً) دخول المساكن	٣٦١ -
٦٥٤	(أ) حالة الضرورة	٣٦٢ -
٦٥٤	(ب) تنفيذ القبض	٣٦٣ -
٦٥٥	(ثانياً) دخول الأماكن العامة	٣٦٤ -
٦٥٥	(أ) الأماكن العامة بطبيعتها	٣٦٥ -
٦٥٥	(ب) الأماكن العامة بالتخصيص	٣٦٦ -
٦٥٨	❖ أحكام النقص	
	الفصل الثالث	
	تفتيش الأشخاص	
٦٦٦	نص قانوني	٣٦٧ -
٦٦٧	القواعد الخاصة بتفتيش الأشخاص	٣٦٨ -
٦٦٩	كيفية تنفيذ تفتيش الأشخاص	٣٦٩ -
٦٧٠	تفتيش متعلقات الأشخاص	٣٧٠ -
٦٧٢	الأشخاص المتمتعين بحصانة تحول دون تفتيشهم	٣٧١ -
٦٧٢	الحصانة الدبلوماسية	٣٧٢ -
٦٧٣	الحصانة البرلمانية	٣٧٣ -
٦٧٤	الحصانة القضائية	٣٧٤ -

..... (فهرس تفصيلى)

الصفحة	الموضوع	البند
٦٧٧	❖ أحكام النقص	
	الفصل الرابع	
	تفتيش المساكن	
٦٨٥	 نص قانونى	٣٧٥ -
٦٨٦	 المقصود بتفتيش المساكن	٣٧٦ -
٦٨٦	 المقصود بالمسكن	٣٧٧ -
٦٨٧	 تفتيش مكاتب المحامين	٣٧٨ -
٦٨٩	 تفتيش مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية	٣٧٩ -
٦٨٩	 تفتيش مساكن أعضاء مجلس الشعب والشورى ...	٣٨٠ -
٦٩٠	 حدود سلطات التحقيق فى تفتيش المساكن	٣٨١ -
	 حدود سلطة مأمور الضبط القضائى فى تفتيش	٣٨٢ -
٦٩٠	 منزل المتهم	
	(أولاً) ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق	٣٨٣ -
٦٩١	 الإبتدائى	
٦٩٢	 (ثانياً) رضا حائز المسكن بتفتيشه	٣٨٤ -
٦٩٣	 الاشياء التى تستهدف التفتيش البحث عنها	٣٨٥ -
٦٩٥	❖ أحكام النقص	
	الفصل الخامس	
	اذن التفتيش	
٧٠٩	 تعريف اذن التفتيش	٣٨٦ -
٧١٠	 تقسيم	٣٨٧ -

..... (فهرس تفصيلى)

البند	الموضوع	الصفحة
	المبحث الأول	
	شروط صحة الاذن بالتفتيش	
٣٨٨ -	الشروط اللازمة لصحة الاذن بالتفتيش	٧١١
	المطلب الاول	
	تسبب الاذن بالتفتيش	
٣٨٩ -	نص قانونى	٧١٢
٣٩٠ -	سبب الاذن بالتفتيش	٧١٣
٣٩١ -	(أولاً) وقوع جناية أو جنحة	٧١٣
٣٩٢ -	(ثانياً) أن يكون هناك اتهام موجه للشخص المقيم فى المسكن المراد تفتيشه أو وجدت قرائن تدل على حيازته لأشياء تتعلق بالجريمة	٧١٤
٣٩٣ -	(ثالثاً) أن يكون التفتيش بقصد ضبط أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة	٧١٦
٣٩٤ -	تسبب اذن التفتيش	٧١٦
	❖ أحكام النقص	٧١٨
	(أولاً) سبب الاذن بالتفتيش	٧١٨
	(ثانياً) جدية التحريات	٧٢٨
	المطلب الثانى	
	صدور الاذن من الجهة المختصة	
٣٩٥ -	صفة مصدر اذن التفتيش	٧٤٥
٣٩٦ -	حدود سلطة قاضى التحقيق فى الاذن بالتفتيش ..	٧٤٦

(فهرس تفصيلي)

البند	الموضوع	الصفحة
٣٩٧ -	حدود سلطة النيابة العامة في الاذن بالتفتيش.....	٧٤٦
٣٩٨ -	❖ أحكام النقض	٧٤٨
	المطلب الثالث	
	صدور الاذن بالتفتيش لمأمور	
	ضبط قضائي مختص	
٣٩٨ -	تشكيل الضبطية القضائية	٧٦٨
٣٩٩ -	تحديد صفة مأمور الضبط القضائي في مجال	
٣٩٩ -	جرائم الآداب العامة	٧٦٩
٤٠٠ -	(أولاً) الطوائف التي ورد النص عليها في قانون	
٣٩٩ -	الاجراءات الجنائية	٧٦٩
٤٠١ -	(الطائفة الأولى) مأمورو الضبط القضائي ذوو	
٧٧٠ -	الإختصاص النوعي العام في نطاق إقليمي محدد	
٤٠٢ -	(الطائفة الثانية) مأمورو الضبط القضائي ذوو	
٧٧١ -	الإختصاص النوعي العام في إقليم الجمهورية كله	
٤٠٣ -	(ثانياً) الطوائف التي ورد النص عليها في قوانين	
٧٧١ -	خاصة	
٤٠٤ -	مرؤسو الضبطية القضائية	٧٧٢
٤٠٥ -	الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي	٧٧٣
٤٠٦ -	امتداد الاختصاص	٧٧٣
٤٠٧ -	تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة	٧٧٥
٧٧٦ -	❖ أحكام النقض	٧٧٦

..... (فهرس تفصيلي)

البند	الموضوع	الصفحة
	أولاً - تحديد صفة مأمور الضبطية القضائية	٧٧٦
	ثانياً - اختصاص صفة مأمور الضبط القضائي ...	٧٨١
	المبحث الثاني	
	شكل أذن التفتيش وبياناته	
٤٠٨ -	نص قانوني	٧٨٧
٤٠٩ -	شكل أذن التفتيش	٧٨٨
٤١٠ -	تقسيم	٧٨٨
	المطلب الأول	
	صدور أذن التفتيش كتابة	
٤١١ -	علة اشتراط صدور أذن التفتيش كتابة	٧٨٩
	❖ أحكام النقض	٧٩١
	(أولاً) صدور أذن التفتيش كتابة	٧٩١
	(ثانياً) عدم وجود أذن التفتيش لا يفيد عدم	
	صدوره بداءة	٨٠٢
	المطلب الثاني	
	تاريخ أذن التفتيش والتوقيع عليه	
٤١٢ -	علة اشتراط تاريخ أذن التفتيش	٨٠٥
٤١٣ -	علة اشتراط توقيع أذن التفتيش	٨٠٦
٤١٤ -	بيان اسم ووظيفة ومصدر الأذن	٨٠٦
	❖ أحكام النقض	٨٠٧

..... (فهرس تفصيلى)

البند	الموضوع	الصفحة
	المبحث الثالث	
	تحديد أذن التفتيش وتنفيذه	
٤١٥ -	تقسيم	٨١٣
	المطلب الأول	
	نوع الجريمة	
٤١٦ -	علة تحديد نوع الجريمة فى اذن التفتيش	٨١٤
	❖ أحكام النقض	٨١٥
	المطلب الثانى	
	محل التفتيش	
٤١٧ -	تحديد سلطة المندوب للتفتيش فى نطاق مандب	
	له	٨١٧
٤١٨ -	تحديد الشخص المراد تفتيشه	٨١٨
٤١٩ -	تحديد المكان المراد تفتيشه	٨١٨
	❖ أحكام النقض	٨١٩
	المطلب الثالث	
	مدة أذن التفتيش	
٤٢٠ -	قواعد احتساب مدة سريان اذن التفتيش	٨٢٥
٤٢١ -	انقضاء اجل اذن التفتيش	٨٢٦
	❖ أحكام النقض	٨٢٨
	المطلب الرابع	
	تنفيذ أذن التفتيش	

..... (فهرس تفصيلي)

البند	الموضوع	الصفحة
٤٢٢ -	كيفية تنفيذ إذن التفتيش	٨٣٤
	❖ أحكام النقض	٨٣٨
	الفصل السادس	
	الدفع ببطلان التفتيش	
	في جرائم الآداب العامة	
٤٢٣ -	أهمية الدفع ببطلان التفتيش	٨٤٣
٤٢٤ -	الأساس القانوني للدفع ببطلان التفتيش	٨٤٤
٤٢٥ -	نوع البطلان المتعلق بإجراء التفتيش	٨٤٥
٤٢٦ -	شروط إبداء الدفع ببطلان التفتيش	٨٤٨
	❖ أحكام النقض	٨٥٠
	الباب الرابع	
	ضبط المراسلات البريدية ومراقبة	
	الاتصالات التليفونية والدفع المتعلقة بهما	
	في جرائم الآداب العامة	
٤٢٧ -	تمهيد وتقسيم	٨٦١
	الفصل الأول	
	ضبط المراسلات البريدية	
٤٢٨ -	تعريف الرسالة	٨٦٣
٤٢٩ -	الحق في سرية المراسلات	٨٦٣
٤٣٠ -	ملكية الرسالة	٨٦٤
٤٣١ -	السند القانوني للحق في سرية الرسالة	٨٦٤

..... (فهرس تفصيلي)

البند	الموضوع	الصفحة
٤٣٢ -	تقسيم	٨٦٥
	المبحث الاول	
	الالتزام بكتمان اسرار المراسلات البريدية	
٤٣٣ -	نص قانوني	٨٦٦
	المطلب الاول	
	صفة الملتزم بكتمان اسرار المراسلات البريدية	
٤٣٤ -	تحديد الملتزمين بكتمان اسرار المراسلات	٨٦٨
٤٣٥ -	(أولاً) صفة الموظف الحكومي	٨٦٨
٤٣٦ -	(ثانياً) موظفو هيئة البريد والهيئة القومية	
٨٧٠ -	للاتصالات السلكية واللاسلكية	٨٧٠
	المطلب الثاني	
	نطاق الالتزام بالكتمان	
٤٣٧ -	انواع المراسلات المشمولة بالحماية الجنائية	٨٧١
٤٣٨ -	(أولاً) المكاتيب	٨٧١
٤٣٩ -	(ثانياً) التلغرافات	٨٧٣
	المبحث الثاني	
	حالات ضبط الرسائل	
	والخطابات ونحوهما	
٤٤٠ -	شروط الامر بضبط الرسائل والخطابات ونحوها ..	٨٧٥
	الفصل الثاني	
	مراقبة الاتصالات التليفونية	

..... (فهرس تفصيلي)

البند	الموضوع	الصفحة
٤٤١ -	تمهيد	٨٧٧
٤٤٢ -	مدلول الاتصالات التليفونية	٨٧٧
٤٤٣ -	تقسيم	٨٧٨
	المبحث الأول	
	الحالات التي يجوز فيها مراقبة	
	الاتصالات التليفونية	
٤٤٤ -	تقسيم	٨٧٩
٤٤٥ -	(أولاً) الحالة الأولى :قيام دلائل كافية على ارتكاب	
٨٧٩	جناية أو جنحة	
٤٤٦ -	(ثانياً) الحالة الثانية :قيام دلائل كافية على	
	ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين	
٨٨٠	١٦٦ مكرراً و ٣٠٨ مكرراً عقوبات	
٤٤٧ -	الفرق بين مراقبة الاتصالات التليفونية وفقاً	
	للمادة ٩٥ إجراءات جنائية ووضع التليفون تحت	
٨٨٠	المراقبة وفقاً للمادة ٩٥ مكرراً إجراءات جنائية	
	المبحث الثاني	
	ضمانات مراقبة الاتصالات التليفونية	
٤٤٨ -	طبيعة الضمانات التي قررها المشرع	٨٨٣
٤٤٩ -	(أولاً) قصر سلطة الأمر بالمراقبة على جهات	
٨٨٣	التحقيق	
٤٥٠ -	(ثانياً) أن يكون للأمر بالمراقبة فائدة في ظهور	

..... (فهرس تفصيلى)

الصفحة	الموضوع	البند
٨٨٤	 التحقيق	
٨٨٤	 (ثالثاً) أن يكون الأمر بالمراقبة مسبباً	٤٥١ -
٨٨٥	 (رابعاً) تقييد الأمر بالمراقبة بقيود زمنية محددة	٤٥٢ -
٨٨٦	 ❖ أحكام التقض	
	 ❖ قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة	
	 بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ فى شأن مكافحة	
٩٢٠	 الدعارة فى الجمهورية العربية المتحدة	
٩٢٩	 ❖ المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١	
٩٣٥	 فهرس تفصيلى	

رقم الإيداع بدار الكتب

٢٠٠٧/٣١٢٢



للطباعة

يسرى حسن إسماعيل

شارع عبد العزيز - الهدارة ٢ مابدين
مابدين ٢، ٢٩١٠٠٧٥ دار السلام ٢، ٩١١٨٠

